

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS



Vendredi 14 avril 2017/N° 89

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Décrets, arrêtés, circulaires

textes généraux

Premier ministre

- 1 [Décision du 5 avril 2017 portant délégation de signature \(académie du renseignement\)](#)

ministère des affaires étrangères et du développement international

- 2 [Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 20 mars 2017 retardant l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts pour l'élection du Président de la République dans les ambassades et les postes consulaires en 2017](#)

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat

- 3 [Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains](#)
- 4 [Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains](#)
- 5 [Décret n° 2017-529 du 12 avril 2017 relatif à l'installation nucléaire de base n° 168 et modifiant le décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin \(SET\) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin \(départements de la Drôme et de Vaucluse\)](#)
- 6 [Décret n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion](#)

- 7 Arrêté du 31 mars 2017 autorisant, au titre de l'année 2017, l'ouverture du concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs en chef du développement durable
- 8 Arrêté du 4 avril 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture du concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable
- 9 Arrêté du 11 avril 2017 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur
- 10 Arrêté du 11 avril 2017 portant annulation et report des épreuves écrites du 10 avril 2017 du concours externe et modifiant l'arrêté du 4 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un concours externe pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
- 11 Décision du 4 avril 2017 portant délégation de signature (Commissariat général au développement durable)

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

- 12 Arrêté du 3 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
- 13 Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

ministère de l'économie et des finances

- 14 Décret n° 2017-531 du 12 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon
- 15 Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers
- 16 Arrêté du 13 avril 2017 portant application des articles L. 562-1, L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

ministère des affaires sociales et de la santé

- 17 Décret n° 2017-532 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial
- 18 Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
- 19 Décret n° 2017-534 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- 20 Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine
- 21 Décret n° 2017-536 du 13 avril 2017 relatif aux inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales
- 22 Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social
- 23 Arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2017)
- 24 Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien au titre de l'année scolaire 2017-2018
- 25 Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute au titre de l'année scolaire 2017-2018
- 26 Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier au titre de l'année scolaire 2017-2018

- 27 [Arrêté du 11 avril 2017](#) modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
- 28 [Arrêté du 11 avril 2017](#) relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l'année 2016 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- 29 [Arrêté du 12 avril 2017](#) portant modification des modalités d'inscription des lits médicaux inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

ministère de la défense

- 30 [Décret n° 2017-538 du 13 avril 2017](#) relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
- 31 [Décret n° 2017-539 du 13 avril 2017](#) modifiant diverses dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense
- 32 [Décret du 12 avril 2017](#) fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'un centre radioélectrique dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle
- 33 [Décret du 12 avril 2017](#) fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'un centre radioélectrique dans le département du Vaucluse
- 34 [Arrêté du 13 avril 2017](#) relatif au Conseil national des communes « compagnon de la Libération »
- 35 [Décision du 12 avril 2017](#) portant délégation de signature (état-major de la marine)

ministère de la justice

- 36 [Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017](#) modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- 37 [Arrêté du 5 avril 2017](#) fixant les listes de fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte
- 38 [Arrêté du 12 avril 2017](#) portant ouverture au titre de l'année 2017 du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
- 39 [Décision du 11 avril 2017](#) fixant pour l'année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

- 40 [Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017](#) portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail
- 41 [Arrêté du 6 avril 2017](#) relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent

ministère de l'intérieur

- 42 [Décret du 12 avril 2017](#) abrogeant le décret portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique
- 43 [Décret du 12 avril 2017](#) abrogeant le décret portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique
- 44 [Décret du 12 avril 2017](#) portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique par transformation d'une association
- 45 [Décret du 12 avril 2017](#) portant reconnaissance légale de la congrégation des « Sœurs missionnaires de l'Evangile » et portant abrogation du titre d'existence légale des congrégations des « Filles du Bon Sauveur de Caen », des « Sœurs de la Charité Sainte-Marie d'Angers », des « Sœurs de Saint-Charles d'Angers » et des « Sœurs de la Sainte Famille »
- 46 [Arrêté du 6 avril 2017](#) approuvant des modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique

- 47 [Arrêté du 10 avril 2017](#) portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département de la Meurthe-et-Moselle
- 48 [Arrêté du 11 avril 2017](#) portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département du Lot
- 49 [Arrêté du 12 avril 2017](#) fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au titre de l'année 2017 au recrutement d'adjoints administratifs principaux de 2^e classe de l'intérieur et de l'outre-mer
- 50 [Arrêté du 13 avril 2017](#) portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne lors de la rencontre du dimanche 16 avril 2017 à 21 heures avec l'Olympique de Marseille

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

- 51 [Arrêté du 30 mars 2017](#) fixant pour l'année 2017 la répartition budgétaire pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » pour les départements d'outre-mer
- 52 [Arrêté du 31 mars 2017](#) relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France)
- 53 [Arrêté du 31 mars 2017](#) relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif au paiement de la cotisation
- 54 [Arrêté du 31 mars 2017](#) relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif au contrat interprofessionnel d'achats en vrac
- 55 [Arrêté du 6 avril 2017](#) portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et du complément à la mobilité du conjoint
- 56 [Arrêté du 12 avril 2017](#) qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

ministère de la culture et de la communication

- 57 [Arrêté du 4 avril 2017](#) autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure du ministère de la culture et de la communication
- 58 [Arrêté du 4 avril 2017](#) autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication

ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes

- 59 [Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017](#) relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS)

ministère de la fonction publique

- 60 [Rapport au Président de la République](#) relatif à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
- 61 [Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017](#) portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
- 62 [Arrêté du 5 avril 2017](#) pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration

ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

- 63 [Arrêté du 12 avril 2017](#) portant délégation de signature (direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

mesures nominatives

Premier ministre

- 64 Arrêté du 8 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement

ministère des affaires étrangères et du développement international

- 65 Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 16 septembre 2016 portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères et du développement international (hôtel du ministre)

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat

- 66 Arrêté du 3 avril 2017 portant nomination au comité de bassin Artois-Picardie
67 Arrêté du 3 avril 2017 portant nomination au comité de bassin Rhin-Meuse
68 Arrêté du 10 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité
69 Arrêté du 10 avril 2017 portant nomination du directeur général de l'Agence de l'eau Artois-Picardie

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

- 70 Décret du 12 avril 2017 portant approbation de l'élection à l'Académie nationale de médecine (enseignements supérieurs) - M. JULIEN (Henri)
71 Décret du 12 avril 2017 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs) - M. WEIL (François)
72 Décret du 12 avril 2017 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - M. MAHÉ (Sylvain)
73 Décret du 13 avril 2017 portant cessation de fonctions de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et chargeant de ces fonctions par intérim
74 Décret du 13 avril 2017 portant nomination (inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)
75 Arrêté du 1^{er} mars 2017 portant nomination de l'administrateur provisoire de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique

ministère de l'économie et des finances

- 76 Décret du 13 avril 2017 portant nomination d'un contrôleur général économique et financier - M. GILET (Romuald)
77 Arrêté du 29 mars 2017 fixant la composition des sections du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes et désignant les représentants du président du comité
78 Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite, sur demande, d'un ingénieur adjoint
79 Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite d'office, par limite d'âge, d'un contrôleur général de 1^{re} classe
80 Arrêté du 10 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics

ministère des affaires sociales et de la santé

- 81 Arrêté du 1^{er} avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé
82 Arrêté du 1^{er} avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion

- 83 Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé
- 84 Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé

ministère de la défense

- 85 Décret du 12 avril 2017 portant nomination dans la réserve opérationnelle
- 86 Décret du 13 avril 2017 portant maintien dans la 1^{re} section et dans l'emploi d'un officier général
- 87 Décret du 13 avril 2017 portant affectations d'officiers généraux
- 88 Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs d'études et de fabrications)
- 89 Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire

ministère de la justice

- 90 Décret du 12 avril 2017 portant maintien en détachement (magistrature)
- 91 Décret du 12 avril 2017 portant maintien en détachement (magistrature)

ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

- 92 Arrêté du 6 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 93 Arrêté du 10 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 94 Arrêté du 10 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 95 Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)
- 96 Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)
- 97 Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)
- 98 Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)
- 99 Arrêté du 17 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 100 Arrêté du 31 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 101 Arrêté du 15 février 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)
- 102 Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination sur l'emploi de directrice adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Martinique, chargée des fonctions de responsable du pôle « politique du travail »

ministère de l'intérieur

- 103 Décret du 12 avril 2017 portant mise à la retraite d'un directeur des services actifs de la police nationale - M. SKULI (David)
- 104 Décret du 12 avril 2017 portant intégration (administration préfectorale) - Mme BONNARD (Christine)
- 105 Décret du 12 avril 2017 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des administrateurs civils - M. IMBERT (Yannick)
- 106 Décret du 13 avril 2017 portant cessation de fonctions d'une directrice à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - Mme KIRRY (Michèle)
- 107 Décret du 13 avril 2017 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - M. CLERISSI (Gérard)
- 108 Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination (administration centrale)

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

- 109 Arrêté du 4 avril 2017 portant nomination au conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières

ministère du logement et de l'habitat durable

- 110 Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination du directeur général par intérim de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne

ministère de la culture et de la communication

- 111 Décret du 12 avril 2017 portant nomination de la présidente du conseil d'administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris - Mme LAGUMINA (Sandra)
- 112 Décret du 13 avril 2017 portant nomination du président du conseil d'administration du Théâtre national de l'Opéra-Comique - M. LARROUTUROU (Jean-Yves)

conventions collectives

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

- 113 Arrêté du 27 mars 2017 portant extension d'un avenant à l'accord paritaire de prévoyance comprenant une garantie décès, une garantie incapacité temporaire et une garantie incapacité permanente conclu dans le cadre de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, champignonnières, CUMA, entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, maraîchers et producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées
- 114 Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
- 115 Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
- 116 Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

- 117 Décision n° 2017-0290 du 7 mars 2017 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur des communications électroniques
- 118 Décision n° 2017-0291 du 7 mars 2017 relative à la mise en place d'une enquête annuelle dans le secteur des postes

Conseil supérieur de l'audiovisuel

- 119 Décision n° 2017-193 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Business FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM Business
- 120 Décision n° 2017-194 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM
- 121 Décision n° 2017-195 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2
- 122 Décision n° 2017-196 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA SERC pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio
- 123 Décision n° 2017-197 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz France pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio

- 124 [Décision n° 2017-198 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Latina FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Latina FM
- 125 [Décision n° 2017-199 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA MFM Développement pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MFM Radio
- 126 [Décision n° 2017-200 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Nostalgie pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie
- 127 [Décision n° 2017-201 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ
- 128 [Décision n° 2017-202 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Classique pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique
- 129 [Décision n° 2017-203 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS FG Concept pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG
- 130 [Décision n° 2017-204 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Radio Nova pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Nova
- 131 [Décision n° 2017-205 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS RFM Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM
- 132 [Décision n° 2017-206 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Rire et Chansons pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons
- 133 [Décision n° 2017-207 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA SODERA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2
- 134 [Décision n° 2017-208 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA Vortex pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock
- 135 [Décision n° 2017-209 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Europe 2 Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio
- 136 [Décision n° 2017-210 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Lagardère Active Broadcast pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1
- 137 [Décision n° 2017-211 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC
- 138 [Décision n° 2017-212 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA CLT-UFA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL
- 139 [Décision n° 2017-213 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz Développement pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio
- 140 [Décision n° 2017-214 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Jordanne pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jordanne FM
- 141 [Décision n° 2017-215 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS SPA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop
- 142 [Décision n° 2017-216 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association régionale d'animation pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Totem
- 143 [Décision n° 2017-217 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Tulle pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Canal 19 programme Chérie FM
- 144 [Décision n° 2017-218 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM Réseau pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges

- 145 [Décision n° 2017-219 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Nostalgie Réseau pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Clermont
- 146 [Décision n° 2017-220 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ Réseau pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés NRJ Clermont et NRJ Limoges
- 147 [Décision n° 2017-221 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Audio Diffusion pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Haute-Loire
- 148 [Décision n° 2017-222 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SASU RFM Régions pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corrèze
- 149 [Décision n° 2017-223 du 15 mars 2017](#) portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SASU Virgin Radio Régions pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Virgin Radio Auvergne/Virgin Radio Haute-Loire et Virgin Radio Limousin/Virgin Radio Brive-la-Gaillarde

Naturalisations et réintégrations

- 150 [Décret du 12 avril 2017](#) rapportant un décret de naturalisation

En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en "Accès protégé"

Informations parlementaires

Sénat

- 151 [DOCUMENTS PARLEMENTAIRES](#)
- 152 [RAPPORTS AU PARLEMENT](#)

Avis et communications

avis de concours et de vacance d'emplois

Premier ministre

- 153 [Avis de vacance d'un emploi de directeur de projet](#)

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

- 154 [Avis de vacance des fonctions de directeur de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique](#)

ministère des affaires sociales et de la santé

- 155 [Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux](#)

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

- 156 [Avis](#) de vacance de l'emploi de directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Auvergne-Rhône-Alpes)

avis divers

ministère de l'économie et des finances

- 157 [Avis](#) relatif à l'indice des prix à la consommation
158 [Avis](#) relatif à l'indice de référence des loyers du premier trimestre de 2017 (Loi n° 2008-111 du 8 février 2008)
159 [Résultats](#) du tirage de l'Euro Millions du mardi 11 avril 2017
160 [Résultats](#) des tirages du Keno du mardi 11 avril 2017

ministère des affaires sociales et de la santé

- 161 [Avis](#) relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
162 [Avis](#) annulant et remplaçant l'avis modifiant l'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaire inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

Informations diverses

successions en déshérence

- 163 [Jugements](#) d'envoi en possession provisoire
164 [Avis](#) préalables à l'envoi en possession de successions déclarées vacantes

liste de cours indicatifs

- 165 [Cours indicatifs du 13 avril 2017](#) communiqués par la Banque de France

Annonces

- 166 [Demandes de changement de nom](#) (textes 166 à 182)

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décision du 5 avril 2017 portant délégation de signature (académie du renseignement)

NOR : PRMX1710986S

Le directeur de l'académie du renseignement,

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 portant création de l'académie du renseignement ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 mars 2017 portant nomination du directeur de l'académie du renseignement,

Décide :

Art. 1^{er}. – Délégation est donnée à Mme Fabienne DAVIET, administratrice civile hors classe, directrice adjointe de l'académie du renseignement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du directeur de l'académie, tous actes, décisions et documents relatifs au fonctionnement administratif et financier de l'académie du renseignement, à l'exception de ceux portant sur la gestion du personnel.

Art. 2. – Délégation est donnée à M. Frédéric SEVILLA, gestionnaire de l'académie du renseignement, pour signer les ordres de mission et tout certificat administratif se rapportant aux frais de mission, et pour attester l'exécution du service fait sur les prestations effectuées au bénéfice de l'académie du renseignement.

Art. 3. – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2017.

F. CHAMBON

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 20 mars 2017 retardant l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts pour l'élection du Président de la République dans les ambassades et les postes consulaires en 2017

NOR : MAEF1711050A

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 2016-1924 du 28 décembre 2016 relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France ;

Vu le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2017 relatif aux bureaux de vote ouverts pour l'élection du Président de la République dans les ambassades et postes consulaires en 2017 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2017 retardant l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts pour l'élection du Président de la République dans les ambassades et les postes consulaires en 2017,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Dans le tableau annexé à l'arrêté du 20 mars 2017 susvisé sont insérées, entre les lignes « Canada » et « Chine », les lignes suivantes :

CANADA	TORONTO	Ottawa-Toronto	20 heures
		Toronto 1	20 heures
		Toronto 2	20 heures

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :
*Le directeur des Français à l'étranger
et de l'administration consulaire,*
N. WARNERY

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains

NOR : DEVT1631086D

Publics concernés : les personnels autres que les conducteurs de train exerçant sur le réseau ferré national (RFN) les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire.

Objet : aptitude physique et psychologique des personnels autres que les conducteurs de train.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Notice : le décret fixe les conditions de vérification de l'aptitude physique et psychologique des personnels autres que les conducteurs de train. Le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire fixe les conditions d'aptitude professionnelle des personnels autres que les conducteurs de train. L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 susvisé, vient préciser les qualifications professionnelles que doivent détenir ces personnels, et leurs conditions d'aptitude physique et psychologique.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la décision 2012/757/UE modifiée de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2221-7-1 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 modifié relatif à la certification des conducteurs de trains ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

CHAPITRE I^{er}

Habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports

Art. 1^{er}. – Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque :

« 1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 26, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur ;

« 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.

« Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions pertinentes de leur système de gestion de la sécurité.

« L'employeur délivre à chaque membre du personnel, sur demande, une copie de son habilitation. » ;

2° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au 2° alinéa, les mots : « La formation requise pour l'habilitation de ces personnes » sont remplacés par les mots : « La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports ».

CHAPITRE II

Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 2. – Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.

Art. 3. – I. – L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits.

Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique.

Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

II. – Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. La validité d'un certificat d'aptitude physique délivré au personnel de plus de 60 ans et de moins de 62 ans cesse à la date du 63ème anniversaire.

Le certificat mentionne sa date d'expiration.

Si le médecin agréé estime qu'une surveillance particulière d'un membre du personnel est nécessaire, la durée de validité de son certificat peut être réduite.

Art. 4. – I. – L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.

Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

II. – Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Art. 5. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4.

Art. 6. – I. – Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.

II. – Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours :

1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ;

3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes.

III. – Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Art. 7. – Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.

Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.

Art. 8. – Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Art. 9. – Le décret du 29 juin 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I de l'article 6, la référence à l'article R. 4624-21 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail ;

2° Le II de l'article 10 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « conducteurs de train » sont insérés les mots : « et les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;

b) Au 2°, les mots : « le dispositif » sont remplacés par les mots : « les dispositifs » et après les mots : « conduite de trains » sont ajoutés les mots : « et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;

c) Au 3°, les mots : « à ce dispositif » sont remplacés par les mots : « aux dispositifs » et après les mots : « des conducteurs de train » sont insérés les mots : « et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, » ;

d) A la première phrase du 6°, après les mots : « conducteur de train » sont insérés les mots : « et d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;

e) Au 6°, après les mots : « conduite de trains » sont insérés les mots : « et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire ».

Art. 10. – I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

II. – Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports habilités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont réputés titulaires à compter du 1^{er} juillet 2017 :

1° Du certificat d'aptitude physique, mentionné au I de l'article 3, jusqu'à sa date limite de validité dans les conditions prévues au II du même article ;

2° Du certificat d'aptitude psychologique mentionné au I de l'article 4.

III. – Les médecins et psychologues agréés dans les conditions prévues, respectivement, au II et au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés agréés pour l'application des dispositions du présent décret pour la durée de validité de leur agrément.

Art. 11. – La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,*
SÉGOLÈNE ROYAL

*Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,*
ALAIN VIDALIES

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains

NOR : DEVT1632555D

Publics concernés : les personnels autres que les conducteurs de train exerçant sur le réseau ferré national (RFN) certaines tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Objet : fixe les conditions dans lesquelles un certificat d'aptitude physique et psychologique délivré à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance en France pour les personnels exerçant certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que les conducteurs de train.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Notice : les conditions de vérification de l'aptitude physique et psychologique des personnels autres que les conducteurs de train sont fixées par décret en Conseil d'État conformément au premier alinéa de l'article L. 2221-7-1 du code des transports. L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 susvisé, vient préciser les qualifications professionnelles que doivent détenir ces personnels, et leurs conditions d'aptitude physique et psychologique. Le décret complète le régime juridique applicable aux conditions de vérification de l'aptitude physique et psychologique des personnels autres que les conducteurs de train en fixant les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance en France.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2221-7-1 du code des transports, créé par l'article 103 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la décision 2012/757/UE modifiée de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2221-7-1 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains,

Décète :

Art. 1^{er}. – Un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, est réputé satisfaire aux exigences mentionnées par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 susvisé, dès lors qu'il a été délivré aux personnels autres que les conducteurs de train mentionnés dans la décision 2012/757/UE susvisée conformément aux conditions de santé et de sécurité prévues au 4.7. de l'annexe I de la même décision ou aux conditions de santé et de sécurité d'un niveau au moins équivalent à celui exigé par la réglementation française.

L'employeur peut exiger une traduction du document en français, certifiée par un traducteur assermenté.

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Art. 3. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,*
SÉGOLÈNE ROYAL

*Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,*
ALAIN VIDALIES

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décret n° 2017-529 du 12 avril 2017 relatif à l'installation nucléaire de base n° 168 et modifiant le décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse)

NOR : DEVP1700779D

Publics concernés : Société d'enrichissement du Tricastin (SET).

Objet : premier réexamen périodique de l'installation nucléaire de base (INB) n° 168.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe au 30 mai 2022 la date limite de transmission du rapport comportant les conclusions du premier réexamen périodique de l'INB n° 168, soit au terme d'un délai de dix ans à compter du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage.

Références : le décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 modifié autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 24, 32 et 68 ;

Vu la décision n° 2009-DC-0130 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2009 autorisant la Société d'Enrichissement du Tricastin (SET) à mettre en service l'unité sud de l'installation nucléaire de base n° 168 dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin, notamment son article 2 ;

Vu le courrier SET11D0996 du 30 novembre 2011 autorisant la mise en service de la dernière cascade du deuxième module de l'unité sud de l'installation nucléaire de base n° 168 ;

Vu le courrier d'information de la ministre en charge de la sûreté nucléaire référencé DGPR/MSNR/AF/2017-040 transmis à la Société d'enrichissement du Tricastin pour l'informer de la modification envisagée ;

Vu le courrier d'information de la ministre en charge de la sûreté nucléaire référencé DGPR/MSNR/AF/2017-041 transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'informer de la modification envisagée,

Décète :

Art. 1^{er}. – Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 27 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation ».

Art. 2. – La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,*
SÉGOLÈNE ROYAL

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décret n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion

NOR : DEVR1701352D

Publics concernés : Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique ; fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid) ; gestionnaires de réseaux d'électricité.

Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).

Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;

Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour La Réunion publié par Electricité de France en juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale n° 2015-65 du 4 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 12 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 13 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité d'experts de la transition énergétique du 20 octobre 2016 ;

Vu la délibération du conseil régional de La Réunion du 19 décembre 2016,

Décète :

Art. 1^{er}. – La programmation pluriannuelle de l'énergie pour La Réunion, annexée au présent décret, est adoptée.

CHAPITRE I^{er}

Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile

Art. 2. – A La Réunion, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

	2018	2023
Réduction de la consommation d'énergie	- 110 GWh	- 360 GWh

CHAPITRE II

Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables

Art. 3. – Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à La Réunion, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Filière	Puissance installée, par rapport à fin 2015	
	2018	2023
PV avec stockage	+ 28,5 MW	+ 58,5 MW
PV sans stockage	+ 25 MW	+ 63 MW
Méthanisation	+ 2,5 MW	+ 6 MW
Gazéification	+ 1 MW	+ 4 MW
ORC	+ 5 MW	+ 9,7 MW
Energies marines	0 MW	+ 5 MW
Géothermie	0 MW	+ 5 MW
Hydraulique	+ 0,5 MW	+ 39,5 MW
Eolien	+ 8 MW	+ 25 MW
Déchets	0 MW	+ 16 MW

Art. 4. – Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération à La Réunion sont fixés ainsi :

Filière	Production annuelle supplémentaire, par rapport à 2013	
	2018	2023
Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération	+ 100 GWh	+ 481 GWh
Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon	25 %	53 %

Art. 5. – Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à La Réunion sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Filière	Production annuelle électrique évitée, supplémentaire par rapport à 2015	
	2018	2023
SWAC	+ 14 GWhe	+ 32 GWhe
Solaire Thermique	+ 27 GWhe	+ 132 GWhe

CHAPITRE III

Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Art. 6. – A La Réunion, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

Art. 7. – A La Réunion, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Art. 8. – A La Réunion, l'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique est la réalisation d'une turbine à combustion de 41 MW en 2018 à Saint-Pierre, qui fonctionnera à partir de 80 % d'énergie renouvelable sur la base d'un fonctionnement de 800 heures par an.

Art. 9. – A La Réunion, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 150 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018 et à 225 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

A La Réunion, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

CHAPITRE IV

Prises en compte des études d'infrastructures

Art. 10. – A La Réunion, relèvent du *e* du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

- 1° L'optimisation de la chaîne hydroélectrique de Takamaka ;
- 2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
- 3° Les deux unités de valorisation énergétique des déchets non dangereux à l'initiative des syndicats de traitements (bassin Nord-Est et bassin Sud-Ouest) ;
- 4° Le projet de géothermie (5 MW) dans les cirques de Cilaos ou de Salazie.

Art. 11. – La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

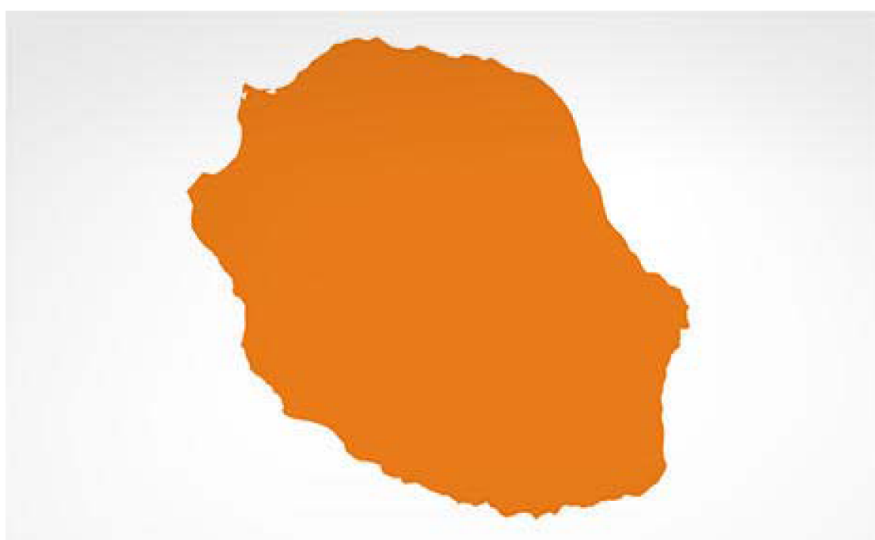
Par le Premier ministre :

*La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,*
SÉGOLÈNE ROYAL

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
MICHEL SAPIN

La ministre des outre-mer,
ERICKA BAREIGTS

ANNEXE



SOMMAIRE

PRÉAMBULE

A. LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DE L'ÎLE

- I. Contexte du système énergétique de La Réunion
- II. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre
- III. Cadre législatif et réglementaire spécifique de l'île
- IV. Coûts de référence des énergies de l'île

B. LE SCÉNARIO DE L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET OBJECTIFS DE MDE

- I. Scénario d'évolution de la demande d'énergie (par secteur d'activité avec hypothèses de transferts d'usage entre énergies)
- II. Objectifs pour l'électricité

C. LES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT

- I. Sécurité d'approvisionnement en carburant et autres énergies fossiles
- II. Sécurité d'approvisionnement en électricité

D. L'OFFRE ÉNERGÉTIQUE

- I. État des lieux
- II. Objectifs de développement des énergies renouvelables

E. LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES, LES RÉSEAUX

- I. État des lieux des infrastructures énergétiques et évolution récente
- II. Objectifs en matière de réseaux électriques
- III. Promouvoir une mobilité durable
- IV. Objectifs relatifs aux autres infrastructures énergétiques

F. SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS ET PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DE LA PPE

GLOSSAIRE

PRÉAMBULE

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les objectifs, trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction d'un nouveau modèle énergétique français plus diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif. Il vise à engager le pays tout entier dans la voie d'une croissance verte créatrice de richesses, d'emplois durables et de progrès.

L'île de La Réunion doit, en matière d'énergie, passer d'un statut de territoire d'expérimentation à celui de territoire créateur de richesses et d'emplois mettant en œuvre des solutions technologiques pouvant être diffusées partout à travers le monde. Pour la Région Réunion qui connaît un taux de chômage élevé et où la lutte contre la précarité énergétique s'avère essentielle, se trouve là un fort enjeu de développement économique et d'amélioration de la situation de l'emploi.

Élément fondateur de la transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) constitue un document unique en matière de stratégie énergétique pour La Réunion. Elle précise les objectifs de politique énergétique, identifie les enjeux et les risques dans ce domaine, et oriente les travaux des acteurs publics. Elle constitue le volet énergie du SRCAE.

La Réunion étant une zone non interconnectée (ZNI), la PPE est élaborée conjointement par le Président du Conseil Régional et par le Préfet, représentant de l'État dans la région.

La première PPE couvrira deux périodes successives, respectivement de trois et cinq ans, soit de 2016 à 2018 et de 2019 à 2023. La première période portera prioritairement sur le volet électrique sur lequel un certain nombre d'actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus rapidement.

La PPE repose sur le bilan de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, établi par le gestionnaire du réseau de distribution (EDF) et mentionné à l'article L.141-9 du code de l'énergie.

La PPE fera l'objet d'un décret, aux côtés du rapport présenté à l'Assemblée nationale. Elle ouvre la possibilité de lancer des appels d'offres régionaux si les objectifs qui y sont inscrits le nécessitent.

Les travaux de la PPE s'appuient sur plusieurs documents, dont notamment :

- [Le bilan énergétique de La Réunion 2014](#)
- [Le bilan prévisionnel 2015 du gestionnaire du système électrique pour les évolutions de consommation](#),
- [Le SRCAE \(Schéma Régional Climat Air Énergie\) 2013](#)

Les travaux menés tout au long de l'année 2014 et en 2015 dans le cadre de la Gouvernance Énergies Réunion ont également nourri l'élaboration de la PPE.

GOUVERNANCE ENERGIES REUNION :

ETAT - REGION - CONSEIL DEPARTEMENTAL
- EDF - ADEME - SIDELEC

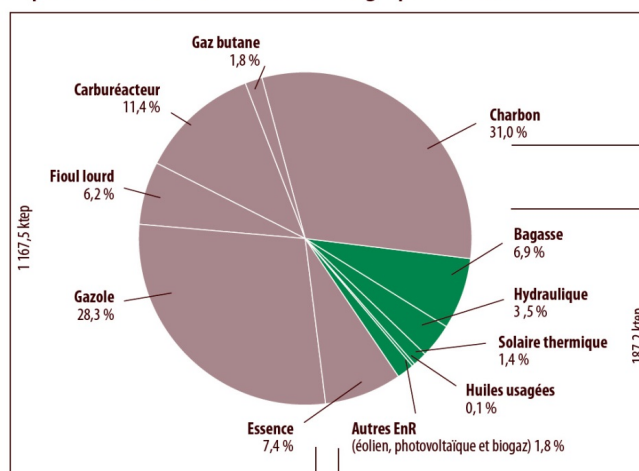
	TONNE	GWh	ktep
BAGASSE	507 715	-	93,9
HYDRAULIQUE	-	557,0	47,9
SOLAIRE THERMIQUE	-	218,3	18,8
HUILES USAGÉES	1 760	-	1,6
ÉOLIEN	-	15,1	1,3
PHOTOVOLTAÏQUE	-	224,2	19,3
BIOGAZ (ÉQUIVALENT 100 % MÉTHANE)	3 060	-	4,5*
BOIS	-	-	-
TOTAL		1 015	187,2

* Les 4,5 ktep proviennent des stations biogaz de Pierrefonds et de la station biogaz de l'ISDND de Sainte-Suzanne (3,7 ktep) et de l'unité de méthanisation « Distillerie Rivière du Mât » (0,8 ktep). Cette dernière a permis d'éviter une consommation de gazole d'environ 890 m³ en 2013.

Figure 1 : Ressources locales valorisées 2013 – Bilan Énergétique de l'Île de La Réunion – source : oer

La consommation d'énergie primaire en 2013 est de 1 355 ktep. La répartition est la suivante :

Répartition de la consommation d'énergie primaire en 2013



Auteur: oer

Figure 2 : La consommation d'énergie primaire 2013 – Bilan Énergétique de l'Île de La Réunion – source : oer

L'analyse des consommations d'énergie primaire permet de constater que (hors perte) :

- 45% l'énergie primaire sont destinés à la production d'électricité
- 43% l'énergie primaire sont destinés au transport
- 12% l'énergie primaire sont destinés à la chaleur

En termes de la consommation d'énergie finale (941 ktep en 2013), l'utilisation des produits pétroliers pour le transport tient une place prépondérante. Elle représente 62% de la consommation d'énergie finale.

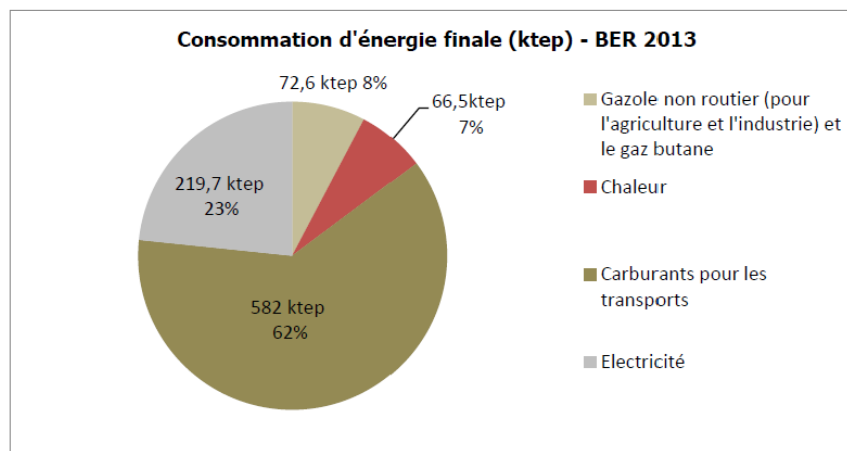


Figure 3 : Consommation d'énergie finale 2013- Bilan Energétique de l'Ile de La Réunion – source : oer

Le parc de production électrique et la production électrique

La puissance nominale mise à disposition sur le réseau est de 872,5 MW.
Les moyens de production se répartissent de la manière suivante :

TYPOLOGIE		PUISSANCE NOMINALE MISE À DISPOSITION PAR CENTRALE (MW)	TOTAL PUISSANCE MISE À DISPOSITION (MW)	VARIATION 2013/2012
FIOUL/GAZOLE	Centrale du Port Ouest : moteurs diesel	0	351	18,1 %
	Centrale du Port Ouest : TACs	60		
	Port Est : TAC	80		
	Port Est : PEI	211		
CHARBON BAGASSE	Albioma Bois Rouge	100	210	0 %
	Albioma Gol	110		
HYDRAULIQUE	Takamaka I	17	133,6	0,1 %
	Takamaka II	26		
	Bras de la Plaine	4,6		
	Langevin	3,6		
	Rivière de l'Est	80		
	Bras des Lianes	2,2		
	Pico centrale RT4	0,2		
		Puissance raccordée au réseau contractuellement (MW)	Total puissance raccordée au réseau contractuellement (MW)	Variation 2013/2012
AUTRES ENR	Ferme éolienne de Sainte-Suzanne 1	8,5	14,8	0 %
	Ferme éolienne de Sainte-Rose	6,3		
	Centrale biogaz de l'ISOND DE Sainte-Suzanne	1,9	2,9	0,0 %
	Centrale Biogaz de Pierrefonds 2	1		
	Systèmes photovoltaïques	160,2	160,2	5,4 %
BATTERIES	Batterie NaS Bras des Chevettes 3	0	0	0,0 %
PUISSANCE TOTALE (MW)			872,5	7,4 %

Sources : EDF / Albioma BR / Albioma GOL- Auteur : oer

Le parc en service a beaucoup évolué depuis 2000. A partir de 2004, les moyens d'énergies intermittentes apparaissent avec en premier lieu les systèmes photovoltaïques suivis des systèmes éoliens.

Evolution du parc en service de 2000 à 2013 en MW :

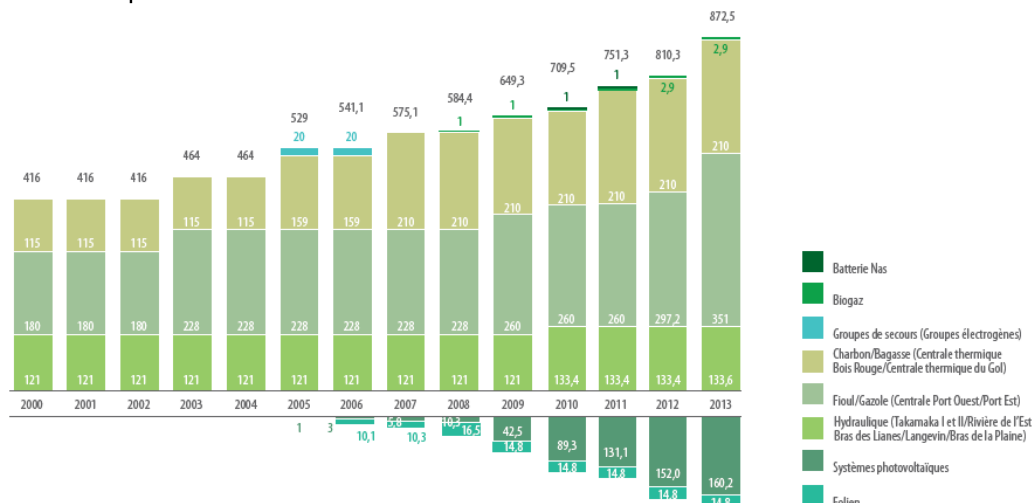


Figure 4 : Evolution du parc en service de production électrique de 2000 à 2013 - Bilan Energétique de l'Île de La Réunion - source : aer

En 2013, la production électrique est de 2 813 GWh soit 242 ktep. Elle provient pour 62% des énergies primaires fossiles (pétrole et charbon) et 38% des énergies renouvelables.

Le bouquet électrique en 2013 est le suivant :

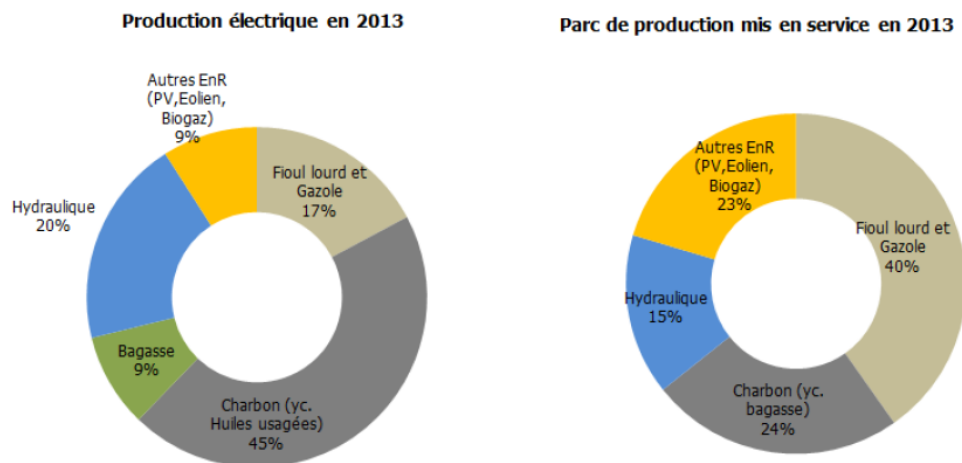


Figure 5 : Bouquet électrique 2013 - source : aer

A La Réunion, la fluctuation de la part des énergies renouvelables est surtout due à la météorologie. La variation de la production électrique à partir des énergies renouvelables évolue en fonction de la pluviométrie et de l'ensoleillement pour la production hydraulique et celle de la bagasse.

Evolution passée de la demande en énergie

L'évolution de la demande en énergie dépend aujourd'hui de 2 principaux facteurs « visibles » de la demande en énergie : la démographie et l'activité économique illustrée par le PIB (Produit Intérieur Brut).

- Démographie

À partir de 2009, le taux de croissance de la population devient inférieur à 1%, tout en restant supérieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de ménage sera soutenue au moins jusqu'en 2020, avec un nombre moyen de personnes par ménage qui diminuera et ne sera plus que de 2,6 en 2020. Dans chaque ménage, une partie de la consommation est liée aux équipements ménagers et n'est pas liée à la composition du ménage. La consommation globale des particuliers augmente donc avec le nombre de ménages.

- Croissance économique

Il est proposé d'illustrer la croissance économique de La Réunion par son PIB en milliards d'euros en valeur courante (produit intérieur brut).

Le taux de croissance du PIB a été important jusqu'en 2008 et a subi une forte chute en 2009 sans revenir par la suite, au niveau d'avant 2008 en stagnant aux alentours des 0,7 % de croissance depuis 2012.

Le mix énergétique désigne l'ensemble des différentes sources d'énergie primaire utilisées pour la consommation finale d'une zone géographique donnée. A La Réunion, il inclut les énergies fossiles (produits pétroliers et charbon) et les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, biomasse). Il comptabilise toutes les énergies primaires, notamment celles consommées pour la production d'électricité et les transports. A La Réunion, la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire en 2013 est de 13,8%.

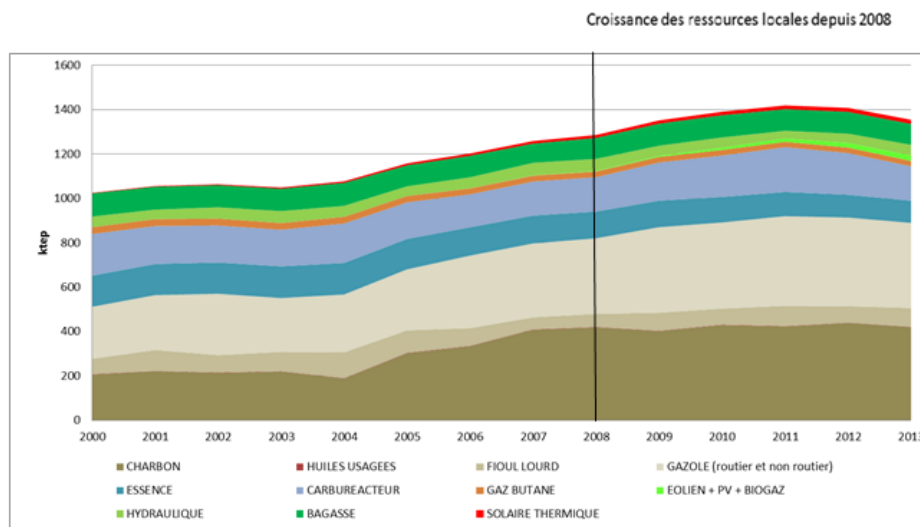


Figure 6 : Evolution des énergies primaires dans le mix énergétique - source : oer

Au total plus de 1 355 ktep d'énergies primaires ont été consommés en 2013 sur le territoire de La Réunion. Depuis 2008, on constate une diminution des importations de combustibles fossiles. Les ressources locales tendent à augmenter.

Evolution de la consommation des carburants

La consommation des transports routiers était de 416 ktep en 2013. Elle reste stable par rapport à rapport à 2012.

Evolution de la consommation de gazole et de super sans plomb



Figure 7 : Evolution de la consommation de gazole et de super sans plomb – Bilan Energétique de l'Ile de La Réunion - source : oer

Le parc automobile réunionnais tend à évoluer avec l'arrivée sur le marché des véhicules hybrides et électriques.

Le tableau ci-dessous permet de mesurer l'évolution du parc de véhicules hybrides et électriques réunionnais de 2006 à 2013.

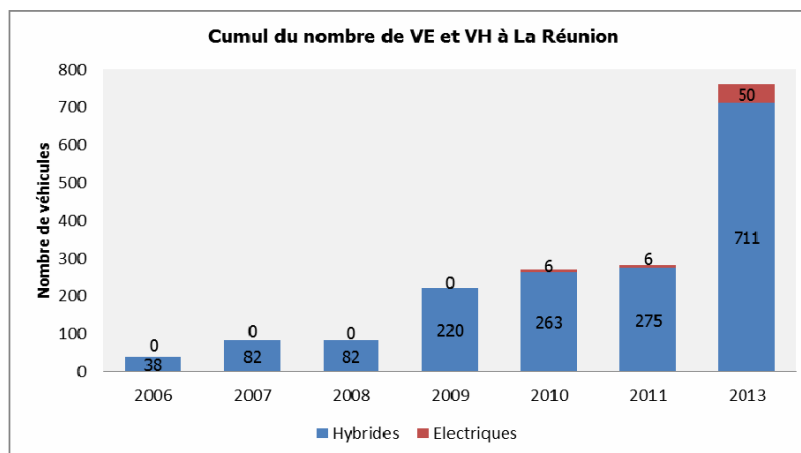


Figure 8 : Evolution du parc de véhicules hybrides et électriques – Bilan Energétique de l'Ile de La Réunion - source : oer

Cette évolution, bien qu'encore modeste, demande cependant une stratégie d'accompagnement du déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en adéquation avec les spécificités de La Réunion, du fait que la production électrique reste largement carbonée

Electricité

Evolution de la consommation électrique entre 2000 et 2013

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consommation totale électrique (GWh)	2058	2152	2244	2317	2388	2467	2456	2539	2554
Taux de croissance		4,6 %	4,3 %	3,3 %	3,1 %	3,3 %	- 0,4 %	3,4 %	0,6 %

Globalement, le taux de croissance de la consommation de l'énergie électrique diminue depuis 2006. L'année 2012 revoit, cependant, un sursaut dans la croissance de la consommation d'énergie électrique

Ci-après les courbes de charges pour des jours types :

En Été Austral

En Hiver Austral

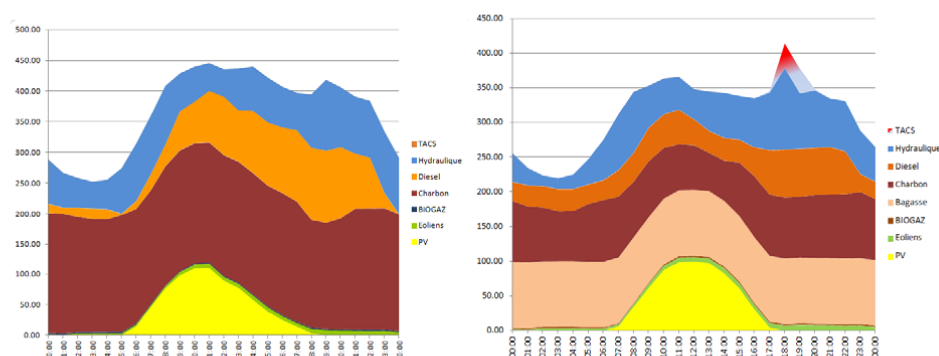


Figure 8 : Profils de production constatés – source : EDF

Actions de maîtrise de la demande en énergie

Depuis 2010, une inflexion de la courbe de la consommation se dessine. Elle s'explique notamment par les actions de maîtrise de la demande en énergie (MDE), opérées par les acteurs locaux (Conseil Régional, ADEME, EDF), qui ont contribué à cette baisse de la croissance année après année. Le secteur électrique a pleinement bénéficié de cette mobilisation (Cf. infra); le marché de la chaleur à un moindre degré (hors eau chaude sanitaire dans le résidentiel et le tertiaire) car les marchés visés (industries agro-alimentaires, activités de services, de type blanchisseries) ont connu une évolution continue (audits énergétiques complètes par des actions sur la gestion des installations).

Quelques résultats mesurables

- 33 GWh de consommation électrique évitée en 2014 (soit la consommation de 8 250 foyers) du fait des différentes actions menées auprès des particuliers ou des consommateurs de type collectivités, tertiaire et industriels.
- 27 000 tonnes de CO₂/an non rejetés dans l'atmosphère.
- 11,52 M€ de primes d'efficacité électrique allouées vers l'ensemble des cibles en 2014 (budgets ADEME, Région, FEDER et EDF cumulés) y compris les actions portant sur la promotion du solaire thermique individuel (EDF) et collectif.

Dans le secteur du bâtiment : la RTAA DOM introduit l'obligation pour toutes les constructions neuves d'intégrer un chauffe-eau solaire (CES) pour la production d'eau chaude sanitaire. L'enjeu se situe désormais sur le remplacement des anciens chauffe-eau solaires et le remplacement des chauffe-eau électriques lors de la réhabilitation des logements. Le parc s'établit actuellement à plus de 135 000 CES Individuels, soit un taux d'équipement de 44% pour les résidences principales.

Chaleur

La chaleur correspond à environ 7 % de la consommation d'énergie finale se décomposant de la manière suivante :

- Industriels : 47,7ktep dont 46,9 ktep pour la production de chaleur à partir de bagasse pour les usines sucrières et 0,8ktep pour la distillerie Rivière du Mât
- Résidentiel / Tertiaire : 42,9 ktep dont 18,8ktep pour l'eau chaude solaire et 24,1 ktep pour la cuisson à partir du gaz butane.

II. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre

Les activités anthropiques sur le territoire de l'île de La Réunion ont engendré des émissions directes de gaz à effet de serre (GES) pour l'année 2013 à hauteur de 4,9 MteqCO₂ hors UTCF (Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt).

Les deux principaux secteurs d'émissions sont :

- l'industrie de l'énergie, en particulier la consommation de combustibles fossiles pour la production électrique : 39%,
- les transports, notamment la consommation de carburants fossiles dans les transports routiers et aériens : 36%.

Il apparaît aussi que la combustion d'énergies fossiles engendre 79% des émissions régionales. Ces énergies sont consommées pour la production électrique, dans les transports et dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industrie et agriculture.

Par ailleurs, l'Utilisation de la Terre, son Changement et la Forêt (UTCF) est un puits de carbone qui permet de réduire les émissions de 15%. A ce propos, **les données de l'UTCF sont à considérer avec précaution**. En effet, les données réelles relatives à l'usage des sols (en particulier les superficies de forêt), leurs évolutions (notamment le défrichement à cause de l'urbanisation) et le stockage annuel de carbone par type d'usage (spécifiquement pour les espaces réunionnais) sont difficiles à obtenir. De plus, les feux importants dans les hauts de la commune de Saint-Paul n'ont pu être pris en considération. Il faut considérer cette valeur comme un ordre de grandeur. Des méthodes plus précises sont en cours de consolidation et leur application rétrospective devra être réalisée.

Répartition des émissions régionales de GES :

Secteurs	tCO ₂ e	Part hors UTCF %
Industrie de l'énergie	1 945 259	40%
Production d'électricité	1 942 974	39%
Consommation de gaz fluorés	2 285	0%
Industrie manufacturière	173 895	4%
Combustion industrie manufac. Et cor	159 051	3%
Consommation de gaz fluorés	14 844	0%
Transports	1 756 936	36%
Aérien (a)	405 943	8%
Routier	1 309 745	27%
Maritime (a)	5 939	0%
<i>Trafic commercial</i>	839	0%
<i>Bateaux de plaisance</i>	5 100	0%
Consommation de gaz fluorés	35 309	1%
Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial	249 753	5%
Tertiaire	3 936	0%
Résidentiel	76 453	2%
Consommation de gaz fluorés	169 365	3%
Agriculture /sylviculture	250 826	5%
Consommation d'énergies	22 756	0%
<i>Consommation en agric /sylv</i>	8 920	0%
<i>Pêche nationale</i>	13 837	0%
Fermentation entérique	46 866	1%
Déjections animales	84 787	2%
Sols agricoles	96 417	2%
Traitement de déchets	547 568	11%
Mise en décharge	488 252	10%
Eaux usées	55 773	1%
Autres	3 543	0%
Total hors UTCF (b)	4 924 237	100%
UTCF (b)	-728 965	
Total avec UTFC (b)	4 195 272	

(a) trafic domestique uniquement

(b) Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt

Figure 9: Emissions régionales 2013 de GES - source : SPL Energies Réunion

Le principal GES émis à La Réunion est le CO₂ avec 78% des émissions régionales, puis arrive le CH₄ avec 14% des émissions. Cela confirme que les émissions réunionnaises sont d'abord liées à la consommation d'énergies fossiles, notamment pour la production électrique et les transports, puis aux traitement des déchets et activités agricoles.

III. Cadre législatif et réglementaire spécifique de l'île

1) Disposition spécifique aux ZNI en matière d'énergie

Les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental d'électricité sont la Corse, les départements d'Outre-Mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte) et les collectivités d'Outre-Mer (COM / Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, les modalités d'ouverture du marché européen de l'énergie ont été adaptées grâce à une dérogation prévue dans la directive européenne du 26 juin 2003 pour les « petits réseaux isolés ». Cette dérogation s'applique à la France mais également à tous les pays européens concernés tels que l'Espagne avec les Canaries et le Portugal avec les Açores. Cette dérogation permet aux électriciens intégrés de ne pas séparer leurs activités de gestion du réseau de leurs activités concurrentielles.

À La Réunion, les missions de service public de l'électricité sont assurées par EDF au travers de sa direction EDF Systèmes Énergétiques Insulaires (EDF SEI). EDF SEI est donc le fournisseur d'électricité. Il achète en outre, l'ensemble de l'électricité produite sur le territoire insulaire, gère en continu l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité et assure son transport, sa distribution ainsi que sa fourniture auprès de tous les clients.

En revanche, la production électrique ne rentre pas dans le champ du monopole d'EDF.

En France, selon le principe de péréquation tarifaire, l'État a mis en place des tarifs réglementés de vente de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Toutefois, en raison des contraintes spécifiques aux ZNI, les coûts de production de l'électricité y sont nettement supérieurs à ceux observés en métropole continentale. Par conséquent, les tarifs réglementés de vente s'avèrent insuffisants pour rémunérer la production d'électricité dans ces zones. Pour assurer la péréquation tarifaire nationale, une compensation des surcoûts est nécessaire. Celle-ci est calculée par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), et, est aujourd'hui financée par la Contribution de Service Public de l'Électricité (CSPE).

La loi relative à la transition énergétique prévoit pour les ZNI de parvenir à l'autonomie énergétique en 2030 avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergie renouvelable en 2020.

2) Compétence énergie, habilitation énergie

La Réunion ne dispose pas d'habilitation en la matière.

3) Articulation avec les documents existants

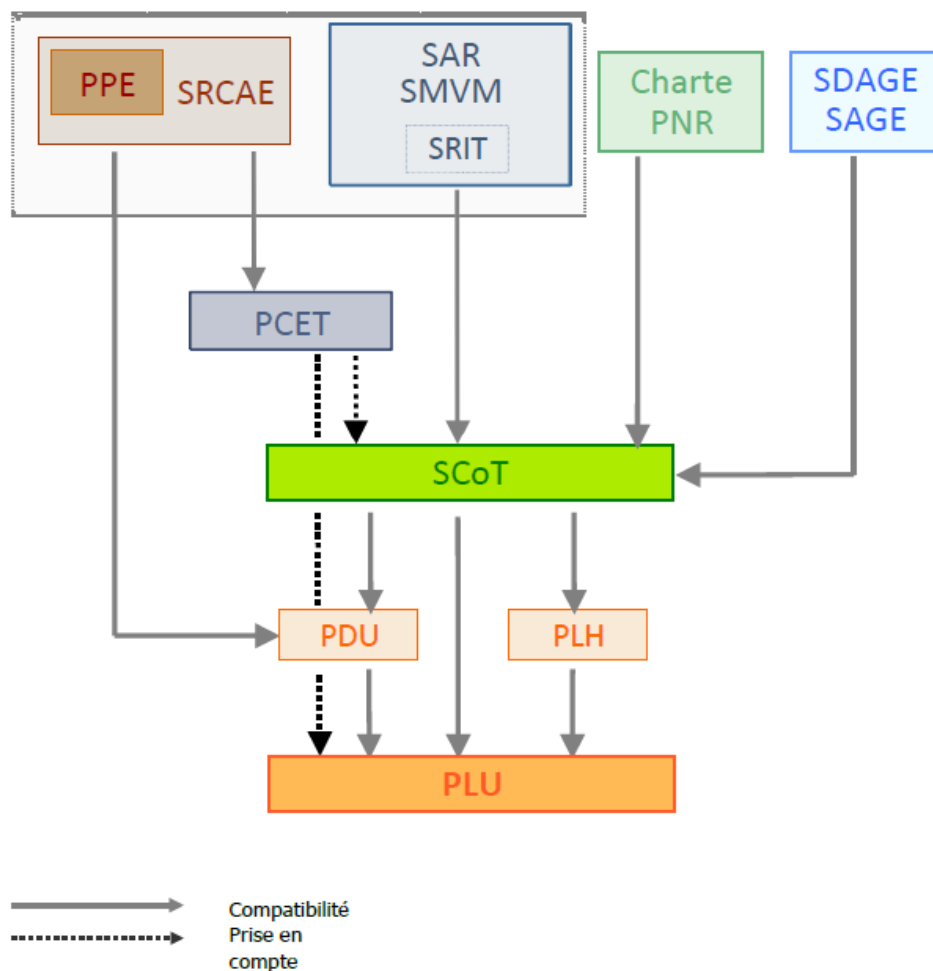
De manière générale, la PPE doit mettre en cohérence les objectifs nationaux et internationaux avec les politiques publiques locales en matière d'environnement et d'aménagement à travers notamment les documents d'urbanisme.

La loi de transition énergétique supprime le PRERURE (Plan Régional des Énergies Renouvelables et de l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie).

La PPE remplace le volet « énergie » du SRCAE.

Il est également prévu que la PPE soit, à terme, intégrée au SAR.

Ci-dessous, le Schéma d'articulation de la PPE avec les documents de planification



PPE : Programmation Pluriannuelle de
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
PNR : Parc National de La Réunion
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PLU : Plan Local d'Urbanisme

SAR : Schéma d'Aménagement Régional
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion des Eaux
SAGE : Schéma d'Aménagement et Gestion des Eaux
SRIT : Schéma Régional des Infrastructures de Transports
PLH : Programme Local de l'Habitat

IV. Coûts de référence des énergies de l'île

1) Coûts de production électrique à La Réunion

En 2013, les coûts de production de l'électricité à La Réunion comprenant la partie production EDF – SEI ainsi que tous les autres contrats d'achats sont de 582 M€.

Type d'énergie	GWh	M€	€/MWh
Bagasse – charbon	1519,1	203,3	133,8
Thermique – EDF PEI	396,2	153,7	387,9 (*)
Éolien	15,1	1,8	119,2
Biogaz	14,2	1,4	98,6
Petite hydraulique	nd	nd	nd
Photovoltaïque	215,6	102,2	474
Production EDF SEI :	643,7	120	186,4
• Centrale fioul			
• TAC			
• grande hydroélectricité			
Total	2804,1	582,4	207,7

Source : CRE

(*) L'année 2013 n'est pas représentative pour la centrale EDF PEI : il s'agit d'une année de test et de mise en service. La centrale PEI assurant la gestion à la pointe, les coûts marginaux resteront assez élevés.

Ces coûts sont variables d'une année sur l'autre, en raison des variations des coûts des matières premières charbon et produits pétroliers ainsi que des contraintes liées au mix électrique.

2) Coûts d'approvisionnement en carburants – énergies fossiles à La Réunion

Le tableau ci-après montre l'évolution du coût des importations des combustibles fossiles entre 2008 et 2012, net des exportations de combustibles non conformes ou usagés¹.

	2008	2009	2010	2011	2012
Total Combustibles fossiles importés – M€	591	396	512	668	699
Gazole non routier et carburant routier – M€	438	290	386	500	535
Charbon – M€	66	58	59	73	73
Fuel lourd / Gaz butane – M€	87	48	67	95	91
€/MWh d'énergie primaire importée	42,21	28,7	36,2	45,8	48,9
taux de croissance du coût unitaire du MWh importé en €		- 32 %	26 %	27 %	7 %

Source : INSEE / BER – estimation en italique sur la base du TER 2014

¹ « La part de l'énergie dans le montant des importations ne cesse de croître. Elle représentait 10 % des importations en 2009 contre 15 % en 2012. À lui seul, le carburant pèse pour 14 % dans les importations réunionnaises. Cette augmentation est due cependant à l'évolution des prix, le prix du carburant s'étant apprécié de 9,5 % en 2012. De ce fait, la valeur des importations de carburant augmente de 7,0 % malgré la baisse du volume importé. »

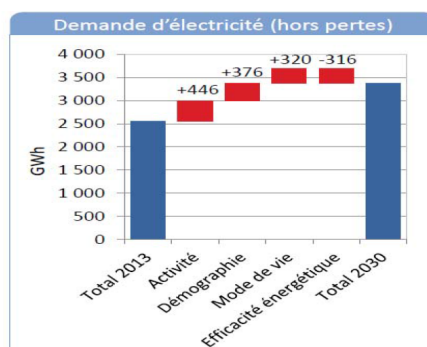
Les trois quarts de la facture des combustibles importés concernent le transport. Une forte variabilité inter-annuelle est constatée ainsi qu'une augmentation moyenne de 4 % par an du coût du MWh d'énergie primaire importée.

B. LE SCÉNARIO DE L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET OBJECTIFS DE MDE

I. Scénario d'évolution de la demande d'énergie (par secteur d'activité avec hypothèses de transferts d'usage entre énergies)

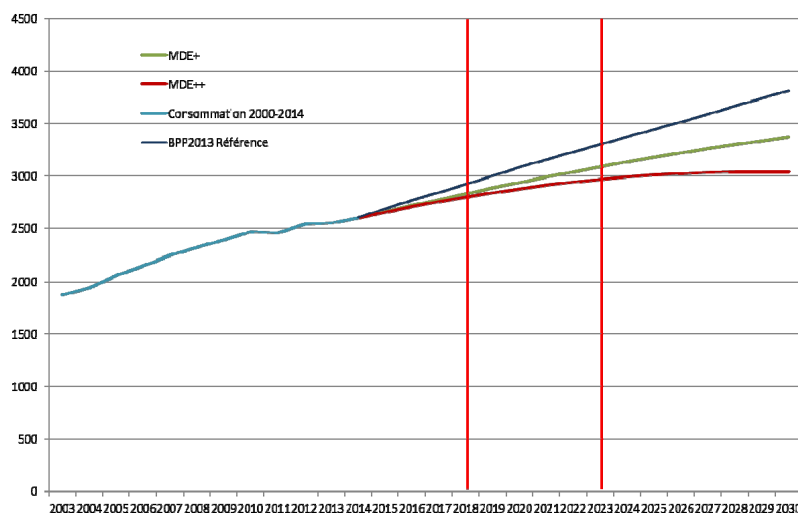
Le développement de l'activité (principalement dans les services), la démographie, la croissance du nombre de ménages et l'évolution des modes de vie (taux d'équipement des ménages) contribuent à l'augmentation de la demande d'électricité.

L'amélioration de l'efficacité énergétique permet de réduire de 30 % l'impact des facteurs de croissance.



La projection s'appuie sur les prévisions de l'INSEE et le Bilan Prévisionnel de Production 2013 d'EDF. Trois scénarios d'évolution de la consommation ont été retenus (MDE +, MDE ++, et BPP 2013 Référence)

Evolution de la consommation d'électricité de 2003 à 2014 en GWh et scenarii à échéance 2030



Hypothèses de croissance de la demande d'électricité par rapport à 2014

	2018	2023
MDE +	+211 GWh (8,1 %)	+454 GWh (17,5 %)
MDE ++	+116 GWh (4,8 %)	+335 GWh (12,9 %)
BPP 2013 (Référence)	+321 GWh (12,3 %)	+696 GWh (26,7 %)

Parmi les différents scénarios existants (ceux du SRCAE et du bilan prévisionnel d'EDF), il a été décidé de s'appuyer sur le scénario MDE + du SRCAE, mis à jour avec les données 2014 pour la période 2016-2018 et de tendre vers le scénario MDE++ pour la deuxième période.

Ce scénario utilise l'hypothèse d'une croissance de 2,3 % en 2015, évoluant linéairement vers un taux de croissance de 1 % en 2030. Il conduit à une consommation électrique de 2 826 GWhe en 2018 et de 3 082 GWhe en 2030. Son objectif est de limiter la croissance de la demande à 211 GWhe sur la période 2014-2018 et de tendre vers le scénario MDE ++ pour la période 2019-2023 soit +335 GWhe pour 2023 par rapport à la consommation 2014.

II. Objectifs pour l'électricité

L'objectif de la période 2014-2018 est de respecter le scénario MDE+.

Pour la période 2018 à 2023, il s'agit d'aller vers le scénario MDE++. En effet, il est possible de s'inscrire dans une optimisation du scénario MDE +, grâce à des projets de grande ampleur (infrastructures), des évolutions technologiques (compteur communicant et monitoring) et des actions collectives fortes (dans le tertiaire et industrie en intégrant le système de management de l'énergie), au-delà des évolutions déjà bien ancrées portant sur la consommation électrique des ménages.

Les travaux de la Gouvernance Energies permettent de donner du corps à ce scénario MDE++, très volontariste et mettant en œuvre les actions de MDE par segments de marché, avec leurs écosystèmes spécifiques. Cette approche par segment de marché est essentielle : secteur résidentiel (importance des programmes de rénovation tant dans le logement individuel que collectif), et secteur tertiaire (commerce, santé, bureaux, enseignement / université...) avec l'importance cruciale de la climatisation.

Il est proposé de mobiliser des financements prévus au POE FEDER 2014-2020 pour mettre en œuvre des actions collectives à fort contenu innovant, s'appuyant sur le réseau d'acteurs de la Réunion qui devra monter en compétences (Label RGE).

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes permettant une amélioration de l'efficacité énergétique et une baisse de la consommation d'électricité et de chaleur ont été identifiées :

1) Actions MDE dans le secteur résidentiel collectif et individuel portant sur les usages énergétiques et les comportements

L'objectif est de maintenir un effort de 25 à 30 GWhe / an de MDE

Accompagnement du plan logement outre-mer :

Le Plan Logement Outre-Mer 2015-2020 présente une réelle opportunité pour le développement d'une offre de logements performants, notamment en matière de confort thermique (rénovation, construction neuve) et donc pertinente en matière d'efficacité énergétique.

A ce titre, il faut citer :

- Les travaux d'économies d'énergie en réhabilitation de l'habitat, notamment les travaux touchant à l'eau chaude solaire, l'isolation solaire, la protection solaire, l'éclairage performant externe, interne des logements. L'enjeu du traitement de l'amiante peut freiner ce mouvement. Le développement d'une

filrière isolation régionale avec montée en compétences des acteurs locaux est en cours via à une convention partenariale.

- La professionnalisation des acteurs qui vendent et/ou posent des matériels relatifs à l'efficacité énergétique et ce, notamment à travers la mise en place de la RGE sur le territoire.
- La lutte contre la précarité énergétique en développant les partenariats permettant de réduire la consommation des ménages concernés : diagnostic, eau chaude solaire, isolation, petits équipements et en généralisant le comptage énergétique et la sensibilisation.
- La sensibilisation et l'accompagnement des ménages prenant en compte la mise en place du CITE et de l'Eco – PTZ.
- L'accompagnement des filières locales proposant des matériaux ou matériels favorables à l'efficacité énergétique. Ces actions pourraient être relayées par les organisations professionnelles.

Déploiement d'actions de MDE grand public :

Ex : Eclairage, petits équipements et électroménagers performants...dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'en 2014.

La Gouvernance Energies a proposé une action collective, dans le secteur du génie climatique, en faveur de climatiseurs adaptés au marché et permettant un dimensionnement optimal (banc d'essais de splits systèmes importés, à créer avant 2018) en lien avec l'ensemble des importateurs couplé avec une formation des installateurs respectant la réglementation (pose/installation) et en favorisant le comptage des consommations, type monitoring etc.

2) Actions de MDE dans les secteurs tertiaire et industriel

Les travaux de la Gouvernance Energies ont identifié plusieurs actions clé et notamment :

- Promotion du management de l'énergie chez les plus gros consommateurs d'électricité ou de chaleur sur les bases de l'ISO 50 001 et du Système de Management de l'Energie (SME).
- Montage de projets exemplaires fondés sur les principes bioclimatiques en milieu tropical humide avec mobilisation de l'expertise en amont de bureaux d'études spécialisés.
- Mise sur pied d'un programme de réhabilitation du parc tertiaire avec optimisation des bâtiments, des systèmes énergétiques avec une double mission : promouvoir la réhabilitation bioclimatique, installer les équipements techniques les plus performants gérés de manière adaptée. L'objectif est de généraliser les bonnes pratiques en matière de réhabilitation dans le tertiaire et d'améliorer les process dans l'industrie.
- L'éclairage public (voirie et sportif) constitue 40 à 50 % de la facture des communes. Un état des lieux est en cours de réalisation pour définir les besoins et les moyens à mettre en œuvre. Des économies d'énergie peuvent être générées rapidement tout en installant du comptage énergétique.

L'enjeu énergétique de ces actions est majeur d'ici 2018 si des programmes d'ampleur peuvent être initiés (25 à 30 % de potentiel de gains énergétiques dans le secteur tertiaire bureaux – consommation de 300 GWhe en référence en 2014). Une montée en régime de ce programme est planifiée avec un premier état des lieux déjà mené dans le cadre de la Gouvernance Energies et un taux de pénétration des technologies performantes MDE de 10% en 2018 et de 25% en 2023 (secteur bureaux).

Programme d'actions MDE 2016-2023 : 360 GWhe évités par an en 2023 (référence tendancielle)	
Secteurs	Actions
Infrastructure	• Projets SWAC Le projet de climatisation par eau de mer (SWAC) est un projet innovant. Cependant, il sera nécessaire de considérer des mesures alternatives, en matière d'énergies renouvelables ou de maîtrise de la demande, susceptibles de se substituer, le cas échéant au projet de SWAC.
Résidentiel	• Action MDE grand public : focus solaire thermique et isolation/réduction des apports solaires pour éviter la climatisation individuelle, équipement des ménages plus efficaces énergétiquement (éclairage, climatisation, électroménager...) • Réhabilitation du parc de logements (solaire thermique et confort thermique)

Tertiaire	• Bioclimatique (neuf et réhabilitation) sur l'ensemble des segments (bureaux, santé, commerce, enseignement...) et focus sur l'isolation • Rénovation du parc avec outils d'aide à la décision adaptés et action majeure sur les équipements de climatisation, solaire thermique (y compris en fin de vie) et rénovation éclairage public (collectivité)
Tertiaire/industrie	• Applications froid dans le neuf et l'existant (nouvelles technologies, gestion de l'énergie) • Système de management de l'Energie et Monitoring

3) Eclairage public

Avec une consommation annuelle de l'ordre de 50 000 MWh, l'éclairage public des 24 communes de la Réunion représente à lui seul près de 2% de la consommation totale d'électricité de la Réunion soit le double de la Métropole.

Le parc d'éclairage public de la Réunion est estimé à 80 000 points lumineux, 11 MW de puissance installée pour 100 tonnes de CO₂ émis par nuit

Il a été lancé une étude/état des lieux de l'éclairage public sur les 24 communes de la Réunion. D'ores et déjà le retour des diagnostics menés sur quelques communes révèle des installations vétustes, disparates et énergivores nécessitant des travaux urgents de réhabilitation : la valeur patrimoniale du parc d'éclairage public de la Réunion se dégrade fortement depuis plusieurs années.

A ce titre, il est proposé de lancer un plan régional d'amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage public avec principalement :

- Un diagnostic des installations d'éclairage public des 24 communes,
- L'élaboration et la promotion d'un guide « éclairons juste La Réunion »,
 - Une campagne de remplacement des 15 000 luminaires Ballon Fluo « BF » dont la fabrication est interdite depuis avril 2015 par des lampes moins énergivores et plus respectueuses de l'environnement. Pour exemple une lampe de 100 W sodium haute pression « SHP » éclaire 2 fois mieux qu'une lampe BF de 125 W,
- Des mesures pérennes d'aides aux communes en faveur :
 - de la mise en sécurité électrique des installations (armoires, réseaux et candélabres),
 - du « relanternage » avec changement de lampe pour lutter contre les pollutions lumineuses et une meilleure efficacité photométrique des lanternes,
 - de l'efficacité lumineuse des sources en remplaçant les ballasts ferromagnétiques par des ballasts électroniques > jusqu'à 10% d'économie par lampe et allongement de leur durée de vie,
 - de la variation à l'armoire de commande > jusqu'à 12% d'économie d'énergie,
 - de l'installation d'équipement d'optimisation des horaires de fonctionnement : horloges
- Une mutualisation des investissements et de la gestion des installations d'éclairage public permettant des économies d'échelle et une maintenance préventive efficace.

Ce plan pluriannuel d'aides estimé à 32 000 000 € (400 € / point lumineux) permettrait d'économiser jusqu'à :

- 15 000 tonnes de CO₂ par an,
- 20 000 MWh par an,
- et au moins 30% de la facture d'électricité des communes.

Cela permettra également de favoriser l'activité économique et le développement d'emplois durables non délocalisables.

4) Actions et gains possible grâce à la MDE

Le tableau de synthèse ci-dessous présente l'ensemble des actions et des gains possibles sur les deux périodes de la PPE :

Thème	Filière	Détail	2016/2018		2019/2023		2016/2023	
			Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période
MDE	Efficacité énergétique	Résidentiel : Isolation	150 000*	- 6,6	589 623*	- 51,2	739 623*	- 57,8
		Résidentiel : Lampes LED	630 000	- 52,2	1 297 171	- 404,5	1 927 171	- 456,7
		Tertiaire : Isolation	240 000*	- 38,9	943 397*	- 301,5	1 183 397*	- 340,3
		Tertiaire : Climatisation	7500	- 8,9	29 481	- 68,7	36 981	- 77,6
		Tertiaire : Froid commercial	375**	- 0,7	1 474**	- 5,1	1849**	- 5,8
		Tertiaire : Variateur électronique de vitesse (VEV)	240**	- 0,4	943**	- 3,3	1183**	- 3,7
		Industrie	435**	-0,8	1710**	-5,9	2289**	-6,7
		Éclairage public	75**	- 0,1	295**	- 1	370**	- 1,1
		Compteurs communicants	80 000	ND	280 000	ND	360 000	ND
	EnR Thermique	SWAC	1	+21	0 – 2	+ 35 (***)	1 à 3	+ 56 (***)
		Chauffe-eau solaire résidentiel	18 000	+ 52,2	70 755	+ 368,8	88 755	+ 421

(*) donnée en m² – (**) données en GWh_{cumac}

(***) seules les données du SWAC Nord sont ici chiffrées. Les données des projets de SWAC sur le Port et sur Saint-Pierre ne sont pas disponibles.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif par type de MDE électrique aux horizons 2018 et 2023 : Nombre d'opérations et GWh économisés

- concernant les transports :

Le secteur du transport est traité à la page 38.

Sont ici néanmoins indiqués des éléments concernant la MDE dans le secteur du transport : sur la base de l'hypothèse suivante: véhicules électriques - consommation 17 kWh/jour (55 km/jours) sur 220 jours d'utilisation

Thème	Filière	Détail	2016/2018		2019/2023		2016/2023	
			Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an
Transport	MDE	Diminution consommation et modes alternatifs à la voiture individuelle	14 opérations (TCSP, études RRTG et TPC, P+R, PRV)	- 197 GWh	22 opérations (TCSP, P+R, PRV)	- 290 GWh	36	- 487 GWh
	Infrastructure	Bornes de recharges autonomes pour véhicules électriques	150	5 GWh	30 à 75	+ 1 à 3 GWh	180 à 225	+6 à + 8 GWh
	MDE	Logistique urbaine	1 (étude)	ND	ND	ND	1	ND

Tableau 2 : Tableau récapitulatif par type de MDE transport aux horizons 2018 et 2023 : Nombre d'opérations et GWh économisés

C. LES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT

I. Sécurité d'approvisionnement en carburant et autres énergies fossiles

1) Identification des importations énergétiques

L'approvisionnement :

Produits pétroliers

La Réunion importe par voie maritime la totalité des produits pétroliers qu'elle consomme, ce qui représente environ 900 000 m³ /an. La totalité du GPL est transportée sous pavillon français. Les autres produits pétroliers (essences, gazoles, fiouls lourds et carburateurs) sont approvisionnés sur le marché « spot ».

Les sources d'approvisionnements sont :

- exclusivement Singapour, pour les essences, gazoles et carburateurs ;
- beaucoup plus variées, pour le gaz (Émirats arabes unis, Australie, Nigeria, Arabie Saoudite et Argentine, en 2013) et le fioul lourd (Suède et Côte d'Ivoire, en 2013).

En effet, les raffineries de Singapour sont les plus proches de La Réunion, pouvant produire des carburants à très faible teneur en soufre et à même de répondre à la réglementation française. Inversement, La Réunion s'approvisionne sur un marché mondial et davantage concurrentiel pour les fiouls lourds et le gaz.

Charbon

Concernant le charbon, la consommation à pleine charge des unités du Gol et de Bois Rouge sont, respectivement, de 1 200 et 1 100 tonnes par jour. Ce charbon est importé d'Afrique du Sud, depuis quatre fournisseurs différents et par bateaux de 40 000 à 50 000 tonnes environ.

Des stocks sont constitués sur une emprise foncière bord à quais au Port, de 100 000 tonnes environ (soit l'équivalent de 40 jours de production à pleine charge). L'arrivée des navires est programmée pour alimenter ce stock dès lors qu'il descend à la moitié de sa capacité.

Ce fonctionnement devrait permettre un approvisionnement sécurisé des centrales thermiques, outils nécessaires à la sécurité électrique sur l'île.

2) Définition des enjeux et des contraintes pour les carburants

Hormis pour la centrale EDF PEI, qui dispose d'un terminal dédié à Port Est pour le fioul lourd, les autres produits importés sont transportés depuis le terminal portuaire par pipeline jusqu'au dépôt de la SRPP. Les carburateurs sont ensuite transportés par camion jusqu'au dépôt de l'aéroport Roland Garros.

Obligation de stocks stratégiques pour chaque opérateur pétrolier d'outre-mer :

- *Arrêté du 25 mars 2016*
 - *fixe les règles de sécurité d'approvisionnement dans les DOM*
-

Le stockage :

La capacité de stockage à La Réunion est d'environ 295 000 m³, dont 10 % sur les centrales électriques et 1 % sur l'aéroport Roland Garros. Le dépôt principal est celui de la SRPP, au Port Ouest, d'une capacité équivalente à 118 jours de consommation.

II. Sécurité d'approvisionnement en électricité

La faible taille des systèmes électriques conjuguée à la non interconnexion des réseaux, induit une plus grande fragilité que celle des réseaux interconnectés et nécessite une approche spécifique.

Définition des enjeux et des contraintes, du problème du pic de consommation

Le seuil de défaillance retenu dans les bilans prévisionnels est une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité (en conformité avec le critère retenu en métropole). Les bilans prévisionnels pluriannuels sont donc établis avec pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de La Réunion et l'électricité disponible pour la satisfaire et, notamment, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous du seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

La qualité de fourniture est un élément essentiel sur l'île. Afin de diminuer le temps de coupure moyen par an et par client, les équipes d'EDF mettent tout en œuvre pour intervenir dans des délais de plus en plus courts. La qualité de fourniture est suivie en fonction du pourcentage de clients bien alimentés. Cet indicateur est stable en 2014 à 96 % de clients bien alimentés, c'est à dire ne subissant pas au moins une des 3 contraintes suivantes : plus de 7 coupures HTA par an ou 30 coupures brèves ou chute de tension sur le réseau HTA qui les alimente.

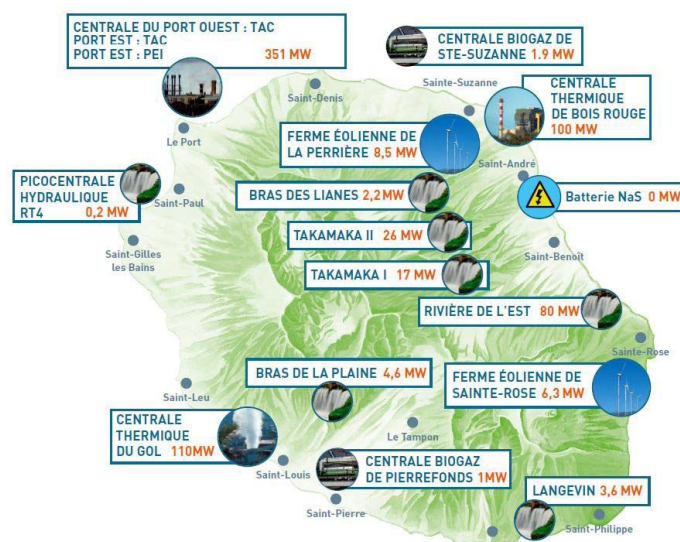
Critère B (temps total en minutes de coupure ramené aux clients du centre – hors événements exceptionnels)

Année	2010	2011	2012	2013
TOTAL	278.75	205.67	211.74	133.00

D. L'OFFRE ÉNERGÉTIQUE

I. État des lieux

Puissance nominale mise à disposition sur le réseaux
au 31 décembre 2013



Source : OER

Fin 2013, la puissance nominale mise à disposition sur le réseau est de 872,5 MW.

La puissance installée des énergies renouvelables intermittentes représentent 21% de la puissance installée totale des moyens de production.

Depuis 2008, le parc éolien n'a pas connu d'évolution en termes de puissances installées alors que celui des systèmes photovoltaïques augmentent chaque année (+5% entre 2012 et 2013).

Ci-après le tableau présentant par ENR la puissance installée et l'énergie produite en 2013.

	HYDRAULIQUE	BAGASSE	SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES	EOLIEN	BIOGAZ
PUISSANCE INSTALLÉE (MW)	133,4	210	160,2	14,8	2,9
PRODUCTION ÉLECTRIQUE (GWh)	557,0	251,4	224,2	15,1	14,9
PART DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE	20 %	9 %	9 %		

Source : OER

La puissance installée de bagasse correspond aux deux centrales thermiques du Gol et de Bois Rouge fonctionnant à partir de bagasse (20%) et de charbon (80%).

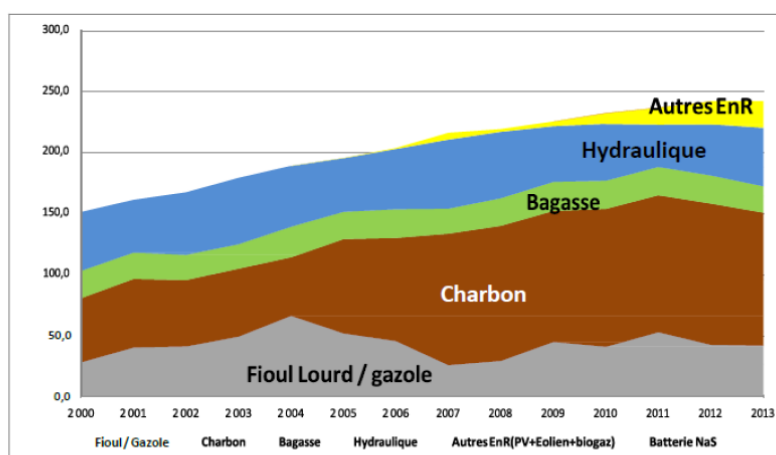
La production électrique s'élève à 2 813,4 GWh en 2013. Et, 37,8 % de la production électrique est réalisée à partir des énergies renouvelables (intermittentes et non intermittentes).

1) Evolution passée de l'offre

Si la production des énergies renouvelables (EnR) a augmenté progressivement, sa contribution au mix énergétique réunionnais demeure cependant faible (13,8 %) au regard de la consommation énergétique globale bien que ceci évolue positivement.

Ci-après l'évolution du mix électrique depuis 2000.

Mix énergétique de la production électrique de 2000 à 2013 (en ktep)

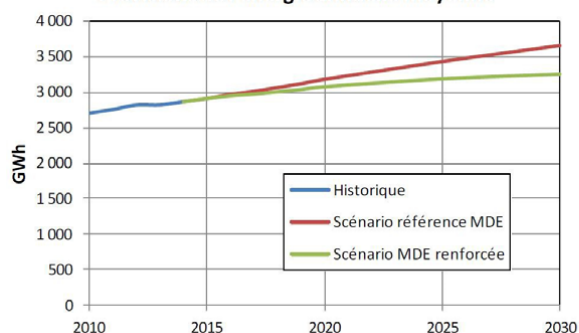


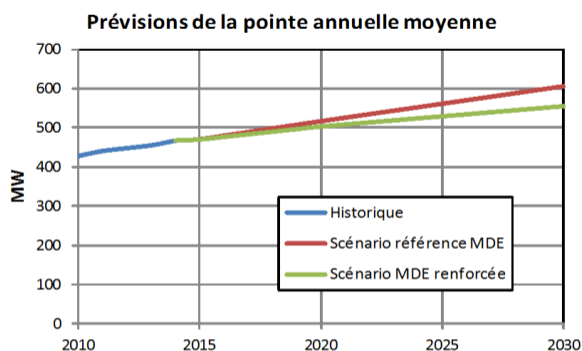
Il est à noter que depuis 2010 la croissance de la production se stabilise, et, est en moyenne de 2,5 % sur la période 2006-2007.

Il est possible de remarquer que la part Hydraulique/Bagasse reste à peu près constante. Les autres ENR font leur apparition et produisent désormais autant d'énergie que la bagasse. L'équilibre offre demande est assuré par une forte hausse de la consommation en charbon entre 2004 et 2007.

2) Enjeux de développement des différentes filières

Prévisions de l'énergie annuelle moyenne





Source EDF -BPP 2015

Il est nécessaire de faire évoluer la part des énergies renouvelables dans le mix électrique (32% en 2014) et d'atteindre 50% en 2020, malgré une situation économique plus tendue, une capacité financière publique plus contrainte, une réglementation environnementale plus exigeante et dans un contexte de conflits d'usage des sols.

Il y a lieu d'inciter à un recours des ENR adapté aux usages, selon les potentiels mobilisables et les profils de consommation.

Le besoin de puissance électrique nécessaire en pointe est sur une dynamique de croissance particulièrement marquée dans la région Sud de l'île. En 2017, il sera nécessaire d'y installer 40MW supplémentaires.

II. Objectifs de développement des énergies renouvelables

1) Objectifs quantitatifs de développement des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable

Biomasse

Le terme biomasse est à prendre ici au sens large d'une ressource sans considération réglementaire. Les déchets ou résidus organiques en font partie intégrante.

a) Combustion

■ Etat des lieux

À l'île de La Réunion, deux centrales thermiques sont opérationnelles dans les sucreries de Bois Rouge depuis juillet 1992, et du Gol depuis septembre 1995. Les deux centrales utilisent un procédé conçu à La Réunion en brûlant un mélange de charbon et de bagasse.

La centrale thermique de Bois Rouge brûle également les huiles usagées de l'île de La Réunion pour sa production d'électricité. Pendant la campagne sucrière, elles brûlent de la bagasse, c'est à dire les résidus de la canne à sucre et restituent une partie de la vapeur pour le fonctionnement des usines sucrières.

La puissance électrique de ces centrales est pour :

- La Centrale de Bois-Rouge (Albioma BR) à Saint-André = 100 MWe
- La Centrale du Gol (Albioma Gol) à Saint-Louis = 110 MWe

■ Enjeux

La bagasse de canne à sucre est aujourd'hui le gisement le plus important de biomasse à la Réunion. L'introduction des déchets verts dans les centrales thermiques, en cours d'expérimentation par Albioma à l'usine du Gol, est un enjeu important de développement de cette filière de valorisation énergétique.

■ Perspectives

Cette filière énergétique très sensible aux aléas climatiques, peut permettre de consolider la filière Sucre. L'évolution des cultures vers des variétés à plus fort potentiel énergétique et la valorisation d'autres résidus de la filière canne permettent d'espérer, à terme, la substitution de l'énergie actuellement produite à partir du charbon. Le Schéma Régional Biomasse sera co-élaboré par le Conseil Régional et l'Etat en 2017.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

La puissance installée dans les centrales thermiques du Gol et de Bois Rouge restera identique sur cette période. La chaleur perdue pourrait être valorisée via le procédé Organic Rankin Cycle (ORC). Toutefois, la mise en conformité avec l'arrêté du 23 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 induira une augmentation de la puissance autoconsommée par ces centrales d'environ 3 MWe par centrale, et par conséquent une diminution d'autant de leur puissance nette disponible.

Dans les centrales thermiques du Gol et de Bois Rouge, la part de biomasse a représenté 18% de la production de ces centrales en 2014. L'objectif est d'atteindre à l'horizon 2023 les 53% de production à partir de biomasse dans les centrales utilisant aujourd'hui du charbon.

Objectif 2018 : 25% d'électricité produite à partir de la biomasse dans les centrales utilisant aujourd'hui du charbon.

Objectif 2023 : 53% d'électricité produite à partir de la biomasse dans les centrales utilisant aujourd'hui du charbon.

b) Méthanisation

■ Etat des lieux

A ce jour, les 2 installations de stockage de déchets non dangereux, de Saint-Pierre et de Sainte-Suzanne, valorisent leur biogaz en production électrique.

De plus, les autres dispositifs de valorisation via la méthanisation sont utilisés pour la production de chaleur.

■ Enjeux

L'enjeu est d'identifier et de quantifier le potentiel de production de l'énergie à partir du procédé de la méthanisation (gisements accessibles, besoins à satisfaire : chaleur, vapeur, eau chaude, électricité, les acteurs, le territoire), et d'améliorer la connaissance, la maîtrise du gisement et de toute la logistique associée.

■ Perspectives

Des projets de méthanisation sont en cours de réalisation ou de réflexion concernant le traitement des effluents d'élevage et vinasse sous réserve de publication d'appels d'offres.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

Objectif 2018 : +2,5 MW par rapport à 2014

Objectif 2023 : + 3,5 MW par rapport à 2018

c) Gazéification

■ Etat des lieux

A ce jour, il n'y a pas d'installation de gazéification de la biomasse pour la production d'énergie.

■ Enjeux

L'enjeu est de montrer la faisabilité technico-économique de cette technologie innovante par la recherche développement afin de développer cette filière dans des conditions optimales et adaptées au territoire réunionnais.

■ Perspectives

Des projets sont en cours de mise en œuvre sur le territoire: une unité à vocation pédagogique dans un lycée agricole, pouvant servir de démonstrateur au développement de cette filière, et des unités de gazéification dans les hauts de l'île dans le cadre du PER (Pôle d'excellence rural, filière courte de bois-énergie) sous réserve de publication d'appels d'offres.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

Objectif 2018 : 1MW par rapport à 2014

Objectif 2023 : + 1 à 3 MW par rapport à 2018

d) Procédé ORC (Cycle Organique de Rankine)

■ Etat des lieux

Il n'y a pas d'installation à ce jour à La Réunion.

■ Enjeux

Favoriser la valorisation d'énergie de récupération sur la chaleur perdue de moteurs ou chaudière.

■ Perspectives

Une étude pour la mise en place de cette technologie est envisageable sur la centrale PEI du Port et les centrales charbon/bagasse pour environ 5 MW.
Cette technologie est envisageable sur la centrale PEI du Port et les centrales charbon/bagasse, pour environ 5 MW.

■ Objectifs quantitatifs communs gazéification et ORC à 2018 et 2023

Objectif 2018 : + 5MW par rapport à 2014

Objectif 2023 : + 4.7MW par rapport à 2018

Valorisation énergétique des déchets non dangereux

■ Etat des lieux

La valorisation énergétique des déchets pèse actuellement moins de 0,5 % du mix électrique réunionnais. Or, cette filière, retenue dans la cadre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (PPGDND), avec la mise en place de traitements performants et adossée à des tarifs de rachat adaptés, s'impose au regard des contraintes du territoire.

Elle permet:

- La sécurisation du chemin vers l'autonomie électrique,
- Des retombées économiques et sociales par la mise en place de filières industrielles innovantes et le recours à des ressources locales,
- La maîtrise de la dépense publique au travers d'une valorisation économique des sous-produits issus du traitement des déchets.

L'opportunité pour le territoire est importante avec un potentiel qui pourrait représenter, en fonction des technologies retenues, entre 130 et 200 GWh/an, soit jusqu'à 7 % des besoins en électricité du territoire.

Les opportunités de développement portent sur :

- du biogaz de décharge,
- de la méthanisation organique,
- de la valorisation énergétique de déchets : 16 MWelec en 2023.

■ Installations actuelles/contexte

À ce jour, aucune installation n'est effective. Mais des installations devront impérativement voir le jour d'ici à l'échéance 2023, à l'initiative des deux syndicats de traitement de déchets : ILEVA et SIDNE.

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

Il s'agira d'informer et sensibiliser la population sur la pertinence de cette technologie pour le mix énergétique.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

A l'horizon 2023, deux unités de puissance cumulée de 16 MW, soit 130 à 200GWh/an seront installées. Un potentiel complémentaire de 3 à 5 MW pourra être ultérieurement introduit via la technologie ORC.

■ Points de vigilance

Il faut anticiper la gestion des résidus des déchets ultimes, qui sont potentiellement dangereux.

Géothermie

■ Ressources et installations actuelles/contexte

Il n'y a aucune installation existante en 2015.

Une étude, réalisée par le BRGM, a repris les différents travaux réalisés pour en faire une réinterprétation et localiser des ressources en dehors du périmètre du patrimoine mondial de l'Unesco.

La zone sud de Salazie apparaît la plus prometteuse.

Un permis exclusif de recherche a été délivré à une entreprise privée.

Un fonds de garantie en cas d'échec des forages (60 % des coûts) a été mis en place.

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

- Amélioration possible des technologies de forage.
- Meilleure connaissance du sous-sol et donc d'une éventuelle ressource.

À l'issue d'une étude complémentaire permettant de caractériser le gisement et préciser les moyens pour l'explorer et l'exploiter, il sera possible d'envisager d'ici 2023 un projet industriel d'une centrale de 5MWe. Cette contribution est particulièrement intéressante surtout lorsque l'on se positionne à l'échelle du cirque car elle va contribuer à l'indépendance et à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité.

■ Points de vigilance

Patrimoine mondial de l'Unesco et acceptation par la population.

Hydraulique

■ Ressources et installations actuelles/contexte

7 installations hydrauliques existent sur l'île à fin 2013 :

- Takamaka 1 : 17 MW
- Takamaka 2 : 26 MW
- Bras de la Plaine : 4,6 MW
- Langevin : 3,6 MW
- Rivière de l'Est : 80 MW
- Bras des Lianes : 2,2 MW
- Pico centrale RT4 : 0,2 MW

La puissance totale raccordée est de 133,6 MW. Une contrainte forte de cette ressource est sa variabilité inter-annuelle, fonction notamment de la pluviométrie : la production a ainsi varié ces dix dernières années de 402 GWh (2011) à 657 GWh (2007).

■ Gisement

Il existe peu de sites naturels encore exploitables. Les réseaux d'adduction peuvent permettre d'installer encore quelques nouvelles unités de petite taille.

COMMUNE	Adduction d'eau potable				Réseaux d'irrigations				Réseaux d'assainissement		
	Sites	Σ Puissance (kW)	Σ Energie/an (MWh)	Σ Investissement (€)	Sites	Σ Puissance (kW)	Σ Energie/an (MWh)	Σ Investissement (€)	Sites	Σ Puissance (kW)	Σ Energie/an (MWh)
Bras panon	3	61,72	539,7	471 163							
Cilaos	5	89,7	766,9	1 233 246	Bras de Cilaos : 3	1200	3 800	3 100			
Entre deux	5	9,47	80,6	27 299							
Etang salé	2	27,81	236,4	83 423							
La Possession	7	89,36	763	455 247							
Petite Ile	4	7,95	67,5	12 136							
Le Port	2	38	326,3	133 839							
Plaine des palmistes	4	101,34	817	464 010							
Salazie	10	312,3	2672,8	1 794 276	Puit de chute Prise de la Rivière du Mât	800	3 100	2 600 000			
					Puit de chute Prise de la Rivière Fleurs Jaunes	200	900	900 000			
St André	2	8	65,5	23 115							
St Benoît	4	22,2	206,5	72 876							
Ste Marie	8	75,4	635,6	224 320					Grand Prado	91,6	0,264
St Denis	9	34,58	548	186 558							
St Joseph	7	40,32	576	349 459							
St Leu	3	61,46	367,9	130 364							
St Paul	3	32,07	301,6	106 460	9	1850	7 110	7 500 000			
St Pierre	2	17	142,4	50 265	6	667	1 853,9				
Ste Suzanne	4	29,02	250	76 217	Puit de chute de Ste Suzanne	800	3100,0	2 327 913			
Les Avirons	9	18,71	156	48 689							
St Louis	5	19,94	172,3	57 644							
Le Tampon (La Plaine des cafres)	13	124,43	1 060,2	245 896	Plaine des cafres : 9	73	377,8	220 088			
					Bras de la plaines : 5	638	1604,9				
Plaine des palmistes					1		1500				
Trois Bassins											
Sainte Rose											
PDEAH CG974					Total sites CG	3820	14200	14 100 000			
TOTAL (23)	111	1 221	10 753	6 246 502	47	10 048	37 547	27 651 101	-	92	0
Total général des puissances					11 360,38	KW					
Total général de la production annuelle					48 299,36	MWh					
Total général des investissements					33 897 603,00	€					

Sur la petite hydraulique, le gisement reste à identifier. Deux projets de petite hydroélectricité, représentant 700 kW ont été mis en service, et 2 autres projets sont à l'étude, pour une puissance de 240 kW.

■ Acceptabilité / conflit d'usage

Le respect des obligations sanitaires sur les réseaux d'eau potable crée des contraintes de surcoût pour la production de petite hydroélectricité sur ces réseaux.

Pour les nouveaux projets hydrauliques, la cohabitation avec les activités de loisirs en eaux vives sera organisée.

■ Impact environnemental

La réglementation en matière de débits réservés diminue la production électrique. Cette réglementation limite l'impact de la production hydroélectrique sur les milieux aquatiques.

■ Objectifs du SRCAE

Le SRCAE prévoyait + 5MW à l'horizon 2030 pour la petite hydroélectricité et + 47 MW en 2030 sur la grande hydroélectricité, ce qui paraît désormais ambitieux.

■ Externalités positives

Cette ressource permet une production en base, à la pointe et procure de l'inertie au système électrique.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

- + 0,5 MW de petite hydroélectricité à l'horizon 2018 et + 1 MW de 2018 à 2023 (Cf. page 28)
- mise en service de Takamaka 3 en 2023 (38MW) ou optimisation de la chaîne hydroélectrique de Takamaka.

Energies marines

■ Ressources et installations actuelles/contexte

Le développement actuel des technologies d'énergies marines ne laisse pas entrevoir de possibilité de disposer d'unités productrices dans un bref délai. Cependant, les ressources de la houle et celle de l'énergie thermique des mers existent à La Réunion et permettent d'imaginer une exploitation à long terme. D'ici là, des prototypes et programmes de recherches ont été et seront lancés pour favoriser le développement des technologies dans le contexte tropical (cyclone). La caractérisation de la ressource sera un axe de recherche à favoriser.

Le tarif d'achat actuel ne permet pas de couvrir les risques de ces technologies. Et, ce d'autant plus qu'au niveau national les programmes de développements sont orientés vers des technologies inadaptées aux ressources locales (courants, éolien ancré).

Le projet Seawatt à Saint-Pierre concernant l'énergie houlomotrice est lui à l'arrêt, du fait de la faillite de l'entreprise britannique portant la technologie Pelamis.

Concernant l'énergie thermique des mers (ETM), le prototype à terre énergie thermique des mers (PAT ETM) est installé à l'IUT de Saint Pierre et constitue l'un des trois bancs d'essais à échelle réduite de cette technologie à l'échelle mondiale. L'université travaille en recherche développement sur les échangeurs et les cycles thermodynamiques pour l'amélioration de la production d'énergie par l'ETM.

Concernant l'éolien flottant en mer, des projets pourraient être développés sous réserve d'adaptation aux zones cycloniques.

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

La Réunion doit poursuivre la R&D et travailler sur le développement de sites locaux, afin d'être en mesure de définir les zones où des appels d'offres dédiés à la mise en place des centrales de production d'énergie marine de série pourraient être lancés.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

Le développement actuel ne permet pas d'installer d'unité de production d'ici à 2018. Cependant, la période 2016/2018 sera mise à profit pour la réalisation d'études ce qui permettrait le cas échéant d'envisager le déploiement d'unités de production dont la puissance reste à définir d'ici à 2019 (au moins 5MW).

■ Points de vigilance

- Conditions climatiques et de houles maîtrisées
- Favoriser la Recherche Développement (R&D)
- Retours économiques/scientifiques pour la Réunion de la R&D supportée
- Expertiser la valorisation annexe de ces programmes de R&D

La mise en place des programmes de recherche et le développement des technologies à l'export pourraient permettre d'améliorer suffisamment les systèmes pour les rendre adaptés aux conditions réunionnaises. Le lancement d'appels d'offres pourrait permettre l'émergence de projets.

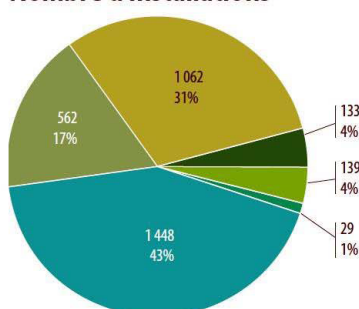
2) Objectifs de développement des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire

Photovoltaïque

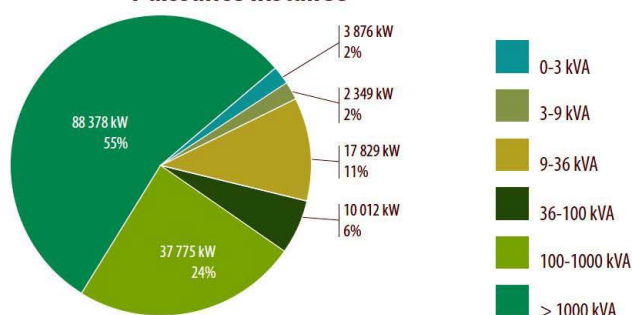
■ Ressources et installations actuelles/contexte

Répartition par nombre d'installations et par puissance installée en 2013

Nombre d'installations



Puissance installée



Source EDF – Auteur : oer

À fin 2013, la puissance photovoltaïque installée s'élève à 160 MWc **dont** 8 MW raccordés au réseau cette même année.

Cette puissance installée a permis la mise sur le réseau de 224 GWh, soit 8,7% de la consommation totale d'électricité de l'île.

Le nombre d'heures de fonctionnement est de 1399 h/an (équivalent pleine puissance nominale).

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

La définition des besoins en stockage, des principes de mise en œuvre de ce stockage et de sa gestion au niveau du réseau sont autant d'évolutions qui auront un impact fort sur la filière ainsi que sur le rôle que pourra jouer le photovoltaïque sur le réseau électrique réunionnais.

Les déconnexions ont généré en 2014 des pertes de 0.5% de la production d'énergie du photovoltaïque et cette part va aller croissante avec le développement du PV non stocké.

8,5 MW ont été attribués aux projets réunionnais dans le cadre de l'appel d'offres CRE lancé en 2015.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

L'objectif visé pour le PV non-stocké : +20 MW en 2018 et +30 MW en 2023

L'objectif pour le PV stocké de plus de 100 kWc est fixé à : +20 MW en 2018 et +30 MW en 2023

Un objectif propre aux installations de 1 à 9 kWc en autoconsommation est fixé à +5 MWc en 2018 et + 8 MWc en 2023.

Ainsi, en cumulé, cela aboutit à une moyenne de 13 MW de PV stocké et non stocké par an, en dehors des appels d'offres CRE de 2015.

■ Points de vigilance

- Impact du développement sur le foncier et l'activité agricole (les projets photovoltaïques en zone agricole sont soumis à l'avis conforme de la CDPNAF)
- Retour économique local

Eolien

■ Ressources et installations actuelles/contexte

Il existe 2 parcs éoliens à La Réunion : celui de la Perrière à Sainte-Suzanne et celui de Sainte-Rose. Ils ont permis de produire 15,1 GWh avec une puissance installée de 16,5 MW.

En 2013, la production électrique a diminué de 17 % comparée à 2012. Cela est en partie dû aux conditions climatiques. Le nombre d'heures de production était de 915 heures-équivalent à la puissance nominale.

■ Gisement

Le schéma régional éolien (SRE) permet d'affiner l'évaluation du gisement. Il identifie plusieurs zones sur lesquelles de nouveaux parcs peuvent être envisagés.

Le potentiel supplémentaire de 55 MW d'éolien terrestre est réparti de la manière suivante :

- Eolien mobilisable : 8 MW à Saint-Pierre, 12 à 15MW à Sainte-Marie, 8 MW à Sainte-Rose, 5 MW à Sainte-Suzanne (repowering)
- Eolien non mobilisable : 10 MW repowering et 10 MW neufs sur Sainte-Rose

Les puissances mobilisables sont celles dont l'implantation est compatible avec la loi Littoral. Celle-ci ne permet pas l'implantation d'éoliennes sur les communes littorales d'Outre-Mer et sur les espaces proches du rivage.

Or, à La Réunion le meilleur gisement se situe sur ces espaces.

■ Acceptabilité / conflit d'usage

La consommation de foncier agricole est très faible pour cette filière. Néanmoins, la ressource foncière peut être difficilement mobilisable.

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

Comme pour le photovoltaïque, la question du stockage est importante.

La maîtrise des technologies Off-shore (et notamment flottantes) peut, à moyen terme, ouvrir des perspectives. Le petit éolien n'a pas été pris en compte, mais il n'existe pas de données de production fiables.

Les projets de stockage en cours peuvent prévoir des batteries lithium-ion. D'autres possibilités sont à explorer avec la STEP (Sainte-Suzanne) mais le cadre réglementaire et tarifaire reste à trouver.

■ Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

Le SRCAE affiche les objectifs de + 20 MW en 2020 et + 15 MW en 2030. Ces objectifs sont très ambitieux au regard de l'application de la loi Littoral.

■ Objectifs quantitatifs de la PPE

- + 8 MW en 2018
- Début des travaux de repowering sur Sainte-Suzanne en 2018
- + 12 MW de 2018 à 2023.

■ Points de vigilance

- Suivi des technologies Off-shore
- Réglementation loi littoral/SAR
- Impact sur l'activité agricole

Tableau récapitulatif par type d'ENR aux horizons 2018/2023 : MW installés cumulés et GWh produits par an

Source	Type énergie renouvelable : nouvelles installations	MW cumulés de 2016 à 2018	GWh produits en 2018	MW cumulés de 2016 à 2023	GWh produits en 2023
Soleil	Photovoltaïque stocké - hors AO CRE	20,0	26,0	50,0	65,0
Soleil	Photovoltaïque stocké - AO CRE 2015	8,5	11,1	8,5	11,1
Soleil	Photovoltaïque non stocké - hors AO CRE	20,0	27,0	50,0	67,5
Soleil	Photovoltaïque 1-9 kWc	5,0	6,7	13,0	17,5
Biomasse	Bagasse et Autres biomasses valorisées en CT		100,0		481,0
Biomasse	Méthanisation	2,5	17,5	6,0	42,0
Biomasse	Gazéification	1,0	7,0	4,0	28,0
Biomasse	Cogénération / ORC	5,0	35,0	9,7	35,0
Mer	Energies Marines			5,0	20,0
Terre	Geothermie			5,0	40,0
Eau	Hydraulique	0,5	2,0	39,5	68,0
Vent	Eolien terrestre	8,0	8,8	25,0	27,5
Déchets	valorisation énergétique			16,0	130,0
Total par année		70,5	241,0	231,7	1032,5

Synthèse horizons 2013/2018/2023

Consommation finale en ktep	2013	2018	2023
Transport	582	579	554
dont transport routier	416	401	376
dont transport aérien	155	168	168
dont transport maritime	12	9	9
Électricité (après perte réseau)	219	235	245
dont origine EnR	83	109	177
dont origine fossile	136	126	68
chaleur et autres	122	142	151
dont origine EnR	67	69	78
dont origine fossile	56	72	72
Total	923	956	950
dont origine EnR	149	178	255
dont origine fossile	774	776	693
part EnR	16,2%	18,6%	26,8%
part EnR électrique	37,8%	46,3%	72,2%

Evolution du seuil de déconnexion

Le développement des ENR intermittentes peut dans certaines situations faire peser des risques sur le système électrique réunionnais. En effet, l'intermittence du PV conduit à diminuer l'inertie du système électrique et la réserve primaire doit donc être augmentée. Le gestionnaire du système (EDF SEI) mène des réflexions pour augmenter l'inertie du système via de nouvelles solutions : batteries, volants d'inertie, STEP.

À ce jour, l'importance du développement des ENR intermittentes entraîne, pour le système électrique un besoin plus élevé d'inertie.

Le seuil de déconnexion des ENR intermittentes de puissance instantanée issue des énergies fatales à caractère aléatoire injectée dans le réseau est de 32 % en 2016. Il évoluera progressivement pour atteindre 35 % en 2018. Le gestionnaire du système électrique établira, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45% en 2023.

Ces études portent sur les axes suivants :

- Amélioration des prévisions de production des ENR intermittentes ;
- Développement d'infrastructures de type station de transfert d'énergie par pompage STEP (centralisée ou micro-STEP), volants d'inertie...
- Pilotage à commande centralisé de batteries ou de capacités d'inertie (localisées ou diffuses) ;
- Développement des Smart Grids ;
- Règles dynamiques de définition du seuil et d'adaptation des services systèmes (dont la réserve);
- Règles techniques de déconnexion des PV.
- Modification des paramètres de pilotage des installations PV

D'autres voies restent à développer telle que la contractualisation du plafonnement avec indemnisation au-delà du plafond. Ces démarches se font au niveau national.

L'installation de capacités de stockage rapides dans les îles permettra d'augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, améliorer les coûts de gestion du parc de production électrique tout en améliorant la stabilité du réseau et la qualité de fourniture de l'électricité.

Ce stockage doit pouvoir fournir un soutien dynamique de réglage primaire de fréquence. Il doit pouvoir déployer dans les quelques millisecondes suffisamment de puissance pour amortir la chute de fréquence en cas d'incident de production et ce durant le temps nécessaire à l'activation complète de la réserve primaire des groupes conventionnels.

3) Objectifs de développement des autres offres d'énergie

Fuel

■ Ressources et installations actuelles/contexte

En 2013, les trois unités suivantes étaient en fonctionnement :

- Centrale de Port Ouest (TAC) : 60 MW (Arrêtée fin 2013)
- Centrale de Port Est (TAC) : 80 MW
- Centrale PEI de Port Est (Moteurs) : 211 MW

Soit un total de 351 MW ayant produit 483,2 GWh au cours de l'année et l'équivalent de 1 376 h de fonctionnement à puissance nominale installée.

■ Évolution du contexte à l'horizon 2018/2023

Les moteurs de Port Est ont été mis en service au cours de l'année 2013 et sont donc destinés à compléter la production locale pour au moins 15 à 20 ans. Des adaptations significatives seraient nécessaires pour convertir ces moteurs à un carburant plus écologique (gaz).

En raison du déclassement des trois anciennes turbines à combustion (TAC) du Port Ouest, d'une puissance installée cumulée de 60 MW, un besoin de moyens de pointe d'une quarantaine de MWe dans le sud de l'île a

été identifié. Ainsi, à échéance 2017, une Turbine à Combustion (TAC) qui fonctionnera à partir de 80% d'énergie renouvelable (sur la base d'un fonctionnement de 800 heures /an à équivalent pleine puissance) sera mise en place dans le sud de l'île.

- Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023
 - Fin 2017: mise en place de la TAC (avec possibilité d'utiliser le combustible bioéthanol) de 41 MW située à Saint-Pierre.
- Points de vigilance
 - Usage de cette unité pour des besoins de pointe et de secours
 - Proportion de bioéthanol produit localement

Charbon

- Ressources et installations actuelles/contexte

Fin 2013, deux centrales charbon-bagasse sont en production pour une puissance totale installée de 210 MW. La production électrique à partir du charbon (et à la marge d'huile usagée) s'est élevée à 1268 GWh. Quatre fois plus d'électricité est produite par le charbon que par la bagasse.

- Objectifs quantitatifs à 2018 et 2023

Diminuer la part de charbon au profit de la biomasse dans la production totale des centrales bagasse-charbon.

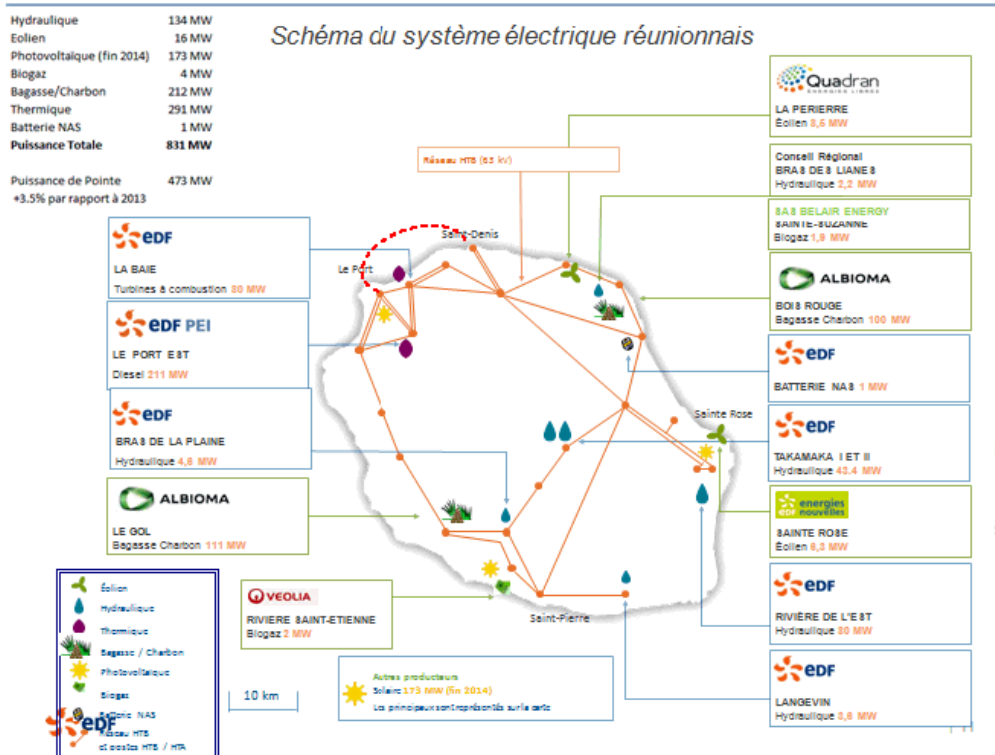
Gaz

La filière Gaz ne dispose pas d'acteurs locaux et les solutions d'importation de gaz ne s'avèrent pas réellement satisfaisantes.

Ce type de projet nécessite de lourds investissements.
Il est soumis à de fortes contraintes, notamment en termes de périmètre de sécurité.

E. LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES, LES RÉSEAUX

I. État des lieux des infrastructures énergétiques et évolution récente



Source EDF

Le réseau électrique réunionnais est constitué de trois zones électriques différenciées : le Nord et l'Est, l'Ouest et le Sud. Cette structuration imposée par le relief, la position des outils de production et des zones urbaines, fragilise le système électrique avec les évolutions différentes de la consommation et de la production dans chacune de ces zones.

Ainsi, la construction de la centrale EDF PEI a nécessité le renforcement du réseau 63 kV entre les zones Ouest et Nord, avec la construction en 2011 d'une liaison sous-marine (contournement de la Grande Chaloupe). Il reste à renforcer ce réseau 63 kV vers la zone de Moulfia afin d'éliminer les congestions (Ouest – Est) en cas de manque de production au Nord-est.

De même, l'accroissement important de la consommation dans le Sud, rend indispensable le renforcement du réseau électrique entre l'Ouest et le Sud. C'est l'objet du projet LEO (Liaison Électrique de l'Ouest) qui vise à renforcer durablement cette interconnexion.

À La Réunion, 68 % du réseau HTA et 36% du réseau BT sont en souterrain. En 2014, 105 kilomètres de réseaux HTA et BT ont été enfouis. Dix millions d'euros d'investissement ont été alloués en 2014 à l'amélioration des réseaux (mise en souterrain et consolidation).

83 km (18%) du réseau HTB sont en souterrain et 17 km (4%) en liaison sous-marine.

Le développement du stockage de l'énergie constitue un enjeu fort :

- Stockages centralisés.
- L'hydroélectricité classique est déjà en tant que tel un moyen de stockage.

Le stockage de l'énergie doit être couplé au renforcement des infrastructures réseau et au développement de l'intelligence du réseau électrique (Réseaux intelligents et compteurs communicants), afin de relever la limite d'insertion des énergies intermittentes.

Le stockage permet de remplir les fonctions suivantes :

- Lissage de l'intermittence de certaines ENR
- Effacement d'une partie de la pointe du soir
- Constitution de réserve primaire
- Participation au réglage de fréquence

Par ailleurs, les clients seront équipés progressivement d'ici 2024 de compteurs communicants.

II. Objectifs en matière de réseaux électriques

1) Entretien des réseaux : investissement d'amélioration, qualité, ...

La croissance de la consommation et le développement de nouveaux moyens de production impliquent le développement et le renforcement des réseaux électriques.

L'arrivée massive d'ENR intermittentes sur le réseau moyenne tension nécessite des adaptations de ce réseau tout autant que celui de 63 kV. Ces adaptations seront envisagées, en concertation avec l'État et la Région, par le biais du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des ENR (S3REN) qui fait suite au Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE).

Or, les délais de réalisation des lignes 63 kV peuvent être plus longs que ceux de réalisation des centrales, notamment en raison de la sensibilité aux questions environnementales et des procédures de concertation avec les acteurs, parfois très nombreux pour des lignes traversant plusieurs communes et des terrains très variés. Il est donc nécessaire d'inclure la question du renforcement du réseau 63 kV dès le début des réflexions sur les projets de production. Il est ainsi nécessaire de prévoir un délai de l'ordre de 5 ans pour l'instruction et la construction d'une ligne 63 kV permettant l'évacuation de la production (délais entre l'engagement du producteur dans sa solution de raccordement et la date d'injection sur le réseau de son nouveau moyen de production) et de faciliter la prise en compte des contraintes du raccordement dans l'élaboration des documents d'urbanisme.

Enfin, respecter l'équilibre entre zones d'implantation des moyens de production et zones de consommation permet d'optimiser la structure du réseau 63kV en limitant certains renforcements. Dans le Sud, il apparaît nécessaire de renforcer, à l'avenir, les moyens de production, notamment les moyens de pointe/secours, pour éviter des besoins de création de nouvelles lignes 63kV entre le nord et le sud de l'île par le col de Bellevue et dans le Parc Naturel National, dont la faisabilité serait incertaine.

2) Avancement de l'élaboration du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR)

Après la publication du SRCAE en décembre 2013, le gestionnaire du réseau a commencé l'élaboration du S3REnR. Comme dans toutes les ZNI ce travail est interrompu. La quote-part à payer par les producteurs serait en effet si élevée qu'elle bloquerait tout projet. Une solution est en cours de validation au niveau national.

Le réseau HTB de la Réunion est cependant, en bien des zones, saturé en production. Sa capacité d'accueil est en particulier très limitée dans les zones Sud et Nord-est, et ce malgré la prise en compte du projet LEO.

Le schéma élaboré pour accueillir la totalité des ENR potentielles est en conséquence le suivant :

- Création d'une nouvelle ligne Abondance – Moufia, pour un coût estimé à 35 M€.
- Installation d'un dispositif de régulation de tension (transfo déphaseur) pour un coût estimé à 2 M€.

- Reconstruction de la ligne BDP – Saint-Pierre et travaux sur la ligne Gol – La Vallée, pour un coût estimé à 12 M€.

3) Développement du réseau, impact des orientations de la PPE sur les réseaux

Cette partie sera finalisée au sein du S3REnR.

III. Promouvoir une mobilité durable

Le secteur des transports représente le principal poste de consommation d'énergie, d'émission de gaz à effet de serre et de dépendance au pétrole importé.

À La Réunion, le Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT) arrêté en 2014 est le document de référence. Il pose les constats et définit les orientations régionales, à l'horizon 2020-2030, afin de répondre à des objectifs de mobilité durable.

Les principales orientations sont:

- Diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre ;
- Disposer d'une offre mieux équilibrée entre transport individuel et transport collectif ;
- Maîtriser la congestion routière ;
- Améliorer l'offre en infrastructures pour le vélo et les piétons.

À côté de ces orientations, il apparaît essentiel de développer de manière concomitante des actions complémentaires, telles que :

- La promotion des plans de déplacement entreprises ou administrations ;
- La promotion du covoiturage et les parkings relais pour cette pratique ;
- Le développement du télétravail ;
- actions à l'échelle urbaine : **Amélioration de la vitesse commerciale** des transports en commun, notamment aux entrées d'agglomération, via la **mise en œuvre de transports en commun en site propre**
- action à l'échelle régionale : création d'une **offre de transports en commun interurbaine compétitive** face à la voiture particulière, via la **mise en œuvre d'un réseau régional de transport guidé** (RRTG : réseau régional express de transports collectifs, en cours d'études).

Les objectifs sont les suivants, compte tenu de la situation actuelle, où seulement 6 % du trafic est effectué en transport collectif :

Objectif 1 Augmentation significative de la part modale de transports en commun : • 8 % en 2018 • 11 % en 2023 • 15 % en 2030	Moyens à mettre en oeuvre • Amélioration de l'offre de TC: Etudes transports déplacements Trans Eco Express Systèmes centraux de la billetterie mutualisée (Système d'Aide à Exploitation et Information Voyageur et Système Information Multimodal) Réseau Régional des Transports Guidés (RRTG) Parkings relais
Objectif 2 Baisse de la consommation des énergies fossiles du secteur des transports • 4 % en 2018 • 10 % en 2023 (en partant de 2014) • 15 % en 2030	• Développement des modes doux et du transport par câble : Etudes pour le transport par câble Plan Régional Vélo • Promotion de la mobilité électrique : Bornes publiques de recharges • Amélioration de la logistique urbaine : Etude et guide sur la logistique urbaine • communication

Objectifs de déploiement des véhicules électriques et des dispositifs de charge

Déployer le véhicule électrique à La Réunion

La mobilité électrique est une pratique pertinente pour un territoire comme le nôtre, où la très grande majorité des déplacements quotidiens sont inférieurs à 100 km. En effet, elle contribue à limiter notre dépendance aux énergies fossiles et à améliorer la qualité de l'air. Mais l'énergie électrique du réseau est à l'heure actuelle encore trop carbonée, chère à produire et fortement subventionnée. Aussi le modèle économique proposé dans le cadre de la PPE consiste en une alimentation préférentielle des véhicules électriques par des ombrières photovoltaïques avec batteries.

Ce modèle est en cours d'expérimentation pour :

- les flottes captives ;
- le transport collectif ;
- la logistique urbaine ;
- les déplacements en autopartage en ville.

Il s'agira de rechercher un modèle économique soutenable qui contribuera aussi à redynamiser le secteur économique des entreprises du photovoltaïque, sachant que pour les grandes installations nous sommes désormais contraints d'attendre les appels d'offres nationaux avec des volumes limités.

De plus, afin d'affiner, les objectifs fixés de déploiement de véhicules électriques et des bornes de recharge, une étude en cours permettra de définir la stratégie régionale en matière de véhicules électriques et plus généralement pour la mobilité décarbonée (mobilité électrique mais aussi ouverture à d'autres carburants alternatifs). L'objectif à horizon 2023 pourra alors être défini sur la base d'éléments concrets.

Année	2014	2018	2023
Nb. de véhicules électriques	50	1300	Entre 1500 et 2000
Nb. de bornes de recharge publique	22	150	Entre 180 et 225

Obligation d'acquisition de véhicules propres

L'article 141-5 du code de l'Énergie demande que la PPE fixe, pour les ZNI, la date d'application des obligations d'acquisition de véhicules à faibles émissions au sein de l'État et ses établissements publics ainsi que dans les collectivités territoriales et leurs groupements. Ainsi, la date d'application des obligations fixées en vertu de l'article L.224-7 du code de l'Environnement, est fixée au 1^{er} janvier 2016. Ces obligations sont relatives à la proportion de véhicules à faibles émissions, lors du renouvellement de flottes publiques de véhicules légers.

La date d'application des dispositions du L.224-8, relatif aux flottes publiques de poids lourds est fixée au 1^{er} janvier 2020.

Toutes ces dispositions ne pourront être applicables que selon les modalités et après parution du décret en Conseil d'État, prévu à l'article L. 224-9 du code de l'environnement.

4) Electrification des zones non raccordées au réseau public d'électricité

Il existe des zones isolées, non raccordées à un réseau public comme le cirque de Mafate et le site de Grand Bassin.

Depuis 1997, un important programme d'électrification a été réalisé sur le cirque de Mafate qui a permis l'implantation de 330 générateurs photovoltaïques. Leurs contrats de maintenance sont arrivés à terme.

Une étude globale de pérennisation de l'électrification du site a été lancée.

IV. Objectifs relatifs aux autres infrastructures énergétiques

Les projets de type SWAC (climatisation marine) ou de type réseau de chaleur/froid à partir de la chaleur fatale des centrales thermiques entrent dans ce champ.

Le projet de climatisation par eau de mer (SWAC) est un projet innovant difficile à financer.

Le porteur de projet et ses financeurs souhaitent étudier des alternatives (redimensionnement, autres sites, ...) pour atteindre des économies d'énergie similaires.

F. SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS ET PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le tableau ci-dessous reprend les prescriptions et préconisations environnementales de la PPE, autrement dit les mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts environnementaux (directs ou indirects) de la PPE. Il décrit leurs articulations avec les autres plans et programmes.

<i>Projets concernés</i>	<i>Mesures d'évitement ou de réduction</i>	<i>Articulation avec les autres plans et programmes</i>
<i>Mesures concernant les projets d'infrastructures</i>		
Réhabilitation (logement, industrie, tertiaire) Projets bioclimatiques Projets hydrauliques Entretien/développement réseaux Infrastructures de transport en commun	Coordination environnementale de chantier	Cette prescription pourra être reprise par les documents d'urbanisme. Elle est également imposée par les Programmes Opérationnels Européens (PO FEDER, FEADER) via leur évaluation environnementale.
Combustion de biomasse (incluant déchets verts)	Prévoir la mise aux normes réglementaires des centrales existantes par rapport aux émissions de polluants et de gaz	Cette prescription est d'ordre réglementaire et s'impose aux centrales existantes ou à créer.
Hydraulique (Takamaka 3) Valorisation énergétique Déchets non dangereux Station de transfert d'énergie par pompage Infrastructures de transport en commun Raccordement réseau énergies marines	Intégration paysagère	Cette prescription est déjà inscrite dans le Schéma d'Aménagement Régional (SAR, pour les Espaces naturels de protection forte), dans le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM, pour les espaces proches du rivage) et dans la Charte du Parc (pour le cœur).
Photovoltaïque Éoliennes	Limiter la consommation d'espace agricole	Cette prescription est déjà inscrite dans le Schéma d'Aménagement Régional (SAR, Prescription 4), qui préconise également une compensation agricole, prescrite dans la Loi d'avenir. Pour le photovoltaïque, le SAR prescrit que l'activité agricole soit intégralement préservée en cas d'implantation en espace agricole. Les documents d'urbanisme, doivent être compatibles avec le SAR. Cette prescription pourrait être reprise dans les appels d'offres régionaux. Les projets sur le foncier agricole sont soumis à l'avis conforme de la CDCEA.
Stockage d'énergie (Station de transfert d'énergie par pompage, Volant d'inertie et autres)	Privilégier la variante la moins impactante en termes d'emprise	Cette préconisation s'applique aux projets à venir, notamment s'ils font l'objet d'une étude d'impact, ce qui

		impose une comparaison de variantes. Cette mesure peut être inscrite dans les PCET ou les documents d'urbanisme.
Station de transfert d'énergie par pompage (STEP)	Ne pas se situer dans le lit mineur d'un cours d'eau.	Cette mesure peut être reprise dans les documents d'urbanisme. Elle sera par ailleurs contrôlée lors des autorisations au titre du code de l'environnement des STEP.
Ouvrage hydraulique	Respecter les enjeux fondamentaux de la gestion de l'eau et de la continuité écologique	Respecter le SDAGE, l'arrêté de classement des cours d'eau, la stratégie réunionnaise de la biodiversité.
Entretien et développement des réseaux (lignes électriques essentiellement, mais aussi les éventuels réseaux de chaleur, de froid ou de gaz)	Prévoir des dispositifs limitant les risques de collisions par l'avifaune en cas de traversées aériennes de ravines présentant un enjeu ornithologique	Cette prescription sera reprise également dans le S3REnR. Par ailleurs, la création de nouvelles lignes aériennes haute tension (HTB) est soumise à étude d'impact.
	Opter pour l'implantation la moins pénalisante en termes de biodiversité	Les travaux de renforcement ou de création de lignes haute tension doivent respecter les prescriptions 1, 2, 3 et 4 du SAR. La prescription 1 dispose que les aménagements en espace naturel de protection forte doivent être conçus et implantés de façon à minimiser leurs impacts écologique et paysager, notamment dans leur localisation et leur aspect. Le SAR préconise d'enfouir les réseaux lors des renforcements de lignes existante. Si pour des raisons techniques, ces recommandations ne pouvaient être mises en œuvre, il conviendrait que l'opérateur dépose la ligne existante et regroupe les capacités de transport sur une nouvelle ligne.
	Privilégier la mutualisation des réseaux enterrés avec des réseaux existants	Cette mesure d'évitement pourra être reprise dans les documents d'urbanisme et dans le S3REnR.
	Éloigner les réseaux HTB des établissements sensibles, en respectant les normes de champ électromagnétiques et en prenant en compte les recommandations sanitaires	Cette mesure d'évitement pourra être reprise dans les documents d'urbanisme et dans le S3REnR.
Valorisation des énergies marines Éolien marin	Préservation du milieu marin et côtier.	Le SMVM prescrit certaines orientations pour les implantations en espace marin : choix des sites sur le principe de moindre impact sur la biodiversité et en appliquant les principes d'insertion paysagère pour le raccordement de ces

		projets sur le littoral (ouvrages enterrés ou masqués).
Promouvoir une mobilité durable pour La Réunion (augmentation de la part modale des TC, baisse de la consommation des énergies fossiles du secteur des transports)	Prévoir des dispositifs limitant les risques de collisions par l'avifaune marine en cas de traversées de ravines d'un téléphérique	Ce principe est inscrit dans le SAR (Prescription n°26.1: «Lorsque l'infrastructure traverse des espaces naturels de protection forte ou de continuité écologique, elle devra respecter les règles de transparence écologique et préserver ou restaurer les fonctions assurées par ces espaces»).

Mesures concernant les déchets produits

Amiante lors de la réhabilitation des bâtiments	Exportation en métropole de l'amiante pour élimination	Estimation du gisement et préconisation de filière d'élimination dans le futur Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
REFIOM (Valorisation énergétique des déchets)	Stockage dans une ISDD	Préconisation de création d'une ISDD dans le futur Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Accompagnement de filières locales proposant des matériaux ou matériels favorables à l'efficacité énergétique (MDE)	Sensibiliser à la gestion des déchets DEEE et des fluides frigorigènes. Développer l'éco-conception des produits liés à l'isolation thermique des bâtiments	Ceci pourra être repris dans les PCET.
Photovoltaïque	Mise en place au niveau local de la filière REP pour la filière PV	Estimation du gisement et préconisation de filière d'élimination dans le futur Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Batteries pour le photovoltaïque et les véhicules électriques	Adapter la filière actuelle de collecte et de traitement aux caractéristiques de ces batteries.	Estimation du gisement et préconisation de filière d'élimination dans le futur Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Méthanisation de biomasse	Valorisation organique du digestat par épandage ou compostage normalisé	Préconisation affichée dans le futur Plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Mesures concernant des intrants pour la production d'énergie

Combustion de biomasse (incluant déchets verts)	Prévoir des itinéraires culturels économes en intrants	Les PCET peuvent encourager la recherche et le transfert technique des itinéraires culturels économes en intrants. Le plan national EcoPhyto vient d'être révisé.
	Privilégier une biomasse locale ou à défaut une biomasse certifiée (FSC par exemple) si importée	Cette préconisation pourra être intégrée dans les PCET. Les projets de valorisation de la biomasse, notamment dans les centrales thermiques ALBIOMA, feront l'objet de cette préconisation.
Gazéification de biomasse	Limiter le risque érosif après exploitation, et limiter la prolifération des espèces envahissantes	Ces projets seraient soumis à étude d'impact dans laquelle les intrants devront être décrits. Le Parc National sera consulté et pourra émettre un avis sur ces intrants.
Turbine à Combustion	Favoriser le recours à un bioéthanol produit durablement et/ou localement	Le projet de turbine à combustion fait l'objet de cette préconisation.
Déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à La Réunion	Charger les véhicules via des bornes renouvelables ou hors pic de consommation	Le déploiement de bornes de recharge PV peut être prévu par les PDU et les PCET.

RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DE LA PPE

En matière de MDE

Thème	Filière	Détail	2016/2018		2019/2023		2016/2023	
			Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh cumulé sur la période
MDE	Efficacité énergétique	Résidentiel : Isolation	150 000*	- 6,6	589 623*	- 51,2	739 623*	- 57,8
		Résidentiel : Lampes LED	630 000	- 52,2	1 297 171	- 404,5	1 927 171	- 456,7
		Tertiaire : Isolation	240 000*	- 38,9	943 397*	- 301,5	1 183 397*	- 340,3
		Tertiaire : Climatisation	7500	- 8,9	29 481	- 68,7	36 981	- 77,6
		Tertiaire : Froid commercial	375**	- 0,7	1 474**	- 5,1	1849**	- 5,8
		Tertiaire : Variateur électronique de vitesse (VEV)	240**	- 0,4	943**	- 3,3	1183**	- 3,7
		Industrie	435**	-0,8	1710**	-5,9	2289**	-6,7
		Éclairage public	75**	- 0,1	295**	- 1	370**	- 1,1
		Compteurs communicants	80 000	ND	280 000	ND	360 000	ND
	EnR Thermique	SWAC	1	+21	0 – 2	+ 35 (***)	1 à 3	+ 56 (***)
		Chauffe-eau solaire résidentiel	18 000	+ 52,2	70 755	+ 368,8	88 755	+ 421

(*) donnée en m² – (**) données en GWh_{cumac}

(***) seules les données du SWAC Nord sont ici chiffrées. Les données des projets de SWAC sur le Port et sur Saint-Pierre ne sont pas disponibles.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif par type de MDE électrique aux horizons 2018 et 2023 : Nombre d'opérations et GWh économisés

En matière de transports

Thème	Filière	Détail	2016/2018		2019/2023		2016/2023	
			Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an	Nombre d'opérations	Gains ou prod en GWh/an
Transport	MDE	Diminution consommation et modes alternatifs à la voiture individuelle	14 opérations (TCSP, études RRTG et TPC, P+R, PRV)	- 197 GWh	22 opérations (TCSP, P+R, PRV)	- 290 GWh	36	- 487 GWh
	Infra-structure	Bornes de recharges autonomes pour véhicules électriques	150	5 GWh	30 à 75	+ 1 à 3 GWh	180 à 225	+6 à + 8 GWh
	MDE	Logistique urbaine	1 (étude)	ND	ND	ND	1	ND

Tableau 2 : Tableau récapitulatif par type de MDE transport aux horizons 2018 et 2023 : Nombre d'opérations et GWh économisés

En matière d'énergies renouvelables électriques (EnR)

Type énergie renouvelable : nouvelles installations			
Source		GWh produits en 2018	GWh produits en 2023
Soleil	Photovoltaïque stocké - hors AO CRE	26,0	65,0
Soleil	Photovoltaïque stocké - AO CRE 2015	11,1	11,1
Soleil	Photovoltaïque non stocké - hors AO CRE	27,0	67,5
Soleil	Photovoltaïque 1-9 kWc	6,7	17,5
Biomasse	Bagasse et Autres biomasses valorisées en CT	100,0	481,0
Biomasse	Méthanisation	17,5	42,0
Biomasse	Gazéification	7,0	28,0
Biomasse	Cogénération / ORC	35,0	35,0
Mer	Energies Marines		20,0
Terre	Geothermie		40,0
Eau	Hydraulique	2,0	68,0
Vent	Eolien terrestre	8,8	27,5
Déchets	valorisation énergétique		130,0
Total par année		241,0	1032,5

GLOSSAIRE

BT : Basse tension

CITE : Crédit d'impôt Transition Énergétique

CRE : Commission de Régulation de l'énergie

Eco-PTZ : Eco-Prêt à Taux Zero

EDF PEI : Production Électricité Insulaire (filiale d'EDF en outre-mer)

EDF SEI : Systèmes Énergétiques Insulaires

ENR : Énergie Nouvelle Renouvelable

GAZEIFICATION : procédé thermochimique de valorisation énergétique de la matière organique. Le bois s'avère être particulièrement adapté à ce procédé de valorisation énergétique. De plus, il a un PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) relativement élevé. Ce procédé se divise en quatre étapes succinctes qui peuvent varier en temps et en intensité mais qui y sont inhérentes. Ces étapes sont respectivement : le séchage, la pyrolyse, la combustion et la réduction.

Ces différentes étapes amènent à la formation d'un gaz de synthèse, appelé également « syngaz », qui peut être brûlé dans un moteur avec cogénération.

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié

HTA : Haute Tension A (20 000 volts)

ICPE : Installation Classée Pour la Protection de l'Environnement

KWh : kilowatt heure

Ktep : kilo-tonne équivalent pétrole

MDE : Maîtrise de l'énergie

MDE ++ : MDE renforcée

METHANISATION : procédé de valorisation énergétique de la biomasse. Il s'agit d'une digestion anaérobie ou encore d'une fermentation. Ce procédé aboutit à la formation de biogaz composé essentiellement de méthane (CH₄) à une teneur de près de 70 % (le reste étant composé de CO₂, N₂, O₂ et H₂O à teneur variable en fonction du substrat).

MW : méga watt

ORC : ORGANIC RANKINE CYCLE ou CYCLE ORGANIQUE de RANKINE

Le cycle de Rankine est un cycle thermodynamique utilisant traditionnellement l'eau comme fluide de travail dans des turbines à vapeur. Les machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) fonctionnent selon le même principe mais utilisent un fluide de travail issu de la chimie du carbone – c'est à dire organique – en remplacement de l'eau. Ces machines permettent de transformer de l'énergie thermique en énergie électrique. La chaleur récupérée va être utilisée pour chauffer puis vaporiser le fluide organique, qui sera ensuite détendu dans une turbine alimentant un générateur. Le fluide est ensuite condensé pour recommencer le cycle.

PER : Pôle d'Excellence Rural

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PV : Photovoltaïque

R&D : Recherche et Développement

RGE : Reconnu Garant de l'Environnement

SAR : Schéma d'Aménagement Régional

SBA : Stratégie du Bon Achat

SRE : Schéma Régional Éolien

SRPP : Société Réunionnaise de Produits Pétroliers

STEP : Station de Transfert d'Énergie par Pompage SWAC : Sea
Water Air Conditioning

TAC : Turbine à Combustion

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication UTCF :

Changement d'usage des terres et de la forêt

VAE : Vélos à Assistance Electrique

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 31 mars 2017 autorisant, au titre de l'année 2017, l'ouverture du concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs en chef du développement durable

NOR : DEVK1709800A

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en date du 31 mars 2017, est autorisée, au titre de l'année 2017, l'ouverture d'un concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs en chef du développement durable.

Le concours professionnel de techniciens supérieurs en chef du développement durable est ouvert dans les trois spécialités :

- techniques générales ;
- exploitation et entretien des infrastructures ;
- navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.

La date d'ouverture des inscriptions est fixée au jeudi 4 mai 2017 à partir de 12 heures, heure de Paris.

La date de clôture des inscriptions est fixée au jeudi 8 juin 2017, à 17 heures, heure de Paris, terme de rigueur.

L'épreuve écrite se déroulera le mardi 19 septembre 2017.

L'épreuve orale se déroulera à partir du lundi 11 décembre 2017.

En vue de l'épreuve orale d'admission, les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) sont à remettre pour le jeudi 16 novembre 2017.

Les inscriptions seront enregistrées par internet à l'adresse suivante :

- via internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr,
- via intranet : <http://intra.rh.sg.i2/> rubrique « concours et examens » puis « inscriptions » puis « téléchargement en ligne ».

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé d'inscription, sur demande écrite. Ce courrier devra être adressé par voie postale en recommandé simple au service académique chargé des inscriptions (SIEC – Bureau DEC 4 CSP – TSCDD – 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex). Les dossiers d'inscription dûment complétés devront être renvoyés obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au service académique chargé des inscriptions au plus tard le jeudi 8 juin 2017 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune demande de dossier d'inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Le nombre total de places offertes au concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs en chef du développement durable fera l'objet d'un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

La composition du jury fera l'objet d'un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 4 avril 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture du concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable

NOR : DEVK1709788A

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 4 avril 2017, est autorisée, au titre de l'année 2017, l'ouverture d'un concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable.

Le concours professionnel de technicien supérieur principal du développement durable est ouvert dans les trois spécialités :

- techniques générales ;
- exploitation et entretien des infrastructures ;
- navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.

La date d'ouverture des inscriptions est fixée au lundi 24 avril 2017.

La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 26 mai 2017, terme de rigueur.

L'épreuve écrite se déroulera à partir du jeudi 14 septembre 2017.

L'épreuve orale se déroulera à partir du lundi 27 novembre 2017.

En vue de l'épreuve orale d'admission, les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) sont à remettre pour le lundi 13 novembre 2017.

Les demandes d'admission à concourir s'effectuent, par téléinscription directe, sur Internet à l'adresse : <http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr>

La date de fin de saisie des inscriptions par Internet est fixée au vendredi 26 mai 2017, à minuit, heure de Paris, date de clôture des inscriptions.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par Internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé d'inscription, sur demande écrite. Ce courrier, accompagné d'une enveloppe au format 22,9 par 32,4 cm affranchie au tarif en vigueur correspondant à un poids jusqu'à 100 g et libellée au nom et à l'adresse du candidat, devra être adressé par voie postale en recommandé simple au bureau des recrutements par concours (SG/DRH/RM1) chargé des inscriptions, à l'adresse suivante :

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, secrétariat général, direction des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la mobilité, bureau des recrutements par concours, SG/DRH/RM1, concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable, Grande Arche de la Défense – Paroi Sud, 14^e étage, 92055 La Défense Cedex.

Le dossier imprimé d'inscription dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au bureau des recrutements par concours (SG/DRH/RM1) chargé des inscriptions au plus tard le vendredi 26 mai 2017 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d'inscription suffisamment tôt pour tenir compte des délais d'acheminement du courrier.

La composition du jury fera l'objet d'un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Le nombre total de places offertes au concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du développement durable fera l'objet d'un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 11 avril 2017 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur

NOR : DEVT1708087A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du 18 décembre 2006 ;

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 4241-50, R. 4241-51 et D. 4411-1 à D. 4411-8 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur,

Arrête :

Art. 1^{er}. – L'annexe 4 de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :

*L'adjoint au directeur
des services de transport,*
F. AGOGUÉ-ESCARÉ

ANNEXE 1

LISTE DES SOCIÉTÉS INSTALLATRICES HABILITÉES POUR L'INSTALLATION ET LE CONTRÔLE
DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS AIS INTÉRIEUR

	SOCIÉTÉ	ADRESSE	TYPES D'APPAREILS AGRÉÉS (*)
1	AEMI	56, avenue Pierre-Berthelot - 14000 Caen	Furuno, OceanSat
2	ATEYS	35, rue de Valmy - 76600 Le Havre	Nauticast, Furuno, Comnav, Sailor 6280-6281 AIS system (classA/Inland AIS)
3	BARILLEC SAS	ZI du Moros - 29990 Concarneau	OceanSat
4	CLAUDIN SERVICE	41, avenue Henri-Barbusse - 69250 Albigny-sur-Saône	Orolia type Z 601, Mc Murdo Smartfind M5 Class A/Inland AIS
5	Établissement Max Guerdin et fils	13, rue de Clermont - 60200 Compiègne	OceanSat
6	RADIO HOLLAND France (ex ETNA)	31, rue des ponts - 76620 Le Havre	JRC Japon A2 Inland AIS (Nauticast) transponder R4 IAIS Transponder System
7	FLUVIAL ELEC	4, Quai Fernand-Saguet - 94700 Maisons Alfort	OceanSat Em-track A 100 Combined Class A/inland AIS Transceiver
8	FLUVIATECH	4, rue Jules-Verne - Eurozone Forbach - 57600 Forbach	Simrad V5035 (class A/Inland AIS)
9	G2HE	3, rue Sophie-Germain - 75014 Paris	OceanSat
10	LORRAINE NAUTISME	2, rue des Alliés - 57050 Metz	Orolia type Z601, Mc Murdo Smartfind M5 Class A/Inland AIS
11	MAP Marine	1, Quai de la Grande Bigue - Bat B. -13002 Marseille	Nauticast, Furuno, Transas, Comnav
12	PROMAT	68, boulevard Jules-Durand - 76056 Le Havre	Furuno, OceanSat
13	SIECMI	3, quai Est - 29900 Concarneau	Saab R4 IAIS, CNS VDL6000, SRT Comnav Voyager X3
14	Sud Communication	95, rue Rajol - Espace Fréjorgues Est - 34130 Mauguio	ICOM
15	THEMYS	Quartier de la chaume - CD 45 - Pont de l'Etoile - 13360 Roquevaire	SAM Electronics, Saab R4 IAIS, Sailor 6280-6281 AIS system (classA/Inland AIS)
(*) Certains types d'appareils n'ont pas reçu d'agrément conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. Le montage des appareils AIS intérieur dont la réception par type est basée sur l'édition 1.0 et 1.01 du Standard d'essai de la CCNR n'est plus autorisé à compter du 1 ^{er} novembre 2015. L'utilisation et la réparation de ces appareils demeurent autorisées au-delà de cette date.			

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 11 avril 2017 portant annulation et report des épreuves écrites du 10 avril 2017 du concours externe et modifiant l'arrêté du 4 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un concours externe pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

NOR : DEVA1711381A

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 11 avril 2017, portant annulation et report des épreuves écrites du 10 avril 2017 du concours externe et modifiant l'arrêté du 4 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un concours externe pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Les épreuves écrites du concours externe pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui se sont déroulées le 10 avril 2017 sont annulées.

Ces épreuves communes obligatoires (Français et Mathématiques) seront à nouveau organisées le 25 avril 2017. Les candidats admis à concourir aux épreuves du 10 avril 2017 seront à nouveau convoqués.

Nota. – Pour tous renseignements concernant le concours externe, les candidats doivent s'adresser à : Ecole nationale de l'aviation civile, département admissions et vie des campus, 7, avenue Edouard-Belin, BP 54005, 31055 Toulouse Cedex (Téléphone : 05-62-17-40-74).

Les inscriptions s'effectuent sur le site internet de l'ENAC (<https://concours.enac.fr>)

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décision du 4 avril 2017 portant délégation de signature (Commissariat général au développement durable)

NOR : DEVD1711359S

La commissaire générale au développement durable,

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Décide :

Art. 1^{er}. – Délégation est donnée à Mme Hélène Fong, secrétaire administrative et de contrôle du développement durable de classe supérieure, à Mme My Tien Fleutry, secrétaire administrative et de contrôle du développement durable de classe normale, à Mme Christine Boutout, adjointe administrative principale de 1^{re} classe d'administration de l'Etat, à M. Georges Franz, adjoint administratif principal de 1^{re} classe d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, tous actes de gestion relatifs aux frais de déplacement du CGDD, dans la limite de leurs attributions dans CHORUS DT :

Hélène Fong et My Tien Fleutry en tant que valideur hiérarchique de premier niveau (VH1) pour le CEDD et SDAG Paris, service gestionnaire (SG), gestionnaire contrôleur (GC), gestionnaire valideur (GV) et gestionnaire facture avec validation (FC).

Christine Boutout et Georges Franz en tant que valideur hiérarchique de premier niveau (VH1) pour le CEDD et SDAG Paris, service gestionnaire (SG), gestionnaire contrôleur (GC) et gestionnaire facture sans validation (FC).

Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Sophie Penot, secrétaire administrative et de contrôle du développement durable de classe supérieure et à Mme Carole Bourgeaillat, adjointe administrative principale de 1^{re} classe d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, tous actes de gestion relatifs aux frais de déplacement du CGDD, dans la limite de leurs attributions dans CHORUS DT pour Orléans, à savoir : service gestionnaire (SG), gestionnaire contrôleur (GC), gestionnaire valideur (GV) et gestionnaire facture avec validation (FC).

Art. 3. – La décision du 13 octobre 2016 est abrogée.

Art. 4. – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 4 avril 2017.

L. MONNOYER-SMITH

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 3 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

NOR : MENH1607712A

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-9, L. 712-8 et L. 953-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 modifié relatif à l'emploi de directeur général des services ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – L'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau de l'article 2 est supprimée.

2° La dernière ligne du tableau de l'article 4 est supprimée.

Art. 2. – Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1^{er} avril 2017, sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 3 avril 2017.

*La ministre de l'éducation nationale
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*

Pour la ministre et par délégation :

*Le chef de service
adjoint à la directrice générale
des ressources humaines,*

H. RIBIERAS

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

*Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,*

T. LE GOFF

*Le secrétaire d'Etat chargé du budget
et des comptes publics,*

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

A. JULLIAN

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

NOR : MENS1708241A

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à la l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 modifié relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2017,

Arrêtent :

CHAPITRE I^{er}

Organisation générale - structuration

Art. 1^{er}. – La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle des études de médecine du présent arrêté s'applique :

1. Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue des épreuves classantes nationales ;

2. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, conformément à la sous-section 14 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation.

3. Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-61 à R. 632-63 du code de l'éducation ;

4. Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-64 à R. 632-72 du code de l'éducation ;

5. Aux internes des hôpitaux des armées ainsi qu'aux assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation ;

6. Aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine en application des dispositions du décret du 12 avril 2017 susvisé ;

7. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;

8. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistantat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;

Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Au cours de sa formation, l'étudiant en médecine acquiert progressivement les connaissances et les compétences qui permettent au médecin de dispenser dans sa spécialité des soins de qualité centrés sur les besoins du patient et de participer à l'amélioration de l'état de santé global des populations :

En tant que clinicien, le médecin est capable de procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient, de planifier et de réaliser des interventions diagnostiques et thérapeutiques, de planifier la continuité des soins ;

En tant que communicateur, il développe des relations professionnelles avec le patient et son entourage permettant l'échange des informations nécessaires à une prestation de soins de qualité ;

En tant que coopérateur, il travaille efficacement avec d'autres professionnels qui participent à l'amélioration de la santé des patients ;

En tant qu'acteur de santé publique, il tient compte des priorités nationales de santé publique. Il acquiert une culture en qualité et sécurité des soins, mise en pratique au sein des structures de soins. Il contribue ainsi à la bonne gestion des ressources, à l'efficacité et à l'efficience du système de soins et à l'amélioration de l'état de santé global des patients et des populations.

Il promeut également la santé dans la prévention, notamment dans le cadre d'une politique vaccinale, et le dépistage des maladies :

En tant que scientifique, il fait preuve d'un engagement constant envers l'excellence dans sa pratique médicale qui est fondée sur un haut niveau de preuve scientifique. Il contribue à la diffusion et à la création de savoirs et de pratiques applicables à la santé et aux soins ;

Le médecin est aussi responsable aux plans éthique et déontologique. Il a une attitude guidée par l'éthique, la déontologie et il adopte un comportement responsable, approprié, intègre, altruiste visant au bien-être personnel du patient et à la promotion du bien public. Il est enfin capable de développer une attitude réflexive, incluant une capacité d'autoévaluation, et il sait gérer son stress et se remettre en question.

Art. 3. – Le troisième cycle a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences à la fois transversales à toutes les spécialités et spécifiques à la spécialité suivie en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du deuxième cycle des études de médecine, ou du deuxième cycle des études pharmaceutiques, le cas échéant, définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Le troisième cycle des études de médecine est structuré en trois phases définies à l'article R. 632-20 du code de l'éducation et organisées pour permettre à l'étudiant d'acquérir progressivement l'autonomie et les compétences nécessaires à l'exercice de la médecine dans la spécialité qu'il prépare. Les enseignements sont dispensés en stage et hors stage. Ils figurent dans les maquettes définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Les connaissances et compétences transversales à acquérir sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Les connaissances et compétences spécifiques à chaque spécialité sont précisées par phase dans chaque maquette de formation.

Art. 4. – Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées, y compris les options et de chaque formation spécialisée transversale, est précisé dans les maquettes définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Ces maquettes définissent l'organisation de la formation et notamment le programme des enseignements en stage et hors stage, les compétences et les connaissances à acquérir, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être effectuées et les objectifs de formation.

CHAPITRE II

Inscription et droit au remords

Art. 5. – Sont admis à s'inscrire en troisième cycle des études de médecine en vue de l'obtention d'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste est prévue par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes visées à l'article 1^{er} du présent arrêté à l'exception des personnes visées au 2 dudit article. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre

hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

Les personnes visées au 2 de l'article 1^{er} du présent arrêté sont admises à s'inscrire en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

Art. 6. – Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.

Les diplômes d'études spécialisées à options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre une formation spécialisée transversale.

Les maquettes des diplômes d'études spécialisées précisent les options auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options et formations spécialisées transversales s'appuie sur le projet professionnel.

L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options ou de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaître son projet professionnel.

Les vœux d'options et de formations spécialisées transversales des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission locale de coordination de la spécialité après accord de l'autorité militaire.

La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option et par formation spécialisée transversale, des étudiants autorisés à poursuivre une option ou une formation spécialisée transversale et en informe le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche. Cette liste prend en compte, le cas échéant, les éléments figurant dans les arrêtés prévus aux articles L. 632-2 et R. 632-57 du code de l'éducation.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine inscrit l'étudiant dans l'option ou la formation spécialisée transversale dans la limite du nombre de places fixées conformément aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Art. 7. – I. – En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander, selon des modalités fixées au III du présent article, au plus tard durant le deuxième semestre en cours d'accomplissement de la phase 2 à changer de spécialité. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. – L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.

Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées à l'alinéa précédent peut demander à changer de spécialité, au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite phase d'approfondissement, lorsque dans la spécialité pour laquelle l'étudiant souhaite opter, le nombre d'étudiants issus des mêmes épreuves classantes nationales ayant opté pour cette spécialité est inférieur au nombre de postes ouverts dans la spécialité et dans la subdivision aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été affecté. Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.

III. – L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, s'assure auprès du directeur général de l'agence régionale de santé que les capacités de formation en stage sont suffisantes. Il informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

IV. – Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

V. – Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

Art. 8. – Par dérogation au II de l'article 7 du présent arrêté, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation. Le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d'un contrat d'engagement de service public à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation.

Art. 9. – Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 632-11 et R. 632-40 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant. Ce bilan est porté à la connaissance des étudiants chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation définie à l'article R. 632-30 du même code et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé.

CHAPITRE III

Le suivi pédagogique de l'étudiant

Art. 10. – Conformément à l'article R. 632-13 du code de l'éducation, il est institué une commission régionale de coordination de la spécialité.

I. – Composition :

Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend :

1° Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité et, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme. Sur proposition du coordonnateur régional, un ou des enseignants coordonnateurs de formations spécialisées transversales peuvent siéger.

2° Au moins deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires dont un au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de la région.

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants est un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.

Pour les Antilles-Guyane et l'océan Indien, les deux autres personnels enseignants et hospitaliers peuvent ne pas être titulaires.

3° Un autre personnel enseignant et hospitalier de la spécialité relevant de l'unité de formation et de recherche ou de l'une des unités de formation et de recherche de la région et qualifié dans la spécialité. Pour la médecine générale, un chef de clinique universitaire de médecine générale siège au sein de cette commission.

4° Deux représentants étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission régionale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Pour les régions qui disposent d'au moins deux centres hospitaliers universitaires, les membres enseignants de la commission relèvent de chacun de ces deux centres hospitaliers universitaires ou de chacune des universités concernées pour les membres enseignants relevant de la médecine générale.

Un représentant de l'agence régionale de santé peut assister aux réunions de la commission.

Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions de la commission, dans les régions où des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité concernée.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par les directeurs des unités de formations et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an.

Lorsqu'elle siège en vue de l'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, sa composition est élargie à un représentant de l'Agence régionale de santé concernée et à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé.

Le président :

Le coordonnateur régional, président de la commission régionale de coordination de la spécialité, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois.

Les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, de la région en sont informés.

La perte de qualité de coordonnateur local entraîne la perte de la présidence de la commission.

Missions du coordonnateur régional :

- préside et représente la commission régionale de coordination de la spécialité ;
- coordonne les travaux de la commission régionale ;
- fait le lien avec les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.

II. – Missions et fonctionnement de la commission :

La commission régionale de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le quorum est établi en début de séance.

Elle est chargée de :

1° Proposer au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, la nomination des membres de la commission locale de coordination de la spécialité, hormis la nomination du président et des représentants des étudiants et des coordonnateurs locaux ;

2° Donner des avis au(x) directeur(s) d'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant ;

3° Proposer les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue du diplôme d'études spécialisées.

A cet effet, et conformément à l'article R. 632-13, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région et les transmet pour avis au collège des directeurs des unités de formation et de recherche qui les soumet au conseil des unités de formation et de recherche concernées.

Les propositions de la commission régionale sont soumises, pour avis, au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de la région avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche de la région. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de la région.

La commission peut entendre, à titre consultatif, un étudiant de la spécialité de la région, désigné par la ou les organisations représentatives des étudiants concernés.

4° Proposer la délivrance du diplôme d'études spécialisées ;

5° Se prononcer sur la situation d'un étudiant, en application de l'article R. 632-15 du code de l'éducation ;

6° Instruire les dossiers de candidature et procéder à l'audition des candidats retenus pour l'accès aux médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine. Elle établit à ce titre la liste des candidats proposés, par spécialité, option ou formation spécialisée transversale. La liste est transmise aux ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.

Elle peut se saisir des évaluations des étudiants transmises par le directeur d'unité de formation et de recherche.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Art. 11. – Conformément à l'article R. 632-14, il est institué une commission locale de coordination de la spécialité au niveau de la subdivision.

I. – Composition :

Elle comprend :

1° Le coordonnateur local de la spécialité, président ;

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, après consultation du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, peut nommer sur proposition du coordonnateur un ou plusieurs coordonnateurs locaux adjoints, enseignants de la spécialité. Les coordonnateurs locaux adjoints sont membres de la commission et exercent les mêmes missions que le président.

Le ou les coordonnateurs locaux adjoints peuvent siéger à la commission régionale de coordination de la spécialité.

2° Deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou enseignants titulaires pour la médecine générale dont un d'une autre spécialité, nommés par le directeur d'unité de formation et de recherche ;

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants peut être un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.

3° Un représentant de la spécialité, désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation ;

La commission locale de coordination de la spécialité de biologie médicale comprend, en outre, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation, un représentant de la spécialité désigné par l'ordre des pharmaciens.

4° Deux représentants des étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission locale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation, le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code ou un autre praticien des armées peut assister aux réunions des commissions locales de coordination lorsque des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité concernée.

Nomination :

Les membres sont nommés par le directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, sur proposition de la commission régionale de coordination de la spécialité.

Le coordonnateur local et les coordonnateurs adjoints sont nommés parmi les enseignants de la spécialité concernée.

Les représentants étudiants sont désignés par une organisation représentative des étudiants de troisième cycle.

Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, à l'exception du représentant étudiant nommé pour un an.

II. – Missions et fonctionnement :

Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations des entre le public et l'administration. Le quorum est établi en début de séance.

1° Missions du coordonnateur local :

Le coordonnateur local est chargé :

- de préparer le contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation et à l'article 13 du présent arrêté et de veiller à son respect ;
- d'accompagner l'étudiant au cours de son parcours de formation ;
- de vérifier le respect, par l'étudiant de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant au respect des stages obligatoires prévus ;
- de transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants ;
- de donner un avis écrit sur les dossiers de demande d'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Afin d'assurer l'accompagnement individuel des étudiants dans leur parcours et le respect de celui-ci défini dans le cadre de leur contrat de formation, le coordonnateur local peut être assisté par un ou plusieurs référents qualifiés de la même spécialité et désignés par la commission. Le référent a accès au portfolio et peut, par des entretiens réguliers, assurer le suivi de l'étudiant.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l'unité de formation et de recherche compétent, les membres de la commission locale et le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Pour ce qui concerne les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, le coordonnateur local exerce ses missions en liaison avec le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code.

2° Missions de la commission locale :

La commission locale est chargée :

1° D'assurer la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche qui comprend, le cas échéant, les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ;

2° D'élaborer des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée, et de les transmettre à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13 ;

3° D'établir le contrat de formation cité à l'article R. 632-26 du code de l'éducation avec l'étudiant et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échéant ;

4° De s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement en s'appuyant notamment, sur le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 ;

5° D'établir et de transmettre aux directeurs d'unité de formation et de recherche la liste des étudiants autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale ;

6° De proposer au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échéant, la validation de chaque phase de formation ;

7° De donner, conformément à l'article R. 632-40 du code de l'éducation, un avis au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, sur les possibilités de réorientation d'un étudiant.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Art. 12. – Les membres des commissions qui assurent les missions mentionnées aux articles 10 et 11 du présent arrêté sont distincts.

Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche peuvent, en cas d'impossibilité à trouver plusieurs enseignants de la spécialité exerçant dans la subdivision et répondant aux critères fixés aux 2° et 3° du I de l'article 10 ainsi qu'au 2° du I de l'article 11 du présent arrêté, recourir à des enseignants répondant aux mêmes critères et exerçant dans une subdivision ou une région limitrophe.

Lorsque la région ne comprend qu'une subdivision, le coordonnateur régional est choisi par le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de la région. Les fonctions de coordonnateur local ne peuvent être exercées par le coordonnateur régional.

CHAPITRE IV

Les outils de suivi de l'étudiant

Art. 13. – I. – Le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation est un outil d'évaluation progressive de l'étudiant. Il est conclu à l'issue de la phase socle.

Il est établi, pour chacune des personnes mentionnées à l'article 1^{er}, entre celle-ci, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur local de spécialité, en sa qualité de président de la commission locale de spécialité.

Le coordonnateur local prépare le contrat de formation, conclu à l'issue de la phase socle, selon le modèle défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Il s'assure de la signature du contrat par l'étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'inscription de l'étudiant après y avoir apposé sa signature en tant que président de la commission locale de la spécialité.

II. – Le contrat mentionne le projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les formations spécialisées transversales et options que l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle et, le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

Il comprend le sujet de thèse défini selon les modalités prévues à l'article 60 du présent arrêté.

Le contrat spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel.

Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé et la liste des modules à suivre à cet effet.

Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation régulière. Il est notamment actualisé au regard de la progression dans la formation ou de l'évolution du projet professionnel de l'étudiant. Il est actualisé, le cas échéant, après la publication de la liste mentionnée au 5° du 2° du II de l'article 11 du présent arrêté.

III. – Le contrat de formation d'un interne des hôpitaux des armées ou d'un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.

Art. 14. – 1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l'étudiant, il permet le suivi de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l'étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l'étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l'étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.

2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l'ensemble des éléments qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage.

3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage.

Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio professionnel.

CHAPITRE V

La formation en stage

Art. 15. – Les étudiants accomplissent tout au long de la formation de troisième cycle des stages.

Conformément à l'article R. 632-29 du code de l'éducation, au cours de la phase socle et de la phase d'approfondissement, les stages ont une durée d'un semestre. Au cours de la phase de consolidation, les stages ont une durée d'un an sauf lorsque les maquettes de formation prévoient qu'ils durent un semestre.

Conformément à l'article R. 632-27 du code de l'éducation, la formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.

Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, ils ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.

Art. 16. – Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

1° Les centres hospitaliers universitaires ;

2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;

3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics et les entreprises.

L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

Art. 17. – I. – Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. – Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités contractent une assurance responsabilité professionnelle, s'ils exercent une activité libérale, en signalant à leur assurance leur qualité de maître de stage.

III. – Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés au I du présent article qui accueillent des étudiants de troisième cycle des études de médecine perçoivent des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale.

Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux.

Une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés, l'université d'inscription et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Elle prévoit :

1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au centre hospitalier universitaire de rattachement par l'agence régionale de santé ;

2° Les modalités de remboursement de l'unité de formation et de recherche de l'université d'inscription par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

IV. – Au cours d'un même stage, un étudiant peut être accueilli par un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Section 1

Les commissions de subdivision

Art. 18. – Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

Sous-section 1

Missions des commissions

Art. 19. – La commission d'évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases des différentes spécialités au regard du bon déroulement des maquettes de formation.

Elle donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.

Pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la

spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.

Une dérogation aux dispositions du précédent alinéa peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.

Art. 20. – Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision :

1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;

2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Sous-section 2

Composition des commissions

Art. 21. – I. – La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

4° Les coordonnateurs locaux ;

5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision ;

7° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

Lorsque cette commission traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative :

1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ;

2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

3° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie de la subdivision.

II. – La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

5° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

III. – La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;

3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

4° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

5° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

9° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

10° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

11° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

12° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale.

sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

13° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

14° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

15° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

16° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

17° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

IV. – Lorsque la commission de subdivision, dans ses formations visées aux II et III du présent article, traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative, présents ou représentés :

1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision lorsque cette commission statue en formation en vue de l'agrément ;

2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

3° Un médecin enseignant titulaire de la spécialité de la discipline biologique, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

4° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans la subdivision, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision ;

5° Deux représentants, l'un médecin et l'autre pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans la subdivision ;

6° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de la subdivision ;

7° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et, l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Art. 22. – I. – Les directeurs généraux des agences régionales de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative des commissions mentionnées à l'article 18 du présent arrêté situées dans ces régions.

Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres de ces commissions prévus à l'article 21 du présent arrêté sont nommés, pour les subdivisions de Marseille et de Nice, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

II. – La présidence de la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Corse.

Art. 23. – Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres des commissions prévues au même article sont nommés, pour la subdivision des Antilles-Guyane, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Art. 24. – I. – La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision des Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

5° Les coordonnateurs locaux ;

6° Les présidents de commission médicale d'établissement de chacun des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par les directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

II. – La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

III. – La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision des Antilles-Guyane ;

4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;

5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et du centre hospitalier de Cayenne ;

6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

7° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

8° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

9° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

10° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

11° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

14° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

15° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

16° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

17° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

Avec voix consultative :

1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

Art. 25. – I. – La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision de l'océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

5° Les coordonnateurs locaux ;

6° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

1° Un médecin de l'agence de santé de l'océan indien, désigné par son directeur général ;

2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

II. – La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;

7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

III. – La commission de subdivision de l’océan Indien, lorsqu’elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

- 1° Le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien ;
- 2° Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université de La Réunion ;
- 3° Un représentant du ou des directeurs d’unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision de l’océan Indien ;
- 4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
- 5° Le président de commission médicale d’établissement de centres hospitalier universitaire de la subdivision ;
- 6° Un président de commission médicale d’établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d’établissement des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l’union hospitalière de l’océan Indien ;
- 7° Deux présidents de commission médicale d’établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion et un de Mayotte, proposé par l’union hospitalière de l’océan Indien ;
- 8° Un président de commission médicale d’établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
- 9° Un président de commission médicale d’établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
- 10° Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
- 11° Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
- 12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université de La Réunion ;
- 13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
- 14° Deux directeurs de centre hospitalier, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposés par l’union hospitalière de l’océan Indien ;
- 15° Deux directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposé par l’union hospitalière de l’océan Indien ;
- 16° Un directeur d’établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
- 17° Un directeur d’établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
- 18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lorsqu’elle se réunit au sujet du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail.

Avec voix consultative :

- 1° Un médecin de l’agence de santé de l’océan Indien, désigné par le directeur général ;
- 2° Un directeur d’établissement d’hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
- 3° Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins.

Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l’examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

Sous-section 3

Durée et fonctionnement de la commission d’évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision

Art. 26. – Les commissions prévues à l’article 18 du présent arrêté sont créées pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l’article R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Art. 27. – Les membres des commissions prévues à l’article 18 du présent arrêté sont nommés, quand il n’y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de la subdivision concernée.

Art. 28. – La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

Art. 29. – Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Art. 30. – Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté se réunissent au moins deux fois par an.

La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

Art. 31. – Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Section 2

L'agrément

Art. 32. – I. – L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.

II. – Deux types d'agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :

- un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 35 du présent arrêté ;
- un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine le dossier de demande d'agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l'agrément restant à courir.

III. – Par dérogation au dernier alinéa du II du présent article, en cas d'insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l'absence de demande d'agrément principal et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté.

IV. – Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation pour une ou plusieurs spécialités.

Art. 33. – La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités.

Elle propose l'agrément principal des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 35 du présent arrêté. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.

La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément précise au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l'agrément principal est proposé.

La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié. Elle indique au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d'entre elles, la ou les phases de formation concernées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé agréé les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.

Art. 34. – La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 35 du présent arrêté.

Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :

- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Art. 35. – Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément principal comprend :

I. – Une description du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.

II. – Le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce et l'organisation du temps de formation en stage.

III. – Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.

IV. – Une description de l'équipement.

V. – Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités.

VI. – Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant.

VII. – Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :

- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;
- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins

Ce formulaire est rempli par le responsable médical inscrit à l'ordre des médecins ou des pharmaciens ou le praticien-maître de stage des universités, demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de son autorité.

VIII. – Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant.

Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.

IX. – L'avis écrit du coordonnateur local de la spécialité souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VIII du présent article.

X. – L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision.

XI. – L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.

XII. – En outre, pour le praticien-maître de stage des universités :

- une preuve de son exercice professionnel depuis au moins deux ans ;
- une attestation de formation préparant à l'accueil, à la supervision et à l'évaluation d'un étudiant, expertisée par des personnels enseignants de sa spécialité ;
- un avis motivé du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel il est inscrit ou du service de santé des armées, pour les praticiens-maîtres de stage des universités relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Art. 36. – La commission de subdivision propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Art. 37. – La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. 38. – L'agrément est réexaminé :

- au terme d'une période de cinq ans ;
- lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
- sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
- sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, peut procéder au réexamen d'un agrément lorsqu'elle le juge utile.

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Un réexamen de l'agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

Art. 39. – La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.

L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Un agrément peut être suspendu au titre d'une ou de plusieurs phases de formation.

La suspension d'un agrément principal ou d'un agrément complémentaire au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. 40. – Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.

Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation.

Le retrait d'un agrément principal ou d'un agrément complémentaire au titre d'une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément complémentaire, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Section 3

La répartition semestrielle

Art. 41. – Pour les étudiants de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe avant le début de chaque stage de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Pour chacune des spécialités, le nombre de postes mis au choix des étudiants de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix pour la spécialité concernée est au moins égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix en médecine générale est au moins égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas dans l'hypothèse d'une dérogation accordée par le ministre chargé de la santé en application de l'article 19 du présent arrêté.

Section 4

Les choix de stage

Art. 42. – Le choix des stages est organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé chaque semestre, par phase de formation et par diplôme d'études spécialisées ou groupes de diplômes d'études spécialisées.

Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision.

Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région.

Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.

Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision.

Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision de la région.

Art. 43. – Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. 44. – I. – Pour les stages de la phase socle et de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 632-32 et du II de l'article R. 632-49 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement aux épreuves classantes nationales ou au concours de l'internat en pharmacie, le cas échéant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le cas échéant, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. La saisine du directeur de l'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

II. – Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité.

En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.

Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut en fonction de son projet professionnel demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté.

En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des

étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux.

III. – Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission locale de spécialité.

Conformément au I de l'article R. 632-49 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle des études de médecine des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

Section 5

Les différents types de stage

Art. 45. – Un stage accompli dans le cadre de la maquette de formation d'un diplôme d'études spécialisées peut être validant pour une option ou une formation spécialisée transversale, en fonction du contenu des maquettes de formation.

Sous-section 1

Stages hors subdivision dans la région dont relève la subdivision d'affectation

Art. 46. – Les étudiants peuvent demander à accomplir, au sein de la région dont relève leur subdivision d'affectation, deux stages dans une subdivision autre que celle-ci, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.

Ces stages sont accomplis soit :

1° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, proposé au choix dans sa subdivision ;

2° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités non proposé au choix dans sa subdivision, après dépôt d'une demande suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté.

Sous-section 2

Stages hors région

Art. 47. – I. – Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours de la phase d'approfondissement.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les étudiants affectés dans la subdivision de la région Centre-Val de Loire peuvent demander à réaliser quatre stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.

Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

Art. 48. – Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-Guyane ou dans la subdivision de l'océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de celle dont relève sa subdivision d'affectation.

La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté.

Art. 49. – Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le dossier de demande de stage comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil, le cas échéant.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire de rattachement.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de

celle dont relève sa subdivision d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Art. 50. – Par dérogation à l'article 49 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômés postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission de subdivision statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Il comporte :

- une lettre de demande ;
- l'avis des commissions régionale et locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Sous-section 3

Stages dans les collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française) et Nouvelle-Calédonie

Art. 51. – L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.

Une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer, et, le cas échéant, du ministre de la défense entre l'université de rattachement, l'agence régionale de santé du ressort géographique de l'université de rattachement et le territoire concerné ainsi que l'autorité militaire compétente pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées fixe notamment les modalités d'organisation de la formation en stage et hors stage, les modalités d'agrément des lieux et praticiens-maîtres de stage des universités, les règles de choix de stage et les modalités d'affectation des étudiants inscrits dans une unité de formation et de recherche de médecine désirant réaliser un stage au sein d'une des collectivités d'outre-mer susmentionnées.

Cette convention prévoit également les dispositions relatives aux prises en charge financières respectives.

L'université de rattachement est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Sous-section 4

Stages à l'étranger

Art. 52. – L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.

La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 49 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, ou d'un pharmacien, le cas échéant, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.

L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions des articles R. 632-52 et R. 632-54 du code de

l'éducation, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.

Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle.

Sous-section 5

Stages couplés

Art. 53. – Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.

Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :

1° Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité poursuivie par l'étudiant et bénéficient d'un agrément complémentaire au titre de cette spécialité ;

2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.

L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit.

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé et un praticien agréé-maître de stage des universités ou deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Sous-section 6

Stages mixtes

Art. 54. – Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender deux modes d'exercice d'une même spécialité.

Au cours d'un stage mixte, l'étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier. Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d'un agrément principal au titre d'une même spécialité.

L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit.

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant aux lieux de stage agréés et praticiens agréé-maître de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Sous-section 7

Stages libres

Art. 55. – I. – Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation figurent dans le contrat de formation.

II. – Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :

1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;

2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit et non au titre de cette dernière.

III. – Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 44 du présent arrêté ;

Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :

- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.

Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux épreuves classantes nationales intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation.

IV. – Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande de stage prévu au III est adressé par le service de santé des armées.

Sous-section 8

Autres stages particuliers

Art. 56. – I. – L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté.

II. – Les étudiants inscrits en santé publique peuvent demander à accomplir un ou deux stages consécutifs au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu au même article sont remplacés par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

CHAPITRE VI

Evaluation et validation

Art. 57. – I. – Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'unité de formation et de recherche.

L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l'encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage.

A l'issue de chaque stage validant :

a) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l'article 14 du présent arrêté.

b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité.

c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. Une copie de la fiche d'évaluation et de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

L'étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l'article 61 du présent arrêté.

Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé et compatible avec l'organisation des choix de stage pour le semestre suivant, le directeur général de l'agence régionale de santé de son intention d'accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l'évaluation des dernières semaines de stage de l'étudiant. Il en informe, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, l'autorité militaire si un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées est concerné.

II. – L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement. Les grilles d'évaluation concernant des lieux de stage ou des praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées sont transmises à ce service. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

Art. 58. – L'étudiant présente le mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de la formation suivie.

Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages ; il peut porter sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés.

Art. 59. – I. – L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.

La non-validation d'une phase par le directeur de l'unité de formation et de recherche compétent interdit l'accès à la phase suivante.

Elle comprend l'évaluation du mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de formation.

L'évaluation des phases décrites à l'article R. 632-20 du code de l'éducation s'appuie sur le contrat de formation mentionné à l'article 13 du présent arrêté.

La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et compétences à acquérir prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de cinq jours.

II. – L'évaluation de la phase 1 dite socle, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de spécialité suivie. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité dans laquelle il est engagé, conformément aux exigences du présent arrêté et de la maquette de spécialité.

La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement.

III. – L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement, en vue de sa validation s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de spécialité suivie. Elle peut s'appuyer sur une procédure de certification européenne dont les principes sont définis dans le corps de la maquette de spécialité.

L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement et à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée à l'article 60 du présent arrêté.

IV. – L'évaluation de la phase 3, dite de consolidation, en vue de sa validation, s'appuie sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de spécialité suivie.

V. – En cas de non-validation de la phase socle, la commission locale de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant ou une prolongation de la phase socle d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné rend sa décision sur la base de la proposition de la commission. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par la commission locale après consultation du coordonnateur local.

Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission locale se prononce sur la validation de la phase 1, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VI. – En cas de non-validation de la phase 2, la commission locale de coordination de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant ou la prolongation de la phase 2 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné rend sa décision sur la base de la proposition de la commission. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par la commission locale, après consultation du coordonnateur local.

Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission locale se prononce sur la validation de la phase 2 dite d'approfondissement, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VII. – En cas de non-validation de la phase 3, la commission locale de coordination de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant ou une prolongation de la phase 3 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné rend sa décision sur la base de la proposition de la commission. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par la commission locale après consultation du coordonnateur local.

Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission locale de coordination de la spécialité se prononce sur la validation de la phase 3, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

Au terme de la validation de la phase 3, la commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

Art. 60. – La thèse est un travail de recherche ou un ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité préparée. Elle est rédigée par l'étudiant et peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale. Le sujet de thèse est préalablement approuvé par le coordonnateur local de la spécialité dont relève l'étudiant en liaison, pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, avec le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code. Il est mentionné au contrat de formation. L'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin du deuxième semestre validé de la phase 2.

Par dérogation au précédent alinéa, pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, l'étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin de la dernière phase de formation.

La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-enseignant, voire présider le jury.

Pour la médecine générale, le jury peut être composé en tant que de besoin d'enseignants associés de médecine générale, à l'exception de son président.

Pour les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, la thèse est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités titulaire des disciplines pharmaceutiques. Le jury de thèse est composé d'au moins quatre membres dont au moins deux membres représentant les spécialités médicales et pharmaceutiques désignés par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche concernés. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-enseignant, voire présider le jury.

Pour les spécialités dont la durée de formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.

Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse est soutenue au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase dans le délai défini à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.

Art. 61. – I. – Conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, en cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.

II. – En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières, conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, l'étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination de la spécialité. Cette dernière se réunit, et après avoir entendu l'étudiant pour statuer sur la situation, peut proposer une réorientation ou le maintien dans la phase de formation.

III. – Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, en lien avec les dispositions de l'article R. 632-41 du code de l'éducation, du comité médical dont relève l'étudiant, prendre une décision de réorientation qui s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'article R. 632-40 du même code.

IV. – Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le service de santé des armées.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

Conformément à l'article R. 632-44 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R. 632-41 du même code ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées.

Art. 62. – I. – Les étudiants ayant validé les différentes phases de formation de la maquette de la spécialité qu'ils suivent mais n'ayant pas obtenu le diplôme d'études spécialisées ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire.

La commission régionale de coordination du diplôme se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion.

Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études spécialisées peuvent se présenter à nouveau devant la commission.

II. – Pour les diplômes d'études spécialisées dont la durée est supérieure à trois ans, la non-validation du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant, interdit l'accès à la phase 3 dite de consolidation. L'étudiant qui a validé l'ensemble des éléments relatifs à sa maquette de spécialité mais qui n'a pas soutenu et validé sa thèse lui permettant d'obtenir son diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant, se réinscrit à l'université pour obtenir ledit diplôme.

Les internes des hôpitaux des armées sont réinscrits à l'université en année de thèse et affectés par le ministre de la défense dans un lieu de stage agréé relevant du service de santé des armées ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités de ce service.

III. – Conformément à l'article R. 632-19 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions de l'article R. 632-47 du même code, nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'étudiant, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

CHAPITRE VII

Délivrance des diplômes

Art. 63. – Conformément à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à l'ordre des médecins, sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, au conseil départemental auprès duquel il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université.

En cas de non-soutenance ou de non-validation de la soutenance à la fin de la phase 2, l'étudiant s'inscrit en année de thèse s'il a validé la phase 2. Les internes des hôpitaux des armées sont réinscrits à l'université en année de thèse et affectés par le ministre de la défense dans un lieu de stage agréé relevant du service de santé des armées ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités de ce service.

Art. 64. – La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Elle se fonde sur :

- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire, le cas échéant ;
- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme postulé ;
- la validation des trois phases de formation ;
- un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;
- toutes appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de sa formation ;
- l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.

Conformément à l'article R. 632-25 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Art. 65. – Un comité d'évaluation, coprésidé par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, est chargé du suivi de la mise en œuvre du présent arrêté. Il est notamment composé de représentants du ministère de la défense, des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, des agences régionales de santé, des étudiants de deuxième et de troisième cycles des études de médecine et de pharmacie, d'enseignants, du conseil national de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens, des conférences des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier et des conférences des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire et de directeurs de centre hospitalier. Il se réunit une fois par an et peut être convoqué en tant que de besoin sur convocation de l'un des présidents de la commission.

Art. 66. – Le bureau de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie constitue des comités de suivi chargés de revoir, en cas de besoin et au moins tous les quatre ans, les maquettes de formation des spécialités.

Art. 67. – I. – Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant la publication du présent arrêté conservent leurs agréments pour la durée restant à courir.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agréments délivrés avant la publication du présent arrêté et arrivant à échéance au cours de l'année universitaire 2016-2017, sont prorogés pour une durée de deux années, sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément. Les agréments délivrés avant la publication du présent arrêté et arrivant à échéance au cours de l'année universitaire 2017-2018, sont prorogés pour une durée d'une année, sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément.

II. – Les dispositions des articles 18 à 31 du présent arrêté s'appliquent à la formation en stage des étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018. L'arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine est abrogé.

III. – L'examen des nouvelles demandes d'agrément ou des renouvellements d'agréments relève de la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément mentionnée au 2° de l'article 18 du présent arrêté qui y procède :

1° Selon les modalités prévues à l'article du 4 février 2011 modifié relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 ;

2° Selon les modalités prévues par le présent arrêté, pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine après la rentrée universitaire 2017-2018.

IV. – Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la procédure d'agrément, pour la rentrée 2017-2018, des lieux de stage proposés au choix des étudiants de troisième cycle ayant été classés à l'issue des épreuves classantes nationales organisées en 2017, peut-être la suivante :

1° Les coordonnateurs locaux de chaque spécialité établissent même en l'absence de dépôt de dossiers de demande d'agrément, en tenant compte des critères et attendus précisés dans les maquettes de formation, une liste des lieux de stage agréés en application de l'arrêté du 4 février 2011 susvisé et susceptibles d'accueillir des étudiants de phase 1 inscrits dans leur spécialité à la rentrée 2017-2018. Ils précisent pour chaque lieu de stage, le nombre maximal d'étudiants de phase 1 pouvant être accueillis ;

2° Ces listes sont présentées en commissions de subdivision réunies en formation en vue de l'agrément. Ces commissions donnent un avis au directeur général de l'agence régionale de santé pour l'agrément au titre de la phase 1 des lieux de stage listés.

3° L'agrément accordé par le directeur général de l'agence régionale de santé à ces lieux de stage est un agrément conditionnel d'un an.

V. – Les choix semestriels des stages sont organisés séparément pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 et pour ceux affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine après la rentrée universitaire 2017-2018.

VI. – Les postes proposés au choix des étudiants affectés dans une spécialité à compter des épreuves nationales classantes 2017 et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément nécessaire.

Art. 68. – Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité à l'issue des épreuves classantes nationales 2017, aux assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistantat des hôpitaux des armées et aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques affectés en biologie médicale à l'issue des concours d'internat en pharmacie organisés en décembre 2016.

Les étudiants en médecine classés par les épreuves classantes nationales au plus tard en 2016 et les assistants des hôpitaux des armées après réussite au plus tard au concours de 2016 de l'assistantat des hôpitaux des armées sont soumis à la réglementation fixée par les arrêtés du 22 septembre 2004, du 4 février 2011 et du 27 juin 2011 susvisés, pendant le double de la durée de la maquette de chaque diplôme d'études spécialisées, prolongée, les cas échéants, des dérogations de droit et des dérogations accordées par le président de l'université.

Art. 69. – Les dispositions du code de l'éducation visées dans le présent texte sont celles issues du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation.

Art. 70. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 42 et du II de l'article 44 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2020.

Art. 71. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

*La ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*

Pour la ministre et par délégation :

*La directrice générale
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,*

S. BONNAFOUS

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

Pour la ministre et par délégation :

*L'adjoint au sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé
de la direction générale
de l'offre de soins,*

H. AMIOT-CHANAL

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

*Le médecin général inspecteur
directeur central adjoint
du service de santé des armées,*

P. ROUANET

*Le secrétaire d'Etat
chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

*La directrice générale
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,*

S. BONNAFOUS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret n° 2017-531 du 12 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : ECFO1709000D

***Publics concernés :** communes, départements, régions, collectivités d'outre-mer.*

***Objet :** correction apportée aux chiffres des populations légales des communes de Mayenne (53147) et Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49160)*

***Entrée en vigueur :** le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.*

***Notice :** le décret révisé à la suite de cette correction les chiffres des populations de deux communes de métropole et en conséquence des départements et régions concernés ainsi que de la métropole, suite au recensement de la population dans ces territoires.*

***Références :** le décret est pris en l'application des articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. Il est consultable sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>) et complété par des données disponibles sur le site de l'INSEE (<http://www.insee.fr>).*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses tableaux annexés,

Décrète :

Art. 1^{er}. – I. – Les chiffres de la population municipale et de la population totale des lignes « Pays de la Loire », « Métropole » et « Total » indiqués dans l'annexe tableau A du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont modifiés comme indiqué dans le tableau A annexé au présent décret.

II. – Les chiffres de la population municipale et de la population totale des lignes « Maine-et-Loire » et « Mayenne » indiqués dans l'annexe tableau B du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont modifiés comme indiqué dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 2. – Les chiffres modifiés de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements concernés sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr).

Art. 3. – Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1^{er} janvier 2017.

Art. 4. – Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*Le ministre de l'économie
et des finances,
MICHEL SAPIN*

*Le ministre de l'intérieur,
MATTHIAS FEKL*

ANNEXE

Tableau A : population des régions

Code région	Nom de la région	Population municipale	Population totale
52	Pays de la Loire	Lire 3 690 833 au lieu de 3 690 659	Lire 3 795 068 au lieu de 3 794 894
	TOTAL	Lire 65 907 160 au lieu de 65 906 986	Lire 67 357 997 au lieu de 67 357 823
	Métropole	Lire 64 027 958 au lieu de 64 027 784	Lire 65 453 537 au lieu de 65 453 363

Tableau B : population des départements

Nombre d'arr.	Nombre de cantons	Nombre de communes	Code département	Nom du département	Population municipale	Population totale
4	21	250	49	Maine-et-Loire	Lire 805 888 au lieu de 805 835	Lire 829 156 au lieu de 829 103
3	17	258	53	Mayenne	Lire 307 471 au lieu de 307 350	Lire 317 716 au lieu de 317 595

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers

NOR : ECFE1708358A

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Le premier alinéa de l'article 1^{er} de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recrutement des agents administratifs principaux des finances publiques de 2^e classe, des agents de constatation principaux des douanes de 2^e classe, à l'exception de ceux recrutés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, et des adjoints de contrôle principaux de 2^e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lieu par la voie de concours externe et interne ouverts selon des modalités communes définies au présent arrêté ».

Art. 2. – Après le cinquième alinéa de l'article 5 du même arrêté, sont insérés les alinéas suivants :

« Pour être autorisés à participer à l'épreuve d'exercices physiques, les candidats déclarés admissibles doivent produire, le jour de convocation à ladite épreuve, une attestation médicale, datant de moins de trois mois à la date de l'épreuve, et mentionnant l'absence de contre-indication à subir l'épreuve d'exercices physiques.

L'absence de présentation d'une attestation médicale ou la mention d'une contre-indication à subir l'épreuve entraîne la note de 0 sur 20 à l'épreuve. Toute contre-indication à la pratique d'un exercice de l'épreuve entraîne la note de 0 à cet exercice. »

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter des recrutements opérés au titre de l'année 2017.

Art. 4. – Le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et des droits indirects, et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
Pour le ministre et par délégation :
*La chef de service,
adjointe à la directrice
des ressources humaines,*
M. ORANGE-LOUBOUTIN

La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
*La directrice,
adjointe au directeur général
de l'administration et de la fonction publique,*
C. SOULAY

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 13 avril 2017 portant application des articles L. 562-1, L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

NOR : ECFT1711518A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en date du 13 avril 2017, vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-1, L. 562-3 et suivants ; sont gelés les fonds, instruments financiers et ressources économiques qui appartiennent à l'« Association Rahma de Torcy Marne-la-Vallée », déclarée le 9 mars 2004 à la sous-préfecture de Meaux sous le numéro W771005068, ainsi que les fonds, instruments financiers et ressources économiques qui appartiennent à M. Abdelali BOUHNİK, né le 17 mai 1957 à M'Raiër (Algérie), et à M. Mohammed TLAGHI, né le 5 novembre 1967 à Taourirt (Maroc), pour une durée de six mois.

Les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice de ces personnes sont interdits.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :

- par recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 ou au ministre de l'économie et des finances, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
- ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe. ta-paris@juradm.fr.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-532 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial

NOR : AFSS1703818D

Publics concernés : bénéficiaires des prestations familiales.

Objet : revalorisation exceptionnelle des montants de l'allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial.

Entrée en vigueur : les dispositions du 4° de l'article 1^{er} et du 2° de l'article 3 du décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1^{er} avril 2018. Des dispositions transitoires sont prévues pour les prestations dues au titre de la période allant du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018.

Notice : le décret revalorise le montant de l'allocation de soutien familial et du montant majoré du complément familial au 1^{er} avril 2017 et au 1^{er} avril 2018. Il achève ainsi la mise en œuvre de la revalorisation, sur l'ensemble de la période 2014-2018, de l'allocation de soutien familial à hauteur de 25 % et du complément familial à hauteur de 50 %. Il procède également à un toilettage de certaines dispositions réglementaires relatives à l'allocation de soutien familial par cohérence avec les dispositions législatives modifiées par la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de santé et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Vu le code civil, notamment son article 229-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 522-3, L. 523-1 et L. 523-3 ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 41 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – Le chapitre V du titre II du livre V du code de la sécurité sociale (partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° L'article R. 523-1 est ainsi modifié :

a) Au premier et au second alinéas, la référence au 3° et au 4° de l'article L. 523-1 est remplacée par la référence, respectivement, au 3° du I et au 4° du I de l'article L. 523-1 et les deux occurrences des mots : « , par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire » sont supprimées ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou » sont supprimés et, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 523-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire » sont remplacés par les mots : « d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 » ;

b) Après le mot : « familial », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 » ;

3° L'article R. 523-3-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire » sont remplacés par les mots : « d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 » ;
- les mots : « l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation » sont remplacés par les mots : « la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution » ;
- après le mot : « différentielle », sont insérés les mots : « mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 » ;
- les deux dernières occurrences des mots : « l'obligation d'entretien » sont remplacées par les mots : « cette contribution » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « l'accord », sont insérés les mots : « écrit et signé » ;
- au dernier alinéa, la référence au 3° de l'article L. 523-1 est remplacée par la référence au 3° du I de l'article L. 523-1 ;

c) Au III, après les mots : « l'accord », sont insérés les mots : « écrit et signé » ;

d) Au IV, les mots : « l'obligation d'entretien » sont remplacés par les mots : « la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « différentielle », sont insérés les mots : « mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 » ;
- au second alinéa, après les mots : « l'accord », sont insérés les mots : « écrit et signé » ;

4° A l'article R. 523-7, les taux : « 34,5 % » et « 25,89 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 37,5 % » et « 28,13 % ».

Art. 2. – Le chapitre I^{er} du titre VIII du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 581-2 est abrogé ;

2° L'article R. 581-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 581-3.* – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte. »

Art. 3. – Le titre II du livre V du même code (partie réglementaire - Décrets simples) est ainsi modifié :

1° A l'article D. 522-2, le taux : « 54,16 % » est remplacé par le taux : « 62,48 % » ;

2° L'article D. 523-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « établie » ;

b) Aux 5° et 6°, les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » sont supprimés et, après le mot « homologuée », sont insérés les mots : « ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 » ;

c) Au 6°, la référence au 4° de l'article L. 523-1 est remplacée par la référence au 4° du I de l'article L. 523-1 ;

3° L'article D. 523-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- la référence au 3° de l'article L. 523-1 est remplacée par la référence au 3° du I de l'article L. 523-1 ;
- les mots : « obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « obligation d'entretien ou au paiement d'une pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».

Art. 4. – Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 5. – I. – Les dispositions du 4° de l'article 1^{er} et du 1° de l'article 3 du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1^{er} avril 2018.

II. – Pour les prestations dues au titre de la période allant du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018 :

1° Les taux : « 37,5 % » et « 28,13 % » mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 523-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacés respectivement par les taux : « 36 % » et « 27,02 % » ;

2° Le taux : « 62,48 % » mentionné à l'article D. 522-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, est remplacé par le taux : « 58,33 % ».

Art. 6. – Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

MARISOL TOURAINE

*Le ministre de l'économie
et des finances,*

MICHEL SAPIN

*La ministre des familles,
de l'enfance
et des droits des femmes,*

LAURENCE ROSSIGNOL

La ministre des outre-mer,

ERICKA BAREIGTS

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*

CHRISTIAN ECKERT

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé

NOR : AFSS1707355D

Publics concernés : bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé ; organismes de sécurité sociale ; entreprises d'assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance et unions relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles et unions relevant du code de la mutualité.

Objet : prise en compte des ressources pour l'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et désignation par défaut de l'organisme gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1^{er} juin 2017.

Notice : le décret précise les conditions selon lesquelles les revenus du capital non imposables sont exclus de la condition de ressources applicable pour l'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). La période de référence est également modifiée pour prendre en compte les revenus des capitaux imposables perçus lors de l'avant-dernière année civile et non plus des douze derniers mois précédant la demande.

Le décret prévoit également qu'en cas d'absence de choix par l'assuré de l'organisme gestionnaire de sa CMU-c (caisse d'assurance maladie ou organisme complémentaire inscrit sur la liste des organismes habilités à gérer la CMU-C) l'organisme d'assurance maladie obligatoire est désigné par défaut.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 61 de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-2, L. 861-4 et L. 865-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – I. – A l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par des capitaux » sont remplacés par les mots : « les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

II. – Le premier alinéa de l'article R. 861-8 du même code est complété par la phrase : « Toutefois, les revenus procurés par les capitaux pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année civile précédant la demande. »

Art. 2. – A l'article R. 861-16 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire. »

Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1^{er} juin 2017.

Art. 4. – Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*
MARISOL TOURAINE

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
MICHEL SAPIN

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*
CHRISTIAN ECKERT

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-534 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

NOR : AFSS1708035D

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales.

Objet : revalorisation du montant majoré du complément familial en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1^{er} avril 2017.

Notice : le décret revalorise le montant majoré du complément familial servi dans les collectivités d'outre-mer à compter du 1^{er} avril 2017.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 755-16-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017,

Décète :

Art. 1^{er}. – A l'article D. 755-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30,93 % » est remplacé par le taux : « 33,31 % ».

Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1^{er} avril 2017.

Art. 3. – Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

MARISOL TOURAINE

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
MICHEL SAPIN

*La ministre des familles,
de l'enfance
et des droits des femmes,*
LAURENCE ROSSIGNOL

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*
CHRISTIAN ECKERT

La ministre des outre-mer,
ERICKA BAREIGTS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

NOR : AFSH1708290D

Publics concernés : *médecins en exercice, unités de formation et de recherche de médecine, agences régionales de santé, conseils départementaux de l'ordre des médecins.*

Objet : *médecins candidats à une formation de troisième cycle des études de médecine.*

Entrée en vigueur : *le texte entre en vigueur le 1^{er} janvier 2021.*

Notice : *le décret met en place une régulation nationale en fonction des besoins de la population et des capacités de formation, par spécialité et droit d'exercice complémentaire dans une spécialité donnée, du nombre de médecins autorisés à poursuivre une formation de troisième cycle.*

Il précise les formations qui leur sont accessibles : diplôme d'études spécialisées, option ou formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés. Il prévoit que les médecins intéressés par ce dispositif déposent un dossier de candidature dans lequel ils indiquent la formation au titre de laquelle ils candidatent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir cette formation.

Enfin, il organise le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de spécialité.

Références : *le décret, pris en application de l'article 117 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017,

Décrète :

Art. 1^{er}. – En application du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Art. 2. – Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.

Art. 3. – Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.

Art. 4. – La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé.

La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats proposés pour accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite du nombre mentionné à l'article 1^{er} du présent décret. Elle peut établir une liste complémentaire classée par ordre de mérite.

Elle propose aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'autoriser les médecins inscrits sur cette liste à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Art. 5. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2021.

Art. 6. – La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*
MARISOL TOURAINE

*La ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*
NAJAT VALLAUD-BELKACEM

*Le secrétaire d'Etat
chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*
THIERRY MANDON

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-536 du 13 avril 2017 relatif aux inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales

NOR : AFSJ1707174D

Publics concernés : administrations, agents publics susceptibles d'être accueillis à l'inspection générale des affaires sociales en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire.

Objet : vivier des agents publics pouvant être désignés parmi les douze inspecteurs généraux en service extraordinaire de l'inspection générale des affaires sociales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'objet du texte est d'ouvrir à l'ensemble des profils hospitaliers la possibilité d'être nommés inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales parmi les sept emplois sur douze qui sont actuellement réservés, d'une part, à des fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier régional et, d'autre part, à des médecins et des pharmaciens hospitaliers.

Le décret vise ainsi à permettre la nomination, au sein de ces sept emplois, de fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou d'agence régionale de santé ainsi que des membres du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 4 octobre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 11 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – Le I de l'article 4 du décret du 27 juillet 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « dont au moins sept au titre des 4° et 6° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « dont au moins sept au titre des 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 3 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la proportion d'au moins sept emplois d'inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales devant être réservés à certains agents publics, ne peuvent être comptabilisés au titre du 9° de l'article 3 que les agents appartenant aux corps mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1^{er} du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. »

Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*
MARISOL TOURAINE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

NOR : AFSA1521330D

Publics concernés : personnes physiques ou morales publiques ou privées, gestionnaires d'un établissement de formation en travail social demandant un agrément ou un renouvellement d'agrément pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social.

Objet : conditions et modalités d'agrément des établissements de formation préparant à un diplôme de travail social.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret précise les conditions et les modalités d'agrément des établissements de formation en travail social mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il définit les missions respectives des régions et de l'Etat concernant le contrôle des formations pour lesquelles l'agrément a été délivré. Il détermine les modalités de mise en œuvre de l'action que les régions et l'Etat peuvent engager à l'encontre des établissements de formation concernés en cas de non-respect des obligations relatives à cet agrément.

Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 45 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6352-1 et L. 6352-2 ;

Vu le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1^{er} décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L'article R. 451-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle » ;

2° L'article R. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social » sont remplacés par les mots : « doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu

d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la déclaration préalable est établie » sont remplacés par les mots : « l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation » ;

c) Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.

« Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.

« III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

« IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.

« La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.

« Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

« En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.

« V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

« A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.

« VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.

« VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article. » ;

3° L'article R. 451-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I et du II, après les mots : « doit justifier », sont insérés les mots : « dans les dix ans précédant la demande » ;

b) A la première phrase du I, les mots : « ou de la gestion ou dans le champ social » sont remplacés par les mots : « , de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social » ;

c) A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

d) A la seconde phrase du I, les mots : « au moins au niveau III » sont remplacés par les mots : « au moins au niveau II » ;

e) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

« Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré. » ;

f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au moins au niveau II » sont remplacés par les mots : « au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V » ;

g) Les deuxième à sixième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.

« Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

« Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation. » ;

h) Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa, du II, la référence à l'article R. 451-2 est remplacée par la référence au I de l'article R. 451-2 ;

i) Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« **III.** – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :

« 1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;

« 2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus » ;

4° Les articles R. 451-4, R. 451-4-1, R. 451-4-2, R. 451-4-3, D. 451-5 et D. 451-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« **Art. R. 451-4.** – La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

« Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

« **Art. R. 451-5.** – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.

« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.

« II. – L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.

« III. – Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.

« Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.

« Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

« IV. – En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.

« En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification. »

Art. 2. – A l'annexe du décret du 10 novembre 2015 susvisé, la ligne relative à l'agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux est remplacée par la ligne suivante :

«

Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux	Article L. 451-1	4 mois
--	------------------	--------

».

Art. 3. – I. – Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social par la voie de la formation initiale et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrés par le représentant de l'Etat dans la région, dès lors qu'ils peuvent justifier bénéficier d'un financement de la région couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique, sont réputés être agréés pour délivrer une formation sociale telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code sur simple demande écrite adressée à la région compétente dans l'année suivant la publication du présent décret.

Le président du conseil régional délivre l'agrément pour une durée d'au plus deux ans à compter de la date de publication du décret. Sa décision est publiée au recueil des actes administratifs de la région et notifiée au représentant de l'Etat dans la région.

Les établissements délivrant une formation ainsi agréés concluent avec la région une convention de financement pour la période concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 451-2-1 du même code.

Au plus tard neuf mois avant l'échéance de l'agrément ainsi délivré, la personne juridiquement responsable de l'établissement renouvelle sa demande dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.

En cas de non-renouvellement de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

II. – Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable, mentionnée au I, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrées par le représentant de l'Etat dans la région et qui ne bénéficiaient pas d'un financement au titre de l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent prétendre à une convention de financement.

Ils peuvent, dès lors qu'ils justifient avoir organisé la formation dans les deux années précédant la date de publication du présent décret, sur simple demande écrite adressée à la région, poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans suivant cette date.

Au plus tard neuf mois avant l'échéance de cette durée de deux ans, la personne juridiquement responsable de l'établissement doit déposer une demande d'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.

En l'absence de délivrance de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

III. – Pour les responsables de formation en exercice à la date de publication du présent décret, il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle fixées au II de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région.

Art. 4. – Le paragraphe 11 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Art. 5. – Les dispositions des articles 1^{er} et 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

MARISOL TOURAINE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2017)

NOR : AFSH1710970A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-301 à R. 6152-308 ;

Vu la directive 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2017, sont organisées selon les modalités suivantes :

Toutes les disciplines et spécialités mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé sont ouvertes au concours.

La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 1^{er} au 30 juin 2017.

Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé, selon les conditions fixées ci-après.

Chaque candidat ne peut, pour une même session du concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé. Les dossiers de demande de candidature peuvent être déposés ou envoyés par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Tout dossier incomplet ou adressé après la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, est réputé irrecevable. Aucun complément de dossier ne sera accepté après le 30 juin 2017.

Chaque candidat recevra une convocation pour les auditions.

Les auditions se dérouleront au cours du premier trimestre 2018 à une adresse qui sera communiquée ultérieurement.

Art. 2. – Les épreuves de type I, organisées en application des dispositions de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique, sont ouvertes à toutes les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui peuvent justifier de deux années de fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste entre le 1^{er} janvier 2013 et le 31 décembre 2017, dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

Les candidats ne remplissant pas les conditions de l'article R. 6152-303 peuvent se porter candidat aux épreuves de type II dès lors qu'ils remplissent les conditions de l'article R. 6152-302.

Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.

Art. 3. – Pour les épreuves de type I, le dossier de demande de candidature comprend :

1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
4. La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.

Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du

29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé.

Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3 et 4 ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'Ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.

6. Les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif, soit les arrêtés de nomination, les contrats de travail ou les attestations délivrées par l'autorité ayant procédé à leur nomination ou à leur recrutement ; ces pièces doivent clairement mentionner la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail. Les fonctions équivalentes exercées dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse sont prises en compte dans les mêmes conditions.

L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises aux points 1 à 5 mentionnés ci-dessous.

Art. 4. – Pour les candidats aux épreuves de type II, le dossier de demande de candidature comprend :

1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou de l'autorisation ministérielle d'exercice.

4. La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription :

a) Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ;

b) Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique :

- soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;
- soit la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales délivrée avant le 15 janvier 2010 en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;
- soit, en application de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique, la copie de l'attestation d'exercice de la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années précédant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et au plus tard avant le 13 janvier 2012 pour les personnes ayant commencé leur exercice en biologie médicale après le 13 janvier 2008 et, en cas d'exercice dans un domaine de spécialisation déterminée :
 - la copie de la pièce justifiant la reconnaissance automatique du domaine de spécialisation (diplôme ou concours, autorisation ou agrément) ; ou
 - la copie de la validation ministérielle du domaine de spécialisation mentionnée aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique délivrée après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12.

5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.

Art. 5. – Tous les candidats constituent un dossier technique permettant la réalisation des évaluations mentionnées aux articles 15 et 16 de l'arrêté du 29 juin 2007. Il comporte :

- un sous-dossier « titres et travaux » qui concerne l'ensemble des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat ;
- un sous-dossier « services rendus » qui concerne l'activité professionnelle du candidat depuis son inscription auprès de l'ordre ou, à défaut, depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de sa profession.

Le dossier technique doit être transmis sous forme numérisée (enregistré au format PDF sur clé USB) avec le dossier de demande de candidature. L'absence de l'une de ces pièces à la date de clôture des inscriptions entraîne le rejet de la candidature. Aucune pièce supplémentaire ne sera acceptée après cette même date.

Tout élément mentionné dans le dossier technique doit être accompagné de pièces justificatives, numérotées et récapitulées dans une liste incluse dans chaque sous-dossier.

Chaque sous-dossier est enregistré en un seul fichier, dont le titre doit respecter le format suivant : NomPrénomnuméroRPPSTT.pdf pour le sous-dossier « titres et travaux » et NomPrénomnuméroRPPSSR.pdf pour le sous-dossier « services rendus ». Tout sous-dossier dont le titre ne respecte pas ce format ne sera pas accepté.

Les pièces justificatives figurant dans le dossier administratif ou le dossier technique doivent être rédigées en français ou accompagnées de la traduction d'un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent arrêté ou au bureau des concours médicaux nationaux du Centre national de gestion.

Les textes concernant ces concours sont consultables sur le site internet suivant : www.cng.sante.fr, à la rubrique « Concours et examens », puis « Praticiens hospitaliers ».

Le formulaire d'inscription est imprimable à partir du même site.

Art. 6. – La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 7 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :
*Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,*
M. ALBERTONE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien au titre de l'année scolaire 2017-2018

NOR : AFSH1711340A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 7 avril 2017, le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien pour l'année scolaire 2017-2018 est fixé à 919 et réparti dans les différentes régions comme suit :

Auvergne-Rhône-Alpes : 65.

Centre-Val de Loire : 25.

Grand-Est : 25.

Hauts-de-France : 70.

Ile-de-France : 390.

La Réunion : 25.

Normandie : 60

Nouvelle Aquitaine : 69.

Occitanie : 50.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 140.

Le nombre de places réservées aux sportifs de haut niveau dispensés du concours d'entrée en formation et défini à l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie, en psychomotricité et aux modalités spécifiques d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est fixé à 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute au titre de l'année scolaire 2017-2018

NOR : AFSH1711346A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 7 avril 2017, le nombre maximum d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute pour l'année scolaire 2017-2018 est fixé à 2 756 réparti dans les différentes régions comme suit :

Auvergne-Rhône-Alpes : 279 ;
Bourgogne-Franche-Comté : 160 ;
Bretagne : 114 ;
Centre-Val de Loire : 90 ;
Corse : 3 ;
Grand Est : 200 ;
Hauts-de-France : 282 ;
Ile-de-France : 655 ;
La Réunion : 20 ;
Martinique : 23 ;
Normandie : 201 ;
Nouvelle-Aquitaine : 238 ;
Occitanie : 171 ;
Pays de la Loire : 130 ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur : 190.

Le nombre de places réservées aux sportifs de haut niveau bénéficiant d'une dérogation d'accès à la formation et défini à l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie, en psychomotricité et aux modalités spécifiques d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, est réparti comme suit :

10 places à l'institut de Saint-Maurice (94) ;
20 places dans les autres instituts de formation.

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie pour déficients visuels ne sont pas concernés par le présent arrêté.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 avril 2017 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier au titre de l'année scolaire 2017-2018

NOR : AFSH1711355A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 7 avril 2017, le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année scolaire 2017-2018 est fixé à 30 947 et réparti dans les différentes régions comme suit :

Auvergne – Rhône-Alpes	3 565
Bourgogne – Franche-Comté	1 350
Bretagne	1 182
Centre – Val de Loire	1 166
Corse	120
Grand-Est	2 747
Guadeloupe	122
Guyane	60
Hauts-de-France	3 733
Ile-de-France	6 540
La Réunion	218
Martinique	85
Mayotte	30
Normandie	1 520
Nouvelle Aquitaine	2 656
Occitanie	2 144
Pays de la Loire	1 350
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 359

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 avril 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1710152A

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-22-7, R. 162-45-8 et R. 162-45-9 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

Pour la ministre et par délégation :

*L'adjoint à la sous-directrice
du pilotage de la performance
des acteurs de l'offre de soins,*

T. DEROCHE

*Le ministre de l'économie
et des finances,*

Pour le ministre et par délégation :

*Le sous-directeur
du financement
du système de soins,*

T. WANECQ

*Le sous-directeur
du financement
du système de soins,*

T. WANECQ

ANNEXE

(10 inscriptions)

Les spécialités suivantes sont inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :

- KOVALTRY est indiqué dans le traitement et la prophylaxie des épisodes hémorragiques chez les patients présentant une hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII).

KOVALTRY peut être administré à tous les groupes d'âge.

DÉNOMINATION commune internationale	LIBELLÉ de la spécialité pharmaceutique	CODE UCD	LIBELLÉ DE L'UCD	LABORATOIRE exploitant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
Octocog alfa	KOVALTRY 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894181262	KOVALTRY 250 UI F.BIO + S. 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894169437	KOVALTRY 250 UI FL + SRG 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894181491	KOVALTRY 500 UI F.BIO + S. 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894169727	KOVALTRY 500 UI FL + SRG 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894180951	KOVALTRY 1000 UI F.BIO + S. 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894169208	KOVALTRY 1000 UI FL + SRG 2,5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894181033	KOVALTRY 2000 UI F.BIO + S. 5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894169376	KOVALTRY 2000 UI FL + SRG 5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894181323	KOVALTRY 3000 UI F.BIO + S. 5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS
Octocog alfa	KOVALTRY 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	3400894169666	KOVALTRY 3000 UI FL + SRG 5 ML	BAYER HEALTHCARE SAS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 avril 2017 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l'année 2016 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

NOR : AFSS1711374A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu les articles L. 133-6-2 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 4 avril 2017,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Pour les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants, la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale pour les revenus 2016 est fixée au 19 mai 2017, à minuit. Cette date est reportée au 9 juin 2017 à minuit pour les déclarations de revenus 2016 effectuées par voie électronique.

Art. 2. – Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale est fixée au 9 juin 2017 à minuit.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

Pour la ministre et par délégation :

*Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,*

J. BOSREDON

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*

Pour le secrétaire d'état et par délégation :

*Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,*

J. BOSREDON

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 avril 2017 portant modification des modalités d'inscription des lits médicaux inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1711398A

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R.165-1 à R.165-28 ;

Vu les avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;

Vu les avis de projet de modification des modalités d'inscription des lits médicaux inscrits au chapitre 2 du titre I^{er} de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale publiés au *Journal officiel* le 30 juin 2015 et le 3 janvier 2017,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au titre I, chapitre 2, dans la partie « Spécifications techniques », à la section 1, après la rubrique « Coussins de série d'aide à la prévention des escarres », la rubrique « Lits médicaux » est remplacée comme suit :

CODE	NOMENCLATURE
	Lits médicaux 1. Lits médicaux et accessoires standards Les lits médicaux standards pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : – NF EN 60601-1 édition 3 ; – NF EN 60601-2-52 édition 1 ; – NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; – NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1^{er} juillet 2021 au plus tard pour les lits standards pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : – NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; – NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; – NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1.
	Les lits doivent disposer d'au moins 2 fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient). La position assise (avec plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable) sans inclinaison du sommier est tolérée et peut être utilisée pour un usage à domicile. Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne. Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise. Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux au plus tard le 1^{er} avril 2018. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits.
	2. Lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm Ce dernier critère d'âge est indicatif de la morphologie usuelle d'un enfant de 12 ans. Un enfant plus âgé peut toutefois relever d'un lit enfant en raison d'une morphologie atypique correspondant à celle d'un enfant plus jeune. Les lits médicaux pour enfants de 3 à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : – NF EN 60601-1 édition 3 ; – NF EN 60601-2-52 édition 1 ; – NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; – NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1^{er} juillet 2021 au plus tard pour les lits pour enfants de 3 à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : – NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; – NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; – NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1. Cependant, une dérogation à la norme est exigée : Dans la partie 201.9.8.3 « Résistance des supports patient ou opérateur ou des systèmes de suspension » de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé une charge limite minimale de 70 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale indiquée. D'autre part, concernant les lits médicaux pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm, d'autres référentiels normatifs alternatifs traitant spécifiquement des lits médicaux peuvent être appliqués à la place des normes NF EN 60601-1 et 60601-2-52, à la

CODE	NOMENCLATURE
	condition unique que ces référentiels alternatifs couvrent à minima et de façon équivalente les mêmes risques et essais figurant dans les normes de référence citées précédemment. Concernant la hauteur du lit, la partie supérieure au centre de l'axe de symétrie du sommier à plat doit descendre à une hauteur de 300 mm. Les lits doivent disposer d'au moins 3 fonctions non manuelles (hauteur variable, section dossier à inclinaison variable et plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable). Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient). Les lits doivent respecter les dimensions suivantes : 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur. Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne. En référence aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 relatives aux lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants, les barrières de lits médicaux pour enfants de taille inférieure à 146 cm doivent avoir un espace entre les barreaux, ou entre 2 éléments de structure, inférieur ou égal à 65 mm et l'espace entre le sommier et le bas de la barrière doit être inférieur à 65 mm. Les barrières de lit doivent être fournies. Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux en ce qui concerne leur résistance, leur hauteur et les exigences générales de sécurité au plus tard le 1^{er} avril 2018. Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, les barrières doivent aller de la tête aux pieds. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits.
	3. Lits médicaux et accessoires pour patients de plus de 135 kg Les lits médicaux pour patients de plus de 135 kg pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1^{er} juillet 2021 au plus tard pour les lits pour patients de plus de 135 kg pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : - NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; - NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1. Cependant, une dérogation à la norme est exigée : Dans la partie 201.9.8.3 « Résistance des supports patient ou opérateur ou des systèmes de suspension » de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé une charge limite minimale de 200 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale indiquée. Les lits doivent disposer d'au moins 2 fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient). La position assise (avec plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable) sans inclinaison du sommier est tolérée et peut être utilisée pour un usage à domicile. Les lits médicaux à 1 seul sommier et de largeur minimale de 110 cm sont pris en charge. Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne. Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise. Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux au plus tard le 1^{er} avril 2018. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits et doivent être testées de façon à garantir la sécurité d'une personne de plus de 135 kg.
	4. Lits médicaux spécifiques et accessoires Les lits médicaux spécifiques pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Les lits médicaux spécifiques doivent au moins respecter les mêmes exigences que celles prévues pour les lits médicaux standards, ainsi que celles prévues au point 2 s'ils sont destinés à des enfants de 3 ans à 12 ans / 146 cm, ou au point 3 s'ils sont destinés à des patients de plus de 135 kg. Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient).
	5. Matelas simple Le matelas est réalisé dans une mousse de masse volumique nette supérieure ou égale à 27 kg/m³ d'au moins 14 cm d'épaisseur. Il est fourni avec housse et doit être adapté aux fonctions du lit. Les matériaux utilisés sont réputés anti-allergiques et le comportement au feu conforme aux normes en vigueur (NF EN 597-1 et NF EN 597-2).
	6. Garantie La garantie du lit médical doit être au minimum de 5 ans. Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle préventive selon les recommandations de l'ANSM. En cas de panne, un lit médical conforme aux exigences décrites ci-dessus et, dans toute la mesure du possible, conforme à la prescription doit être mis à disposition du patient.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au *Journal officiel*.

Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*

Pour la ministre et par délégation :

*L'adjointe à la sous-directrice
de la politique des produits de santé
et de la qualité des pratiques et des soins,*

C. PERRUCHON

*Le sous-directeur
du financement
du système de soins,*

T. WANECQ

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
Pour le ministre et par délégation :
*Le sous-directeur
du financement
du système de soins,*
T. WANEQ

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »

NOR : DEF1702679D

Publics concernés : grand public.

Objet : évolution de la gouvernance du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie la gouvernance du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ». La tutelle de cet établissement public, actuellement exercée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est ainsi transférée au ministre de la défense. La fonction de chancelier d'honneur est instituée. Enfin, un conseil scientifique est créé au sein du musée de l'ordre de la Libération.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;

Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;

Vu la décision n° 2017-268 L du 28 février 2017 du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – A l'article 1^{er} de la loi du 26 mai 1999 susvisée, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense ».

Art. 2. – Aux articles 4 et 5 du décret du 14 novembre 2012 susvisé, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».

Art. 3. – Le chapitre III du même décret est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :

« **Art. 7-1.** – Un chancelier d'honneur, nommé par décret du Président de la République, est placé auprès du délégué national. Il est consulté par le délégué national sur toute question relative aux actions héroïques et à la mémoire des Compagnons de la Libération et à l'histoire de l'ordre de la Libération. Il peut être chargé de représenter le délégué national. »

Art. 4. – Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« **Art. 10-1.** – Un conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération, dont le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, est placé auprès du délégué national qui en fixe la composition et en nomme les membres. Il est consulté par le délégué national sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur toute autre question que le délégué national lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an. »

Art. 5. – Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « le délégué national » sont remplacés par les mots : « le chancelier d'honneur ».

Art. 6. – Le 11° de l'article 3, le 16° de l'article 4, le 16° de l'article 5 et le 13° de l'article 6 du décret du 13 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" ».

Art. 7. – Les dispositions du présent décret, à l'exception de ses articles 5 et 6, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État.

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret n° 2017-539 du 13 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

NOR : DEFD1703012D

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; directions et services du ministère chargé de l'industrie ; administrations.

Objet : actualisation des responsabilités ministérielles en matière d'installations et activités nucléaires intéressant la défense.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) relèvent jusqu'à présent soit du ministre de la défense soit du ministre chargé de l'industrie, suivant le type d'installations en cause. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, il a été décidé de placer toutes les IANID sous l'autorité du ministre de la défense. A cette fin, le décret supprime toute référence, explicite ou implicite, au ministère chargé de l'industrie dans les textes relatifs aux IANID.

Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 541-48 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, notamment ses articles 38 et 43 ;

Vu le décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2016 ;

Vu la décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016 du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE I^{er}

Dispositions modifiant le code de la défense

Art. 1^{er}. – L'article R.* 1333-37 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et le ministre chargé de l'industrie définissent » sont remplacés par le mot : « définit » et aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « Ils fixent » sont remplacés par les mots : « Il fixe » ;

2° Au II, les mots : « Ils veillent » sont remplacés par les mots : « Il veille » et les mots : « Ils s'assurent » sont remplacés par les mots : « Il s'assure ».

Art. 2. – Au premier alinéa de l'article R.* 1333-37-1, les mots : « aux ministres concernés » sont remplacés par les mots : « au ministre de la défense ».

Art. 3. – L'article R.* 1333-38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « respectivement » et les mots : « ou du ministre chargé de l'industrie » sont supprimés ;

2° Au 2° du II, les mots : « relevant de son autorité » sont remplacés par les mots : « placées sous son autorité hiérarchique ».

Art. 4. – Le I de l'article R.* 1333-40 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives. » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense ».

Art. 5. – Aux articles R.* 1333-41, R.* 1333-42, R.* 1333-46, R.* 1333-49, R.* 1333-50 et R.* 1333-51, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».

Art. 6. – Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « Une installation individuelle qui n'est pas placée sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense et ».

Art. 7. – L'article R.* 1333-51-1 est ainsi modifié :

1° Aux 5° et 6° du I, les mots : « ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » ;

2° Au 8° du I, le mot : « relevant » est remplacé par les mots : « placées sous l'autorité hiérarchique » ;

3° Au II, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense ».

Art. 8. – Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-62, les mots : « et le ministre chargé de l'industrie définissent » sont remplacés par le mot : « définit ».

Art. 9. – L'article R.* 1333-67-1-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par un arrêté du ministre de la défense » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à la décision du ministre de la défense ».

Art. 10. – L'article R.* 1333-67-5 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délégué est placé auprès du ministre de la défense. Il est nommé par décret, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et au ministre chargé de l'industrie » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il rend compte au ministre de la défense de la sûreté nucléaire des installations et activités intéressant la défense, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il lui fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. »

Art. 11. – Aux 4°, 5° et 6° de l'article R.* 1333-67-6, les mots : « et au ministre chargé de l'industrie » sont supprimés.

Art. 12. – L'article R.* 1333-67-7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom » sont remplacés par les mots : « Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense ».

Art. 13. – L'article R.* 1333-67-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délégué est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l'industrie » sont supprimés et les mots : « Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre de la défense fixe ».

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de la santé publique

Art. 14. – A l'article L. 1333-18, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les mots : « ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective » sont supprimés.

Art. 15. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1333-29, dans sa rédaction issue des articles 38 et 43 de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou le ministre chargé de l'industrie peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

2° Les mots : « relevant de leurs compétences respectives » sont supprimés.

Art. 16. – Le 1° de l'article R. 1333-102 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ; ».

Art. 17. – Au deuxième alinéa de l'article R. 1333-105, les mots : « , du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « ou du ministère de la défense ».

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de l'environnement

Art. 18. – Au premier alinéa de l'article R. 541-48, les mots : « pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense ».

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et finales

Art. 19. – Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 21 mars 2016 susvisé, les mots : « et relevant du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense ».

Art. 20. – Les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2016 précité telles que modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 21. – I. – Les articles R.* 1641-1, R.* 1661-1 et R.* 1671-1 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

« *Art. R.* 1641-1.* – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 : » ;

« *Art. R.* 1661-1.* – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1661-2 et D. 1661-7 : » ;

« *Art. R.* 1671-1.* – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R.* 1671-2 et D. 1671-7 : ».

II. – Chacun de ces articles est complété par le tableau suivant :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION
Au livre I ^{er}	
R.* 1122-1 à R.* 1122-8	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1122-9, R.* 1122-10	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1132-1 à R.* 1132-3	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1141-1, R.* 1141-2	
R.* 1141-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1142-1	Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013
R.* 1142-2 à R.* 1142-4	Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009
R.* 1142-5 à R.* 1142-7	
R.* 1142-12	
R.* 1142-21 à R.* 1142-29	
Au livre II	
R.* 1211-1	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1212-1	
Au livre III	
R.* 1311-1, R.* 1311-3	Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013
R.* 1311-25	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1311-25-1	Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012
R.* 1311-33	
R.* 1311-34	Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010
R.* 1311-35	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1311-36	Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
R.* 1311-37	Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010
R.* 1311-38, R.* 1311-39	
R.* 1321-1	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1333-37 à R.* 1333-38	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-39	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-40 à R.* 1333-42	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-43	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-44, R.* 1333-45	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-46	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-47	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-47-1	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-48	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-49 à R.* 1333-51-1	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-52, R.* 1333-61	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-62	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-63	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION
R.* 1333-64 à R.* 1333-67	
R.* 1333-67-1	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-67-1-1	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1333-67-2, R.* 1333-67-3	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-67-3-1, R.* 1333-67-4	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-67-5 à R.* 1333-67-8	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-67-9, R.* 1333-67-10	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1335-1 à R.* 1335-5	
R.* 1336-1	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-2, R.* 1336-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1336-4 à R.* 1336-6	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-7	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1336-8 à R.* 1336-13	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-14	Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012
R.* 1336-15	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
Au livre IV	
R.* 1411-1	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1411-2	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-3	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-4	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1411-5 à R.* 1411-8	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-9	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-10, R.* 1411-11	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-5	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-7	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-9 à R.* 1411-11-15	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-17	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-12 à R.* 1411-16	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-17	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1411-18	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1421-1	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1422-1 à R.* 1422-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1422-4	

Art. 22. – L'article R.* 1651-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R.* 1651-1.* – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1651-2 et D. 1651-7.

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION
Au livre I ^{er}	
R.* 1122-1 à R.* 1122-8	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1122-9, R.* 1122-10	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1132-1 à R.* 1132-3	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1141-1, R.* 1141-2	
R.* 1141-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1142-1	Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013
R.* 1142-2 à R.* 1142-4	Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009
R.* 1142-5 à R.* 1142-7	
R.* 1142-12	
R.* 1142-21 à R.* 1142-29	
Au livre II	
R.* 1211-1	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1212-1	
Au livre III	
R.* 1311-1, R.* 1311-3	Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013
R.* 1311-25	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1311-25-1	Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012
R.* 1311-39	
R.* 1321-1	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1333-37 à R.* 1333-38	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-39	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-40 à R.* 1333-42	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-43	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-44, R.* 1333-45	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-46	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-47	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-47-1	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-48	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-49 à R.* 1333-51-1	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-52, R.* 1333-61	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-62	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-63	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-64 à R.* 1333-67	

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION
R.* 1333-67-1	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-67-1-1	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1333-67-2, R.* 1333-67-3	Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007
R.* 1333-67-3-1, R.* 1333-67-4	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1333-67-5 à R.* 1333-67-8	Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017
R.* 1333-67-9, R.* 1333-67-10	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1335-1 à R.* 1335-5	
R.* 1336-1	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-2, R.* 1336-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1336-4 à R.* 1336-6	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-7	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1336-8 à R.* 1336-13	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
R.* 1336-14	Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012
R.* 1336-15	Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009
Au livre IV	
R.* 1411-1	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1411-2	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-3	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-4	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1411-5 à R.* 1411-8	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-9	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-10, R.* 1411-11	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-5	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-7	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-9 à R.* 1411-11-15	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-17	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35	Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016
R.* 1411-12 à R.* 1411-16	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1411-17	Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015
R.* 1411-18	Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009
R.* 1421-1	Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
R.* 1422-1 à R.* 1422-3	Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015
R.* 1422-4	

».

Art. 23. – Dans les tableaux figurant aux articles R. 1641-2, R. 1651-3, R. 1661-3 et R. 1671-3, après la ligne :

«

Au livre IV	
-------------	--

»

sont insérées les lignes suivantes :

«

R. 1411-11-6	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R. 1411-11-8	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016
R. 1411-11-16	Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016

».

Art. 24. – Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de la défense,

JEAN-YVES LE DRIAN

*Le ministre de l'économie
et des finances,*

MICHEL SAPIN

La ministre des outre-mer,

ERICKA BAREIGTS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 12 avril 2017 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'un centre radioélectrique dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle

NOR : DEFD1710649D

Par décret en date du 12 avril 2017 :

Sont approuvés le plan et le mémoire annexés audit décret (1), fixant les limites de la zone secondaire et des zones de dégagement situés autour du centre radioélectrique n° 055 057 0003, Rouvres-en-Woëvre, base d'Etain, SID n° 550181002U.

La zone primaire est définie sur le plan par les tracés en ROUGE, la zone secondaire de dégagement par les tracés en NOIR et les secteurs de dégagement par le tracé en VIOLET.

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des postes et des communications électroniques.

La partie la plus haute des obstacles créés dans cette zone ne devra pas, sauf autorisation du ministre de la défense, dépasser les cotes fixées sur le plan.

Le décret en date du 8 mars 1996 fixant l'étendue des zones du secteur de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre d'émissions d'Etain, Rouvres, base d'Etain, Rouvres (Meuse) est abrogé.

(1) Ces plan et mémoire explicatifs peuvent être consultés à la DDT :

- de la Meuse, parc Bradfer, 14, rue Antoine-Durenne, BP 10501, 55012 Bar-le-Duc Cedex ;
- de la Meurthe-et-Moselle, place des Ducs-de-Bar, 54035 Nancy Cedex.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 12 avril 2017 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'un centre radioélectrique dans le département du Vaucluse

NOR : DEFD1710708D

Par décret en date du 12 avril 2017, sont approuvés le plan et le mémoire annexés audit décret (1), fixant les limites de la zone secondaire et des secteurs de dégagement situés autour du centre radioélectrique n° 084 057 0002, Orange-Caritat, SID n° 840087014A.

La zone primaire est définie sur le plan par les tracés en ROUGE, la zone secondaire de dégagement par les tracés en NOIR et les secteurs de dégagement par le tracé en VIOLET.

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des postes et des communications électroniques.

La partie la plus haute des obstacles créés dans cette zone ne devra pas, sauf autorisation du ministre de la défense, dépasser les cotes fixées sur le plan.

Sont abrogés :

1° Le décret du 10 mai 1990 fixant l'étendue du secteur de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de la station radar SRE-NG de l'aérodrome d'Orange-Caritat (Vaucluse) ;

2° Le décret du 19 janvier 1993 fixant l'étendue des zones et secteurs de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre d'émission d'Orange-Caritat (Vaucluse) ;

3° Le décret du 25 septembre 2000 fixant l'étendue de la zone secondaire de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique d'Orange-cité Caritat (Vaucluse).

(1) Ces plan et mémoire explicatifs peuvent être consultés à la DDT du Vaucluse, cité administrative, avenue du Septième-Génie, 84905 Avignon Cedex 9.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 13 avril 2017 relatif au Conseil national des communes « compagnon de la Libération »

NOR : DEFD1711114A

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 modifiée créant le Conseil national des communes « compagnon de la Libération » ;

Vu le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 modifié relatif au Conseil national des communes « compagnon de la Libération » ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2013 modifié fixant la liste et les attributions des organismes directement rattachés au secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et la liste des organismes dont il exerce la présidence ou la tutelle ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 15 mars 2017,

Arrête :

Art. 1^{er}. – L'article 28 de l'arrêté du 12 avril 2013 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des communes “compagnon de la Libération”. »

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

JEAN-YVES LE DRIAN

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décision du 12 avril 2017 portant délégation de signature (état-major de la marine)

NOR : DEFD1711446S

Le major général de la marine,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3223-1 à R. 3223-8 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2014 modifié portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine,

Décide :

Art. 1^{er}. – Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, à :

1. M. le contre-amiral Alain Bouvy, officier général « performance et synthèse », dans la limite de ses attributions ;

2. M. le capitaine de vaisseau Pierre Vandier, autorité de coordination pour les relations internationales, dans la limite de ses attributions ;

3. M. le contre-amiral Stanislas de la Motte, autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement, dans la limite de ses attributions ;

4. M. le contre-amiral Bernard-Antoine Morio de l'Isle, autorité de coordination de la fonction garde-côtes, dans la limite de ses attributions ;

5. M. l'ingénieur général de l'armement Michel Wencker, adjoint au sous-chef d'état-major « plans et programmes », dans la limite des attributions du sous-chef d'état-major « plans et programmes » ;

6. M. le capitaine de vaisseau François Moreau, officier de cohérence d'armée de la marine auprès du sous-chef d'état-major « plans et programmes », dans la limite des attributions du sous-chef d'état-major « plans et programmes » ;

7. M. le capitaine de vaisseau Jean-Mathieu Rey, adjoint au sous-chef d'état-major « soutiens et finances », dans la limite des attributions du sous-chef d'état-major « soutiens et finances » ;

8. M. le capitaine de vaisseau Jean-Mathieu Rey, officier préparation des forces, dans la limite de ses attributions ;

9. M. le capitaine de vaisseau Gilles Boidevezi, chef de l'état-major des opérations de la marine, dans la limite des attributions du sous-chef d'état-major « opérations aéronavales ».

Art. 2. – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

D. BERAUD

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

NOR : JUSC1628980D

Publics concernés : *commissaires aux comptes, associés et salariés de sociétés de commissaires aux comptes, personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes, gérants, administrateurs, membres des directoires et des conseils de surveillance de personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des comptes.*

Objet : *règles formant code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.*

Entrée en vigueur : *le texte entre en vigueur le 1^{er} juin 2017.*

Notice : *le décret décrit les nouvelles règles applicables en matière de déontologie des commissaires aux comptes, modifie certaines règles relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes, prévoit la désignation de suppléants dans les commissions régionales de discipline des commissaires aux comptes et le remboursement des frais pour les commissaires aux comptes chargés d'une mission par le rapporteur général ou un enquêteur du Haut Conseil du commissariat aux comptes.*

Références : *le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, de l'article 141 de la loi n° 2016-161 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Les dispositions du code de commerce modifiées qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;

Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-9 à L. 822-16, R. 821-6, R. 822-20 et l'annexe 8-1 à la partie réglementaire de ce code ;

Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 30 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 9 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – L'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.

Art. 2. – Au dernier alinéa de l'article 1^{er}, les mots : « des inspections et des contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles et des enquêtes ».

Art. 3. – L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.

« I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport.

« Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa.

« II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.

« III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part.

« IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. »

Art. 4. – L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Scepticisme professionnel et esprit critique.

« Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. »

Art. 5. – L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Secret professionnel et discrétion.

« Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

« Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. »

Art. 6. – L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.

« Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :

« 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;

« 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;

« 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;

« 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

« 5° Le maniement ou le séquestre de fonds. »

Art. 7. – Après l'article 10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.

« I. – Pour l'application du 1^{er} alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.

« II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.

« III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :

« 1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

« 2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

« 3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Art. 10-2. – Interdiction des sollicitations et cadeaux.

« Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice. »

Art. 8. – L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 11.* – Identification et traitement des risques.

« I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

« Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.

« Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.

« II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.

« Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.

« Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.

« III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. »

Art. 9. – L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 12.* – Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.

« Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat. »

Art. 10. – L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « A cet effet il » sont ajoutés les mots : « vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. »

Art. 11. – L'article 20 devient l'article 14 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« *Art. 14.* – Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures » ;

2° Le premier alinéa est précédé d'un « I » et les mots : « et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30 » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014. »

Art. 12. – L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 15.* – Conduite de la mission.

« Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. »

Art. 13. – A l'article 16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues. »

Art. 14. – Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission » sont remplacés par les mots : « de services autres que la certification des comptes ».

Art. 15. – A l'article 19 :

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

2° Après le *d*, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission. » ;

3° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est précédé d'un « II » et au 1° après les mots : « procédure d'alerte » sont ajoutés les mots : « et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. » ;

4° A la fin de l'article, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.

« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités. »

Art. 16. – L'article 21 devient l'article 20 et il est inséré un nouvel article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. – Information sur la date de fin de mandat.

« Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. »

Art. 17. – Les deux premiers alinéas de l'article 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation. »

Art. 18. – L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. – Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. »

Art. 19. – L'article 26 devient l'article 24 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 24. – Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles ».

Art. 20. – Les articles 27 à 29 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – Incompatibilités résultant de liens personnels.

« I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :

« 1° Ascendant et descendant au premier degré ;

« 2° Les collatéraux au premier degré ;

« 3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.

« II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :

« 1° Le commissaire aux comptes ;

« 2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.

« III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et

informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

« Art. 26. – Incompatibilités résultant de liens financiers.

« I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :

« 1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

« 2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.

« II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :

« 1° Tout dépôt de fonds à terme ;

« 2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

« 3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;

« 4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.

« Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.

« III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

« Art. 27. – Incompatibilités résultant de liens professionnels.

« I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.

« II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

« III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. »

Art. 21. – L'article 30 devient l'article 28 et les mots : « 23, 24, 27, 28 et 29 » sont remplacés par les mots : « 25, 26 et 27 ».

Art. 22. – L'article 31 devient l'article 29 et il lui est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. »

Art. 23. – L'article 33 devient l'article 30 et son second alinéa est supprimé.

Art. 24. – L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. – Indépendance financière.

« I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

« Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

« En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.

« II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. »

Art. 25. – L'article 35 devient l'article 32 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 32. – Information sur les honoraires » ;

2° Le deuxième alinéa du I est précédé d'un « a » ;

3° Il est inséré après le deuxième alinéa un *b* ainsi rédigé :

« *b*) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ; »

4° Le troisième alinéa qui devient le quatrième est précédé d'un « c » ;

5° Au II, les mots : « qui ne sont pas directement liés à la mission de commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « de service autres que la certification des comptes ».

Art. 26. – L'article 37 devient l'article 33 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 33. – Publicité » ;

2° Au premier alinéa les mots : « avec discrétion » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa les mots : « peuvent utiliser » sont remplacés par les mots : « utilisent » et le mot : « faire » est remplacé par le mot : « font » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité est exempte de tout élément comparatif. »

Art. 27. – Les articles 15, 23, 24, 32 et 36 sont abrogés.

Art. 28. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 11° de l'article R. 821-1, les mots : « qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au *Journal officiel* de la République française » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du I de l'article R. 821-3, les mots : « en application de l'article L. 824-8 » sont remplacés par les mots : « sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte » ;

3° L'article R. 821-9-1 est abrogé ;

4° L'article R. 821-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article R. 824-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil. » ;

6° L'article R. 824-14 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. » ;

7° Le 9° de l'article R. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° du modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14. »

Art. 29. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 30. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la date de sa publication.

Art. 31. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*Le garde des sceaux,
ministre de la justice,*

JEAN-JACQUES URVOAS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 5 avril 2017 fixant les listes de fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte

NOR : JUST1708277A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-65 et R. 2124-68 ;
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié fixant les listes de fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Ecole nationale des greffes			
Directeur de l'Ecole nationale des greffes	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
Secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
Sous-total Ecole nationale des greffes			2
Concierges	Aisne (02)	LAON	1
	Aisne (02)	SAINT-QUENTIN	1
	Aisne (02)	SOISSONS	1
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Calvados (14)	CAEN	1
	Charente (16)	ANGOULÊME	1
	Cher (18)	BOURGES	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	3
		DIJON (ENG)	2
	Côtes-d'Armor (22)	SAINT-BRIEUC	1
	Doubs (25)	PONTARLIER	1
	Drôme (26)	VALENCE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX (ENM)	1

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Isère (38)	BOURGOIN-JALLIEU	1
	Jura (39)	LONS-LE-SAUNIER	1
	Loire-et-Cher (41)	BLOIS	1
	Loire (42)	SAINT-ETIENNE	1
	Loire-Atlantique (44)	SAINT-NAZAIRE	1
	Loiret (45)	MONTARGIS	1
	Loiret (45)	ORLEANS	1
	Lot (46)	FIGEAC	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	BRIEY	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Moselle (57)	SARREGUEMINES	1
	Nord (59)	CAMBRAI	1
	Nord (59)	DOUAI	2
	Nord (59)	ROUBAIX	1
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Oise (60)	BEAUVAIS	1
	Oise (60)	SENLIS	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1
	Bas-Rhin (67)	SAVERNE	1
	Haut-Rhin (68)	COLMAR	1
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE	1
	Saône-et-Loire (71)	MACON	1
	Savoie (73)	CHAMBÉRY	1
	Savoie (73)	ALBERTVILLE	1
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Seine-Maritime (76)	LE HAVRE	2
	Seine Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN	1
	Yvelines (78)	VERSAILLES	2
	Somme (80)	ABBEVILLE	1
	Somme (80)	AMIENS	2
	Tarn-et-Garonne (82)	MONTAUBAN	1
	Vaucluse (84)	AVIGNON	1

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Vienne (86)	POITIERS	1
	Haute-Vienne (87)	LIMOGES	2
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Territoire de Belfort (90)	BELFORT	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
Sous-total concierges			65
Sous-total Direction des services judiciaires			67

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Responsables d'unité éducative au sein des unités éducatives d'hébergement collectif, d'hébergement diversifié « renforcées », ou de centres éducatifs fermés, ou, par exception, les directeurs de services lorsque le responsable d'unité éducative n'est pas en mesure d'occuper le logement ou pour toute autre raison expressément justifiée par l'intérêt du service.	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Aisne (02)	LAON	1
	Aisne (02)	SAINT-QUENTIN	1
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1
	Ardennes (08)	CHARLEVILLE-MÉZIÈRES	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	2
	Bouches-du-Rhône (13)	MARTIGUES	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	1
	Calvados (14)	CAEN	1
	Charente (16)	ANGOULÊME	1
	Cher (18)	BOURGES	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Côte-d'Or (21)	CHÂTILLON-SUR-SEINE	1
	Doubs (25)	BESANÇON	1
	Drôme (26)	VALENCE	1
	Eure (27)	EVREUX	1
	Eure-et-Loir (28)	CHARTRES	1
	Finistère (29)	QUIMPER	1
	Gard (30)	NÎMES	2
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	2
	Aquitaine (33)	PESSAC	1
	Hérault (34)	MONTPELLIER	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Isère (38)	CORENC	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	1

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Landes (40)	SAINT-PIERRE-DU-MONT	1
	Loire (42)	SAINT-ÉTIENNE	1
	Loire (42)	ROANNE	1
	Loiret (45)	FLEURY-LÈS-AUBRAIS	1
	Loiret (45)	LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN	1
	Maine-et-Loire (49)	LES PONTS-DE-CÉ	1
	Marne (51)	ÉPERNAY	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	LAXOU	1
	Meuse (55)	BAR-LE-DUC	1
	Morbihan (56)	LORIENT	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Nièvre (58)	NEVERS	1
	Nord (59)	VILLENEUVE-D'ASCQ	1
	Nord (59)	CAMBRAI	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Nord (59)	DOUAI	1
	Nord (59)	TOURCOING	1
	Nord (59)	MAUBEUGE	1
	Oise (60)	BEAUVAIS	2
	Oise (60)	NOGENT-SUR-OISE	1
	Pas-de-Calais (62)	BRUAY-LA-BUISSIÈRE	1
	Pas-de-Calais (62)	ARRAS	1
	Pas-de-Calais (62)	BÉTHUNE	1
	Pas-de-Calais (62)	SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE	1
	Pas-de-Calais (62)	LIÉVIN	2
	Puy-de-Dôme (63)	CLERMONT-FERRAND	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Haut-Rhin (68)	COLMAR	1
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Rhône (69)	SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES	1
	Rhône (69)	COLLONGES-AU-MONT-D'OR	1
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	2
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Yvelines (78)	VILLEPREUX	1
	Yvelines (78)	AUBERGENVILLE	1

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Somme (80)	AMIENS	1
	Var (83)	TOULON	2
	Var (83)	BRIGNOLES	1
	Vaucluse (84)	AVIGNON	1
	Vaucluse (84)	MONTFAVET	1
	Vendée (85)	LA ROCHE-SUR-YON	1
	Vienne (86)	POITIERS	1
	Haute-Vienne (87)	LIMOGES	1
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Essonne (91)	ÉPINAY-SUR-ORGE	1
	Essonne (91)	DRAVEIL	1
	Essonne (91)	BURES-SUR-YVETTE	1
	Essonne (91)	SAVIGNY-SUR-ORGE	1
	Hauts-de-Seine (92)	ASNIÈRES-SUR-SEINE	1
	Hauts-de-Seine (92)	BAGNEUX	1
	Seine-Saint-Denis (93)	PANTIN	1
	Seine-Saint-Denis (93)	AUBERVILLIERS	1
	Seine-Saint-Denis (93)	ÉPINAY-SUR-SEINE	1
	Seine-Saint-Denis (93)	ROSNY-SOUS-BOIS	1
	Val-de-Marne (94)	ARCUEIL	1
	Val-de-Marne (94)	NOGENT-SUR-MARNE	2
	Val-de-Marne (94)	VILLIERS-SUR-MARNE	1
	Val-d'Oise (95)	VILLIERS-LE-BEL	1
	Val-d'Oise (95)	PONTOISE	1
	Val-d'Oise (95)	SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT	1
	Guadeloupe (971)	SAINTE-ANNE/LAMENTIN (DÉBUT 2017)	1
	Martinique (972)	LE ROBERT	1
	Guyane (973)	KOUROU	1
	Réunion (974)	SAINT-DENIS DE LA RÉUNION	1
Sous-total Responsables d'unité éducative (ou Directeurs de service)			101
Sous-total Direction de la protection judiciaire de la jeunesse			101

ORDRE DE LA LIBÉRATION			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Ordre de la Libération			
Délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »	Paris (75)	PARIS	1

ORDRE DE LA LIBÉRATION			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Gardien	Paris (75)	PARIS	1
Sous-total Ordre de la Libération			2

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Ecole nationale de l'administration pénitentiaire			
Directeur	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
Directeur adjoint	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
Sous-total Ecole nationale de l'administration pénitentiaire			2
Directeurs interrégionaux	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Val-de-Marne (94)	IVRY-SUR-SEINE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total directeurs interrégionaux			10
Directeurs interrégionaux adjoints	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Val-de-Marne (94)	IVRY-SUR-SEINE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total directeurs interrégionaux adjoints			10
Chefs d'établissement	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Aisne (02)	CHÂTEAU-THIERRY	1
	Aisne (02)	LAON	1
	Allier (03)	YZEURE	1
	Allier (03)	MONTLUÇON	1
	Alpes-de-Haute-Provence (04)	DIGNE-LES-BAINS	1
	Hautes-Alpes (05)	GAP	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Ardèche (07)	PRIVAS	1
	Ardennes (08)	CHARLEVILLE-MÉZIÈRES	1
	Ariège (09)	FOIX	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Aude (11)	CARCASSONNE	1
	Aveyron (12)	RODEZ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (EPM)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Calvados (14)	CAEN (CP)	1
	Calvados (14)	CAEN (MA)	1
	Cantal (15)	AURILLAC	1
	Charente (16)	ANGOULÊME	1
	Charente-Maritime (17)	BEDENAC	1
	Charente-Maritime (17)	ROCHEFORT	1
	Charente-Maritime (17)	SAINTES	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RÉ	1
	Cher (18)	BOURGES	1
	Corrèze (19)	UZERCHE	1
	Corrèze (19)	TULLE	1
	Corse-du-Sud (2A)	AJACCIO	1
	Haute-Corse (2B)	ALÉRIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGIO	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Côtes-d'Armor (22)	ST-BRIEUC	1
	Creuse (23)	GUÉRET	1
	Dordogne (24)	MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	1
	Dordogne (24)	NEUVIC	1
	Dordogne (24)	PÉRIGUEUX	1
	Doubs (25)	BESANÇON (CSL)	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Doubs (25)	BESANÇON (MA)	1
	Doubs (25)	MONTBÉLIARD	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	1
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	1
	Eure (27)	ÉVREUX	1
	Eure-et-Loir (28)	CHÂTEAUDUN	1
	Finistère (29)	BREST	1
	Gard (30)	NÎMES	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	1
	Gironde (33)	GRADIGNAN	1
	Hérault (34)	BÉZIERS	1
	Hérault (34)	MONTPELLIER	1
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	1
	Ille-et-Vilaine (35)	ST-MALO	1
	Indre (36)	CHÂTEAUROUX	1
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	1
	Isère (38)	GRENOBLE	1
	Isère (38)	VARCES-ALLIÈRES	1
	Jura (39)	LONS-LE-SAUNIER	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	1
	Loir-et-Cher (41)	BLOIS	1
	Loire (42)	ROANNE	1
	Loire (42)	LA TALAUDIÈRE	1
	Haute-Loire (43)	LE PUY-EN-VELAY	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	1
	Loire-Atlantique (44)	ORVAULT	1
	Loiret (45)	MONTARGIS	1
	Loiret (45)	SARAN	1
	Lot-et-Garonne (47)	VILLENEUVE-SUR-LOT	1
	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
	Lozère (48)	MENDE	1
	Maine-et-Loire (49)	ANGERS	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Manche (50)	CHERBOURG-OCTEVILLE	1
	Manche (50)	COUTANCES	1
	Marne (51)	CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Haute-Marne (52)	CHAUMONT	1
	Mayenne (53)	LAVAL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	ÉCROUVES	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE (CP)	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE (CSL)	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	BRIEY	1
	Meuse (55)	MONTMÉDY	1
	Meuse (55)	ST-MIHIEL	1
	Meuse (55)	BAR-LE-DUC	1
	Morbihan (56)	PLOEMEUR	1
	Morbihan (56)	VANNES	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Moselle (57)	SARREGUEMINES	1
	Nièvre (58)	NEVERS	1
	Nord (59)	ANNŒULLIN	1
	Nord (59)	HAUBOURDIN	1
	Nord (59)	MAUBEUGE	1
	Nord (59)	QUIÉVRECHAIN	1
	Nord (59)	DOUAI	1
	Nord (59)	DUNKERQUE	1
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Oise (60)	LIANCOURT	1
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	1
	Orne (61)	ARGENTAN	1
	Orne (61)	CONDÉ-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	1
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	1
	Pas-de-Calais (62)	ARRAS	1
	Pas-de-Calais (62)	BÉTHUNE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	BAYONNE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Hautes-Pyrénées (65)	TARBES	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	SARRE-UNION	1
	Bas-Rhin (67)	SOUFFELWEYERSHEIM	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Haut-Rhin (68)	COLMAR	1
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Rhône (69)	MEYZIEU	1
	Rhône (69)	CORBAS	1
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE	1
	Haute-Saône (70)	VESOUL	1
	Saône-et-Loire (71)	CHALON SUR SAÔNE	1
	Sarthe (72)	COULAINES	1
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	1
	Savoie (73)	CHAMBÉRY	1
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN (CD)	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN (CSL)	1
	Yvelines (78)	PORCHEVILLE	1
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	VERSAILLES	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Deux-Sèvres (79)	NIORT	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Tarn (81)	ST-SULPICE	1
	Tarn (81)	LAVAUUR	1
	Tarn (81)	ALBI	1
	Tarn-et-Garonne (82)	MONTAUBAN	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Var (83)	TOULON	1
	Var (83)	DRAGUIGNAN	1
	Vaucluse (84)	LE PONTET	1
	Vendée (85)	FONTENAY-LE-COMTE	1
	Vendée (85)	LA ROCHE-SUR-YON	1
	Vienne (86)	VIVONNE	1
	Haute-Vienne (87)	LIMOGES	1
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	1
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Territoire de Belfort (90)	BELFORT	1
	Essonne (91)	CORBEIL-ESSONNES	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS	1
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	1
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE (CSL)	1
	Seine-Saint-Denis (93)	GAGNY	1
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (CP)	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (EPSNF)	1
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	1
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	1
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	1
	La Réunion (974)	ST-PIERRE	1
	La Réunion (974)	LE PORT	1
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total chefs d'établissement			183
Chefs d'établissement adjoints	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Aisne (02)	CHÂTEAU-THIERRY	1
	Aisne (02)	LAON	1
	Allier (03)	YZEURE	1
	Allier (03)	MONTLUÇON	1
	Alpes-de-Haute-Provence (04)	DIGNE-LES-BAINS	1
	Hautes-Alpes (05)	GAP	1
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Ardèche (07)	PRIVAS	1
	Ardennes (08)	CHARLEVILLE-MÉZIÈRES	1
	Ariège (09)	FOIX	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Aude (11)	CARCASSONNE	1
	Aveyron (12)	RODEZ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (EPM)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Calvados (14)	CAEN (CP)	1
	Calvados (14)	CAEN (MA)	1
	Cantal (15)	AURILLAC	1
	Charente (16)	ANGOULÊME	1
	Charente-Maritime (17)	BEDENAC	1
	Charente-Maritime (17)	ROCHEFORT	1
	Charente-Maritime (17)	SAINTES	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RÉ	1
	Cher (18)	BOURGES	1
	Corrèze (19)	UZERCHE	1
	Corrèze (19)	TULLE	1
	Corse-du-Sud (2A)	AJACCIO	1
	Haute-Corse (2B)	ALÉRIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGIO	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Côtes d'Armor (22)	ST-BRIEUC	1
	Creuse (23)	GUÉRET	1
	Dordogne (24)	MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	1
	Dordogne (24)	NEUVIC	1
	Dordogne (24)	PÉRIGUEUX	1
	Doubs (25)	BESANÇON (CSL)	1
	Doubs (25)	BESANÇON (MA)	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Doubs (25)	MONTBÉLIARD	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	1
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	1
	Eure (27)	ÉVREUX	1
	Eure-et-Loir (28)	CHÂTEAUDUN	1
	Finistère (29)	BREST	1
	Gard (30)	NÎMES	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	1
	Gironde (33)	GRADIGNAN	1
	Hérault (34)	BÉZIERS	1
	Hérault (34)	MONTPELLIER	1
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	1
	Ille-et-Vilaine (35)	ST-MALO	1
	Indre (36)	CHÂTEAUROUX	1
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	1
	Isère (38)	GRENOBLE	1
	Isère (38)	VARCES-ALLIÈRES	1
	Jura (39)	LONS-LE-SAUNIER	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	1
	Loir-et-Cher (41)	BLOIS	1
	Loire (42)	ROANNE	1
	Loire (42)	LA TALAUDIÈRE	1
	Haute-Loire (43)	LE PUY-EN-VELAY	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	1
	Loire-Atlantique (44)	ORVAULT	1
	Loiret (45)	MONTARGIS	1
	Loiret (45)	SARAN	1
	Lot-et-Garonne (47)	VILLENEUVE-SUR-LOT	1
	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
	Lozère (48)	MENDE	1
	Maine-et-Loire (49)	ANGERS	1
	Manche (50)	CHERBOURG-OCTEVILLE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Manche (50)	COUTANCES	1
	Marne (51)	CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Haute-Marne (52)	CHAUMONT	1
	Mayenne (53)	LAVAL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	ÉCROUVES	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE (CP)	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE (CSL)	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	BRIEY	1
	Meuse (55)	MONTMÉDY	1
	Meuse (55)	ST-MIHIEL	1
	Meuse (55)	BAR-LE-DUC	1
	Morbihan (56)	PLOEMEUR	1
	Morbihan (56)	VANNES	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Moselle (57)	SARREGUEMINES	1
	Nièvre (58)	NEVERS	1
	Nord (59)	ANNŒULLIN	1
	Nord (59)	HAUBOURDIN	1
	Nord (59)	MAUBEUGE	1
	Nord (59)	QUIÉVRECHAIN	1
	Nord (59)	DOUAI	1
	Nord (59)	DUNKERQUE	1
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Oise (60)	LIANCOURT	1
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	1
	Orne (61)	ARGENTAN	1
	Orne (61)	CONDÉ-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	1
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	1
	Pas-de-Calais (62)	ARRAS	1
	Pas-de-Calais (62)	BÉTHUNE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	BAYONNE	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Hautes-Pyrénées (65)	TARBES	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	SARRE-UNION	1
	Bas-Rhin (67)	SOUFFELWEYERSHEIM	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Haut-Rhin (68)	COLMAR	1
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Rhône (69)	MEYZIEU	1
	Rhône (69)	CORBAS	1
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE	1
	Haute-Saône (70)	VESOUL	1
	Saône-et-Loire (71)	CHÂLON-SUR-SAÔNE	1
	Sarthe (72)	COULAINES	1
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	1
	Savoie (73)	CHAMBÉRY	1
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN (CD)	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN (CSL)	1
	Yvelines (78)	PORCHEVILLE	1
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	VERSAILLES	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Deux-Sèvres (79)	NIORT	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Tarn (81)	ST-SULPICE	1
	Tarn (81)	LAVAUUR	1
	Tarn (81)	ALBI	1
	Tarn-et-Garonne (82)	MONTAUBAN	1
	Var (83)	TOULON	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Var (83)	DRAGUIGNAN	1
	Vaucluse (84)	LE PONTET	1
	Vendée (85)	FONTENAY-LE-COMTE	1
	Vendée (85)	LA ROCHE-SUR-YON	1
	Vienne (86)	VIVONNE	1
	Haute-Vienne (87)	LIMOGES	1
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	1
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Territoire-de-Belfort (90)	BELFORT	1
	Essonne (91)	CORBEIL-ESSONNES	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS	1
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	1
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE (CSL)	1
	Seine-Saint-Denis (93)	GAGNY	1
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (CP)	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (EPSNF)	1
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	1
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	1
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	1
	La Réunion (974)	ST-PIERRE	1
	La Réunion (974)	LE PORT	1
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total chefs d'établissement adjoints			183
Directeurs des services pénitentiaires en établissement	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Aisne (02)	CHÂTEAU-THIERRY	1
	Allier (03)	YZEURE	2
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	2
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	2
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	2

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	6
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	8
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Calvados (14)	CAEN	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RÉ	2
	Corrèze (19)	UZERCHE	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	2
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	2
	Eure-et-Loir (28)	CHÂTEAUDUN	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	2
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	2
	Gironde (33)	GRADIGNAN	3
	Hérault (34)	BÉZIERS	2
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE	2
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	2
	Indre (36)	ST-MAUR	2
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	1
	Isère (38)	VARCES-ALLIÈRES	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	1
	Loire (42)	ROANNE	1
	Loire (42)	LA TALAUDIÈRE	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	5
	Loiret (45)	SARAN	3
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	2
	Moselle (57)	METZ	2
	Nord (59)	ANNŒULLIN	2
	Nord (59)	HAUBOURDIN	3
	Nord (59)	DOUAI	1
	Oise (60)	LIANCOURT	2
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	3
	Orne (61)	ARGENTAN	1
	Orne (61)	CONDÉ-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	1
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	2
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	2

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	2
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	2
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	CORBAS	2
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE	2
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	1
	Paris (75)	PARIS	3
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	2
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	2
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	4
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	3
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Var (83)	TOULON	2
	Var (83)	DRAGUIGNAN	2
	Vaucluse (84)	LE PONTET	2
	Vienne (86)	VIVONNE	2
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS	12
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	2
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	2
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	7
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	2
	Guadeloupe (971)	BAIE MAHAULT	1
	Martinique (972)	DUCOS	2
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	2
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	1
	La Réunion (974)	LE PORT	1
Sous-total directeurs des services pénitentiaires en établissement			158
Autres personnels de direction en établissement	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	2
	Aisne (02)	LAON	1
	Allier (03)	YZEURE	1
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	2
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	3
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	2
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	2
	Corrèze (19)	UZERCHE	1
	Haute-Corse (2B)	ALÉRIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGIO	1
	Dordogne (24)	MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	1
	Dordogne (24)	NEUVIC	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	2
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	1
	Eure-et-Loir (28)	CHÂTEAUDUN	2
	Gard (30)	NIMES	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	1
	Gironde (33)	GRADIGNAN	1
	Hérault (34)	BÉZIERS	1
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	2
	Indre (36)	CHÂTEAUROUX	2
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	2
	Loire (42)	ROANNE	2
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	2
	Loiret (45)	SARAN	2
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	2
	Meuse (55)	MONTMÉDY	1
	Meuse (55)	ST-MIHIEL	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Nord (59)	ANNŒULLIN	2
	Nord (59)	HAUBOURDIN	3
	Nord (59)	MAUBEUGE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Nord (59)	DOUAI	1
	Oise (60)	LIANCOURT	1
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	2
	Orne (61)	ARGENTAN	1
	Orne (61)	CONDÉ-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	2
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	2
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	2
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	CORBAS	1
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR- SAÔNE	1
	Saône-et-Loire (71)	CHALON-SUR-SAÔNE	1
	Sarthe (72)	COULAINES	2
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	1
	Paris (75)	PARIS	3
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	2
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	2
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	VERSAILLES	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Var (83)	TOULON	1
	Var (83)	DRAGUIGNAN	2
	Vaucluse (84)	LE PONTET	1
	Vienne (86)	VIVONNE	2
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	3
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	1
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	1
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	1
	Guadeloupe (971)	BAIE MAHAULT	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	1
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	1
	La Réunion (974)	LE PORT	1
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total autres personnels de direction en établissement			116
Chefs de détention	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Aisne (02)	CHÂTEAU-THIERRY	1
	Aisne (02)	LAON	1
	Allier (03)	YZEURE	2
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	1
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	6
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (EPM)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (UHSA)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Calvados (14)	CAEN (CP)	1
	Calvados (14)	CAEN (MA)	1
	Charente (16)	ANGOULÊME	1
	Charente-Maritime (17)	BEDENAC	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RÉ	2
	Cher (18)	BOURGES	1
	Corrèze (19)	UZERCHE	1
	Haute-Corse (2B)	ALÉRIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGO	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Dordogne (24)	MAUZAC ET GRAND CASTANG	1
	Dordogne (24)	NEUVIC	1
	Doubs (25)	BESANCON	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	1
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	1
	Eure (27)	EVREUX	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Eure-et-Loir (28)	CHÂTEAUDUN	1
	Finistère (29)	BREST	1
	Gard (30)	NIMES	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	3
	Gironde (33)	GRADIGNAN	4
	Hérault (34)	BEZIERS	1
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	3
	Indre (36)	CHÂTEAUROUX	1
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	1
	Isère (38)	VARCES-ALLIERES	1
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	1
	Loire (42)	ROANNE	1
	Loire (42)	LA TALAUDIERE	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	2
	Loire-Atlantique (44)	ORVAULT	1
	Loiret (45)	SARAN	2
	Lot-et-Garonne (47)	VILLENEUVE-SUR-LOT	1
	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
	Maine-et-Loire (49)	ANGERS	1
	Marne (51)	CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	ECROUVES	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	3
	Meuse (55)	MONTMEDY	1
	Meuse (55)	ST-MIHIEL	1
	Morbihan (56)	PLOEMEUR	1
	Moselle (57)	METZ	2
	Nord (59)	ANNOEULLIN	1
	Nord (59)	HAUBOURDIN	4
	Nord (59)	MAUBEUGE	1
	Nord (59)	QUIEVRECHAIN	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Nord (59)	DOUAI	1
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Oise (60)	LIANCOURT	1
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	1
	Orne (61)	ARGENTAN	1
	Orne (61)	CONDE-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	1
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	1
	Pas-de-Calais (62)	ARRAS	1
	Pas-de-Calais (62)	BETHUNE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	SARRE-UNION	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	MEYZIEU	1
	Rhône (69)	CORBAS	3
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	1
	Saône-et-Loire (71)	CHALON-SUR-SAONE	1
	Sarthe (72)	COULAINES	1
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	1
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Paris (75)	PARIS	2
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	2
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	2
	Yvelines (78)	PORCHEVILLE	1
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Tarn (81)	LAVAUUR	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Var (83)	TOULON	1
	Var (83)	DRAGUIGNAN	1
	Vaucluse (84)	LE PONTET	1
	Vienne (86)	VIVONNE	2
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	1
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	8
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	1
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (CP)	9
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (EPSNF)	1
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	1
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	1
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	1
	La Réunion (974)	ST-PIERRE	1
	La Réunion (974)	LE PORT	2
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total chefs de détention			170
Responsables des greffes de Fresnes ou Fleury	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total responsables des greffes de Fresnes ou Fleury			2
Responsables d'ERIS	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total responsables d'ERIS			9
Responsables d'ERIS adjoint	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	2
Sous-total responsables d'ERIS adjoint			10
Officiers de détention	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	4
	Aisne (02)	CHATEAU-THIERRY	1
	Aisne (02)	LAON	3
	Allier (03)	YZEURE	4
	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	6
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Aube (10)	VILLENAUXE-LA-GRANDE	2
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	3
	Aveyron (12)	RODEZ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	SALON-DE-PROVENCE	2
	Bouches-du-Rhône (13)	TARASCON	4
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	10
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	9
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (EPM)	3
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	2
	Calvados (14)	CAEN (CP)	2
	Calvados (14)	CAEN (MA)	2
	Charente (16)	ANGOULEME	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RE	4
	Cher (18)	BOURGES	1
	Corrèze (19)	UZERCHE	2
	Corse-du-Sud (2A)	AJACCIO	1
	Haute-Corse (2B)	ALERIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGIO	2
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Dordogne (24)	MAUZAC ET GRAND CASTANG	2
	Dordogne (24)	NEUVIC	2
	Doubs (25)	BESANÇON	2
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	4

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Eure (27)	VAL-DE-REUIL	5
	Eure (27)	EVREUX	1
	Eure-et-Loir (28)	CHATEAUDUN	2
	Finistère (29)	BREST	2
	Gard (30)	NIMES	4
	Haute-Garonne (31)	MURET	5
	Haute-Garonne (31)	SEYSSES	6
	Gironde (33)	GRADIGNAN	4
	Hérault (34)	BEZIERS	4
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	3
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	2
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	4
	Indre (36)	CHATEAUROUX	4
	Indre (36)	ST-MAUR	4
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Isère (38)	ST-QUENTIN-FALLAVIER	3
	Isère (38)	VARCES-ALLIERES	4
	Landes (40)	MONT-DE-MARSAN	5
	Loir-et-Cher (41)	BLOIS	1
	Loire (42)	ROANNE	4
	Loire (42)	LA TALAUDIERE	5
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	5
	Loire-Atlantique (44)	ORVAULT	2
	Loiret (45)	SARAN	4
	Lot-et-Garonne (47)	VILLENEUVE-SUR-LOT	2
	Maine-et-Loire (49)	ANGERS	2
	Marne (51)	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	ECROUVES	3
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	4
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	4
	Meuse (55)	MONTMEDY	3
	Meuse (55)	ST-MIHIEL	2
	Morbihan (56)	PLOEMEUR	2
	Moselle (57)	METZ	6
	Moselle (57)	SARREGUEMINES	1
	Nord (59)	ANNOEULLIN	4

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Nord (59)	HAUBOURDIN	4
	Nord (59)	MAUBEUGE	2
	Nord (59)	QUIEVRECHAIN	2
	Nord (59)	DOUAI	2
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Oise (60)	LIANCOURT	4
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	5
	Orne (61)	ARGENTAN	2
	Orne (61)	CONDÉ-SUR-SARTHE	4
	Pas-de-Calais (62)	BAPAUME	2
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	4
	Pas-de-Calais (62)	ARRAS	1
	Pas-de-Calais (62)	BETHUNE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	4
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	4
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	3
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	4
	Bas-Rhin (67)	SARRE-UNION	3
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	3
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	4
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	2
	Rhône (69)	MEYZIEU	2
	Rhône (69)	CORBAS	5
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	4
	Saône-et-Loire (71)	CHALON-SUR-SAONE	2
	Sarthe (72)	COULAINES	2
	Savoie (73)	AIGUEBELLE	2
	Savoie (73)	CHAMBERY	2
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Paris (75)	PARIS	4
	Seine-Maritime (76)	HARFLEUR	4
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	4
	Seine-et-Marne (77)	MELUN	2
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	6
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	4
	Yvelines (78)	PORCHEVILLE	2

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	6
	Yvelines (78)	POISSY	3
	Yvelines (78)	VERSAILLES	3
	Somme (80)	AMIENS	2
	Tarn (81)	LAVAUUR	2
	Tarn (81)	ALBI	1
	Var (83)	TOULON	6
	Var (83)	DRAGUIGNAN	3
	Vaucluse (84)	LE PONTET	5
	Vienne (86)	VIVONNE	6
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Yonne (89)	JOUX-LA-VILLE	2
	Yonne (89)	AUXERRE	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	31
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	4
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	3
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	22
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	3
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	5
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	7
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	6
	La Réunion (974)	STE-CLOTILDE	8
	La Réunion (974)	LE PORT	6
	Mayotte (976)	KOUNGOU	2
Sous-total officiers de détention			448
Sous-total direction de l'administration pénitentiaire			1 301
Total NAS Ministère de la justice			1 471

Art. 2. – Pour l'application de l'article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Ecole nationale de la magistrature			
Directeur	Gironde (33)	BORDEAUX	1
Directeur adjoint	Gironde (33)	BORDEAUX	1
Secrétaire général	Gironde (33)	BORDEAUX	1
Sous-total de l'Ecole nationale de la magistrature			3

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Premiers présidents	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Haute Corse (2B)	BASTIA	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Réunion (974)	ST-DENIS	1
Sous-total premiers présidents			5
Procureurs généraux	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Haute-Corse (2B)	BASTIA	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Réunion (974)	ST-DENIS	1
Sous-total procureurs généraux			5
Président chambre d'appel	Mayotte (976)	MAMOUDZOU	1
Sous-total président chambre d'appel			1
Avocat général chambre d'appel	Mayotte (976)	MAMOUDZOU	1
Sous-total avocat général chambre d'appel			1
Présidents	Corse du Sud (2A)	AJACCIO	1
	Haute Corse (2B)	BASTIA	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Guadeloupe (971)	POINTE-A-PITRE	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Mayotte (976)	MAMOUDZOU	1
	Réunion (974)	ST-DENIS	1
	Réunion (974)	ST-PIERRE	1
Sous-total présidents			9
Procureurs de la République	Corse-du-Sud (2A)	AJACCIO	1
	Haute-Corse (2B)	BASTIA	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Guadeloupe (971)	POINTE-A-PITRE	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Mayotte (976)	MAMOUDZOU	1
	Réunion (974)	ST-DENIS	1
	Réunion (974)	ST-PIERRE	1
Sous-total procureurs de la République			9
Total chefs de cours et de juridictions			33

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Sous-total direction des services judiciaires			33

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Directeurs territoriaux	Guadeloupe (971)	SAINT-ANNE	1
	Martinique (972)	FORT-DE-FRANCE	1
	Guyane (973)	CAYENNE	1
	Réunion (974)	SAINT-DENIS	1
	Mayotte (976)	MAMOUDZOU	1
Sous-total direction de la protection judiciaire de la jeunesse			5
Sous-total direction de la protection judiciaire de la jeunesse			5

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
Directeurs des services pénitentiaires en direction interrégionale	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Nord (59)	LILLE	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1
	Rhône (69)	LYON	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total directeurs des services pénitentiaires en direction interrégionale			9
Officiers en détention	Ain (01)	BOURG-EN-BRESSE	1
	Allier (03)	YZEURE	1
	Ardennes (08)	CHARLEVILLE-MEZIERES	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	2
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RE	1
	Côtes-d'Armor (22)	ST-BRIEUC	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	1
	Gard (30)	NIMES	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSSES	1
	Gironde (33)	GRADIGNAN	2
	Hérault (34)	BEZIERS	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	1
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	1
	Loiret (45)	SARAN	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	1
	Nord (59)	DUNKERQUE	1
	Oise (60)	LIANCOURT	1
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	1
	Orne (61)	CONDE-SUR-SARTHE	1
	Pas-de-Calais (62)	LONGUENESSE	1
	Pas-de-Calais (62)	VENDIN-LE-VIEIL	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	BAYONNE	1
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	2
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Rhône (69)	CORBAS	1
	Rhône (69)	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	1
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	1
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	1
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Tarn-et-Garonne (82)	MONTAUBAN	1
	Var (83)	TOULON	1
	Var (83)	DRAGUIGNAN	1
	Vaucluse (84)	LE PONTET	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	1
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	1
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
	Val-d'Oise (95)	CERGY PONTOISE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total officiers en détention			52
Gradés en détention	Allier (03)	MONTLUÇON	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Alpes de Hautes-Provence (04)	DIGNE LES BAINS	1
	Hautes-Alpes (05)	GAP	1
	Ardèche (07)	PRIVAS	1
	Ardennes (08)	CHARLEVILLE MÉZIÈRES	1
	Ariège (09)	FOIX	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Aude (11)	CARCASSONNE	1
	Cantal (15)	AURILLAC	1
	Charente-Maritime (17)	ROCHEFORT	1
	Charente-Maritime (17)	SAINTES	1
	Corrèze (19)	TULLE	1
	Corse-du-Sud (2A)	AJACCIO	1
	Côtes-d'Armor (22)	ST BRIEUC	1
	Creuse (23)	GUERET	1
	Dordogne (24)	PERIGUEUX	1
	Doubs (25)	MONTBELIARD	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	ST MALO	1
	Jura (39)	LONS LE SAUNIER	1
	Haute-Loire (43)	LE PUY EN VELAY	1
	Lozère (48)	MENDE	1
	Manche (50)	CHERBOURG OCTEVILLE	1
	Manche (50)	COUTANCES	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Haute-Marne (52)	CHAUMONT	1
	Mayenne (53)	LAVAL	1
	Meuse (55)	BAR LE DUC	1
	Morbihan (56)	VANNES	1
	Moselle (57)	SARREGUEMINES	1
	Nièvre (58)	NEVERS	1
	Nord (59)	DUNKERQUE	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	BAYONNE	1
	Hautes-Pyrénées (65)	TARBES	1
	Haut-Rhin (68)	COLMAR	1
	Haute-Saône (70)	VESOUL	1
	Yvelines (78)	VERSAILLES	1
	Deux-Sèvres (79)	NIORT	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Vendée (85)	FONTENAY-LE-COMTE	1
	Vendée (85)	LA ROCHE-SUR-YON	1
	Haute-Vienne (87)	LIMOGES	1
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Territoire de Belfort (90)	BELFORT	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	1
Sous-total gradés en détention			44
Personnels du SNT	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	1
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	6
Sous-total personnels du SNT			7
Surveillants et agents greffe	Alpes-Maritimes (06)	GRASSE	2
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	2
	Aube (10)	TROYES	1
	Bouches-du-Rhône (13)	AIX-EN-PROVENCE	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	2
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (DI)	1
	Haute-Corse (2B)	BORGO	2
	Côte-d'Or (21)	DIJON (DI)	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON (MA)	1
	Drôme (26)	VALENCE (CP)	1
	Haute-Garonne (31)	SEYSSSES	1
	Haute-Garonne (31)	TOULOUSE	1
	Gironde (33)	BORDEAUX	1
	Hérault (34)	BEZIERS	1
	Hérault (34)	VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES (CP)	1
	Ille-et-Vilaine (35)	VEZIN-LE-COQUET	2
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES (DI)	1
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	2
	Loiret (45)	SARAN	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	MAXEVILLE	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Nord (59)	ANNOEULLIN	1
	Nord (59)	HAUBOURDIN	1
	Nord (59)	LILLE	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Oise (60)	BEAUVAIS (CP)	1
	Puy-de-Dôme (63)	RIOM (CP)	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG (DI)	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG (MA)	2
	Rhône (69)	LYON	1
	Rhône (69)	CORBAS	3
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MEAUX	2
	Seine-et-Marne (77)	MOISSY-CRAMAYEL	2
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	3
	Var (83)	TOULON	2
	Var (83)	DRAGUIGNAN	1
	Vaucluse (84)	LE PONTET	2
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	4
	Hauts-de-Seine (92)	NANTERRE	2
	Seine-Saint-Denis (93)	VILLEPINTE	2
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (CP)	3
	Val-de-Marne (94)	FRESNES (DI)	4
	Val-d'Oise (95)	CERGY-PONTOISE	2
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
Sous-total surveillants et agents greffe			76
Personnels de l'assistance technique	Aisne (02)	CHATEAU-THIERRY	1
	Allier (03)	YZEURE	1
	Alpes-Maritimes (06)	NICE	1
	Aube (10)	TROYES	1
	Aube (10)	VILLE-SOUS-LA-FERTÉ	1
	Bouches-du-Rhône (13)	MARSEILLE (CP)	3
	Bouches-du-Rhône (13)	ARLES	1
	Calvados (14)	CAEN (CP)	1
	Calvados (14)	CAEN (MA)	1
	Charente (16)	ANGOULEME	1
	Charente-Maritime (17)	BEDENAC	1
	Charente-Maritime (17)	ST-MARTIN-DE-RE	1
	Cher (18)	BOURGES	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Haute-Corse (2B)	ALERIA	1
	Haute-Corse (2B)	BORGO	1
	Côte-d'Or (21)	DIJON	1
	Dordogne (24)	MAUZAC ET GRAND CASTANG	1
	Doubs (25)	BESANÇON	1
	Eure (27)	VAL DE REUIL	1
	Eure (27)	EVREUX	1
	Finistère (29)	BREST	1
	Gard (30)	NIMES	1
	Haute-Garonne (31)	MURET	1
	Gironde (33)	GRADIGNAN	1
	Ille-et-Vilaine (35)	RENNES	1
	Indre (36)	ST-MAUR	1
	Indre-et-Loire (37)	TOURS	1
	Isère (38)	VARCES-ALLIERES	1
	Jura (39)	LONS-LE-SAUNIER	1
	Loire (42)	LA TALAUDIERE	1
	Haute-Loire (43)	LE PUY EN VELAY	1
	Loire-Atlantique (44)	NANTES	1
	Lot-et-Garonne (47)	VILLENEUVE SUR LOT	1
	Lot-et-Garonne (47)	AGEN	1
	Maine-et-Loire (49)	ANGERS	1
	Marne (51)	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	1
	Marne (51)	REIMS	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	ECROUVES	1
	Meurthe-et-Moselle (54)	TOUL	1
	Meuse (55)	MONTMEDY	1
	Morbihan (56)	PLOEMEUR	1
	Moselle (57)	METZ	1
	Nord (59)	VALENCIENNES	1
	Pas-de-Calais (62)	BETHUNE	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	BAYONNE	1
	Pyrénées-Atlantiques (64)	PAU	1
	Hautes-Pyrénées (65)	LANNEMEZAN	1
	Pyrénées-Orientales (66)	PERPIGNAN	1
	Bas-Rhin (67)	SARRE UNION	1
	Bas-Rhin (67)	STRASBOURG	1

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
Fonctions	Département	Ville	Nombre de postes
	Haut-Rhin (68)	MULHOUSE	1
	Haut-Rhin (68)	ENSISHEIM	1
	Savoie (73)	CHAMBERY	1
	Haute-Savoie (74)	BONNEVILLE	1
	Paris (75)	PARIS	1
	Seine-Maritime (76)	ROUEN	1
	Seine-et-Marne (77)	MELUN	1
	Yvelines (78)	BOIS-D'ARCY	1
	Yvelines (78)	POISSY	1
	Somme (80)	AMIENS	1
	Tarn-et-Garonne (82)	MONTAUBAN	1
	Vendée (85)	LA ROCHE-SUR-YON	1
	Vosges (88)	ÉPINAL	1
	Essonne (91)	STE-GENEVIEVE-DES-BOIS	3
	Val-de-Marne (94)	FRESNES	4
	Guadeloupe (971)	BAIE-MAHAULT	1
	Guadeloupe (971)	BASSE-TERRE	1
	Martinique (972)	DUCOS	1
	Guyane (973)	REMIRE-MONTJOLY	1
	La Réunion (974)	LE PORT	1
	Mayotte (976)	KOUNGOU	1
Sous-total personnels de l'assistance technique			78
Sous-total direction de l'administration pénitentiaire			266
Total COP/A ministère de la justice			304

Art. 3. – Le présent arrêté cesse de produire effet à compter du 31 décembre 2020.

Art. 4. – La directrice des services judiciaires, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, la directrice de l'administration pénitentiaire et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 5 avril 2017.

*Le garde des sceaux,
ministre de la justice,*
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
S. VERCLYTTE

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice de l'immobilier de l'Etat,
N. MORIN

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 12 avril 2017 portant ouverture au titre de l'année 2017 du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

NOR : JUSB1702474A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 avril 2017, un concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est ouvert, au titre de l'année 2017 en application de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de ladite ordonnance. Ils doivent notamment être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la communauté européenne et considéré comme équivalent par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue par l'article 17-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au moins au 1^{er} janvier 2017, qui justifient d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

Les épreuves d'admissibilité du concours se dérouleront les 6, 7 et 8 septembre 2017 au siège des cours d'appel et du tribunal supérieur d'appel ci-après énumérés : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete.

Les épreuves pourront également se dérouler au siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Des centres d'épreuves supplémentaires pourront être créés.

En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une autre ville du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.

Les dates des épreuves d'admission seront fixées ultérieurement par le jury.

La vérification de la condition de bonne moralité exigée des candidats sera effectuée à l'issue des résultats d'admissibilité.

La vérification des autres conditions requises pour concourir sera effectuée avant les épreuves d'admissibilité.

Le nombre de places offertes au concours est fixé à 50.

Les candidats pourront imprimer le dossier de candidature à partir du site internet de l'Ecole nationale de la magistrature : www.enm.justice.fr.

Les dossiers de candidature pourront également leur être adressés par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, 10, rue des Frères-Bonie, 33080 Bordeaux Cedex, sur simple demande.

Sous peine de forclusion, les dossiers complets de candidature devront être postés, par pli recommandé, à destination de l'Ecole nationale de la magistrature, au plus tard le lundi 15 mai 2017, le cachet de la poste faisant foi ou déposés, contre récépissé, au service des recrutements et de la validation des compétences, à l'adresse ci-dessus, au plus tard à cette même date.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décision du 11 avril 2017 fixant pour l'année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

NOR : JUSF1711127S

Publics concernés : présidents de conseils départementaux et président de la métropole de Lyon.

Objet : répartir de manière proportionnée les accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille entre les départements.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 48 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant introduit un article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles, complété par le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 et l'arrêté portant clé de répartition pris sur le fondement de l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que des objectifs de répartition proportionnée des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont fixés chaque année par le ministre de la justice par une clé de répartition propre à chaque département, pour l'année civile en cours.

Références : la présente décision est prise en application de l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, notamment son article 20 ;

Vu le code civil, notamment son article 375-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-2-2 et R. 221-13 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,

Décide :

Art. 1^{er}. – Les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille par les départements et la métropole de Lyon sont fixés, pour l'année civile en cours, conformément au tableau figurant en annexe qui précise la clé de répartition, arrondie à deux décimales, propre à chaque collectivité.

Art. 2. – La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution de cette décision, qui sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

JEAN-JACQUES URVOAS

ANNEXE

DÉPARTEMENT		CLÉ DE RÉPARTITION pour l'année 2017
001	Ain	1,12 %
002	Aisne	0,91 %
003	Allier	0,54 %

DÉPARTEMENT		CLÉ DE RÉPARTITION pour l'année 2017
004	Alpes-de-Haute-Provence	0,19 %
005	Hautes-Alpes	0,20 %
006	Alpes-Maritimes	1,56 %
007	Ardèche	0,47 %
008	Ardennes	0,44 %
009	Ariège	0,20 %
010	Aube	0,49 %
011	Aude	0,50 %
012	Aveyron	0,38 %
013	Bouches-du-Rhône	3,22 %
014	Calvados	1,12 %
015	Cantal	0,19 %
016	Charente	0,46 %
017	Charente-Maritime	0,87 %
018	Cher	0,43 %
019	Corrèze	0,32 %
02A	Corse-du-Sud	0,21 %
02B	Haute-Corse	0,25 %
021	Côte-d'Or	0,78 %
022	Côtes-d'Armor	0,90 %
023	Creuse	0,15 %
024	Dordogne	0,50 %
025	Doubs	0,87 %
026	Drôme	0,80 %
027	Eure	1,02 %
028	Eure-et-Loir	0,72 %
029	Finistère	1,34 %
030	Gard	1,17 %
031	Haute-Garonne	1,78 %
032	Gers	0,26 %
033	Gironde	2,61 %
034	Hérault	1,75 %
035	Ille-et-Vilaine	1,74 %
036	Indre	0,30 %
037	Indre-et-Loire	0,96 %
038	Isère	2,12 %
039	Jura	0,39 %
040	Landes	0,58 %

DÉPARTEMENT		CLÉ DE RÉPARTITION pour l'année 2017
041	Loir-et-Cher	0,48 %
042	Loire	1,15 %
043	Haute-Loire	0,33 %
044	Loire-Atlantique	2,20 %
045	Loiret	1,11 %
046	Lot	0,21 %
047	Lot-et-Garonne	0,47 %
048	Lozère	0,11 %
049	Maine-et-Loire	1,33 %
050	Manche	0,73 %
051	Marne	0,93 %
052	Haute-Marne	0,25 %
053	Mayenne	0,49 %
054	Meurthe-et-Moselle	1,15 %
055	Meuse	0,29 %
056	Morbihan	1,01 %
057	Moselle	1,45 %
058	Nièvre	0,26 %
059	Nord	4,57 %
060	Oise	1,34 %
061	Orne	0,45 %
062	Pas-de-Calais	2,56 %
063	Puy-de-Dôme	0,95 %
064	Pyrénées-Atlantiques	0,99 %
065	Hautes-Pyrénées	0,30 %
066	Pyrénées-Orientales	0,67 %
067	Bas-Rhin	1,71 %
068	Haut-Rhin	1,22 %
069	Métropole de Lyon	2,21 %
069	Rhône hors métropole de Lyon	0,83 %
070	Haute-Saône	0,37 %
071	Saône-et-Loire	0,74 %
072	Sarthe	0,93 %
073	Savoie	0,64 %
074	Haute-Savoie	1,33 %
075	Paris	2,25 %
076	Seine-Maritime	2,03 %
077	Seine-et-Marne	2,38 %

DÉPARTEMENT		CLÉ DE RÉPARTITION pour l'année 2017
078	Yvelines	2,53 %
079	Deux-Sèvres	0,47 %
080	Somme	0,93 %
081	Tarn	0,57 %
082	Tarn-et-Garonne	0,41 %
083	Var	1,50 %
084	Vaucluse	0,91 %
085	Vendée	1,09 %
086	Vienne	0,52 %
087	Haute-Vienne	0,53 %
088	Vosges	0,54 %
089	Yonne	0,50 %
090	Territoire de Belfort	0,23 %
091	Essonne	2,36 %
092	Hauts-de-Seine	2,66 %
093	Seine-Saint-Denis	2,66 %
094	Val-de-Marne	2,25 %
095	Val-d'Oise	2,14 %

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail

NOR : ETST1632699D

Publics concernés : usagers du service public de l'inspection du travail, salariés, employeurs, organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs, agents participant au service public de l'inspection du travail.

Objet : code de déontologie du service public de l'inspection du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret, pris en application de l'article L. 8124-1 du code du travail, précise le cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail. Il détermine les règles que doivent respecter les agents du service public de l'inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l'exercice de leurs missions. Il définit également les droits et les devoirs envers les usagers du service public de l'inspection du travail.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la convention internationale n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;

Vu la convention internationale n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture ;

Vu la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 23 février 2006 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 8124-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 18 janvier 2017 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'inspection du travail en date du 21 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – Le titre II du livre I^{er} de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De la déontologie des agents du système d'inspection du travail

« Art. R. 8124-1. – Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.

*« Section 1**« Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail*

« Art. R. 8124-2. – Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes généraux du droit et des lois et règlements en vigueur, notamment des règles statutaires applicables aux agents de la fonction publique ainsi que de celles régissant les relations entre le public et l'administration.

« Les agents du système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. Cette garantie conditionne la qualité du service rendu au public et la confiance des usagers dans le service public de l'inspection du travail.

« Art. R. 8124-3. – Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du ce code et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l'exercice de ses missions, il contribue à la mise en œuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.

« Art. R. 8124-4. – Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.

« Il concerne notamment :

« 1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;

« 2° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle "politique du travail" et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;

« 3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

« 4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;

« 5° Les agents des pôles "politique du travail" des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;

« 6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;

« 7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;

« 8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.

*« Section 2**« Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité*

« Art. R. 8124-5. – Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.

« Art. R. 8124-6. – Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet :

« 1° Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;

« 2° Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;

« 3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;

« 4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;

« 5° Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;

« 6° Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;

« 7° Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;

« 8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.

« Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.

« Art. R. 8124-7. – Les agents de contrôle du système d’inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l’inspection du travail définies selon les modalités prévues par l’article L. 8112-1.

« Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.

« Tout agent de contrôle est libre d’organiser et de conduire des contrôles à son initiative.

« Art. R. 8124-8. – Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.

« Art. R. 8124-9. – Tout agent rend compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l’administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d’information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.

« Ces obligations s’appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

« Art. R. 8124-10. – Tout agent porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l’occasion du service ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.

« Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

« Art. R. 8124-11. – Les agents du système d’inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l’exercice de leurs missions. Ils se doivent mutuellement respect.

« Art. R. 8124-12. – Les agents du système d’inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction publique.

« Art. R. 8124-13. – Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l’article R. 8124-15.

« Section 3

« Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l’inspection du travail

« Sous-section 1

« Prévention des conflits d’intérêts

« Art. R. 8124-14. – Les agents du système d’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.

« Art. R. 8124-15. – Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d’interférence entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l’exercice d’un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 25 *bis* de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Art. R. 8124-16. – L’autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d’intérêts.

« Lorsque l’agent est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 *ter* de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration.

« L’entretien permet à l’agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d’influencer ou de paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l’entretien, le travail de l’agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l’impartialité de l’agent ou l’exercice indépendant de ses fonctions. S’il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d’affectation est envisagé.

« Sous-section 2

« Obligation de se consacrer à ses fonctions

« Art. R. 8124-17. – Les agents du système d’inspection du travail consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.

« Le cumul d’activités n’est possible que dans les conditions prévues à l’article 25 *septies* de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.

*« Sous-section 3**« Devoirs de neutralité et d'impartialité*

« Art. R. 8124-18. – Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.

« Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.

« Art. R. 8124-19. – Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.

« En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.

« Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.

*« Sous-section 4**« Devoir d'information*

« Art. R. 8124-20. – Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.

« Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.

« Art. R. 8124-21. – Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.

*« Sous-section 5**« Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité*

« Art. R. 8124-22. – Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Art. R. 8124-23. – Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

« Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

« Art. R. 8124-24. – Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte.

*« Sous-section 6**« Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle*

« Art. R. 8124-25. – L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujéti à son contrôle.

« Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

« L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

« Art. R. 8124-26. – L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

« Art. R. 8124-27. – Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.

« Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

« Art. R. 8124-28. – Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

« Art. R. 8124-29. – L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.

« Section 4

« *Respect du code de déontologie*

« Art. R. 8124-30. – A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d’inspection du travail veillent au respect du présent code.

« Art. R. 8124-31. – Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.

« La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation.

« La formule du serment est la suivante :

« “*Je m’engage à exercer mes fonctions de contrôle avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité et probité. Je m’engage à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l’exercice de mes fonctions.*”

« Art. R. 8124-32. – Les agents participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l’article 28 *bis* de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l’inspection du travail de tout acte d’une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

« Art. R. 8124-33. – Les agents du système d’inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l’inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le cadre des missions de ce dernier. »

Art. 2. – La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,*
MYRIAM EL KHOMRI

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent

NOR : ETST1710242A

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment l'article 87 ;

Vu la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971 (IDCC 0454),

Arrête :

Art. 1^{er}. – En application de l'article 87 de la loi susvisée, est ouverte dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454) la faculté de conclure un contrat de travail intermittent dans les conditions prévues audit article.

Art. 2. – La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

MYRIAM EL KHOMRI

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2017 abrogeant le décret portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique

NOR : *INTD1517961D*

Par décret en date du 12 avril 2017, le décret du 28 juillet 1925, qui a reconnu comme établissement d'utilité publique l'association dite « Union hospitalière du Centre », est abrogé.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2017 abrogeant le décret portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique

NOR : *INTD1608398D*

Par décret en date du 12 avril 2017, le décret du 14 avril 1933 ayant reconnu comme établissement d'utilité publique l'association dite « Société d'histoire de la révolution de 1848 » est abrogé.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2017 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique par transformation d'une association

NOR : INTD1629701D

Par décret en date du 12 avril 2017 :

- est reconnue comme établissement d'utilité publique la fondation dite « Fondation vaincre Alzheimer », dont le siège est à Paris, par transformation de l'association dénommée « La Ligue européenne contre la maladie d'Alzheimer (LECMA) » en application de l'article 20-2 de la loi du 23 juillet 1987 ;
- sont approuvés les statuts (1) de cette fondation.

(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2017 portant reconnaissance légale de la congrégation des « Sœurs missionnaires de l'Évangile » et portant abrogation du titre d'existence légale des congrégations des « Filles du Bon Sauveur de Caen », des « Sœurs de la Charité Sainte-Marie d'Angers », des « Sœurs de Saint-Charles d'Angers » et des « Sœurs de la Sainte Famille »

NOR : INTD1633859D

Par décret en date du 12 avril 2017, la congrégation « Les Sœurs Missionnaires de l'Évangile », dont le siège est situé 4, avenue de Glattbach à Bretteville-sur-Odon (14760), est légalement reconnue, et les titres d'existence légale des congrégations des « Filles du Bon Sauveur de Caen », située 93, rue Caponière à Caen (14000), des « Sœurs de la Charité Sainte-Marie d'Angers », située 16, rue Valentin-Haüy à Angers (49100), des « Sœurs de Saint-Charles d'Angers », située 28 boulevard Clemenceau à Angers (49100) et des « Sœurs de la Sainte Famille », située 21, rue Condorcet à Nantes (44100), sont abrogés.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 6 avril 2017 approuvant des modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique

NOR : *INTD1635541A*

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 avril 2017, sont approuvées les modifications apportées aux statuts (1) de la fondation reconnue d'utilité publique dite « Fondation du Parmelan », dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie).

(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 10 avril 2017 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département de la Meurthe-et-Moselle

NOR : INTC1710997A

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-20 et R. 15-21 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;

Vu l'avis du comité technique des services de la police nationale de la Meurthe-et-Moselle du 9 février 2017.

Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet de la Meurthe-et-Moselle,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Dans le département de la Meurthe-et-Moselle, les communes dans lesquelles a été institué le régime de la police d'Etat sont, pour l'organisation des services de la sécurité publique, réparties en circonscriptions rattachées à la direction départementale de la sécurité publique conformément au tableau ci-après :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la sécurité publique	DISTRICTS	CIRCONSCRIPTIONS	COMMUNES
Meurthe-et-Moselle	Longwy	Briey	Auboué Avril Homécourt Joeuf Moutiers Val-de-Briey
	Longwy	Conflans-en-Jarnisy	Batilly Conflans-en-Jarnisy Giraumont Hatrizé Jarny Labry Moineville Saint-Ail Valleroy
	Longwy	Longwy	Bréchain-la-Ville Crusnes Errouville Haucourt-Moulaine Herseange Hussigny-Godbrange Longlaville Longwy Mexy Mont-Saint-Martin Réhon Saulnes Thil Tiercelet Villers-la-Montagne Villerupt
	Nancy	Dombasle-sur-Meurthe	Dombasle-sur-Meurthe Saint-Nicolas-du-Port Varangéville
	Nancy	Lunéville	Chanteheux

DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la sécurité publique	DISTRICTS	CIRCONSCRIPTIONS	COMMUNES
			Jolivet Lunéville Moncel-lès-Lunéville
	Nancy	Nancy	Art-sur-Meurthe Dommarthemont Essey-lès-Nancy Fléville-devant-Nancy Heillecourt Houdemont Jarville-la-Malgrange Laneuveville-devant-Nancy Laxou Ludres Malzéville Maxéville Nancy Pulnoy Saint-Max Saulxures-lès-Nancy Seichamps Tomblaine Vandœuvre-lès-Nancy Villers-lès-Nancy
	Nancy	Pont-à-Mousson	Blénod-lès-Pont-à-Mousson Maidières Montauville Pont-à-Mousson
	Nancy	Toul	Dommartin-lès-Toul Ecrouves Toul

Art. 2. – L'arrêté du 2 janvier 2004 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département de la Meurthe-et-Moselle est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de la police nationale et le préfet de la Meurthe-et-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :

*Le préfet, directeur général
de la police nationale,*
J.-M. FALCONE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 11 avril 2017 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département du Lot

NOR : INTC1711002A

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-20 et R. 15-21 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;

Vu l'avis du comité technique des services de la police nationale du Lot du 7 mars 2017 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet du Lot,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Dans le département du Lot, les communes dans lesquelles a été institué le régime de la police d'Etat sont, pour l'organisation des services de la sécurité publique, réparties en circonscriptions rattachées à la direction départementale de la sécurité publique conformément au tableau ci-après :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la sécurité publique	CIRCONSCRIPTIONS	COMMUNES
Lot	Cahors	Cahors Espère Belleville-la-Rauze Mercuès Pradines

Art. 2. – L'arrêté du 5 janvier 2004 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département du Lot est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de la police nationale et le préfet du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :

*Le préfet, directeur général
de la police nationale,*

J.- M. FALCONE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 12 avril 2017 fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au titre de l'année 2017 au recrutement d'adjoints administratifs principaux de 2^e classe de l'intérieur et de l'outre-mer

NOR : INTA1711180A

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 avril 2017, le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2017, au concours d'adjoints administratifs principaux de 2^e classe est fixé à 360 selon la répartition suivante :

- concours externe : 240 postes ;
- concours interne : 120 postes.

Administration centrale : 83 postes.

NOMBRE DE POSTES ouverts au concours externe	NOMBRE DE POSTES ouverts au concours interne
44	39

Services déconcentrés : 277 postes.

RÉGIONS	NOMBRE DE POSTES ouverts au concours externe	NOMBRE DE POSTES ouverts au concours interne
AUVERGNE RHONE-ALPES	21	8
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	3	3
BRETAGNE	5	1
CENTRE - VAL-DE-LOIRE	2	2
CORSE	/	1
GRAND EST	24	6
HAUTS DE FRANCE	9	4
ILE-DE-FRANCE	85	47
NORMANDIE	3	1
NOUVELLE AQUITAINE	/	/
OCCITANIE	7	1
OUTRE-MER	5	1
PACA	31	4
PAYS DE LA LOIRE	1	2

Le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2017 au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle, pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2^e classe, est fixé à 21 selon la répartition suivante :

Administration centrale : 4 postes.

Services déconcentrés : 17 postes.

RÉGIONS	NOMBRES DE POSTES
AUVERGNE RHONE-ALPES	4
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE	1
GRAND EST	1
HAUTS DE FRANCE	1
ILE-DE-FRANCE	12
OCCITANIE	1
PACA	1

Le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2017, aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 40 selon la répartition suivante :

Administration centrale : 14 postes.

Services déconcentrés : 26 postes.

RÉGIONS	NOMBRE DE POSTES
AUVERGNE RHONE ALPES	5
BRETAGNE	1
CENTRE - VAL-DE-LOIRE	2
OUTRE-MER	1
GRAND EST	4
ILE-DE-FRANCE	25
OCCITANIE	1
NOUVELLE AQUITAINE	1

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.

Pour les postes en services déconcentrés, à l'exclusion de la région Ile-de-France, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers, la date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés préfectoraux émanant de chaque préfet de région organisateur du recrutement.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 13 avril 2017 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne lors de la rencontre du dimanche 16 avril 2017 à 21 heures avec l'Olympique de Marseille

NOR : INTD1710568A

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Orange Vélodrome à l'occasion du match de football du 16 avril 2017 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'équipe de l'AS Saint-Etienne ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant, d'une part, que les déplacements du club de l'AS Saint-Etienne sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; qu'il en a été ainsi le 26 avril 2014 à Evian Thonon-Gaillard, le 10 mai 2014 à Nantes, le 28 février 2015 à Toulouse, le 12 septembre 2015 à Montpellier, le 8 novembre 2015 à Lyon et le 10 janvier 2016 à Nantes ;

Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 29 août 2014 contre les supporters de l'OGC Nice, le 5 avril 2015 lors du match contre le Paris Saint-Germain, le 20 septembre 2015 à l'occasion de la rencontre avec l'Olympique lyonnais, le 7 février 2016 en marge du match avec le Paris Saint-Germain, le 18 février 2016 avant la rencontre avec l'Athletic Club Bilbao, le 18 mars 2016 lors de la rencontre avec le Stade Rennais FC, le 10 avril 2016 lors du match contre les Girondins de Bordeaux, le 18 septembre 2016 en marge de la rencontre avec l'Olympique lyonnais et le 26 février 2017 à l'occasion du match contre le PSG ;

Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OM et de l'AS Saint-Etienne sont empreintes d'animosité, que ce fort antagonisme s'est traduit par la récurrence de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, des jets de projectiles et de l'allumage d'engins pyrotechniques par les supporters des deux clubs, comme en marge des rencontres du 24 septembre 2013, des 16 février et 28 septembre 2014, du 22 février 2015 et du 30 novembre 2016 ;

Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 16 avril 2017 à 21 heures au stade Orange Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;

Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en témoigne la prorogation de l'état d'urgence par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2017 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 16 avril 2017, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant enfin que l'AS Saint-Etienne compte de nombreuses associations de supporters dans les départements limitrophes de la Loire, et notamment dans le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Saône-et-Loire,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Le dimanche 16 avril 2017, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de Saône-et-Loire, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part.

Art. 2. – Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de Saône-et-Loire sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille.

Fait le 13 avril 2017.

MATTHIAS FEKL

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 30 mars 2017 fixant pour l'année 2017 la répartition budgétaire pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » pour les départements d'outre-mer

NOR : AGRT1709184A

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le programme POSEI France 2017 approuvé par la Commission,

Arrête :

Art. 1^{er}. – La campagne d'importation pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » est fixée du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile.

Art. 2. – La répartition budgétaire entre les cinq départements d'outre-mer au titre de la campagne mentionnée à l'article 1^{er} est ainsi effectuée :

Guadeloupe : 240 000 € ;

Guyane : 240 000 € ;

Martinique : 90 000 € ;

Mayotte : 250 000 € ;

Réunion : 620 000 €.

Art. 3. – L'aide est calculée sur la base des quantités importées multipliées par un taux unitaire spécifique à chaque espèce et à chaque DOM. Ces taux sont fixés dans le programme POSEI France 2017.

Les conditions d'éligibilité à l'aide sont fixées dans le programme POSEI France 2017 approuvé par la Commission européenne.

Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'aide à l'importation d'animaux vivants sont fixées par décision technique du directeur de l'ODEADOM.

Art. 4. – Le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de chaque département d'outre-mer, après avis du comité local POSEI, procède au déploiement entre espèces de l'enveloppe inscrite à l'article 2.

Il peut procéder, après avis du comité local POSEI, au redéploiement en cours d'année de la répartition initialement prévue.

Le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt transmet les bilans modifiés sans délai au directeur de l'ODEADOM et aux services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Art. 5. – En fin de campagne le directeur de l'ODEADOM est autorisé à procéder à un redéploiement des enveloppes entre les DOM dans une limite qui ne pourra excéder plus ou moins 40 % de la dotation départementale initiale.

Si les éventuels besoins supplémentaires pour la fin de l'année sont supérieurs à 40 % de la dotation départementale initiale, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement peut prendre un nouvel arrêté de répartition afin de procéder aux ajustements nécessaires entre les différents départements d'outre-mer.

Art. 6. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 30 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :
*La directrice générale
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*
C. GESLAIN-LANÉELLE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 mars 2017 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France)

NOR : AGRT1703060A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 portant reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle dans le secteur des vins de table ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2009 relatif au changement de dénomination de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays ;

Vu l'accord du conseil d'administration de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France), en date du 18 octobre 2016,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Les dispositions et annexes de l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu le 18 octobre 2016 dans le cadre du conseil d'administration de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France) sont étendues jusqu'au 31 décembre 2019 sur l'ensemble du territoire national aux producteurs, groupements de viticulteurs et négociants du ressort de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France), à l'exception :

- du passage suivant de l'article 8, « *le cotisant est redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de l'appel non payé* » ;
- du passage suivant de l'article 13.2, « *en cas de dénonciation unilatérale du contrat par l'une des parties, un dédit égal à 15 % du montant du contrat est versé à l'autre partie* » ;
- des points 9 et 10 des conditions générales du contrat ponctuel de vente de vin ;
- des points 10 et 11 des conditions générales du contrat pluriannuel de vente de vin.

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1ef3559f-74a4-4eab-8d4d-30776b1a7272 permettra de consulter l'accord étendu par le présent arrêté dès qu'il aura été publié au *Bulletin officiel* du ministère de l'agriculture. Il peut également être consulté :

- au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet de Jouy, 75349 Paris SP 07 ;
- au siège de l'Association nationale interprofessionnelle des vins de France (ANIVIN de France) 12, rue Sainte-Anne, 75001 Paris.

Art. 3. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 31 mars 2017.

*Le ministre de l'agriculture
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,*
Pour le ministre et par délégation :

*Le directeur général adjoint
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*
H. DURAND

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement
de la directrice générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. GÉRARD

Par empêchement
du directeur général des douanes
et droits indirects :
*L'administratrice supérieure DDI,
sous-directrice des droits indirects,
(sous-direction F),*
C. CLÉOSTRATE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 mars 2017 relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif au paiement de la cotisation

NOR : AGRT1704089A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 relatif à la reconnaissance du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlées Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2000 relatif au changement de dénomination du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlées Côtes du Rhône et Vallée du Rhône qui devient Inter Rhône, interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Vallée du Rhône » ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2014 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter-Rhône) ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif aux règles d'organisation du marché des vins d'AOC de la vallée du Rhône ;

Vu la décision de l'assemblée générale d'Inter Rhône en date du 4 novembre 2016,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Les dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu le 4 novembre 2016 dans le cadre d'Inter-Rhône et relatif au paiement de la cotisation sont étendues jusqu'au 31 décembre 2019 aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée du ressort d'Inter Rhône et aux négociants en vins commercialisant ces appellations.

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bdfedfd1-cbe5-4de3-ae95-36fd28353e16 permettra de consulter l'avenant étendu par le présent arrêté dès qu'il aura été publié au *Bulletin officiel* du ministère de l'agriculture. Il peut également être consulté :

- au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ;
- au siège d'Inter Rhône, 6, rue des Trois-Faucons, 84024 Avignon Cedex 1.

Art. 3. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 31 mars 2017.

*Le ministre de l'agriculture
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement :*

Pour le ministre et par délégation :

*Le directeur général adjoint
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

H. DURAND

Le ministre de l'économie et des finances :

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. GÉRARD

Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :

*L'administratrice supérieure DDI,
sous-directrice des droits indirects
(sous-direction F)*

C. CLÉOSTRATE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 31 mars 2017 relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif au contrat interprofessionnel d'achats en vrac

NOR : AGRT1704093A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 relatif à la reconnaissance du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlées Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2000 relatif au changement de dénomination du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlées Côtes du Rhône et Vallée du Rhône qui devient Inter Rhône, interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Vallée du Rhône » ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2014 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'interprofession des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter-Rhône) ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal 2017-2019 conclu dans le cadre de l'Interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et de la « Vallée du Rhône » (Inter Rhône) et relatif aux règles d'organisation du marché des vins d'AOC de la vallée du Rhône ;

Vu la décision de l'assemblée générale d'Inter Rhône en date du 4 novembre 2016,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Les dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu le 4 novembre 2016 dans le cadre d'Inter-Rhône et relatif au contrat interprofessionnel d'achats en vrac sont étendues jusqu'au 31 décembre 2019 aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée du ressort d'Inter Rhône et aux négociants en vins commercialisant ces appellations, à l'exception de la mention suivante : « *tous les champs du contrat doivent être renseignés. Tout contrat incomplet n'est pas enregistré/visé par l'interprofession* ».

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4b1f64f6-33dd-4987-baf2-466a75716fc4 permettra de consulter l'avenant étendu par le présent arrêté dès qu'il aura été publié au *Bulletin officiel* du ministère de l'agriculture. Il peut également être consulté :

- au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet de Jouy, 75349 Paris SP 07 ;
- au siège d'Inter Rhône, 6, rue des Trois Faucons, 84024 Avignon Cedex 1.

Art. 3. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 31 mars 2017.

*Le ministre de l'agriculture
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,*
Pour le ministre et par délégation :

*Le directeur général adjoint
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*
H. DURAND

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement
de la directrice générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. GÉRARD

Par empêchement
du directeur général Des douanes
et droits indirects :
*L'administratrice supérieure DDI,
Sous-directrice des droits indirects,
(sous-direction F),*
C. CLÉOSTRATE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 6 avril 2017 portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et du complément à la mobilité du conjoint

NOR : AGRS1700380A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et du complément à la mobilité du conjoint ;

Vu l'avis du comité technique central de l'Office national de la forêt en date du 6 octobre 2016,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Le tableau annexé à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

Directions territoriales de l'Office national des forêts	– fusion de la direction territoriale Rhône-Alpes et d'une partie de la direction territoriale Centre-Ouest Limousin ; – fusion de la direction territoriale Bourgogne- Champagne-Ardennes et d'une partie de la direction territoriale Franche-Comté ; – fusion d'une partie de la direction territoriale Centre-Ouest-Auvergne-Limousin et d'une partie de la direction- territoriale Sud-Ouest ; – fusion de la direction territoriale Alsace, de la direction territoriale Lorraine et d'une partie de la direction territoriale Bourgogne-Champagne-Ardennes ; – fusion d'une partie de la direction territoriale Sud- Ouest et de la direction territoriale Méditerranée.
--	---

Art. 2. – A compter du 1^{er} janvier 2018, les dispositions annexées à l'arrêté du 23 décembre 2015 précité, en ce qu'elles concernent les directions territoriales de l'Office national des forêts, sont supprimées.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chef des ressources humaines,
B. MULLARTZ*

*La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,*

*Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. CLÉMENT*

La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
T. LE GOFF

Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
A. KOUTCHOUK

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 12 avril 2017 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

NOR : AGRG1711399A

Publics concernés : l'ensemble des détenteurs d'oiseaux : volailles, oiseaux d'ornement, gibier et faune sauvage captive, les chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, les vétérinaires, les laboratoires d'analyses départementaux, les professionnels de l'aviiculture.

Objet : diminution du niveau de risque épizootique d'influenza aviaire à « modéré » sur l'ensemble du territoire métropolitain. Précédemment, le niveau de risque était qualifié de « élevé » sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis le 5 décembre 2016.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté qualifiant le niveau de risque influenza aviaire est pris compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire observée dans la faune sauvage française et de l'absence de cas récent dans les zones de provenance des oiseaux migrateurs présents ou circulant sur le territoire national.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « modéré » sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine.

Art. 2. – L'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. DEHAUMONT

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 avril 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure du ministère de la culture et de la communication

NOR : MCCB1708009A

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 4 avril 2017, est autorisée au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure du ministère de la culture et de la communication.

Le nombre total de postes offerts à cet examen professionnel est fixé à 19.

Les candidats devront s'inscrire par internet du 4 mai 2017, à partir de 12 heures, heure de Paris, au 8 juin 2017, 17 heures, heure de Paris, à l'adresse suivante :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France>.

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats pourront s'inscrire par voie postale :

- soit à l'appui du formulaire d'inscription annexé à cet arrêté ;
- soit par voie de téléchargement sur le site internet des concours du ministère de la culture et de la communication, à l'adresse suivante :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France> ;

- soit en effectuant une demande de formulaire d'inscription, sur papier libre, accompagnée d'une enveloppe (format A4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu'à 80 g, libellée aux nom, prénom et adresse du candidat. Cette demande devra être adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex.

Le défaut de réception de la demande de formulaire n'engage en aucune façon la responsabilité de l'administration.

Si le formulaire d'inscription est transmis après le 8 juin 2017 (le cachet de la poste faisant foi), l'inscription du candidat n'est pas prise en compte et le candidat n'est pas admis à concourir.

Tous les candidats, inscrits par voie électronique ou par voie postale, devront envoyer un chèque de 5 euros à l'ordre du Trésor public en indiquant nom, prénom et numéro d'inscription au dos.

Les candidats inscrits par voie postale doivent, en outre, transmettre le formulaire d'inscription papier, dûment complété et signé.

L'ensemble de ces pièces doit être envoyé, au plus tard le 8 juin 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex.

L'épreuve orale d'admission se déroulera à partir du 2 octobre 2017 en région parisienne. Les candidats devront télécharger leur dossier de description du parcours professionnel à l'adresse suivante : <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France> et le retourner complété sous forme dactylographiée, en quatre exemplaires, au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 5 septembre 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Le défaut de réception de la convocation pour les candidats à cette épreuve orale d'admission n'engage en aucune façon la responsabilité de l'administration. En cas de non-réception de la convocation quinze jours avant la date de l'épreuve d'admission, il appartient aux candidats de prendre contact avec le service interacadémique des examens et des concours et/ou avec le bureau des concours et de la préparation aux examens du ministère de la culture et de la communication en charge de l'organisation des concours.

La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté ultérieur de la ministre de la culture et de la communication.

ANNEXE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN(NE) DES SERVICES CULTURELS ET DES BÂTIMENTS DE FRANCE DE CLASSE SUPERIEURE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Uniquement pour les candidats non inscrits par voie électronique

Session 2017

Formulaire, accompagné du chèque de 5 euros demandé dans le présent arrêté, à faire parvenir au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 8 juin 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

IDENTIFICATION	ADRESSE À LAQUELLE SERONT EXPÉDIÉES TOUTES LES CORRESPONDANCES
☐ M., ☐ Mme (1)	Résidence, bâtiment :
Nom de naissance :	N° : Rue :
Nom d'usage ou d'épouse :	Code postal : Commune de résidence : Pays :
Prénom(s) :	Téléphone fixe : Téléphone portable : Adresse électronique :
(1) Cochez la case correspondante.	

A , le

Signature du candidat

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 avril 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication

NOR : MCCB1708013A

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 4 avril 2017, est autorisée au titre de l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel d'avancement au grade de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication.

Le nombre total de postes offerts à cet examen professionnel est fixé à 9.

Les candidats devront s'inscrire par internet du 4 mai 2017, à partir de 12 heures, heure de Paris, au 8 juin 2017, 17 heures, heure de Paris, à l'adresse suivante :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France>

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats pourront s'inscrire par voie postale :

- soit à l'appui du formulaire d'inscription annexé à cet arrêté ;
- soit par voie de téléchargement sur le site internet des concours du ministère de la culture et de la communication, à l'adresse suivante :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France> ;

- soit en effectuant une demande de formulaire d'inscription, sur papier libre, accompagnée d'une enveloppe (format A4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu'à 80 g, libellée aux nom, prénom et adresse du candidat. Cette demande devra être adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex.

Le défaut de réception de la demande de formulaire n'engage en aucune façon la responsabilité de l'administration.

Si le formulaire d'inscription est transmis après le 8 juin 2017 (le cachet de la poste faisant foi), l'inscription du candidat n'est pas prise en compte et le candidat n'est pas admis à concourir.

Tous les candidats, inscrits par voie électronique ou par voie postale, devront envoyer un chèque de 5 euros à l'ordre du Trésor public en indiquant nom, prénom et numéro d'inscription au dos.

Les candidats inscrits par voie postale doivent, en outre, transmettre le formulaire d'inscription papier, dûment complété et signé.

L'ensemble de ces pièces doit être envoyé, au plus tard le 8 juin 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex.

L'épreuve orale d'admission se déroulera à partir du 2 octobre 2017 en région parisienne. Les candidats devront télécharger leur dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à l'adresse suivante : <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaître/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France> et le retourner complété sous forme dactylographiée, en quatre exemplaires, au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 5 septembre 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Le défaut de réception de la convocation pour les candidats à cette épreuve orale d'admission n'engage en aucune façon la responsabilité de l'administration. En cas de non-réception de la convocation quinze jours avant la date de l'épreuve d'admission, il appartient aux candidats de prendre contact avec le service interacadémique des examens et des concours et/ou avec le bureau des concours et de la préparation aux examens du ministère de la culture et de la communication en charge de l'organisation des concours.

La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté ultérieur de la ministre de la culture et de la communication.

ANNEXE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN(NE) DES SERVICES CULTURELS ET DES BÂTIMENTS DE FRANCE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Uniquement pour les candidats non inscrits par voie électronique

Session 2017

Formulaire, accompagné du chèque de 5 euros demandé dans le présent arrêté, à faire parvenir au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 8 juin 2017, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

IDENTIFICATION	ADRESSE À LAQUELLE SERONT EXPÉDIÉES toutes les correspondances
☐ M., ☐ Mme (1)	Résidence, bâtiment :
Nom de naissance :	N° : Rue :
Nom d'usage ou d'épouse :	Code postal : Commune de résidence : Pays :
Prénom(s) :	Téléphone fixe : Téléphone portable : Adresse électronique :
(1) Cochez la case correspondante.	

A , le

Signature du candidat

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L'ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS)

NOR : FDFA1703439D

Publics concernés : personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et ses caisses locales ; services de l'Etat.

Objet : définition du montant et des modalités de versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) destinée aux personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées instaure un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Les personnes engagées dans ce parcours peuvent bénéficier d'une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS). Le présent décret précise le montant, ainsi que les modalités de versement de cette aide.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Le présent décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9, R. 121-12-10 et R. 121-12-13 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 1^{er} février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 janvier 2017,

Décète :

Art. 1^{er}. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I^{er} du titre II du livre I^{er} de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complétée par les articles suivants :

« Art. D. 121-12-14. – Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

« Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

COMPOSITION FAMILIALE	MONTANT MENSUEL
1 personne	330 €
1 personne et un enfant à charge	432 €
1 personne et deux enfants à charge	534 €
1 personne et trois enfants à charge	636 €
Par enfant à charge supplémentaire	+ 102 €

« Art. D. 121-12-15. – I. – Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide

financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

« II. – L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

« Art. D. 121-12-16. – L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

« Art. D. 121-12-17. – Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

« L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

« Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

« Art. D. 121-12-18. – L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

« 1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

« 2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

« 3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics. »

Art. 2. – A la section 2 du chapitre I^{er} du titre IV du livre V du même code, il est créé un article D. 541-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 541-2-1. – Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I^{er} du titre II du livre I^{er}, le barème prévu à l'article D. 121-12-15 est remplacé par le barème suivant :

COMPOSITION FAMILIALE	MONTANT MENSUEL
1 personne	165 €
1 personne et un enfant à charge	216 €
1 personne et deux enfants à charge	267 €
1 personne et trois enfants à charge	318 €
Par enfant à charge supplémentaire	+ 32 €

Art. 3. – Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

*La ministre des familles,
de l'enfance
et des droits des femmes,*
LAURENCE ROSSIGNOL

*Le ministre de l'économie
et des finances,*
MICHEL SAPIN

*La ministre des affaires sociales
et de la santé,*
MARISOL TOURAINE

*Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,*
STÉPHANE LE FOLL

*Le secrétaire d'Etat
chargé du budget
et des comptes publics,*
CHRISTIAN ECKERT

Le ministre de l'intérieur,
MATTHIAS FEKL

La ministre des outre-mer,
ERICKA BAREIGTS

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

NOR : RDFF1707073P

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.

La présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernant la structuration de certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique et les obligations pesant sur les employeurs. Des règles concernant le compte épargne-temps et l'avancement d'échelon et de grade sont également prévues, de même qu'un article visant à favoriser la mobilité des agents contractuels relevant d'établissements publics sortant du champ de la dérogation au principe selon lequel les emplois doivent être occupés par des fonctionnaires.

L'ordonnance compte cinq articles détaillés ci-après :

L'article 1^{er} prévoit que les corps et cadres d'emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les « cadres inter-fonction publiques » susceptibles d'être créés en application de ces dispositions pourront ainsi prévoir, pour les membres des corps et cadres d'emplois concernés, les mêmes épreuves de concours et la même formation professionnelle. Dans la mesure où les personnels concernés seront amenés à exercer des missions de même nature, ces dispositions statutaires pourront autoriser leurs membres à être nommés ou promus dans un grade pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadres d'emplois régi par des dispositions communes : elles favoriseront ainsi la mobilité, entre plusieurs fonctions publiques, d'agents exerçant les mêmes missions.

L'article 2 renforce l'obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d'assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, des postes vacants ou susceptibles de l'être. Afin de favoriser l'accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d'identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre I^{er} du statut général des fonctionnaires.

L'article 3 organise la portabilité du compte épargne-temps : il mentionne qu'en cas de mobilité dans la fonction publique – ceci incluant la mobilité entre fonctions publiques – l'agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

Cette mobilité ne se traduira donc plus, pour l'agent concerné, par la perte ou le gel de ses droits acquis, puisqu'il pourra alors les utiliser, en partie ou en totalité, selon des modalités qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 4 concerne les fonctionnaires détachés et renforce les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, d'un avancement d'échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d'emplois d'origine : les fonctionnaires détachés pourront en effet voir cet avancement immédiatement pris en compte – et non plus à l'occasion du renouvellement de leur détachement.

La règle concernant l'avancement de grade ainsi définie s'applique quelles que soient les modalités d'avancement (concours, examen professionnel ou choix) dont a bénéficié l'agent dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la fonction publique territoriale, cet avancement de grade sera conditionné par l'existence d'une vacance de l'emploi correspondant dans la collectivité territoriale concernée.

Ces dispositions ne seront applicables que dès lors qu'elles seront favorables à l'agent détaché qui ne sera donc plus contraint d'attendre le renouvellement de son détachement ou sa réintégration pour bénéficier des mesures d'avancement dont il a fait l'objet.

L'**article 5** indique que le dispositif d'accès à l'emploi titulaire ouvert aux personnels contractuels occupant les emplois d'établissements publics sortant de la dérogation prévue au 2° de l'article 3 du titre II du statut général des fonctionnaires est prorogé jusqu'en 2020. Ces dispositions favoriseront la titularisation d'agents publics occupant des emplois permanents et le plus souvent recrutés sur « quasi-statuts », qui, accédant par cette voie à un corps de fonctionnaires, bénéficieront de perspectives plus larges de mobilité et pourront occuper des emplois dans les trois versants de la fonction publique.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

NOR : RDFF1707073R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 83 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1^{er}

L'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes. »

Article 2

I. – L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre I^{er} du statut général des fonctionnaires. »

II. – L'obligation de mise en accessibilité définie au présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1^{er} janvier 2019.

Article 3

L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

I. – L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – L'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables. »

III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 52 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 sont supprimés.

Article 5

L'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1^{er} de la présente loi. »

Article 6

Le Premier ministre et la ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE

La ministre de la fonction publique,
ANNICK GIRARDIN

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 5 avril 2017 pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration

NOR : RDFF1709460A

La ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Après leur affectation, les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration bénéficient d'une formation professionnelle complémentaire, en application de l'article 51 du décret du 9 novembre susvisé.

Art. 2. – Cette formation professionnelle complémentaire vise à approfondir les compétences à la suite de la prise de poste des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et à permettre des échanges d'expériences, dans les six mois après leur sortie.

Elle se déroule dans les locaux de l'Ecole nationale d'administration à Strasbourg ; sa durée est de deux à trois jours consécutifs.

Art. 3. – L'organisation de la formation professionnelle complémentaire favorise des formats pédagogiques en petits groupes et des ateliers avec des temps d'échanges.

Elle comporte également une rencontre des anciens élèves mentionnés à l'article 1^{er} avec les élèves de la promotion de l'Ecole nationale d'administration en cours de scolarité à Strasbourg.

Art. 4. – Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et la directrice de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 5 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :
*Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,*
T. LE GOFF

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 12 avril 2017 portant délégation de signature (direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

NOR : VJSJ1711297A

Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le décret n° 2015-1771 du 24 décembre 2015 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-directions de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les marchés publics, conclus selon une procédure formalisée ou adaptée, sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à sous-directeur.

Art. 2. – Délégation est donnée aux agents ci-après désignés :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

Mme Evelyne Houdoin, inspecteur de classe exceptionnelle des affaires sanitaires et sociales, cheffe de division ;

Mme Claire Lebreton, attachée principale, adjointe à la cheffe de division ;

M. Alexis Piton, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de division,
pour signer tous documents relatifs à l'attestation de certification de service fait ainsi que pour signer ou valider dans l'application Chorus déplacements temporaires (Chorus DT) tous états de frais entrant dans le champ de compétence de leur bureau.

Art. 3. – Délégation est donnée aux agents ci-après désignés :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

Mme Evelyne Houdoin, inspecteur de classe exceptionnelle des affaires sanitaires et sociales, cheffe de division ;

Mme Claire Lebreton, attachée principale, adjointe à la cheffe de division ;

M. Alexis Piton, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de division ;

Mme Béatrice Genna, attaché d'administration de l'Etat ;

M. Jacques Loubière, assistant ingénieur ;

Mme Claudine Chevalerias, secrétaire administratif de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Service à compétence nationale INJEP :

M. William Mamou, agent contractuel, responsable administratif et financier,
pour valider dans les applications Cœur Chorus et Chorus Formulaire les attestations de certification de service fait ainsi que toute opération budgétaire et comptable entrant dans le champ des opérations du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».

Art. 4. – Délégation est donnée aux valideurs hiérarchiques de la DJEPVA ci-après désignés :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

Mme Claire Lebreton, attachée principale, adjointe à la cheffe de division ;

M. Alexis Piton, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de division ;
Mme Nathalie Leclercq, adjoint administratif de première classe.

Bureau des politiques de jeunesse :

Mme Isabelle Defrance, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, cheffe de bureau.

Bureau du développement de la vie associative :

M. Charles-Aymeric Caffin, agent contractuel, chef de bureau.

Bureau des relations internationales :

M. Pierre Montaudon, professeur agrégé, chef de bureau.

Bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques éducatives locales :

M. Marc Engel, attaché principal d'administration de l'Etat, chef de bureau.

Bureau du partenariat associatif jeunesse et éducation populaire :

Mme Nancy Marrec, attaché principal d'administration de l'Etat, cheffe de bureau.

Bureau de l'animation territoriale :

Mme Dominique Billet, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, cheffe de bureau.

Mission de l'observation et de l'évaluation :

M. Joaquim Timoteo, ingénieur d'études première classe, chef de mission.

Mission de la valorisation et de la diffusion :

Mme Katy Bousquet, attaché d'administration de l'Etat, cheffe de mission.

Mission de la documentation et du centre de ressources :

Mme Isabelle Fievet, ingénieur d'études, cheffe de mission.

Mission de l'animation du fonds d'expérimentations pour la jeunesse :

Mme Malika Kacimi, attaché d'administration de l'Etat, cheffe de mission.

Division des systèmes d'information :

M. Jean-François Moritz, ingénieur territorial, chef de division.

Echelon direction :

Mme Jeannette Fomoa, secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, assistante de direction,
pour valider les ordres de missions et les opérations relatives aux frais de déplacement dans l'application Chorus DT.

Les valideurs hiérarchiques de la division des ressources humaines, des finances et de la logistique précités ont qualité pour valider les ordres de mission dans l'application Chorus DT en lieu et place des autres agents cités par cet article.

Art. 5. – Délégation est donnée aux agentes ci-après désignées :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

Mme Marie-Josée Martinon, adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur principal de 1^{re} classe ;

Mme Rosita Melizer, adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur principal de 1^{re} classe ;

Mme Nathalie Leclercq, adjoint administratif de première classe,
pour valider les opérations relatives aux frais de déplacement dans l'application Chorus DT.

Art. 6. – Délégation est donnée aux agents ci-après désignés :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

Mme Evelyne Houdoin, inspecteur de classe exceptionnelle des affaires sanitaires et sociales, cheffe de division ;

Mme Claire Lebreton, attachée principale, adjointe à la cheffe de bureau ;

M. Alexis Piton, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de division,
pour effectuer les contrôles de supervision a priori ou a posteriori sur les opérations validées dans Chorus Formulaire.

Art. 7. – Délégation est donnée aux valideurs hiérarchiques ci-après désignés :

Division des ressources humaines, des finances et de la logistique :

M. Alexis Piton, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de division ;

Mme Claudine Chevalerias, secrétaire administratif de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,

pour valider les demandes de création d'engagements juridiques créées dans l'application Osiris et interfacées à Chorus.

Art. 8. – Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

J.-B. DUJOL

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 8 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement

NOR : PRMX1711486A

Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement,

Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions de conseiller parlementaire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, exercées par M. Etienne Westphal. Il est appelé à d'autres fonctions.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 avril 2017.

ANDRÉ VALLINI

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 16 septembre 2016 portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes auprès du cabinet du ministère des affaires étrangères et du développement international (hôtel du ministre)

NOR : MAEA1710791A

Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international en date du 6 avril 2017, M. Franck VAQUIER, adjoint administratif principal de 2^e classe de chancellerie, en qualité de régisseur d'avances et de recettes auprès de l'hôtel du ministre, est soumis à un cautionnement de sept-cent-soixante euros (760 euros) et percevra une indemnité annuelle de responsabilité de cent-quarante euros (140 euros).

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 3 avril 2017 portant nomination au comité de bassin Artois-Picardie

NOR : DEVL1709900A

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 3 avril 2017, sont nommées membres du comité de bassin Artois-Picardie en qualité de :

Représentants des collectivités territoriales

Communes diverses

Mme Véronique THIEBAUT, en remplacement de M. Jean-Jacques COTTEL.

Communes littoral

Mme Mary BONVOISIN, en remplacement de M. Jean-François RAPIN.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 3 avril 2017 portant nomination au comité de bassin Rhin-Meuse

NOR : *DEVL1709905A*

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 3 avril 2017, est nommé membre du comité de bassin Rhin-Meuse en qualité de :

Représentants des usagers

Associations agréées de défense des consommateurs :

M. Christian BESSARD, en remplacement de M. Gérard BOITOUZET.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 10 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité

NOR : DEVC1708857A

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions exercées par M. Vincent Hulin, conseiller économie et stratégies de la biodiversité, nature en ville, appelé à d'autres fonctions à compter du 18 avril 2017.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

BARBARA POMPILI

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 10 avril 2017 portant nomination du directeur général de l'Agence de l'eau Artois-Picardie

NOR : DEVL1710088A

Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 10 avril 2017, M. Bertrand GALTIER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur général de l'Agence de l'eau Artois-Picardie à compter du 2 mai 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

**Décret du 12 avril 2017 portant approbation de l'élection à l'Académie nationale
de médecine (enseignements supérieurs) - M. JULIEN (Henri)**

NOR : *MENH1707417D*

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, est approuvée l'élection par l'Académie nationale de médecine de M. Henri JULIEN en qualité de membre titulaire dans la 2^e division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Gilles CREPIN, nommé membre titulaire émérite.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Décret du 12 avril 2017 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs) - M. WEIL (François)

NOR : MENH1708278D

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, M. François WEIL est nommé en qualité de professeur des universités associé à mi-temps, à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, pour une période de trois ans à compter de la date de son installation au cours de l'année universitaire 2016-2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

**Décret du 12 avril 2017 portant nomination au conseil d'administration
de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - M. MAHÉ (Sylvain)**

NOR : MENR1706524D

Par décret en date du 12 avril 2017, M. Sylvain MAHÉ est nommé membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en qualité de représentant de l'Etat, désigné par le ministre chargé de la recherche, en remplacement de Mme Elisabeth VERGÈS.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Décret du 13 avril 2017 portant cessation de fonctions de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et chargeant de ces fonctions par intérim

NOR : MENB1710280D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exercées par Mme Simone BONNAFOUS, appelée à d'autres fonctions.

Art. 2. – M. Frédéric FOREST, administrateur civil hors classe, est chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche par intérim.

Art. 3. – Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

*La ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*

NAJAT VALLAUD-BELKACEM

*Le secrétaire d'Etat
chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche,*

THIERRY MANDON

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

**Décret du 13 avril 2017 portant nomination
(inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)**

NOR : *MENI1709012D*

Par décret du Président de la République en date du 13 avril 2017, sont nommés inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 1^{re} classe :

Mme Simone BONNAFOUS (2^e tour).

M. Damien VERHAEGHE (3^e tour).

A compter du 1^{er} mai 2017 :

M. Thierry LEDROIT (4^e tour).

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

**Arrêté du 1^{er} mars 2017 portant nomination de l'administrateur provisoire
de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique**

NOR : MENS1705854A

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1^{er} mars 2017, M. LAUNEAU (Patrick) est nommé administrateur provisoire de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret du 13 avril 2017 portant nomination d'un contrôleur général économique et financier - M. GILET (Romuald)

NOR : ECFP1710556D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier, notamment son article 3 et le II de son article 5 ;

Vu l'avis favorable émis le 3 avril 2017 par la commission instituée par l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 susvisée ;

Le conseil des ministres entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – M. Romuald GILET est nommé contrôleur général économique et financier de 1^{re} classe (tour extérieur).

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

*Le ministre de l'économie
et des finances,*

MICHEL SAPIN

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 29 mars 2017 fixant la composition des sections du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes et désignant les représentants du président du comité

NOR : ECFE1708553A

Par arrêté du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics en date du 29 mars 2017, les sections du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes sont composées comme suit :

1^{re} section :

Présidente : Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente du comité ;
Suppléant : Mme Catherine Bergeal ;
Membre titulaire : Mme Françoise Laporte ;
Suppléant : Mme Geneviève Bregeon ;
Membre titulaire : M. Patrick Devaux ;
Suppléant : M. Didier Gasse ;
Personnalité qualifiée : M. Renaud Mortier.

2^e section :

Présidente : Mme Anne-Marie Camguilhem, représentante de la présidente du comité ;
Suppléant : M. Laurent Olléon ;
Membre titulaire : M. Michel Arnould ;
Suppléant : M. Jean-Pierre Zanoto ;
Membre titulaire : M. Philippe Baccou ;
Suppléant : Mme Michèle Coudurier ;
Personnalité qualifiée : Mme Isabelle Vught-Pion.

3^e section :

Président : M. Mattias Guyomar, représentant de la présidente du comité ;
Suppléant : M. Pierre Collin ;
Membre titulaire : Mme Marie-Laure Robineau ;
Suppléant : Mme Marie-Louise Desgranges ;
Membre titulaire : Mme Brigitte Girardin ;
Suppléant : Mme Isabelle Latournarie-Willems ;
Personnalité qualifiée : Mme Anne Colmet Daâge.

4^e section :

Président : M. Nicolas Boulouis, représentant de la présidente du comité ;
Membre titulaire : M. Bruno Steinmann ;
Suppléant : Mme Christine Thin ;
Membre titulaire : Mme Martine Ulmann ;
Suppléant : M. Alain Gillette ;
Personnalité qualifiée : M. Marc Schor.

En cas d'empêchement du conseiller suppléant d'une section, il peut être fait appel à un conseiller suppléant appartenant à une autre section.

En cas d'empêchement de Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente du comité, la présidence du comité et, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 12 juin 1978 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, celle des sections, est assurée par Mme Anne-Marie Camguilhem.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite,
sur demande, d'un ingénieur adjoint**

NOR : ECFP1710321A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 4 avril 2017, M. Didier Grave, ingénieur adjoint, est admis sur sa demande, à la retraite, à compter du 1^{er} octobre 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite d'office,
par limite d'âge, d'un contrôleur général de 1^{re} classe**

NOR : ECFP1710384A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 4 avril 2017, M. Michel Gilles, contrôleur général de 1^{re} classe, est admis à la retraite d'office, par limite d'âge, à compter du 23 octobre 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 10 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics

NOR : ECFP1711449A

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions de conseiller juridique exercées par M. Gérard Bégranger au cabinet du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

CHRISTIAN ECKERT

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1^{er} avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé

NOR : AFSC1710794A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Shéraz GASRI, conseillère diplomatique au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 1^{er} avril 2017.

MARISOL TOURAINE

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1^{er} avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion

NOR : AFSC1711086A

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin aux fonctions de Mme Shéraz GASRI, conseillère diplomatique au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 1^{er} avril 2017.

SÉGOLÈNE NEUVILLE

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé

NOR : AFSC1710802A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin, à compter du 24 avril 2017, aux fonctions de M. Gabriel ATTAL, conseiller politique, parlement, discours au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

MARISOL TOURAINE

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé

NOR : AFSC1711170A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin, à compter du 1^{er} mai 2017, aux fonctions de M. Aurélien MOLLARD, conseiller en charge des établissements sanitaires et médico-sociaux au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

MARISOL TOURAINE

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 12 avril 2017 portant nomination dans la réserve opérationnelle

NOR : DEFM1710495D

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, sont nommés dans la réserve opérationnelle :

ARMÉE DE TERRE

Corps des officiers des armes

Au grade de sous-lieutenant de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} octobre 2016

L'aspirant de réserve Trinh (Nhu'-Nghia).

Pour prendre rang du 1^{er} novembre 2016

L'aspirant de réserve Ndiki Mayi (Evrard-Florentin, Olivier).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

L'aspirant de réserve Barossi-Bacbar (Sylvain).

MARINE NATIONALE

Corps des officiers de marine

Au grade d'enseigne de vaisseau de 2^e classe de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} septembre 2016

Les aspirants de réserve :

Le Cam (Maxime, Claude, Marie).

Picut (Marie, Claire, Frédérique).

Pour prendre rang du 1^{er} octobre 2016

Les aspirants de réserve :

Alser (Frédéric).

Leclainche (Alix, Maria).

Pour prendre rang du 1^{er} novembre 2016

M. De Peretti de la Rocca (Antoine, Jérôme, Michel, Marie).

Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

Les aspirants de réserve :

Decoux (Yves, Michel).

Lambertin (Rémy, Sylvain).

M. Tallon (Pierre, Jean, Marie, Annet).

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

L'aspirant de réserve Moreira (Eugenie).
Mme Morel (Camille, Marine).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

Les aspirants de réserve :
Kaous (Aurélien, Djamal, Hoài-Viêt).
Larbi (Besma).
Leoz (Leandro, Emiliano).
Nanfi (Marie-Astrid, Servane, Jeanne).
Rajoelison (Marie, Anne).
Reynaud-Fourton (Brice, Charles).
Mme Cousin (Laetitia, Rose, Amandine).

Pour prendre rang du 1^{er} mars 2017

M. Petit (Grégoire, René, Jean).

ARMÉE DE L'AIR

Corps des officiers mécaniciens de l'air

Au grade de sous-lieutenant de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

L'aspirant de réserve Rouault (Gil, Alexis).

Corps des officiers des bases de l'air

Au grade de sous-lieutenant de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} février 2015

L'aspirant de réserve Meerpoël (Matthieu, Daniel, Bertrand, Jean).

Pour prendre rang du 1^{er} juillet 2016

Le major de réserve Rieu (Alain, Raymond, Jocelyn).

Pour prendre rang du 1^{er} octobre 2016

L'aspirant de réserve Fourès (Laurent, Jean).

Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

Les aspirants de réserve :
Morisseau (Jean-Philippe, Louis, Edouard).
Dubois (Samuel).

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

Les aspirants de réserve :
Delvenne (Agathe, Lucie, Blandine).
Cretaine (François, Ignace).
Hessler (Alexis, Claude, Emile).
Le major de réserve Zattara (Jean, Luc, François).

Pour prendre rang du 1^{er} mars 2017

L'aspirant de réserve Pin (Antoine).

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES**Corps des commissaires des armées**

Au grade de commissaire de 3^e classe de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} septembre 2016

Les aspirants de réserve :

Tourrette (Marion, Françoise, Marie).

Volpi (Nicolas, Sylvain, Marie).

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

Les aspirants de réserve :

Caillaud (Matthieu, Jean).

Coudournac (Philippe, Jean, André).

Payen (Hugues, Louis, Pierre-Marie).

Seychelles (Quentin).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

L'aspirant de réserve Allongé (Jonathan, William).

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES**Corps des internes des hôpitaux des armées**

Au grade d'interne de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} août 2015

L'aspirant Mear (Amelie).

Pour prendre rang du 1^{er} novembre 2016

L'aspirant Gavazzi (Cyrille, Bruno, Dominique).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

M. Dubois de Mont-Marin (Geoffroy, Gaultier, Frédéric, Eric).

Corps des médecins des armées

Au grade de médecin de réserve

Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

M. Berhouma (Moncef).

Mme Staffolani (Floriane, Lucie, Létitia).

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

M. Bensaada (Jérémy)

M. Blanc (Benoît, Marcel, Pierre).

Mme Herbein (Audrey, Marie).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

Mme Bera (Géraldine, Céline, Simone).

Mme Borne (Estelle).

M. Crétallaz (Pierre, René, Emile).

M. Fabre (Joseph, Ilavarassane).

M. Guerineau (Antoine).

Mme Guillemoto (Marion, Jeanne, Charlotte).

M. Lahaie (Yves-Marie, Alain, Jean).

Mme Poulaliou (Adèle).

Corps des pharmaciens des armées*Au grade de pharmacien de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

Mme Le Carpentier (Adriana, Marie-Pamela, Françoise).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

Mme Durand (Elisabeth, Marie).

M. Mantello (Philippe, François, André).

Mme Poumaroux (Béatrice, Jeanne).

Corps des vétérinaires des armées*Au grade de vétérinaire de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

Mme Barbarino (Alix, Audrey).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

M. Léger (Benoît, Sébastien, Hervé).

Corps des chirurgiens-dentistes des armées*Au grade de chirurgien-dentiste de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2015

L'aspirant Declercq (Estelle).

Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

Mme Quinsat (Victoire-Eugénie, Magdeleine, Louise).

Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

M. Levy (Richard).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

M. Chatelet (Jean-François).

M. Ethore (Grégory, Jean-Yves).

M. Kamagate (Fadigui, Sinan).

M. Rebibo (Bernard, Denis, Emile).

MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES**Corps des psychologues***Au grade de psychologue de classe normale de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

Mme Nicolas (Lucile, Jacqueline, Madeleine).

Mme Ton Van (Hélène, Ly).

Mme Veyrat (Caroline).

Pour prendre rang du 1^{er} février 2017

Mme Langlois (Carole, Antoinette, Madeleine, Andrée).

Corps des cadres de santé*Au grade de cadre de santé de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} décembre 2016

M. Fumeron (Jérôme).

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES**Corps des officiers logisticiens des essences***Au grade de sous-lieutenant de réserve*Pour prendre rang du 1^{er} janvier 2017

L'agent technique en chef de réserve Picot (Jean-Michel, Yves, Luc).

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 13 avril 2017 portant maintien dans la 1^{re} section et dans l'emploi d'un officier général

NOR : DEFB1708297D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décète :

A. – GENDARMERIE NATIONALE

Art. 1^{er}. – M. le général de corps d'armée Ster (Jean-Philippe, Lucien, Marcel) est maintenu dans la 1^{re} section des officiers généraux de la gendarmerie nationale et dans son emploi de contrôleur général des armées en mission extraordinaire jusqu'au 30 septembre 2018.

Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN

Le ministre de l'intérieur,
MATTHIAS FEKL

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret du 13 avril 2017 portant affectations d'officiers généraux

NOR : DEFB1708292D

Par décret du Président de la République en date du 13 avril 2017 :

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Mme le médecin général inspecteur, médecin chef des services hors classe Ausset (Isabelle, Hélène, Jeanne) est nommée inspectrice à l'inspection du service de santé des armées à compter du 18 juin 2017.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT

M. l'ingénieur général de 1^{re} classe de l'armement Caléca (Yves, Charles, Henri) est nommé conseiller armement auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et conseiller armement auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à compter du 1^{er} juin 2017.

M. l'ingénieur général de 1^{re} classe de l'armement Tinland (Jean-Luc, Serge) est nommé président de la section études techniques du Conseil général de l'armement à compter du 1^{er} juin 2017.

M. l'ingénieur général de 2^e classe de l'armement Pichon (Stéphane, Valéry, Michel) est chargé de la sous-direction Afrique et Moyen-Orient à la direction du développement international à compter du 1^{er} juin 2017.

M. l'ingénieur général de 2^e classe de l'armement Cailliez (Yannick, Christian, Laurent) est chargé de mission programme « sous-marins australiens » à la direction du développement international à compter du 1^{er} mai 2017.

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

M. le commissaire général de 1^{re} classe Villerbu (Cyril, Marcel, Roger, Louis) est nommé directeur du centre d'analyse et de contrôle interne à compter du 1^{er} juin 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 4 avril 2017 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs d'études et de fabrications)

NOR : DEFH1711020A

Par arrêté du ministre de la défense en date du 4 avril 2017, M. Mercatante (Bernard), ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications du ministère de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 1^{er} août 2017.

A cette même date, l'intéressé est radié des cadres.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 12 avril 2017 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire

NOR : DEFM1710892A

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire,
Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire,

Arrête :

Art. 1^{er}. – M. Eric Perraudeau, conseiller pour la presse et la communication au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, est nommé conseiller pour la presse, la communication et la politique mémorielle au sein du même cabinet, à compter du 17 avril 2017.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

JEAN-MARC TODESCHINI

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret du 12 avril 2017 portant maintien en détachement (magistrature)

NOR : JUSB1709907D

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, M. Eric SENNA, magistrat du premier grade, est maintenu en position de détachement auprès de la direction des services judiciaires de la Principauté de Monaco, pour exercer les fonctions de conseiller à la cour d'appel de la Principauté de Monaco, pour une durée de trois ans à compter du 1^{er} septembre 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret du 12 avril 2017 portant maintien en détachement (magistrature)

NOR : JUSB1709931D

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, Mme Sylviane ARFINENGO, magistrate du premier grade, est maintenue en position de détachement auprès de la direction des services judiciaires de la Principauté de Monaco, pour exercer les fonctions de conseillère à la cour d'appel de la Principauté de Monaco, pour une durée de trois ans à compter du 1^{er} septembre 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 6 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711044A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 6 janvier 2017, M. VERGEZ Michel, directeur adjoint du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711029A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, M. Francis DURAND, inspecteur du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711033A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, M. Michel DEMONTFAUCON, directeur adjoint du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité départementale de Seine-et-Marne, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)

NOR : ETSR1711049A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, Mme Angélique ALBERTI, directrice adjointe du travail, en fonction à direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, est promue au grade de directrice du travail, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)

NOR : ETSR1711052A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, Mme Audrey LOUVIOT, inspectrice du travail, en fonction à direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, unité départementale du Haut-Rhin, est promue au grade de directrice adjointe du travail, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)

NOR : ETSR1711079A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, M. Frédéric MONGIN, inspecteur du travail, en fonction à direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, unité départementale du Bas-Rhin, est promu au grade de directeur adjoint du travail, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 janvier 2017 portant promotion de grade (inspection du travail)

NOR : ETSR1711080A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 10 janvier 2017, Mme Aline SCHNEIDER, directrice adjointe du travail, en fonction à direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est – unité départementale du Bas-Rhin, est promue au grade de directrice du travail, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 17 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711041A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 17 janvier 2017, M. Charles VAN-ACKER, inspecteur du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, unité départementale du Calvados, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, au titre de carrières longues, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 31 janvier 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711043A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 31 janvier 2017, M. BOUCHET-BERT-FAYOUDAT Michel, directeur adjoint du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie, unité départementale des Pyrénées-Orientales, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 15 février 2017 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : ETSR1711025A

Par arrêté de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 15 février 2017, M. Philippe LEGRAND, inspecteur du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire- unité départementale de la Loire-Atlantique, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination sur l'emploi de directrice adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Martinique, chargée des fonctions de responsable du pôle « politique du travail »

NOR : ETSF1701253A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des outre-mer en date du 12 avril 2017, Mme Marie-Claude RAQUIL, directrice adjointe du travail, est nommée directrice adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Martinique et est chargée des fonctions de responsable du pôle « politique du travail ».

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

**Décret du 12 avril 2017 portant mise à la retraite d'un directeur
des services actifs de la police nationale - M. SKULI (David)**

NOR : *INTC1707443D*

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, M. David SKULI, directeur des services actifs de la police nationale, directeur central de la police aux frontières, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 1^{er} juillet 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

**Décret du 12 avril 2017 portant intégration
(administration préfectorale) - Mme BONNARD (Christine)**

NOR : *INTA1710257D*

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, Mme Christine BONNARD, inspectrice de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale, est intégrée dans le corps des sous-préfets.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2017 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des administrateurs civils - M. IMBERT (Yannick)

NOR : *INTA1710364D*

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, M. Yannick IMBERT, administrateur général, est, sur sa demande, titularisé en qualité de préfet. Il est radié du corps des administrateurs civils.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 13 avril 2017 portant cessation de fonctions d'une directrice à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - Mme KIRRY (Michèle)

NOR : INTA1711203D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de directrice des ressources et des compétences de la police nationale à l'administration centrale du ministère de l'intérieur exercées par Mme Michèle KIRRY, préfète, à compter du 2 mai 2017.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l'intérieur,

MATTHIAS FEKL

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 13 avril 2017 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - M. CLERISSI (Gérard)

NOR : INTA1711206D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – M. Gérard CLERISSI, administrateur civil hors classe, directeur des finances, de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, est nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à compter du 2 mai 2017.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l'intérieur,
MATTHIAS FEKL

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination (administration centrale)

NOR : *INTA1706864A*

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 12 avril 2017, M. Philippe DESCHAMPS, administrateur civil hors classe, est reconduit dans les fonctions de sous-directeur des applications à la direction des systèmes d'information et de communication, au secrétariat général du ministère de l'intérieur, jusqu'au 28 mars 2020.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 4 avril 2017 portant nomination au conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières

NOR : AGRT1710129A

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 4 avril 2017, M. Thierry SONALIER est nommé membre du conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, en qualité de personnalité représentant le commerce de la filière, en remplacement de Patrick LORIE, démissionnaire. Son mandat prendra fin en même temps que celui des autres membres du Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT DURABLE

**Arrêté du 12 avril 2017 portant nomination du directeur général par intérim
de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne**

NOR : LHAL1710633A

Par arrêté de la ministre du logement et de l'habitat durable en date du 12 avril 2017, M. Pascal HORNUNG est nommé directeur général par intérim de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne à compter du 18 avril 2017.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret du 12 avril 2017 portant nomination de la présidente du conseil d'administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris - Mme LAGUMINA (Sandra)

NOR : *MCCB1709356D*

Par décret du Président de la République en date du 12 avril 2017, Mme LAGUMINA (Sandra) est nommée présidente du conseil d'administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret du 13 avril 2017 portant nomination du président du conseil d'administration du Théâtre national de l'Opéra-Comique - M. LARROUTUROU (Jean-Yves)

NOR : MCCA1711371D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 modifié fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique, notamment son article 15 ;

Vu la délibération du conseil d'administration du Théâtre national de l'Opéra-Comique en date du 23 mars 2017 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décète :

Art. 1^{er}. – M. Jean-Yves LARROUTUROU est nommé président du conseil d'administration du Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

BERNARD CAZENEUVE

*La ministre de la culture
et de la communication,*

AUDREY AZOULAY

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 27 mars 2017 portant extension d'un avenant à l'accord paritaire de prévoyance comprenant une garantie décès, une garantie incapacité temporaire et une garantie incapacité permanente conclu dans le cadre de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, champignonnières, CUMA, entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, maraîchers et producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées

NOR : AGRS1709546A

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2007 portant extension d'un accord paritaire de prévoyance comprenant une garantie décès, une garantie incapacité temporaire et une garantie incapacité permanente conclu dans le cadre de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, les champignonnières, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles, les maraîchers et les producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées et les arrêtés successifs portant extension d'avenants audit accord ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2008 portant extension de l'accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance et les arrêtés successifs portant extension des avenants audit accord ;

Vu l'avenant du 18 juillet 2016 à l'accord susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au *Journal officiel* du 25 novembre 2016 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective du 6 décembre 2016 ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les dispositions de l'avenant n° 4 du 18 juillet 2016 à l'accord paritaire de prévoyance du 6 février 2007 comprenant une garantie décès, une garantie incapacité temporaire et une garantie incapacité permanente conclu dans le cadre de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, champignonnières, CUMA, entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, maraîchers et producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées.

1° L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.1 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé qui exclut du régime de prévoyance les bûcherons-tâcherons qui relèvent d'autres dispositions conventionnelles ;

2° L'article 3-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6.3 et 6.3.1 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé relatives aux mesures de prévention et d'action sociale et à leur financement.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1^{er} est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
M. GOMEZ

Nota. – Le texte de l'avenant susvisé a été publié au *Bulletin officiel* des conventions collectives (agriculture) n° 2017/07, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public

NOR : AGRS1710155A

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1996 portant extension de la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 20 mai 2016 à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au *Journal officiel* du 11 février 2017 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Art. 1er. – Les dispositions de l'avenant n° 24 du 20 mai 2016 à la convention collective nationale de travail du 18 avril 1996 concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1^{er} est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 30 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

*Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,*

M. GOMEZ

Nota. – Le texte de l'avenant susvisé a été publié au *Bulletin officiel* des conventions collectives (agriculture) n° 2017/08, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public

NOR : AGRS1710156A

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1996 portant extension de la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 20 mai 2016 à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au *Journal officiel* du 9 février 2017 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les dispositions de l'avenant n° 25 du 20 mai 2016 à la convention collective nationale de travail du 18 avril 1996 concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1^{er} est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 30 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

*Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,*

M. GOMEZ

Nota. – Le texte de l'avenant susvisé a été publié au *Bulletin officiel* des conventions collectives (agriculture) n° 2017/08, disponible sur le site <http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc>.

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 30 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique

NOR : AGRS1710161A

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 1^{er} avril 2004 portant extension de la convention collective de travail réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 8 septembre 2016 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au *Journal officiel* du 23 novembre 2016 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les dispositions de l'avenant n° 10 du 8 septembre 2016 à la convention collective de travail du 25 juin 2003 concernant les salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1^{er} est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 30 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

*Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,*

M. GOMEZ

Nota. – Le texte de l'avenant susvisé a été publié au *Bulletin officiel* des conventions collectives (agriculture) n° 2017/08, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Décision n° 2017-0290 du 7 mars 2017 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur des communications électroniques

NOR : ARTE1711055S

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée, notamment son article 5 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Après en avoir délibéré le 7 mars 2017,

1 Sur le cadre juridique applicable

1.1 Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE

L'article L. 34-8 du CPCE dispose :

« I. L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. »

1.2 Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE

Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, [...] les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

1.3 Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 du CPCE et D. 98-11 du CPCE

L'article L. 33-1 du CPCE dispose que :

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : [...] »

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».

L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.

L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent aux opérateurs pour permettre leur contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.

Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :

« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : [...]

d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffre d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;

– les informations comptables et financières pertinentes. [...]

2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]

b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
- les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; [...]

Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».

L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

2 Objet de la présente décision

2.1 Observations liminaires sur le champ de la présente décision

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2016-0348 du 15 mars 2016 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques.

2.2 Objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et par la publication de l'évolution des prix des services ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

En outre, la présente décision vise à poursuivre le travail de rationalisation entamé par l'Arcep en vue d'alléger et simplifier la collecte d'information pour les opérateurs.

2.3 Objet de l'annexe A - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques

2.3.1 Personnes soumises à l'annexe A

Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

2.3.2 Nature des données collectées

a) Suivi statistique du marché des communications électroniques

Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A.2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'outremer) concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et l'investissement.

La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, concernant l'annexe A.1, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'investissement et l'emploi sur l'ensemble de l'année.

Le montant global des investissements du premier semestre sera transmis à l'Autorité au plus tard le 30 août 2017.

b) Suivi des prix des services fixes et mobiles

Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.

Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilés selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarifications de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.

Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).

c) Principales évolutions apportées aux annexes A

Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'Arcep n° 2016-0348 du 15 mars 2016 portent sur les points suivants :

- allègement des indicateurs de la sélection du transporteur et l'interconnexion voix fixe (annexes A.1 et A.2) ;
- ajout d'indicateurs de suivi du nombre de cartes SIM internet à usage fixe (annexes A.1 et A.2) ;
- ajout de la segmentation par technologie du très haut débit fixe dans le questionnaire DOM fixe (Annexe A.3) ;
- réduction du nombre d'indicateurs demandés dans le cadre du questionnaire relatif au suivi des prix des services fixes (annexe A.4) : fusion des indicateurs relatifs aux offres couplées fixe-mobile et non couplées, suppression des indicateurs liés à l'internet bas débit et à la sélection du transporteur, suppression du zonage international.

2.3.3 Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'INSEE et l'Arcep prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'INSEE (convention 2014 002D).

2.4 *Objet de l'annexe B – Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles*

2.4.1 Personnes soumises à l'annexe B

Sont soumises aux annexes B.1 (questionnaire avancé mobile), B2 (suivi du développement de la concurrence) et B.3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.

2.4.2 Nature des données collectées

L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :

- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau départemental pour l'outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés, les résiliations, le nombre de clients sous engagement ou libre d'engagement et la répartition des clients selon l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- la description de l'ensemble des services mobiles offerts sur le marché de détail, ainsi que leurs tarifs, sous la forme, par exemple, du catalogue des offres de l'opérateur ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires).

Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).

Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.

Principales évolutions apportées aux annexes B :

- ajout, dans le questionnaire trimestriel avancé mobile « DOM » (annexe B.1), d'indicateurs de suivi de la 4G dans les collectivités et départements de l'outre-mer (nombre de clients actifs en 4G et volume de données consommées par ces clients) ;
- suppression, dans l'annexe B.2 portant sur le développement concurrentiel du marché mobile, des indicateurs de suivi du nombre d'abonnements couplés mobiles/fixes sur les marchés résidentiel et entreprise (ces indicateurs étant désormais suivis sur le questionnaire trimestriel d'activité (annexe A.1)) ;

- allègement de l'annexe B.3 portant sur le marché de gros des MVNO, avec la suppression des indicateurs sur le chiffre d'affaires « droit d'accès 4G » et chiffre d'affaires « redevance par SIM 4G ».

2.4.3 Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.5 *Objet de l'annexe C – Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe*

2.5.1 Personnes soumises à l'annexe C

Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.

Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.

Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.5.2 Nature des données collectées

Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.

L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres via le comité des communications (COCOM).

Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.

Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers. Le questionnaire 2017 est simplifié, avec une division par trois du nombre d'indicateurs.

2.5.3 Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

2.6 *Objet de l'annexe D - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle*

2.6.1 Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

a) Personnes soumises aux annexes D.1 et D.2

Sont soumises aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un million d'euros.

b) Nature des données collectées

Les annexes D.1 et D.2 s'attachent, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.

Les données requises par l'annexe D.1 portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :

- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.

L'annexe D.2 vise à déterminer, par multiplex TNT et par trimestre, le nombre de contrats de diffusion arrivant à échéance, afin d'anticiper les cycles d'achat des multiplex TNT et de permettre à l'Arcep de mieux analyser l'évolution de la concurrence sur ce marché.

c) Utilisation des données

Les données relatives aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la

concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.6.2 Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.

a) Personnes soumises à l'annexe D.3

Sont soumises à l'annexe D.3 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.

b) Nature des données collectées

Les informations demandées à l'annexe D.3 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume. Certains ajustements ont été effectués afin de permettre aux acteurs de fournir une réponse plus adaptée à la situation de marché.

Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe D.3 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.7 *Objet de l'annexe E – Observatoire de la transition vers IPv6 en France*

2.7.1 Personnes soumises à l'annexe E

Sont soumises à l'annexe E de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public.

Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 1 000 000 sur les marchés de détail fixe et mobile confondus.

Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.7.2 Nature des données collectées

L'annexe E s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France. Les données requises portent notamment sur :

- le nombre d'adresses IPv4 disponibles et la part de ces adresses déjà affectée ;
- les mécanismes de partage d'adresses IPv4 mis en œuvre ;
- la part d'abonnés activés en IPv6 ;
- la part du trafic en IPv6 ;
- la politique actuelle d'attribution des adresses IPv4 et IPv6 ;
- le programme de transition vers IPv6 ;
- l'utilisation des données.

2.7.3 Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe E de la présente décision sont communiquées à l'Autorité principalement à des fins statistiques, notamment en vue d'enrichir l'observatoire de l'Arcep de la transition vers IPv6 en France.

2.8 *Sur le traitement de l'ensemble des données collectées*

Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.

Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.

En outre, les données collectées pourront être transmises à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 *bis* de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.

Décide :

Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques

Art. 1^{er}. – Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe A de la présente décision.

Art. 2. – Les informations mentionnées à l'annexe A.1 de la présente décision relatives à l'enquête 2017 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard :

- le 10 mai 2017 pour le premier trimestre 2017 ;
- le 10 août 2017 pour le deuxième trimestre 2017 ;
- le 10 novembre 2017 pour le troisième trimestre 2017 ;
- le 12 février 2018 pour le quatrième trimestre 2017.

Les informations mentionnées à l'annexe A.2 de la présente décision, portant sur l'année 2016, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 6 juin 2017.

Les informations mentionnées à l'annexe A.3 de la présente décision portant sur l'année 2017 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 12 février 2018.

Le montant global des investissements pour le premier semestre de l'année sera communiqué à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 août de l'année considérée.

Les informations mentionnées aux annexes A.4 et A.5 de la présente décision, portant sur le premier semestre 2017, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 septembre 2017.

Art. 3. – Les agents de l'unité « Observatoire des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.

Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles

Art. 4. – Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.

Art. 5. – Les informations demandées conformément à l'annexe B.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 16 jours après la fin de chaque trimestre, soit :

- le 17 avril 2017 pour les informations relatives au premier trimestre 2017 ;
- le 17 juillet 2017 pour les informations relatives au deuxième trimestre 2017 ;
- le 16 octobre 2017 pour les informations relatives au troisième trimestre 2017 ;
- le 15 janvier 2018 pour les informations relatives au quatrième trimestre 2017.

Les informations demandées conformément à l'annexe B.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 70 jours après la fin de chaque trimestre.

Les informations demandées conformément à l'annexe B.3 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 70 jours après la fin de chaque semestre.

Enquêtes avancées à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe

Art. 6. – Les personnes exploitant un réseau ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, disposent, sur le marché de détail, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe C de la présente décision, selon un rythme trimestriel.

Art. 7. – Les informations mentionnées à l'article 6 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre.

Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

Art. 8. – Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.

Art. 9. – Les informations mentionnées à l'article 8 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard 45 jours après la fin de l'année.

Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des opérateurs assurant la diffusion de services audiovisuels ou fournissant au public un service de diffusion de services audiovisuels

Art. 10. – Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe D.3 de la présente décision.

Art. 11. – Les informations mentionnées à l'article 10 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard six mois après la fin de l'année.

Suivi du déploiement d'IPv6

Art. 12. – Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 1 000 000 sur les marchés de détail fixe et mobile confondus, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe E de la présente décision, selon un rythme annuel.

Art. 13. – Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Abrogation

Art. 14. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2016-0348 en date du 15 mars 2016 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques est abrogée.

Publication de la décision

Art. 15. – Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au *Journal officiel* de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 7 mars 2017.

Le président,
S. SORIANO

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Décision n° 2017-0291 du 7 mars 2017 relative à la mise en place d'une enquête annuelle dans le secteur des postes

NOR : ARTE1711062S

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée, notamment son article 22 *bis* ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), notamment les articles L. 135, R. 1-2-7 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 *bis* ;

Après en avoir délibéré le 7 mars 2017,

1. Sur le cadre juridique applicable

L'article L. 135 du CPCE donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) *procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes* (...) ».

De plus, ce même article pose une obligation pour « *le prestataire du service universel postal [et] les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3* » de fournir à l'Autorité « *les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service* ».

Les informations qui peuvent être demandées à ce titre ont été précisées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que : « *Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.* »

Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

2. Objet de la présente décision

2.1. Objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du secteur des postes ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

En outre, la présente décision vise à poursuivre le travail de rationalisation entamé par l'ARCEP en vue d'alléger et simplifier la collecte d'information pour les opérateurs.

2.2. Les personnes soumises à la présente décision

Sont soumis à la présente décision les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE.

2.3. La nature des données collectées

Les informations sont collectées à un rythme annuel et concernent l'ensemble des activités postales des entreprises titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'activité, selon la destination de l'objet considéré (domestique ou transfrontalier) et par type d'objet ; elles comprennent notamment les recettes brutes et le volume de trafic.

Ces informations recouvrent l'ensemble des services postaux offerts par un titulaire de l'autorisation, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.

Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2015-0318 du 17 mars 2015 portent sur la simplification des indicateurs relatifs au marché export.

3. Le traitement et l'utilisation des données collectées

Les informations individuelles transmises par les prestataires de services postaux dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique.

Les données collectées pourront être transmises à l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 *bis* de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le tarif moyen, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Ces informations pourront être publiées par l'Autorité, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.

Par ailleurs, afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les personnes concernées, ces informations pourront être, sauf opposition, transmises à la direction chargée des activités postales. En cas d'opposition, la direction chargée de la régulation postale pourra adresser aux prestataires concernés un questionnaire spécifique.

Décide :

Art. 1^{er}. – Les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE transmettent à l'Autorité les informations demandées conformément à l'annexe de la présente décision et relatives à l'année 2016 au plus tard le 30 avril 2017.

Pour les années suivantes, les données sont communiquées à l'Autorité au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque année.

Art. 2. – Les agents de l'unité « observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision. Par dérogation, ils peuvent, sauf opposition, transmettre ces informations à la direction chargée des activités postales.

Art. 3. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2015-0318 en date du 17 mars 2015 relative à la mise en place d'une enquête annuelle dans le secteur des postes est abrogée.

Art. 4. – Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de son annexe, au *Journal officiel* de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 7 mars 2017.

Le président,
S. SORIANO

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-193 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Business FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM Business

NOR : CSAC1710942S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-782 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-210 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM Business ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Business FM ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-782 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « BFM Business » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Business FM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Business FM et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : BFM Business.
 Zone géographique mise en appel : Limoges.
 Fréquence : 94,7 MHz.
 Adresse du site : lieudit Croix de l'Arbre, Limoges (87).
 Altitude du site (NGF) : 382 mètres.
 Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	6	270	5
10	0	100	1	190	6	280	4
20	0	110	2	200	6	290	3
30	0	120	2	210	6	300	2
40	0	130	3	220	6	310	2
50	0	140	4	230	6	320	1
60	0	150	5	240	6	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : BFM Business.
 Zone géographique mise en appel : Vichy.
 Fréquence : 91,8 MHz.
 Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).
 Altitude du site (NGF) : 420 mètres.
 Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	0	170	6	260	5	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-194 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM

NOR : CSAC1710944S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-781 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-211 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-781 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Chérie FM » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Chérie FM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Chérie FM et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Chérie FM.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.
 Fréquence : 105,7 MHz.
 Adresse du site : lieudit Mont Louby, Talizat (15).
 Altitude du site (NGF) : 1 160 mètres.
 Hauteur d'antenne : 35 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Chérie FM.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Brioude.
 Fréquence : 100,6 MHz.
 Adresse du site : lieudit Champcheny Pied Pichou, Brioude (43).
 Altitude du site (NGF) : 546 mètres.
 Hauteur d'antenne : 23 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	7	270	2
10	0	100	2	190	6	280	1
20	0	110	3	200	6	290	1
30	0	120	4	210	6	300	0
40	0	130	5	220	6	310	0
50	0	140	6	230	5	320	0
60	0	150	6	240	4	330	0
70	1	160	6	250	3	340	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	1	170	6	260	2	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-195 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2

NOR : CSAC1710945S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-780 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-214 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2 ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-780 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « France Maghreb 2 » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : France Maghreb 2.

Zone d’implantation de l’émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 94,0 MHz.

Adresse du site : lieudit Plaine, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 595 mètres.

Hauteur d’antenne : 63 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	4	180	7	270	1
10	0	100	5	190	7	280	1
20	0	110	5	200	6	290	0
30	0	120	6	210	5	300	0
40	1	130	7	220	5	310	0
50	1	140	7	230	4	320	0
60	1	150	7	240	3	330	0
70	2	160	7	250	2	340	0
80	3	170	7	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-196 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA SERC pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio

NOR : CSAC1710946S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-775 du 11 septembre 2007 et n° 2008-812 du 9 septembre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-225 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SERC ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-775 du 11 septembre 2007 et n° 2008-812 du 9 septembre 2012 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Fun Radio » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SA SERC est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA SERC et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aubusson.

Fréquence : 91,2 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit la Chassagne, Aubusson (23).

Altitude du site (NGF) : 549 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 92,2 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 103,3 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	3	180	18	270	9
10	0	100	4	190	19	280	8
20	0	110	5	200	20	290	6
30	0	120	6	210	20	300	6
40	0	130	6	220	20	310	5
50	0	140	8	230	19	320	4
60	1	150	9	240	18	330	3
70	1	160	12	250	15	340	2
80	2	170	15	260	12	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 91,2 MHz.

Adresse du site : lieudit Signal du Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 682 mètres.

Hauteur d'antenne : 49 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	16	270	12
10	0	100	1	190	19	280	10
20	0	110	1	200	23	290	7
30	0	120	2	210	22	300	5
40	0	130	4	220	21	310	4
50	0	140	5	230	22	320	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	7	240	23	330	1
70	0	160	10	250	19	340	1
80	0	170	12	260	16	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 91,9 MHz.

Adresse du site : lieudit la Denise, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 883 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	0	180	1	270	7
10	4	100	0	190	1	280	7
20	3	110	0	200	1	290	7
30	2	120	0	210	2	300	7
40	1	130	0	220	3	310	7
50	1	140	0	230	4	320	7
60	1	150	0	240	5	330	7
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Dienne-Murat.

Fréquence : 107,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Rocher de Laqueuille, Dienne (15).

Altitude du site (NGF) : 1 276 mètres.

Hauteur d'antenne : 13 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	6	270	2
10	0	100	2	190	6	280	1
20	0	110	3	200	6	290	1
30	0	120	4	210	6	300	0
40	0	130	5	220	6	310	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	0	140	6	230	5	320	0
60	0	150	6	240	4	330	0
70	1	160	6	250	3	340	0
80	1	170	6	260	2	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 101,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Montaffe - Malepierre, Vabres (15).

Altitude du site (NGF) : 1 126 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	7	180	3	270	0
10	2	100	7	190	2	280	0
20	3	110	7	200	1	290	0
30	4	120	7	210	1	300	0
40	5	130	7	220	1	310	0
50	5	140	6	230	0	320	0
60	6	150	5	240	0	330	0
70	7	160	5	250	0	340	1
80	7	170	4	260	0	350	1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 103,3 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 592 mètres.

Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 96,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 93,4 MHz.

Adresse du site : château d'eau Bruyères, lieudit les Mouines, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 249 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	2
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	2	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 102,8 MH.z.

Adresse du site : route pastorale Le Sallesse, lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	8	180	1	270	0
10	5	100	9	190	0	280	0
20	6	110	8	200	0	290	0
30	8	120	6	210	0	300	0
40	9	130	5	220	0	310	0
50	8	140	4	230	0	320	1
60	8	150	3	240	0	330	1
70	8	160	2	250	0	340	2
80	8	170	1	260	0	350	3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XII (*)

Nom du service : Fun Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Montluçon.

Fréquence : 87,8 MHz.

Adresse du site : lieudit les Justices, Quinssaines (03).

Altitude du site (NGF) : 435 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	13	270	11
10	0	100	2	190	13	280	9

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
20	0	110	2	200	13	290	8
30	0	120	3	210	13	300	6
40	0	130	4	220	12	310	4
50	0	140	6	230	13	320	3
60	0	150	8	240	13	330	2
70	0	160	9	250	13	340	2
80	1	170	11	260	13	350	1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-197 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz France pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio

NOR : CSAC1710947S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2008-814 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-215 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Jazz France ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2008-814 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Jazz Radio » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SARL Jazz France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Jazz France et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Jazz Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 99,6 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	7	180	0	270	0
10	6	100	7	190	0	280	0
20	7	110	6	200	0	290	0
30	7	120	5	210	0	300	0
40	8	130	3	220	0	310	1
50	8	140	2	230	0	320	1
60	7	150	2	240	0	330	2
70	8	160	1	250	0	340	2
80	8	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-198 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Latina FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Latina FM

NOR : CSAC1710948S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2008-811 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-224 du 20 mars 2012 et modifiée par la décision n° 2014-315 du 6 juillet 2014, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Latina FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Latina FM ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2008-811 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Latina FM » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Latina FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Latina FM et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Latina FM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 103,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Les Chevailles, Boisseuil (87).

Altitude du site (NGF) : 402 mètres.

Hauteur d'antenne : 62 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	8	270	1
10	0	100	3	190	8	280	1
20	0	110	5	200	7	290	0
30	0	120	6	210	7	300	0
40	0	130	7	220	6	310	0
50	0	140	7	230	5	320	0
60	1	150	8	240	3	330	0
70	1	160	8	250	2	340	0
80	2	170	7	260	2	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-199 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA MFM Développement pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MFM Radio

NOR : CSAC1710952S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-770 du 11 septembre 2007 et n° 2008-815 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-216 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé MFM Radio ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA MFM Développement ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-770 du 11 septembre 2007 et n° 2008-815 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « MFM Radio » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SA MFM Développement est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA MFM Développement et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : MFM Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Aurillac.

Fréquence : 88,0 MHz.

Adresse du site : lieudit les Gazards, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 805 mètres.

Hauteur d’antenne : 46 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	9	90	4	180	0	270	1
10	8	100	3	190	0	280	1
20	8	110	2	200	0	290	2
30	8	120	1	210	0	300	3
40	9	130	1	220	0	310	4
50	9	140	0	230	0	320	5
60	8	150	0	240	0	330	6
70	6	160	0	250	0	340	8
80	5	170	0	260	0	350	9

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : MFM Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 102,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Montaffe, Malepierre, Vabres (15).

Altitude du site (NGF) : 1 126 mètres.

Hauteur d’antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	7	180	1	270	0
10	6	100	7	190	0	280	0
20	7	110	6	200	0	290	0
30	7	120	5	210	0	300	1
40	7	130	4	220	0	310	1
50	7	140	3	230	0	320	2
60	7	150	3	240	0	330	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	7	160	2	250	0	340	3
80	7	170	1	260	0	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : MFM Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 94,4 MHz.

Adresse du site : lieudit Plaine, Durtol (63).

Altitude du site (NGF) : 605 mètres.

Hauteur d'antenne : 43 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	0	180	5	270	12
10	4	100	0	190	6	280	12
20	3	110	0	200	8	290	12
30	2	120	0	210	9	300	13
40	1	130	1	220	11	310	13
50	1	140	1	230	12	320	12
60	0	150	2	240	13	330	11
70	0	160	3	250	13	340	9
80	0	170	3	260	12	350	7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : MFM Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 106,0 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevailles, Boisseuil (87).

Altitude du site (NGF) : 402 mètres.

Hauteur d'antenne : 54 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	3	180	8	270	1
10	0	100	4	190	8	280	1
20	0	110	5	200	9	290	0
30	0	120	6	210	8	300	0
40	0	130	8	220	6	310	0
50	0	140	9	230	5	320	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	1	150	8	240	4	330	0
70	1	160	8	250	3	340	0
80	2	170	8	260	2	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-200 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Nostalgie pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie

NOR : CSAC1710955S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-779 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2008-658 du 8 juillet 2008 et reconduite par la décision n° 2012-219 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Nostalgie ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-779 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Nostalgie » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Radio Nostalgie est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Nostalgie et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Nostalgie.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.
 Fréquence : 96,9 MHz.
 Adresse du site : lieudit le Maupuy, Guéret (23).
 Altitude du site (NGF) : 675 mètres.
 Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	3
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Nostalgie.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.
 Fréquence : 90,5 MHz.
 Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit le Croizet, Aurillac (15).
 Altitude du site (NGF) : 780 mètres.
 Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Rodez.

Fréquence : 90,5 MHz.

Adresse du site : lieudit le Baracou, La Primaube, Luc-la-Primaube (12).

Altitude du site (NGF) : 687 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	6	270	2
10	0	100	2	190	7	280	2
20	0	110	2	200	6	290	1
30	0	120	3	210	6	300	1
40	0	130	4	220	6	310	0
50	0	140	5	230	6	320	0
60	0	150	6	240	5	330	0
70	0	160	6	250	4	340	0
80	1	170	6	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 99,2 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	8	250	6	340	0
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brioude.

Fréquence : 95,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Chavagnac, La Chaumette, Brioude (43).

Altitude du site (NGF) : 725 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	4	270	0
10	1	100	6	190	3	280	0
20	1	110	6	200	3	290	0
30	2	120	6	210	2	300	0
40	3	130	6	220	1	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0
60	4	150	6	240	0	330	0
70	5	160	6	250	0	340	0
80	6	170	5	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 103,1 MHz.

Adresse du site : lieudit le Palageat, Saint-Flour (15).

Altitude du site (NGF) : 853 mètres.

Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	2	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 100,0 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevailles, Boisseuil (87).

Altitude du site (NGF) : 402 mètres.

Hauteur d'antenne : 61 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	4	180	10	270	2
10	0	100	5	190	9	280	1
20	0	110	6	200	9	290	0
30	0	120	7	210	8	300	0
40	0	130	8	220	7	310	0
50	0	140	9	230	6	320	0
60	1	150	9	240	5	330	0
70	2	160	10	250	4	340	0
80	3	170	12	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Mauriac.

Fréquence : 89,7 MHz.

Adresse du site : lieudit le Pommier, Granoustie, Mauriac (15).

Altitude du site (NGF) : 738 mètres.

Hauteur d'antenne : 31 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	2	180	0	270	2
10	6	100	1	190	0	280	3
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	0	210	0	300	4
40	6	130	0	220	0	310	5

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	5	140	0	230	0	320	6
60	4	150	0	240	0	330	6
70	3	160	0	250	1	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 89,0 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevaliers, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 260 mètres.

Hauteur d'antenne : 41 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	6	270	3
10	0	100	2	190	6	280	2
20	0	110	3	200	6	290	1
30	0	120	3	210	6	300	1
40	0	130	4	220	6	310	0
50	0	140	5	230	6	320	0
60	0	150	6	240	5	330	0
70	0	160	6	250	4	340	0
80	1	170	6	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 94,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Mont Ronzon, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 766 mètres.

Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	4	270	7
10	0	100	0	190	6	280	7
20	0	110	0	200	7	290	6
30	0	120	0	210	7	300	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	1	130	0	220	7	310	3
50	1	140	0	230	8	320	2
60	1	150	1	240	8	330	1
70	1	160	2	250	8	340	0
80	1	170	3	260	7	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : Nostalgie.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Mont-Dore.

Fréquence : 93,7 MHz.

Adresse du site : lieudit Tamboine, Mont-Dore (63).

Altitude du site (NGF) : 1 193 mètres.

Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	4	180	0	270	0
10	6	100	3	190	0	280	1
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	2	210	0	300	2
40	6	130	1	220	0	310	3
50	6	140	1	230	0	320	3
60	6	150	0	240	0	330	4
70	6	160	0	250	0	340	5
80	5	170	0	260	0	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-201 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ

NOR : CSAC1710957S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-784 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-217 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-784 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « NRJ » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS NRJ est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 99,8 MHz.

Adresse du site : lieudit le Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 675 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	3
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 88,3 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevaliers, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 260 mètres.

Hauteur d'antenne : 41 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	6	270	3
10	0	100	2	190	6	280	2
20	0	110	3	200	6	290	1
30	0	120	3	210	6	300	1
40	0	130	4	220	6	310	0
50	0	140	5	230	6	320	0
60	0	150	6	240	5	330	0
70	0	160	6	250	4	340	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	1	170	6	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 99,6 MHz.

Adresse du site : réservoir, rue Paul-Devaux, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 374 mètres.

Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	0	100	6	190	4	280	0
20	1	110	6	200	3	290	0
30	1	120	6	210	3	300	0
40	2	130	6	220	2	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0
60	3	150	6	240	1	330	0
70	4	160	6	250	0	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 101,8 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 90,9 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 95,0 MHz.

Adresse du site : ZI EST, lieudit les Chabannes, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 403 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	0	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	6	110	5	200	0	290	0
30	6	120	4	210	0	300	0
40	6	130	3	220	0	310	1
50	6	140	3	230	0	320	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	6	150	2	240	0	330	2
70	6	160	1	250	0	340	3
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Ussel.

Fréquence : 103,8 MHz.

Adresse du site : 27, rue du Puy-de-Sancy, Ussel (19).

Altitude du site (NGF) : 669 mètres.

Hauteur d'antenne : 51 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	9	90	0	180	0	270	5
10	8	100	0	190	0	280	6
20	6	110	0	200	0	290	8
30	5	120	0	210	0	300	9
40	4	130	0	220	1	310	8
50	3	140	0	230	1	320	8
60	2	150	0	240	2	330	8
70	1	160	0	250	3	340	8
80	1	170	0	260	4	350	8

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : NRJ.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Mont-Dore.

Fréquence : 102,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Tamboine, Mont-Dore (63).

Altitude du site (NGF) : 1 193 mètres.

Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	4	180	0	270	0
10	6	100	3	190	0	280	1
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	2	210	0	300	2
40	6	130	1	220	0	310	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	6	140	1	230	0	320	3
60	6	150	0	240	0	330	4
70	6	160	0	250	0	340	5
80	5	170	0	260	0	350	6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-202 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Classique pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique

NOR : CSAC1710960S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-772 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-218 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Classique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-772 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Classique » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Radio Classique est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Classique et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Classique.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 96,5 MHz.

Adresse du site : route pastorale Le Sallesse, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-203 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS FG Concept pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG

NOR : CSAC1710963S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-786 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-213 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS FG Concept ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-786 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio FG » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS FG Concept est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS FG Concept et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Radio FG.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 88,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	0	180	1	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	2	290	6
30	1	120	0	210	3	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	0	140	0	230	4	320	6
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	0	260	6	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-204 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Radio Nova pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Nova

NOR : CSAC1710964S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-773 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-220 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Nova ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio Nova ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-773 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Nova » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SARL Radio Nova est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Nova et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Nova.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 102,9 MHz.

Adresse du site : château d'eau, 24, rue des Landais, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 408 mètres.

Hauteur d'antenne : 68 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	3	180	6	270	1
10	0	100	4	190	6	280	0
20	0	110	5	200	6	290	0
30	0	120	6	210	5	300	0
40	0	130	6	220	4	310	0
50	1	140	6	230	3	320	0
60	1	150	6	240	3	330	0
70	2	160	6	250	2	340	0
80	3	170	6	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-205 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS RFM Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM

NOR : CSAC1710965S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-763 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2010-896 du 16 novembre 2010, et n° 2007-778 du 11 septembre 2007, reconduites par la décision n° 2012-222 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS RFM Entreprises ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-763 et n° 2007-778 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RFM » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS RFM Entreprises est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Entreprises et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 102,1 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 103,0 MHz.

Adresse du site : lieudit Mont Ronzon, la Camp Di Pei, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 769 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	6	270	5
10	1	100	0	190	7	280	4
20	1	110	0	200	7	290	3
30	1	120	0	210	7	300	2
40	1	130	1	220	7	310	1
50	1	140	2	230	7	320	0
60	1	150	3	240	7	330	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	1	160	4	250	7	340	0
80	0	170	5	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 106,4 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 101,9 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevaliers, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 260 mètres.

Hauteur d'antenne : 41 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	6	270	2
10	0	100	3	190	6	280	1
20	0	110	4	200	6	290	1
30	0	120	5	210	6	300	0
40	0	130	5	220	6	310	0
50	0	140	6	230	5	320	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	6	240	5	330	0
70	1	160	6	250	4	340	0
80	1	170	6	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Riom-ès-Montagnes.

Fréquence : 95,3 MHz.

Adresse du site : lieudit le Grosmont, Riom-ès-Montagnes (15).

Altitude du site (NGF) : 1 109 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	5	180	7	270	1
10	0	100	5	190	6	280	0
20	0	110	6	200	5	290	0
30	1	120	7	210	5	300	0
40	1	130	7	220	4	310	0
50	1	140	7	230	3	320	0
60	2	150	7	240	2	330	0
70	3	160	7	250	1	340	0
80	4	170	7	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Dompierre-sur-Besbre.

Fréquence : 103,8 MHz.

Adresse du site : route de Saligny, Dompierre-sur-Besbre (03).

Altitude du site (NGF) : 267 mètres.

Hauteur d'antenne : 60 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	6	270	5
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	1	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	2	220	6	310	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	0	140	3	230	6	320	1
60	0	150	4	240	6	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	5	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 103,3 MHz.

Adresse du site : route pastorale du Croizet, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 809 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	1	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	5	220	0	310	0
50	6	140	4	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 93,9 MHz.

Adresse du site : lieudit le Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 675 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	0	130	1	220	6	310	3
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 88,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 88,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 592 mètres.

Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : RFM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Fréquence : 101,4 MHz.

Adresse du site : chemin de l'Enclos-de-Briailles, Saint-Pourçain-sur-Sioule (03).

Altitude du site (NGF) : 287 mètres.

Hauteur d'antenne : 24 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	6	180	3	270	0
10	3	100	6	190	3	280	0
20	3	110	6	200	2	290	0
30	4	120	6	210	1	300	0
40	5	130	6	220	1	310	0
50	5	140	6	230	0	320	0
60	6	150	5	240	0	330	0
70	6	160	5	250	0	340	1
80	6	170	4	260	0	350	1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-206 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Rire et Chansons pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons

NOR : CSAC1710967S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-785 du 11 septembre 2007 et n° 2008-813 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-223 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Rire et Chansons ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-785 du 11 septembre 2007 et n° 2008-813 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Rire et Chansons » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Rire et Chansons est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Rire et Chansons et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Rire et Chansons.

Zone d’implantation de l’émetteur : Aurillac.

Fréquence : 91,3 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d’antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Rire et Chansons.

Zone d’implantation de l’émetteur : Issoire.

Fréquence : 96,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 592 mètres.

Hauteur d’antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Rire et Chansons.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 103,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Le Palageat, Saint-Flour (15).

Altitude du site (NGF) : 853 mètres.

Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	2	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-207 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA SODERA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2

NOR : CSAC1710968S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-774 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-226 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SODERA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-774 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RTL 2 » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SA SODERA est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA SODERA et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Montluçon.

Fréquence : 92,7 MHz.

Adresse du site : lieudit Les Justices, Quinssaines (03).

Altitude du site (NGF) : 435 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	13	270	11
10	0	100	2	190	13	280	9
20	0	110	2	200	13	290	8
30	0	120	3	210	13	300	6
40	0	130	4	220	12	310	4
50	0	140	6	230	13	320	3
60	0	150	8	240	13	330	2
70	0	160	9	250	13	340	2
80	1	170	11	260	13	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 102,8 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 93,9 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 101,7 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit Le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 97,2 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 73 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	7	90	5	180	0	270	1
10	7	100	4	190	0	280	1
20	7	110	3	200	0	290	1
30	7	120	2	210	0	300	2
40	7	130	1	220	0	310	3
50	7	140	1	230	0	320	4
60	7	150	1	240	0	330	5
70	6	160	0	250	0	340	5
80	5	170	0	260	0	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 91,5 MHz.

Adresse du site : lieudit La Denise, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 883 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	0	180	1	270	7
10	4	100	0	190	1	280	7
20	3	110	0	200	1	290	7
30	2	120	0	210	2	300	7
40	1	130	0	220	3	310	7
50	1	140	0	230	4	320	7

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	1	150	0	240	5	330	7
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 106,7 MHz.

Adresse du site : château d'eau Bruyères, lieudit Les Mouines, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 249 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	2
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	2	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : RTL 2.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 105,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	0	180	1	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	2	290	6
30	1	120	0	210	3	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	0	140	0	230	4	320	6
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	0	260	6	350	4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-208 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA Vortex pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock

NOR : CSAC1710971S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-783 du 11 septembre 2007 et n° 2008-810 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-227 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Vortex ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-783 du 11 septembre 2007 et n° 2008-810 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Skyrock » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SA Vortex est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Skyrock.

Zone d'implantation de l'émetteur : Uzerche.

Fréquence : 96,9 MHz.

Adresse du site : lieudit La Borie Blanche, Uzerche (19).

Altitude du site (NGF) : 403 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	6	180	2	270	0
10	2	100	6	190	1	280	0
20	3	110	6	200	1	290	0
30	4	120	6	210	0	300	0
40	5	130	6	220	0	310	0
50	6	140	5	230	0	320	0
60	6	150	4	240	0	330	0
70	6	160	3	250	0	340	1
80	6	170	2	260	0	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Skyrock.

Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingeaux.

Fréquence : 106,8 MHz.

Adresse du site : lieudit la Dent, Grand Champ, Yssingeaux (43).

Altitude du site (NGF) : 940 mètres.

Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	1	270	7
10	3	100	0	190	1	280	7
20	2	110	0	200	2	290	7
30	1	120	0	210	3	300	7
40	1	130	0	220	4	310	7
50	1	140	0	230	5	320	7
60	0	150	0	240	5	330	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	1	260	7	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Skyrock.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 96,8 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Skyrock.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 88,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Treize Vents, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 390 mètres.

Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	4	270	0
10	1	100	6	190	3	280	0
20	1	110	7	200	3	290	0
30	2	120	7	210	2	300	0
40	3	130	7	220	1	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	4	150	6	240	0	330	0
70	5	160	6	250	0	340	0
80	6	170	5	260	0	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Skyrock.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 97,6 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	26	90	30	180	1	270	9
10	25	100	24	190	0	280	13
20	24	110	18	200	0	290	18
30	25	120	13	210	0	300	24
40	26	130	9	220	1	310	30
50	27	140	6	230	1	320	28
60	27	150	4	240	3	330	28
70	28	160	3	250	4	340	27
80	28	170	1	260	6	350	27
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-209 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Europe 2 Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio

NOR : CSAC1710975S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-764 du 11 septembre 2007, modifiée par la décision n° 2010-890 du 16 novembre 2010, et n° 2007-777 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-212 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Europe 2 Entreprises ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-764 et n° 2007-777 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Virgin Radio » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Europe 2 Entreprises est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Europe 2 Entreprises et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Virgin Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Aurillac.

Fréquence : 89,0 MHz.

Adresse du site : route Pastorale du Croizet, lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 809 mètres.

Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	1	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	5	220	0	310	0
50	6	140	4	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Virgin Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Tulle.

Fréquence : 97,1 MHz.

Adresse du site : ZI EST, lieudit Les Chabannes, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 395 mètres.

Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	5	180	0	270	0
10	6	100	4	190	0	280	0
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	3	210	0	300	1
40	6	130	2	220	0	310	2
50	6	140	1	230	0	320	3
60	6	150	1	240	0	330	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	6	160	0	250	0	340	4
80	6	170	0	260	0	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Virgin Radio.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 89,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Montaffé, Saint-Flour (15).

Altitude du site (NGF) : 1 110 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	12	90	15	180	2	270	1
10	15	100	12	190	1	280	2
20	18	110	9	200	1	290	3
30	19	120	8	210	0	300	4
40	20	130	6	220	0	310	5
50	20	140	6	230	0	320	6
60	20	150	5	240	0	330	6
70	19	160	4	250	0	340	8
80	18	170	3	260	1	350	9

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-210 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Lagardère Active Broadcast pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1

NOR : CSAC1710976S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions n° 2007-787 du 11 septembre 2007 et n° 2008-816 du 9 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduites par la décision n° 2012-229 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Lagardère Active Broadcast ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par les décisions n° 2007-787 du 11 septembre 2007 et n° 2008-816 du 9 septembre 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Europe 1 » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAM Lagardère Active Broadcast est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAM Lagardère Active Broadcast et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 102,9 MHz.

Adresse du site : lieudit le Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 675 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	3
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Thiers.

Fréquence : 103,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Pont Bas, les Bergerettes, Thiers (63).

Altitude du site (NGF) : 515 mètres.

Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	2	240	0	330	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	7	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 106,5 MHz.

Adresse du site : route Pastorale du Croizet, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 809 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	1	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	5	220	0	310	0
50	6	140	4	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aubusson.

Fréquence : 89,7 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit la Chassagne, Aubusson (23).

Altitude du site (NGF) : 549 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 91,4 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 592 mètres.

Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 94,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 800 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	1	100	7	190	5	280	0
20	1	110	7	200	4	290	0
30	1	120	7	210	3	300	0
40	2	130	7	220	2	310	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	3	140	7	230	1	320	0
60	4	150	7	240	1	330	0
70	5	160	7	250	1	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 104,2 MHz.

Adresse du site : ZI Est, lieudit les Chabannes, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 395 mètres.

Hauteur d'antenne : 32 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	5	180	0	270	0
10	6	100	4	190	0	280	0
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	3	210	0	300	1
40	6	130	2	220	0	310	2
50	6	140	1	230	0	320	3
60	6	150	1	240	0	330	3
70	6	160	0	250	0	340	4
80	6	170	0	260	0	350	5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 106,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Mont Ronzon, la Camp Di Pei, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 769 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	6	270	5
10	1	100	0	190	7	280	4
20	1	110	0	200	7	290	3
30	1	120	0	210	7	300	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	1	130	1	220	7	310	1
50	1	140	2	230	7	320	0
60	1	150	3	240	7	330	0
70	1	160	4	250	7	340	0
80	0	170	5	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Maurs.

Fréquence : 103,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Ferrières, Saint-Etienne-de-Maurs (15).

Altitude du site (NGF) : 412 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	7	180	0	270	0
10	7	100	6	190	0	280	0
20	8	110	5	200	0	290	1
30	8	120	5	210	0	300	1
40	8	130	3	220	0	310	1
50	8	140	2	230	0	320	2
60	8	150	1	240	0	330	3
70	8	160	1	250	0	340	5
80	8	170	1	260	0	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 106,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Puy Gramont, GR46, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 345 mètres.

Hauteur d'antenne : 36 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	11	270	13
10	1	100	1	190	13	280	11
20	0	110	2	200	13	290	9

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	0	120	2	210	13	300	8
40	0	130	3	220	13	310	6
50	0	140	4	230	12	320	4
60	0	150	6	240	13	330	3
70	0	160	8	250	13	340	2
80	0	170	9	260	13	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Montluçon.

Fréquence : 103,6 MHz.

Adresse du site : lieudit les Justices, Quinssaines (03).

Altitude du site (NGF) : 435 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	13	270	11
10	0	100	2	190	13	280	9
20	0	110	2	200	13	290	8
30	0	120	3	210	13	300	6
40	0	130	4	220	12	310	4
50	0	140	6	230	13	320	3
60	0	150	8	240	13	330	2
70	0	160	9	250	13	340	2
80	1	170	11	260	13	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XII (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 104,7 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIII (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 104,9 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevaliers, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 260 mètres.

Hauteur d'antenne : 41 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	6	270	2
10	0	100	3	190	6	280	1
20	0	110	4	200	6	290	1
30	0	120	5	210	6	300	0
40	0	130	5	220	6	310	0
50	0	140	6	230	5	320	0
60	0	150	6	240	5	330	0
70	1	160	6	250	4	340	0
80	1	170	6	260	3	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIV (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingaux.

Fréquence : 94,1 MHz.

Adresse du site : lieudit la Dent, Grand Champ, Yssingaux (43).

Altitude du site (NGF) : 940 mètres.

Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	1	270	7
10	3	100	0	190	1	280	7
20	2	110	0	200	2	290	7
30	1	120	0	210	3	300	7
40	1	130	0	220	4	310	7
50	1	140	0	230	5	320	7
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	1	260	7	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XV (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Mauriac.

Fréquence : 104,8 MHz.

Adresse du site : lieudit le Pommier, Granoustie, Mauriac (15).

Altitude du site (NGF) : 738 mètres.

Hauteur d'antenne : 31 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	2	180	0	270	2
10	6	100	1	190	0	280	3
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	0	210	0	300	4
40	6	130	0	220	0	310	5
50	5	140	0	230	0	320	6
60	4	150	0	240	0	330	6
70	3	160	0	250	1	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XVI (*)

Nom du service : Europe 1.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 104,7 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-211 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC

NOR : CSAC1710982S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-789 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-230 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-789 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RMC » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : RMC.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.
 Fréquence : 106,4 MHz.
 Adresse du site : lieudit Grancher, Guéret (23).
 Altitude du site (NGF) : 549 mètres.
 Hauteur d'antenne : 31 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 600 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	8	270	5
10	0	100	0	190	9	280	3
20	1	110	1	200	9	290	2
30	1	120	1	210	9	300	1
40	1	130	2	220	9	310	0
50	1	140	3	230	9	320	0
60	0	150	5	240	8	330	0
70	0	160	6	250	7	340	0
80	0	170	7	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : RMC.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.
 Fréquence : 105,1 MHz.
 Adresse du site : lieudit les Gazards, Aurillac (15).
 Altitude du site (NGF) : 805 mètres.
 Hauteur d'antenne : 46 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	1
20	6	110	2	200	0	290	2
30	6	120	1	210	0	300	2
40	6	130	1	220	0	310	3
50	6	140	0	230	0	320	4
60	6	150	0	240	0	330	5
70	5	160	0	250	0	340	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	4	170	0	260	0	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aubusson.

Fréquence : 104,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Chabassière, Aubusson (23).

Altitude du site (NGF) : 524 mètres.

Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	1	180	4	270	16
10	4	100	0	190	6	280	15
20	4	110	0	200	8	290	14
30	3	120	0	210	9	300	12
40	2	130	1	220	10	310	10
50	1	140	2	230	10	320	10
60	0	150	3	240	12	330	9
70	0	160	4	250	14	340	8
80	0	170	4	260	15	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Flour.

Fréquence : 104,6 MHz.

Adresse du site : lieudit le Palageat, Saint-Flour (15).

Altitude du site (NGF) : 853 mètres.

Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	2	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	0	240	6	330	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 105,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Croix de l'Arbre, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 382 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	6	270	5
10	0	100	1	190	6	280	4
20	0	110	2	200	6	290	3
30	0	120	2	210	6	300	2
40	0	130	3	220	6	310	2
50	0	140	4	230	6	320	1
60	0	150	5	240	6	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingaux.

Fréquence : 106,0 MHz.

Adresse du site : lieudit la Dent, Grand Champ, Yssingaux (43).

Altitude du site (NGF) : 940 mètres.

Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	1	270	7
10	3	100	0	190	1	280	7
20	2	110	0	200	2	290	7
30	1	120	0	210	3	300	7
40	1	130	0	220	4	310	7
50	1	140	0	230	5	320	7

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	1	260	7	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 104,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Treize Vents, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 390 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	4	270	0
10	1	100	6	190	3	280	0
20	1	110	6	200	2	290	0
30	2	120	6	210	2	300	0
40	2	130	6	220	1	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0
60	4	150	6	240	0	330	0
70	5	160	6	250	0	340	0
80	6	170	5	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Montluçon.

Fréquence : 106,6 MHz.

Adresse du site : lieudit les Justices, Quinssaines (03).

Altitude du site (NGF) : 435 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	13	270	11
10	0	100	2	190	13	280	9
20	0	110	2	200	13	290	8
30	0	120	3	210	13	300	6
40	0	130	4	220	12	310	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	0	140	6	230	13	320	3
60	0	150	8	240	13	330	2
70	0	160	9	250	13	340	2
80	1	170	11	260	13	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Ussel.

Fréquence : 106,7 MHz.

Adresse du site : lieudit la Garenne, Ussel (19).

Altitude du site (NGF) : 674 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	0	180	0	270	6
10	4	100	0	190	0	280	6
20	3	110	0	200	1	290	6
30	2	120	0	210	1	300	6
40	2	130	0	220	2	310	6
50	1	140	0	230	2	320	6
60	1	150	0	240	3	330	6
70	0	160	0	250	4	340	6
80	0	170	0	260	5	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 105,2 MHz.

Adresse du site : lieudit le Colombier, Roc de Mioule, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 204 mètres.

Hauteur d'antenne : 23 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	13	180	11	270	1
10	2	100	13	190	9	280	0
20	2	110	13	200	8	290	0
30	3	120	13	210	6	300	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	4	130	12	220	4	310	0
50	6	140	13	230	3	320	0
60	8	150	13	240	2	330	0
70	9	160	13	250	2	340	0
80	11	170	13	260	1	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 100,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 800 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	1	100	7	190	5	280	0
20	1	110	7	200	4	290	0
30	1	120	7	210	3	300	0
40	2	130	7	220	2	310	0
50	3	140	7	230	1	320	0
60	4	150	7	240	1	330	0
70	5	160	7	250	1	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XII (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 105,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIII (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brioude.

Fréquence : 106,8 MHz.

Adresse du site : lieudit la Garnasse Haute, Brioude (43).

Altitude du site (NGF) : 700 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	5	180	7	270	1
10	0	100	5	190	6	280	0
20	0	110	6	200	5	290	0
30	1	120	7	210	5	300	0
40	1	130	7	220	4	310	0
50	1	140	7	230	3	320	0
60	2	150	7	240	2	330	0
70	3	160	7	250	1	340	0
80	4	170	7	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIV (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 97,9 MHz.

Adresse du site : lieudit les Buges, Issoire (63).

Altitude du site (NGF) : 601 mètres.

Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	7	90	3	180	0	270	1
10	7	100	2	190	0	280	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
20	7	110	1	200	0	290	3
30	7	120	1	210	0	300	4
40	7	130	1	220	0	310	5
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	5	160	0	250	1	340	7
80	4	170	0	260	1	350	7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XV (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 104,4 MHz.

Adresse du site : lieudit la Roche Arnaud, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 776 mètres.

Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	3	180	6	270	1
10	0	100	4	190	6	280	0
20	0	110	5	200	6	290	0
30	0	120	6	210	5	300	0
40	0	130	6	220	4	310	0
50	1	140	6	230	3	320	0
60	1	150	6	240	2	330	0
70	2	160	6	250	2	340	0
80	2	170	6	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XVI (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 106,3 MHz.

Adresse du site : château d'eau Bruyeres, lieudit Les Mouines, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 249 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	2
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	2	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XVII (*)

Nom du service : RMC.

Zone d'implantation de l'émetteur : Thiers.

Fréquence : 106,7 MHz.

Adresse du site : lieudit les Belins, Thiers (63).

Altitude du site (NGF) : 491 mètres.

Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	1	100	7	190	5	280	0
20	1	110	7	200	4	290	0
30	1	120	7	210	3	300	0
40	2	130	7	220	2	310	0
50	3	140	7	230	1	320	0
60	4	150	7	240	1	330	0
70	5	160	7	250	1	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-212 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA CLT-UFA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL

NOR : CSAC1710984S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-788 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-228 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA CLT-UFA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-788 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RTL » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SA CLT-UFA est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA CLT-UFA et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 102,3 MHz.

Adresse du site : lieudit La Denise, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 883 mètres.

Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	0	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	1	290	6
30	2	120	0	210	2	300	6
40	1	130	0	220	2	310	6
50	1	140	0	230	3	320	6
60	0	150	0	240	4	330	6
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 87,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 592 mètres.

Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Ambert.

Fréquence : 104,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Bunangues, Ambert (63).

Altitude du site (NGF) : 1 015 mètres.

Hauteur d'antenne : 27 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	1	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	5	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	4	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	7	160	2	250	0	340	1
80	7	170	1	260	0	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 101,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Signal du Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 682 mètres.

Hauteur d'antenne : 49 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	16	270	12
10	0	100	1	190	19	280	10
20	0	110	1	200	23	290	7
30	0	120	2	210	22	300	5
40	0	130	4	220	21	310	4
50	0	140	5	230	22	320	2
60	0	150	7	240	23	330	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	10	250	19	340	1
80	0	170	12	260	16	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 100,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Puy Gramont, GR46, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 345 mètres.

Hauteur d'antenne : 36 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	1	180	11	270	13
10	1	100	1	190	13	280	11
20	0	110	2	200	13	290	9
30	0	120	2	210	13	300	8
40	0	130	3	220	13	310	6
50	0	140	4	230	12	320	4
60	0	150	6	240	13	330	3
70	0	160	8	250	13	340	2
80	0	170	9	260	13	350	2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Moulins.

Fréquence : 103,0 MHz.

Adresse du site : château d'eau Bruyères, lieudit Les Mouines, Moulins (03).

Altitude du site (NGF) : 249 mètres.

Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	2
50	0	140	2	230	6	320	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	0	150	2	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 104,3 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 104,5 MHz.

Adresse du site : route Pastorale-le-Sallesse, lieudit le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 780 mètres.

Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 104,3 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 106,4 MHz.

Adresse du site : lieudit Treize Vents, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 390 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	4	270	0
10	1	100	6	190	3	280	0
20	1	110	6	200	2	290	0
30	2	120	6	210	2	300	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	2	130	6	220	1	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0
60	4	150	6	240	0	330	0
70	5	160	6	250	0	340	0
80	6	170	5	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Chalus.

Fréquence : 106,3 MHz.

Adresse du site : chemin de l'Abbaye, Chalus (87).

Altitude du site (NGF) : 411 mètres.

Hauteur d'antenne : 35 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	5	180	0	270	0
10	6	100	4	190	0	280	0
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	2	210	0	300	1
40	6	130	2	220	0	310	2
50	6	140	1	230	0	320	2
60	6	150	1	240	0	330	3
70	6	160	0	250	0	340	4
80	6	170	0	260	0	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XII (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brioude.

Fréquence : 98,7 MHz.

Adresse du site : lieudit Champcheny-Pied Pichou, Brioude (43).

Altitude du site (NGF) : 546 mètres.

Hauteur d'antenne : 23 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	2	180	7	270	2
10	0	100	2	190	6	280	1
20	0	110	3	200	6	290	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	0	120	4	210	6	300	0
40	0	130	5	220	6	310	0
50	0	140	6	230	5	320	0
60	0	150	6	240	4	330	0
70	1	160	6	250	3	340	0
80	1	170	6	260	2	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIII (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Ussel.

Fréquence : 94,0 MHz.

Adresse du site : 27, rue du Puy-de-Sancy, Ussel (19).

Altitude du site (NGF) : 669 mètres.

Hauteur d'antenne : 51 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	9	90	0	180	0	270	5
10	8	100	0	190	0	280	6
20	6	110	0	200	0	290	8
30	5	120	0	210	0	300	9
40	4	130	0	220	1	310	8
50	3	140	0	230	1	320	8
60	2	150	0	240	2	330	8
70	1	160	0	250	3	340	8
80	1	170	0	260	4	350	8

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XIV (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Montluçon.

Fréquence : 104,1 MHz.

Adresse du site : lieudit les Justices, Quinssaines (03).

Altitude du site (NGF) : 435 mètres.

Hauteur d'antenne : 29 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	4
10	0	100	0	190	6	280	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
20	0	110	1	200	6	290	3
30	0	120	1	210	6	300	2
40	0	130	2	220	6	310	2
50	0	140	2	230	6	320	1
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	4	250	6	340	0
80	0	170	4	260	5	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XV (*)

Nom du service : RTL.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 92,9 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 800 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	1	100	7	190	5	280	0
20	1	110	7	200	4	290	0
30	1	120	7	210	3	300	0
40	2	130	7	220	2	310	0
50	3	140	7	230	1	320	0
60	4	150	7	240	1	330	0
70	5	160	7	250	1	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-213 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz Développement pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio

NOR : CSAC1710989S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-761 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2008-452 du 3 juin 2008, reconduite par la décision n° 2012-200 du 20 mars 2012 et modifiée par la décision n° 2012-778 du 20 novembre 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Jazz Développement ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-761 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Jazz Radio » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SARL Jazz Développement est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Jazz Développement et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Jazz Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 105,1 MHz.

Adresse du site : lieudit la Denise, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 883 mètres.

Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	0	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	1	290	6
30	2	120	0	210	2	300	6
40	1	130	0	220	2	310	6
50	1	140	0	230	3	320	6
60	0	150	0	240	4	330	6
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Jazz Radio.

Zone d’implantation de l’émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 99,4 MHz.

Adresse du site : lieudit la Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d’antenne : 43 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	5	90	0	180	1	270	9
10	3	100	0	190	1	280	8
20	2	110	0	200	2	290	8
30	1	120	0	210	3	300	8
40	1	130	0	220	5	310	9
50	0	140	0	230	6	320	9
60	0	150	0	240	7	330	8

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	0	250	8	340	7
80	0	170	0	260	9	350	6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-214 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Jordanne pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jordanne FM

NOR : CSAC1711063S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-757 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-231 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jordanne FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Jordanne ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-757 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Jordanne FM » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – L'association Radio Jordanne est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l'association Radio Jordanne et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Jordanne FM.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 100,7 MHz.

Adresse du site : lieudit la Croix de Bar, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 406 mètres.

Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	0	180	3	270	6
10	2	100	0	190	4	280	6
20	1	110	0	200	5	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	6	310	6
50	0	140	0	230	6	320	6
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	5
80	0	170	2	260	6	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-215 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS SPA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop

NOR : CSAC1710990S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-762 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-202 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS SPA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-762 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Scoop » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS SPA est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS SPA et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Scoop.

Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingaux.

Fréquence : 88,2 MHz.

Adresse du site : lieudit le Faux, Mézères (43).

Altitude du site (NGF) : 1 037 mètres.

Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	0	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	3	110	0	200	1	290	6
30	2	120	0	210	2	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	1	140	0	230	3	320	6
60	0	150	0	240	4	330	6
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-216 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association régionale d'animation pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Totem

NOR : CSAC1710992S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-760 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-201 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Totem ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association régionale d'animation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-760 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Totem » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – L'Association régionale d'animation est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l'Association régionale d'animation et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Riom-ès-Montagnes.

Fréquence : 99,5 MHz.

Adresse du site : lieudit Le Grosmont, Riom-ès-Montagnes (15).

Altitude du site (NGF) : 1 109 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	5	180	7	270	1
10	0	100	5	190	6	280	0
20	0	110	6	200	5	290	0
30	1	120	7	210	5	300	0
40	1	130	7	220	4	310	0
50	1	140	7	230	3	320	0
60	2	150	7	240	2	330	0
70	3	160	7	250	1	340	0
80	4	170	7	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.

Fréquence : 93,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).

Altitude du site (NGF) : 584 mètres.

Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Mauriac.

Fréquence : 92,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Le Pommier, Granoustie, Mauriac (15).

Altitude du site (NGF) : 738 mètres.

Hauteur d'antenne : 31 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	2	180	0	270	2
10	6	100	1	190	0	280	3
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	0	210	0	300	4
40	6	130	0	220	0	310	5
50	5	140	0	230	0	320	6
60	4	150	0	240	0	330	6
70	3	160	0	250	1	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aurillac.

Fréquence : 92,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Le Croizet, Aurillac (15).

Altitude du site (NGF) : 809 mètres.

Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	8	90	4	180	0	270	1
10	8	100	3	190	0	280	2
20	8	110	2	200	0	290	3
30	8	120	1	210	0	300	4
40	9	130	1	220	0	310	5
50	8	140	0	230	0	320	6
60	7	150	0	240	0	330	7

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	6	160	0	250	0	340	8
80	5	170	0	260	1	350	9

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 102,4 MHz.

Adresse du site : chemin des Crêtes, Ussac (19).

Altitude du site (NGF) : 235 mètres.

Hauteur d'antenne : 23 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	7	90	1	180	1	270	1
10	7	100	0	190	1	280	2
20	7	110	0	200	1	290	3
30	7	120	0	210	1	300	4
40	6	130	0	220	0	310	5
50	5	140	0	230	0	320	6
60	4	150	1	240	0	330	7
70	3	160	1	250	0	340	7
80	2	170	1	260	0	350	7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Totem.

Zone d'implantation de l'émetteur : Massiac.

Fréquence : 106,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Brousse, Massiac (15).

Altitude du site (NGF) : 736 mètres.

Hauteur d'antenne : 11 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	6	180	0	270	0
10	6	100	6	190	0	280	0
20	6	110	5	200	0	290	1
30	6	120	5	210	0	300	1
40	6	130	4	220	0	310	2
50	6	140	3	230	0	320	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	6	150	2	240	0	330	4
70	6	160	1	250	0	340	5
80	6	170	1	260	0	350	5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-217 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Tulle pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Canal 19 programme Chérie FM

NOR : CSAC1710993S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-765 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-207 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Canal 19 programme Chérie FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Tulle ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-765 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Canal 19 programme Chérie FM » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – L'association Radio Tulle est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l'association Radio Tulle et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Canal 19 programme Chérie FM.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.
 Fréquence : 92,1 MHz.
 Adresse du site : ZI Est, lieudit les Chabannes, Tulle (19).
 Altitude du site (NGF) : 403 mètres.
 Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	0	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	6	110	5	200	0	290	0
30	6	120	4	210	0	300	0
40	6	130	3	220	0	310	1
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	2	240	0	330	2
70	6	160	1	250	0	340	3
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Canal 19 programme Chérie FM.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.
 Fréquence : 92,1 MHz.
 Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).
 Altitude du site (NGF) : 214 mètres.
 Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	0	170	9	260	5	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-218 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM Réseau pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges

NOR : CSAC1710995S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-767 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-204 du 20 mars 2012, portant autorisation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Auvergne et Chérie FM Limoges ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM Réseau ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-767 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés « Chérie FM Auvergne » et « Chérie FM Limoges » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Chérie FM Réseau est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément aux conventions et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Chérie FM Réseau et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Chérie FM Auvergne.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 90,0 MHz.

Adresse du site : réservoir, rue Paul-Devaux, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 374 mètres.

Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	0	100	6	190	4	280	0
20	1	110	6	200	3	290	0
30	1	120	6	210	3	300	0
40	2	130	6	220	2	310	0
50	3	140	6	230	1	320	0
60	3	150	6	240	1	330	0
70	4	160	6	250	0	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Chérie FM Auvergne.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 100,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	1	270	5
10	3	100	0	190	2	280	5
20	3	110	0	200	3	290	5
30	2	120	0	210	3	300	5
40	1	130	0	220	4	310	5
50	1	140	0	230	4	320	5
60	0	150	0	240	5	330	5

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	0	160	0	250	5	340	5
80	0	170	1	260	5	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Chérie FM Auvergne.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.
 Fréquence : 93,6 MHz.
 Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).
 Altitude du site (NGF) : 592 mètres.
 Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Chérie FM Limoges.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.
 Fréquence : 102,7 MHz.
 Adresse du site : lieudit les Chevailles, Boisseuil (87).
 Altitude du site (NGF) : 402 mètres.
 Hauteur d'antenne : 61 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	4	180	10	270	2
10	0	100	5	190	9	280	1
20	0	110	6	200	9	290	0
30	0	120	7	210	8	300	0
40	0	130	8	220	7	310	0
50	0	140	9	230	6	320	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
60	1	150	9	240	5	330	0
70	2	160	10	250	4	340	0
80	3	170	12	260	3	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-219 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Nostalgie Réseau pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Clermont

NOR : CSAC1710996S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-768 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-206 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Clermont ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Nostalgie Réseau ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-768 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Nostalgie Clermont » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS Radio Nostalgie Réseau est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Nostalgie Réseau et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

ANNEXE (*)

Nom du service : Nostalgie Clermont-Ferrand.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 87,7 MHz.

Adresse du site : lieudit Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	0	180	1	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	2	290	6
30	1	120	0	210	3	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	0	140	0	230	4	320	6
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	0	260	6	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-220 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ Réseau pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés NRJ Clermont et NRJ Limoges

NOR : CSAC1710999S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-769 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-205 du 20 mars 2012, portant autorisation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés NRJ Clermont et NRJ Limoges ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-769 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés « NRJ Clermont » et « NRJ Limoges » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SAS NRJ Réseau est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément aux conventions et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ Réseau et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : NRJ Clermont
 Zone d'implantation de l'émetteur : Issoire.
 Fréquence : 104,0 MHz.
 Adresse du site : lieudit Moidas, Orbeil (63).
 Altitude du site (NGF) : 592 mètres.
 Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	3	180	0	270	1
10	6	100	2	190	0	280	2
20	6	110	1	200	0	290	3
30	6	120	1	210	0	300	3
40	6	130	0	220	0	310	4
50	6	140	0	230	0	320	5
60	5	150	0	240	0	330	6
70	4	160	0	250	0	340	6
80	3	170	0	260	1	350	6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : NRJ Clermont
 Zone d'implantation de l'émetteur : Thiers.
 Fréquence : 104,0 MHz.
 Adresse du site : lieudit Pont Bas, Les Bergerettes, Thiers (63).
 Altitude du site (NGF) : 535 mètres.
 Hauteur d'antenne : 7 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	6	180	1	270	0
10	4	100	6	190	0	280	0
20	5	110	6	200	0	290	0
30	6	120	5	210	0	300	0
40	6	130	4	220	0	310	0
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	3	240	0	330	1
70	6	160	2	250	0	340	2

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : NRJ Clermont

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 101,2 MHz.

Adresse du site : lieudit Fontaine du Berger, Orcines (63).

Altitude du site (NGF) : 991 mètres.

Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	3	90	0	180	1	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	2	110	0	200	2	290	6
30	1	120	0	210	3	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	0	140	0	230	4	320	6
60	0	150	0	240	5	330	6
70	0	160	0	250	6	340	5
80	0	170	0	260	6	350	4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : NRJ Limoges.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 99,1 MHz.

Adresse du site : lieudit les Chevailles, Boisseuil (87).

Altitude du site (NGF) : 402 mètres.

Hauteur d'antenne : 61 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	4	180	10	270	2
10	0	100	5	190	9	280	1
20	0	110	6	200	9	290	0
30	0	120	7	210	8	300	0
40	0	130	8	220	7	310	0
50	0	140	9	230	6	320	0
60	1	150	9	240	5	330	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	2	160	10	250	4	340	0
80	3	170	12	260	3	350	0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-221 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Audio Diffusion pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Haute-Loire

NOR : CSAC1711001S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-766 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-203 du 20 mars 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Haute-Loire ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Audio Diffusion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-766 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « NRJ Haute-Loire » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SARL Audio Diffusion est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Audio Diffusion et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
 O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : NRJ Haute-Loire.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.
 Fréquence : 98,7 MHz.
 Adresse du site : lieudit Mont Ronzon, Le Puy-en-Velay (43).
 Altitude du site (NGF) : 766 mètres.
 Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	4	270	7
10	0	100	0	190	6	280	7
20	0	110	0	200	7	290	6
30	0	120	0	210	7	300	4
40	1	130	0	220	7	310	3
50	1	140	0	230	8	320	2
60	1	150	1	240	8	330	1
70	1	160	2	250	8	340	0
80	1	170	3	260	7	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : NRJ Haute-Loire.
 Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingeaux.
 Fréquence : 103,7 MHz.
 Adresse du site : lieudit le Faux, Mézères (43).
 Altitude du site (NGF) : 1 037 mètres.
 Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.
 Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	0	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	3	110	0	200	1	290	6
30	2	120	0	210	2	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	1	140	0	230	3	320	6
60	0	150	0	240	4	330	6
70	0	160	0	250	5	340	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
80	0	170	0	260	6	350	5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-222 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SASU RFM Régions pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corrèze

NOR : CSAC1711004S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-763 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2009-756 du 20 octobre 2009 et n° 2010-896 du 16 novembre 2010, reconduite par la décision n° 2012-208 du 20 mars 2012 et modifiée par la décision n° 2014-245 du 11 juin 2014, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corrèze ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SASU RFM Régions ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-763 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RFM Corrèze » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SASU RFM Régions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SASU RFM Régions et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : RFM Corrèze.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 96,2 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : RFM Corrèze.

Zone d'implantation de l'émetteur : Tulle.

Fréquence : 96,3 MHz.

Adresse du site : ZI Est, Lieudit les Chabannes, Tulle (19).

Altitude du site (NGF) : 395 mètres.

Hauteur d'antenne : 32 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	6	90	5	180	0	270	0
10	6	100	4	190	0	280	0
20	6	110	3	200	0	290	1
30	6	120	3	210	0	300	1
40	6	130	2	220	0	310	2
50	6	140	1	230	0	320	3
60	6	150	1	240	0	330	3

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
70	6	160	0	250	0	340	4
80	6	170	0	260	0	350	5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2017-223 du 15 mars 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SASU Virgin Radio Régions pour l'exploitation de services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Virgin Radio Auvergne/Virgin Radio Haute-Loire et Virgin Radio Limousin/Virgin Radio Brive-la-Gaillarde

NOR : CSAC1711005S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2007-764 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2009-758 du 20 octobre 2009 et n° 2010-890 du 16 novembre 2010, reconduite par la décision n° 2012-209 du 20 mars 2012 et modifiée par la décision n° 2014-244 du 11 juin 2014, portant autorisation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Virgin Radio Auvergne/Virgin Radio Haute-Loire et Virgin Radio Limousin/Virgin Radio Brive-la-Gaillarde ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 7 septembre 2016 publiée au *Journal officiel* le 21 septembre 2016 ;

Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SASU Virgin Radio Régions ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1^{er}. – L'autorisation accordée par la décision n° 2007-764 du 11 septembre 2007 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés « Virgin Radio Auvergne/Virgin Radio Haute-Loire » et « Virgin Radio Limousin/Virgin Radio Brive-la-Gaillarde » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 septembre 2017.

Art. 2. – La SASU Virgin Radio Régions est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément aux conventions et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SASU Virgin Radio Régions et publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

ANNEXE I (*)

Nom du service : Virgin Radio Auvergne.

Zone d’implantation de l’émetteur : Montluçon.

Fréquence : 97,1 MHz.

Adresse du site : lieudit La Perdrix, chemin de la Perdrix, Les Côtes de Chatelard, 03360 Désertines, Montluçon (03).

Altitude du site (NGF) : 350 mètres.

Hauteur d’antenne : 28 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	1	90	8	180	2	270	0
10	2	100	7	190	2	280	0
20	2	110	8	200	1	290	0
30	3	120	8	210	1	300	0
40	5	130	7	220	0	310	0
50	6	140	7	230	0	320	0
60	7	150	6	240	0	330	0
70	7	160	5	250	0	340	0
80	8	170	3	260	0	350	1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)

Nom du service : Virgin Radio Haute-Loire.

Zone d’implantation de l’émetteur : Brioude.

Fréquence : 89,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Chavagnac, Brioude (43).

Altitude du site (NGF) : 725 mètres.

Hauteur d’antenne : 27 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	6	180	0	270	0
10	5	100	6	190	0	280	0
20	6	110	5	200	0	290	0
30	6	120	4	210	0	300	0
40	6	130	3	220	0	310	1

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
50	6	140	3	230	0	320	1
60	6	150	2	240	0	330	2
70	6	160	1	250	0	340	3
80	6	170	1	260	0	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE III (*)

Nom du service : Virgin Radio Auvergne.

Zone d'implantation de l'émetteur : Vichy.

Fréquence : 97,8 MHz.

Adresse du site : lieudit Hurlevent, Vichy (03).

Altitude du site (NGF) : 420 mètres.

Hauteur d'antenne : 83 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 800 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	6	180	5	270	0
10	1	100	7	190	5	280	0
20	1	110	7	200	4	290	0
30	1	120	7	210	3	300	0
40	2	130	7	220	2	310	0
50	3	140	7	230	1	320	0
60	4	150	7	240	1	330	0
70	5	160	7	250	1	340	0
80	5	170	6	260	0	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IV (*)

Nom du service : Virgin Radio Haute-loire.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Chambon-sur-Lignon.

Fréquence : 93,4 MHz.

Adresse du site : lieudit Romières, Le Chambon-sur-Lignon (43).

Altitude du site (NGF) : 1 035 mètres.

Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	5	180	7	270	1
10	0	100	5	190	6	280	0
20	0	110	6	200	5	290	0
30	1	120	7	210	5	300	0

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
40	1	130	7	220	4	310	0
50	1	140	7	230	3	320	0
60	2	150	7	240	2	330	0
70	3	160	7	250	1	340	0
80	4	170	7	260	1	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE V (*)

Nom du service : Virgin Radio Haute-loire.

Zone d'implantation de l'émetteur : Le Puy-en-Velay.

Fréquence : 96,1 MHz.

Adresse du site : lieudit Mont Ronzon, La Camp Di Pei, Le Puy-en-Velay (43).

Altitude du site (NGF) : 769 mètres.

Hauteur d'antenne : 33 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	6	270	5
10	1	100	0	190	7	280	4
20	1	110	0	200	7	290	3
30	1	120	0	210	7	300	2
40	1	130	1	220	7	310	1
50	1	140	2	230	7	320	0
60	1	150	3	240	7	330	0
70	1	160	4	250	7	340	0
80	0	170	5	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VI (*)

Nom du service : Virgin Radio Haute-loire.

Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingeaux.

Fréquence : 96,6 MHz.

Adresse du site : lieudit le Faux, Mézères (43).

Altitude du site (NGF) : 1037 mètres.

Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	4	90	0	180	0	270	6
10	3	100	0	190	1	280	6
20	3	110	0	200	1	290	6

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
30	2	120	0	210	2	300	6
40	1	130	0	220	3	310	6
50	1	140	0	230	3	320	6
60	0	150	0	240	4	330	6
70	0	160	0	250	5	340	6
80	0	170	0	260	6	350	5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VII (*)

Nom du service : Virgin Radio Auvergne.

Zone d'implantation de l'émetteur : Clermont-Ferrand.

Fréquence : 89,6 MHz.

Adresse du site : lieudit Grave Noire, Clermont-Ferrand (63).

Altitude du site (NGF) : 820 mètres.

Hauteur d'antenne : 52 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	2	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	4	290	6
30	1	120	0	210	5	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	1	240	6	330	5
70	0	160	1	250	6	340	4
80	0	170	2	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE VIII (*)

Nom du service : Virgin Radio Limousin.

Zone d'implantation de l'émetteur : Limoges.

Fréquence : 100,4 MHz.

Adresse du site : Château d'eau, lieudit Le Bas Faure, Limoges (87).

Altitude du site (NGF) : 392 mètres.

Hauteur d'antenne : 92 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	7	270	5
10	0	100	1	190	7	280	4

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
20	0	110	1	200	7	290	3
30	0	120	2	210	7	300	2
40	0	130	3	220	7	310	1
50	0	140	4	230	7	320	1
60	0	150	5	240	7	330	1
70	0	160	5	250	6	340	0
80	0	170	6	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE IX (*)

Nom du service : Virgin Radio Limousin.

Zone d'implantation de l'émetteur : Guéret.

Fréquence : 100,2 MHz.

Adresse du site : lieudit Le Maupuy, Guéret (23).

Altitude du site (NGF) : 675 mètres.

Hauteur d'antenne : 44 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	0	180	5	270	6
10	0	100	0	190	6	280	5
20	0	110	0	200	6	290	4
30	0	120	1	210	6	300	3
40	0	130	1	220	6	310	3
50	0	140	2	230	6	320	2
60	0	150	3	240	6	330	1
70	0	160	3	250	6	340	1
80	0	170	4	260	6	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE X (*)

Nom du service : Virgin Radio Limousin.

Zone d'implantation de l'émetteur : Aubusson.

Fréquence : 101,8 MHz.

Adresse du site : château d'eau, lieudit La Chassagne, Aubusson (23).

Altitude du site (NGF) : 549 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	2	90	0	180	2	270	6
10	1	100	0	190	3	280	6
20	1	110	0	200	3	290	6
30	0	120	0	210	4	300	6
40	0	130	0	220	5	310	6
50	0	140	0	230	6	320	5
60	0	150	0	240	6	330	4
70	0	160	1	250	6	340	3
80	0	170	1	260	6	350	3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE XI (*)

Nom du service : Virgin Radio Brive-la-Gaillarde.

Zone d'implantation de l'émetteur : Brive-la-Gaillarde.

Fréquence : 88,1 MHz.

Adresse du site : 9, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19).

Altitude du site (NGF) : 214 mètres.

Hauteur d'antenne : 34 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)	AZIMUT (degrés)	ATTÉNUATION (dB) (1)
0	0	90	1	180	8	270	4
10	0	100	1	190	8	280	3
20	0	110	2	200	8	290	2
30	0	120	3	210	8	300	1
40	0	130	4	220	8	310	1
50	0	140	5	230	9	320	0
60	0	150	6	240	8	330	0
70	0	160	8	250	6	340	0
80	0	170	9	260	5	350	0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Naturalisations et réintégrations

**Décret du 12 avril 2017
rapportant un décret de naturalisation**

NOR : INTN1706632D

En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en "Accès protégé"

Informations parlementaires

SÉNAT **Session ordinaire de 2016-2017**

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX1700743X

Documents législatifs mis en distribution le vendredi 14 avril 2017

- N° 500. – Rapport de Mmes Pascale GRUNY et Patricia SCHILLINGER, fait *au nom de la commission des affaires européennes* sur la proposition de résolution de M. Joël LABBÉ et plusieurs de ses collègues en application de l'article 73 *quinquies* du Règlement, visant à limiter l'utilisation des produits phytosanitaires au sein de l'Union européenne (n° 477, 2016-2017) et *texte de la commission*.
- N° 504. – Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d'accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d'agences sanitaires nationales, *envoyé à la commission des affaires sociales*.
- N° 505. – Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé, *envoyé à la commission des affaires sociales*.
- N° 506. – Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, *envoyé à la commission des affaires sociales*.

Informations parlementaires

SÉNAT **Session ordinaire de 2016-2017**

RAPPORTS AU PARLEMENT

NOR : INPX1700740X

Dépôt de rapports

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif aux remises et transactions à titre gracieux en matière fiscale, le rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques, le rapport sur les colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation et le rapport sur l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.

Le premier a été transmis à la commission des finances, le deuxième à la commission des affaires économiques, à celle des lois, à celle de l'aménagement du territoire et à celle des finances, le troisième et le quatrième à la commission des affaires économiques et à celle de l'aménagement du territoire.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport d'analyse de l'impact économique lié à l'exonération fiscale des grands événements sportifs internationaux.

Ce rapport a été transmis à la commission des finances et à celle de la culture.

Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d'un emploi de directeur de projet

NOR : PRMG1637539V

Est créé un emploi de directeur de projet, classé dans le groupe III, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour exercer les fonctions de directeur de projet « innovation territoriale et transitions » au sein de la direction du réseau et des territoires.

La Direction du réseau et des territoires (DRT), créée début 2015 et composée de près de 900 personnes, répond à la volonté de renforcer l'action du réseau des directions régionales au service des acteurs du territoire et d'encourager la relance de l'investissement local par la mobilisation de l'ensemble de l'offre et des moyens d'actions du groupe Caisse des dépôts.

La DRT est composée de 3 départements au siège, 16 directions régionales (DR) et 35 implantations sur l'ensemble du territoire.

Dans le même temps, la DRT s'attache à développer de nouveaux axes d'intervention répondant aux grands enjeux liés aux transitions qui sont au cœur de la stratégie à moyen terme de la CDC. Elle entend pour ce faire s'appuyer sur la capacité d'adaptation et d'innovation du réseau territorial et le rôle de « tête de pont » ou d'expérimentation qui peut être confié, au plan national, à certains directeurs régionaux.

C'est au regard de l'ensemble de ces objectifs qu'est défini le présent poste de directeur de projet situé à Rennes (35), mais rattaché directement au directeur du réseau et des territoires, pour la conduite de projets innovants devant se diffuser à l'ensemble du réseau, tout en s'appuyant sur le pilotage opérationnel d'une grande direction régionale, celle de Bretagne.

La direction régionale de Bretagne, région particulièrement dynamique de 3,2 millions d'habitants, compte quarante agents et dispose de deux implantations, à Rennes et à Brest.

Elle exerce l'ensemble des rôles, prérogatives et missions des directions régionales (DR) telles que reconfigurées en 2015 et a également une vocation spécifique à être le point d'ancrage de fonctions d'appui, d'expertise et de développement communes aux trois DR de l'ouest : Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire, qui représentent au global un bassin de gestion de compétences de 107 agents.

Les missions du directeur de projet « innovation territoriale et transitions » s'articuleront ainsi autour des deux axes suivants :

Des missions « innovation transversale et transitions », à l'échelle de l'ensemble du réseau territorial :

Direction de projet fonctionnel :

Le (la) candidat(e) pilotera la définition et la mise en œuvre d'une organisation et de méthodes innovantes à l'échelle des DR Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de Loire et accompagnera, sur la base de ces premiers retours d'expérience, les travaux et évolutions envisageables à l'échelle nationale du réseau de la Caisse des dépôts. Les enjeux porteront notamment sur l'évolution des métiers prêteur et bancaire, en lien avec la gestion des clientèles dans un contexte de développement du numérique.

Direction de projet opérationnel :

Le (la) candidat (e) structurera un réseau professionnel à l'échelon national contributeur à la priorité stratégique du groupe Caisse des Dépôts en matière de transition énergétique/écologique et de développement durable. Ce réseau national, qui s'appuiera sur des compétences issues des équipes des DR, capitalisera également sur les expertises existantes au sein du groupe et au-delà. Il contribuera au développement d'actions innovantes et au partage d'expériences et de bonnes pratiques avec des enjeux tant d'identification que de transfert et de développement des compétences mobilisables, au niveau territorial. Cette démarche devra contribuer à renforcer l'expertise professionnelle au sein du réseau des DR sur les thématiques relatives à la transition énergétique et écologique (TEE) et concourir à accroître l'activité du groupe en appui de cette transition.

Des missions « pilotage et innovation managériale », à l'échelle de la direction régionale Bretagne :

La DR Bretagne, région particulièrement dynamique de 3,2 millions d'habitants, comporte quarante agents, et dispose de deux implantations, à Brest et Rennes.

Le (la) candidat (e) assurera également la fonction de directeur régional Bretagne :

Développer l'activité de la direction : décliner la stratégie du groupe CDC sur le territoire en intégrant les enjeux spécifiques de la région ; identifier les principaux acteurs (ou décideurs) territoriaux, publics et privés, et entretenir avec eux une relation de confiance afin de décrypter les enjeux politiques et repérer les sujets sensibles ; détecter le plus en amont possible des projets au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires et faire émerger ces projets ; apporter des solutions sur mesure, en termes d'ingénierie ou de moyens (prêts, investissements, garanties...) adaptées aux spécificités des territoires (donner envie et être utile) ; incarner la position du groupe CDC et promouvoir son offre (administrateur de collectivités locales, participation aux manifestations et événements significatifs, réseaux, relations presse...).

Piloter les projets : orienter, valider et garantir l'avancement des projets adaptés aux besoins du client, en cohérence avec la mission et les procédures du groupe ; mobiliser les savoir-faire et les expertises des directions métiers pour concrétiser les offres proposées ; arbitrer entre les demandes des territoires et les contraintes des métiers ; faire évoluer et co-construire l'offre en relation avec les directions métiers à partir des besoins identifiés ; assurer la lisibilité et favoriser la cohérence des actions de la CDC et de ses filiales sur la région.

Manager l'équipe de la direction régionale : donner du sens en mobilisant les équipes autour de la déclinaison de la stratégie du groupe sur le territoire et favoriser l'innovation managériale ; garantir une organisation claire et structurée qui précise les responsabilités de chacun, les modes de fonctionnement, les outils et procédures à la disposition des équipes ; mettre en place les circuits d'informations et d'échanges pour assurer la détection et la qualification de projets sur tout le territoire par les directeurs de développement, directeurs territoriaux et chargés de développement territoriaux ; accompagner les équipes dans leurs missions au quotidien ; maintenir la motivation en développant ses collaborateurs et en les faisant évoluer avec les contraintes des bassins d'emploi régionaux.

Donner toute sa dimension à la démarche innovante de management fonctionnel des services mutualisés à l'échelle des trois directions régionales Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, sur la base des principes d'organisation des trois DR présentés aux instances paritaires en septembre et octobre 2016, en veillant au bon fonctionnement des services mutualisés à l'échelle de ces trois directions ; proposer et piloter le suivi de la convention de services entre les trois DR ; proposer et développer toute action de mutualisation à l'échelle des trois DR de nature à accompagner la stratégie de développement local et la qualité de vie au travail des équipes.

Le (ou la) titulaire de cet emploi devra justifier des compétences suivantes :

- direction de projets complexes ;
- connaissance de l'organisation, la gouvernance, le fonctionnement et les acteurs des territoires : élus, collectivités locales, acteurs économiques professions juridiques réglementaires... ;
- culture financière (prêts, investissements, financement, budget public...) ;
- capacité à déployer la stratégie du groupe Caisse des Dépôts ;
- leadership et capacité d'initiative, d'anticipation et de projection ;
- sens du service et du résultat ;
- gestion de situations aléatoires ;
- capacités managériales avérées.

Conformément aux dispositions du décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, les candidatures, accompagnées d'un *curriculum vitae*, doivent être transmises, par la voie hiérarchique, à la Caisse des dépôts et consignations, direction des ressources humaines du groupe et de l'établissement public, département de la gestion administrative et des données sociales, secteur statut-contrats (DHGA11), 12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 Paris Cedex 13, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française.

Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Avis de vacance des fonctions de directeur de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique

NOR : MENS1705857V

Les fonctions de directeur de l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique (OSUNA) sont vacantes. L'OSUNA est un observatoire des sciences de l'univers régi par les articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11 du code de l'éducation nationale. Il est une école interne au sens de l'article L. 713-1 du même code de l'université de Nantes. Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'observatoire. Il est choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité.

L'OSUNA regroupe 7 laboratoires de recherche porteurs et d'une unité mixte de service (UMS) de soutien sous la tutelle du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l'université de Nantes, de l'École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, de l'université d'Angers, de l'institut français des sciences et technologie des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) de Nantes Bouguenais et du centre du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) du Mans. L'adresse du site internet de l'observation est <http://www.osuna.univ-nantes.fr>.

L'OSUNA contribue au progrès des connaissances par la réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée et l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans une approche pluridisciplinaire du domaine des sciences de l'univers (INSU) structurés en 5 thèmes : planétologie, sismologie, environnement minier et sol, environnement urbain et environnement côtier et estuarien.

L'OSUNA soutient des services d'observation nationaux de l'INSU comme le service national d'observation en sismologie (SNO Sismologie) au sein de l'infrastructure de recherche (IR) RESIF, les services d'observation (SO) Cassini/VIMS et ChemCam/Curiosity en planétologie, le SNO Dynalit au sein de l'IR ILICO en environnement côtier et porte le projet de labellisation en SO de l'ONEVU en environnement urbain. Il soutient indirectement les réseaux Becquerel de l'INP2P3 et ZATU de l'INEE.

L'OSUNA met progressivement en place des plateformes techniques mutualisées et soutient les enseignements dans le domaine des sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. Il mène également des activités de diffusion des connaissances, d'expertise auprès des usagers du service public ainsi qu'auprès du grand public.

A la suite de la publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, les dossiers, comprenant notamment un *curriculum vitae* et une notice des titres et travaux, sont adressés, sous pli recommandé, avant le 1^{er} juin 2017 (le cachet de la poste faisant foi) au président de l'université de Nantes, 1, Quai de Tourville, 44035 Nantes Cedex 1.

Dans ce même délai un double du dossier est envoyé, par les candidats, à Mme Catherine Truffert, présidente du conseil de l'OSUNA, 64, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans.

Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : AFSN1711541V

L'avis de vacance d'emplois de directeurs du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publié au *Journal officiel* du 7 avril 2017, texte n° 122 sur 136 (NOR : AFSN1710661V), est modifié comme suit :

Dans le paragraphe 1 :

Il convient d'ajouter :

- centre hospitalier des Marches de Bretagne, à Antrain et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et foyer de vie, à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine) ;
- centres hospitaliers, à Albert et à Corbie (Somme).

Dans le paragraphe 2 :

Il convient d'ajouter :

- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Cordeliers », au Donjon (Allier) ;
- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Jean Ferdinand de Saint-Jean », à Caen (Calvados) ;
- établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Auzances et à Mainsat (Creuse) ;
- centre éducatif et de formation professionnelle, à Alembert et centre éducatif et d'orientation scolaire et professionnelle (DASES), à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) ;
- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Léon Maugé », à Verrières-le-Buisson (Essonne).

Il convient de retirer :

- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Brezolles (Eure-et-Loir) ;
- établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Louvres (Val-d'Oise).

Les candidatures, dont un exemplaire transmis par la voie hiérarchique, doivent être adressées, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la publication du présent avis au *Journal officiel* (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : centre national de gestion (département gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux), immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris.

Par établissement demandé, constituer deux dossiers de candidature.

Le modèle de fiche de candidature est également disponible sur le site internet du centre national de gestion, rubrique directeur : www.cng.sante.fr.

Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

**Avis de vacance de l'emploi de directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt (Auvergne-Rhône-Alpes)**

NOR : AGRS1710914V

L'emploi de directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes est déclaré susceptible d'être vacant.

Sous l'autorité du préfet de région et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences confiées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de la mise en œuvre des politiques du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Il est en outre le représentant territorial délégué de l'établissement des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional assure également l'autorité académique dans le domaine de l'enseignement technique agricole. Il participe à la mise en œuvre des politiques de l'enseignement supérieur agricole ainsi qu'à l'établissement et à la diffusion des statistiques et des données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et agro-environnementales.

Le candidat doit avoir une très bonne connaissance du fonctionnement des services déconcentrés et des secteurs d'activité du ministère. Il doit en outre faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de susciter les collaborations avec d'autres structures et de mobiliser les équipes. Une expérience confirmée dans un poste à responsabilité en services déconcentrés est requise.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'accès aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat régis par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la délégation à la mobilité et aux carrières, secrétariat général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (tél. : 01-49-55-81-80).

Les dossiers de candidature, composés d'une lettre de motivation et d'un *curriculum vitae*, doivent être transmis, par la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à l'attention de la secrétaire générale, avec copie à la délégation à la mobilité et aux carrières, 78, rue de Varenne, 75349 Paris Cedex 07 SP.

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Avis relatif à l'indice des prix à la consommation

NOR : [ECFO1711489V](#)

A partir de mars 2016, l'indice des prix à la consommation est publié en base 100 en 2015.

L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,17 en mars 2017 (100,02 en mars 2016 sur la base 100 en 2015).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,14 en mars 2017 (100,02 en mars 2016 sur la base 100 en 2015).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,06 en mars 2017 (100,01 en mars 2016 sur la base 100 en 2015).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,91 en mars 2017 (99,82 en mars 2016 sur la base 100 en 2015).

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Avis relatif à l'indice de référence des loyers du premier trimestre de 2017 (Loi n° 2008-111 du 8 février 2008)

NOR : ECFO1711490V

L'indice de référence des loyers du premier trimestre de 2017, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, atteint : 125,90.

Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre 1998.

Cet indice a été publié par l'INSEE le 13 avril 2017.

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Résultats du tirage de l'Euro Millions du mardi 11 avril 2017

NOR : *FDJR1711396V*

MARDI 11 AVRIL 2017

5

21

22

31

49

+

2

8

Combinaisons		Grilles Euro Millions gagnantes			Gains par grille Euro Millions gagnante		
Nombre de numéros	Numéros de la grille	Les 5 numéros	Le 6ème numéro	Le 7ème numéro	Le 8ème numéro	Le 9ème numéro	Le 10ème numéro
5 + 2	1	1	NA	83 397 527,00 € ou 9 931 972 192 F.CFP	NA	83 397 527,00 € ou 9 931 972 192 F.CFP	NA
5 + 1	1	0	0	986 781,30 € ou 117 754 331 F.CFP	NA	986 781,30 € ou 117 754 331 F.CFP	NA
5 + 0	5	0	NA	45 966,50 € ou 5 485 262 F.CFP	NA	45 966,50 € ou 5 485 262 F.CFP	NA
4 + 2	34	8	1	3 306,40 € ou 394 558 F.CFP	992 200 € ou 595 727 F.CFP	8 290,60 € ou 990 285 F.CFP	NA
4 + 1	679	111	27	176,60 € ou 21 073 F.CFP	41,90 € ou 5 000 F.CFP	218,50 € ou 26 073 F.CFP	NA
4 + 0	1 981	420	110	84,40 € ou 10 071 F.CFP	10,20 € ou 1 217 F.CFP	94,60 € ou 11 388 F.CFP	NA
3 + 2	1 331	265	NA	71,30 € ou 8 508 F.CFP	NA	71,30 € ou 8 508 F.CFP	NA
3 + 1	30 230	6 187	1 535	14,40 € ou 1 718 F.CFP	2,50 € ou 299 F.CFP	16,90 € ou 2 014 F.CFP	NA
3 + 0	31 833	6 195	1 492	14,50 € ou 1 730 F.CFP	2,90 € ou 346 F.CFP	17,40 € ou 2 076 F.CFP	NA
2 + 2	69 370	13 318	NA	12,60 € ou 1 503 F.CFP	NA	12,60 € ou 1 503 F.CFP	NA
2 + 1	163 646	33 325	8 644	7,50 € ou 894 F.CFP	1,70 € ou 202 F.CFP	9,20 € ou 1 096 F.CFP	NA
2 + 0	NA	NA	14 130	NA	7,00 € ou 835 F.CFP	7,00 € ou 835 F.CFP	NA
1 + 2	479 239	95 614	23 782	7,70 € ou 918 F.CFP	1,90 € ou 226 F.CFP	9,60 € ou 1 144 F.CFP	NA
1 + 1	1 029 199	201 351	NA	4,40 € ou 525 F.CFP	NA	4,40 € ou 525 F.CFP	NA
1 + 0	NA	NA	202 451	NA	2,40 € ou 286 F.CFP	2,40 € ou 286 F.CFP	NA

1 gagnant en France** à 1 000 000 €
(ou 100 millions F.CFP en Polynésie française)

FZ 980 5744

Prochains tirages

Vendredi 14 avril 2017

A gagner, minimum
17 000 000 €* (ou 2 028 639 617 F.CFP*)
à EURO MILLIONS

+ 1 gagnant garanti
à 1 000 000 € en France**
(ou 100 millions F.CFP en Polynésie française)
à MY MILLION

* Montant à porter en ruy 1. Voir règlement.

** République française ou Pays de Monaco.
Voir règlements de l'Office Euro Millions, My Million et du jeu Polynésie.

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre meq participe. Voir règlements.

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Résultats des tirages du Keno du mardi 11 avril 2017

NOR : FDJR1711395V

PACIFIQUE
DES JEUX

Keno gagnant
à vie

Tirages du
MARDI 11 AVRIL 2017

1er tirage (midi)

4	8	12	14	16	17	21	29	34	35
37	39	44	47	48	50	56	59	63	67

MULTIPLIEUR

x 2

JOKER+

9 550 263

2ème tirage (soir)

1	6	10	11	12	14	16	19	28	31
32	39	40	41	42	45	47	52	57	69

MULTIPLIEUR

x 3

JOKER+

6 404 522

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 90 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELÉ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1710263V

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ROCHE et en application de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité des spécialités mentionnées ci-dessous, et figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code, sont ceux figurant dans le tableau ci-après majorés de la TVA :

A compter du 1^{er} mai 2017

CODE UCD	LIBELLÉ	LABORATOIRE exploitant	BASE DE CALCUL HT par UCD (en €)
34008 933 187 9 9	ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL10ML	ROCHE	263,268
34008 933 188 5 0	ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL20ML	ROCHE	526,536
34008 933 189 1 1	ROACTEMRA 20MG/ML INJ FL4ML	ROCHE	105,307

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis annulant et remplaçant l'avis modifiant l'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaire inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1711468V

L'avis (NOR : AFSS1710130V), publié au *Journal officiel* le 4 avril 2017 modifiant l'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaire inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 (NOR : AFSS1631794V) publié au *Journal officiel* le 8 novembre 2016 du code de la sécurité sociale, est annulé et remplacé comme suit :

L'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaire inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (NOR : AFSS1631794V) publié au *Journal officiel* le 8 novembre 2016 est modifié comme suit :

Au « 1. Les conditions de prise en charge des cotyles à insert double mobilité en substituant l'inscription sous description générique par une inscription sous nom de marque ou nom commercial » :

Au lieu de :

« Les fabricants et les distributeurs qui souhaitent le maintien de la prise en charge de ces produits devront déposer, dans un délai de 180 jours à compter de la date de publication du présent avis, des dossiers de demande d'inscription sous nom de marque auprès des ministres avec dépôt concomitant au secrétariat de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé à la HAS. Lors de cette première demande d'inscription, le dossier médico-technique devra contenir, à minima, les données techniques, les données cliniques ayant permis l'obtention du marquage CE, ainsi que les données issues de la matériovigilance. A l'issue de la procédure, la prise en charge sur les descriptions génériques sera remplacée par des inscriptions par marque pour les produits ayant satisfait aux critères d'inscription prévus à l'article R. 165-2 du code de la sécurité sociale. »

Lire :

« Les fabricants et les distributeurs qui souhaitent le maintien de la prise en charge de ces produits devront déposer, avant le 30 novembre 2017 des dossiers de demande d'inscription sous nom de marque auprès des ministres avec dépôt concomitant au secrétariat de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé à la HAS. Lors de cette première demande d'inscription, le dossier médico-technique devra contenir, à minima, les données techniques, les données cliniques ayant permis l'obtention du marquage CE, ainsi que les données issues de la matériovigilance. A l'issue de la procédure, la prise en charge sur les descriptions génériques sera remplacée par des inscriptions par marque pour les produits ayant satisfait aux critères d'inscription prévus à l'article R. 165-2 du code de la sécurité sociale. »

Au « 2. Les conditions de prise en charge des tiges à col modulaire en substituant l'inscription sous description générique par une inscription sous nom de marque ou nom commercial » :

Au lieu de :

« Les fabricants et les distributeurs qui souhaitent le maintien de la prise en charge de ces produits devront déposer, dans un délai de 180 jours à compter de la date de publication du présent avis, des dossiers de demande d'inscription sous nom de marque auprès des ministres avec dépôt concomitant au secrétariat de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé à la HAS. A l'issue de la procédure, la prise en charge sur les descriptions génériques sera remplacée par des inscriptions par marque pour les produits ayant satisfait aux critères d'inscription prévus à l'article R. 165-2 du code de la sécurité sociale. »

Lire :

« Les fabricants et les distributeurs qui souhaitent le maintien de la prise en charge de ces produits devront déposer, avant le 30 novembre 2017, des dossiers de demande d'inscription sous nom de marque auprès des ministres avec dépôt concomitant au secrétariat de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé à la HAS. A l'issue de la procédure, la prise en charge sur les descriptions génériques

sera remplacée par des inscriptions par marque pour les produits ayant satisfait aux critères d'inscription prévus à l'article R. 165-2 du code de la sécurité sociale. »

Informations diverses

Jugements d'envoi en possession provisoire

NOR : IDIX1711084X

REQUÊTE N° 16 22 SA PARIS

Par un jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête de la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-de-Presles, ordonné les publications et affiches prescrites par l'ancien article 770 du code civil préalablement à l'envoi en possession de la succession de :

M. Di-Crescenzo (Lorenzo), époux de Dupré (Léonie), retraité, né à Cetara (Italie) le 2 juin 1899, fils de Di-Crescenzo (Antonio) et de Gatto (Rosa), domicilié à Paris (18^e), 108, boulevard de Clichy, décédé à Paris (10^e) le 4 septembre 1993. Ordonnance de nomination du 29 août 2011.

REQUÊTE N° 17 06 SA PARIS

Par un jugement en date du 30 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête de la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-de-Presles, ordonné les publications et affiches prescrites par l'ancien article 770 du code civil préalablement à l'envoi en possession de la succession de :

M. Nalin (Jacques Raymond), célibataire, journaliste, né à Tullins (Isère) le 2 août 1930, fils de Nalin (André Eugène) et de Richier (Alice Raymonde), domicilié à Paris (11^e), 36, rue des Boulets, décédé à Paris (11^e) le 6 février 1997. Ordonnance de nomination du 23 septembre 1997.

REQUÊTE N° 16 08 SA GRENOBLE

Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a, sur la requête du Directeur régional des finances publiques du Rhône, dont les bureaux sont à Lyon (2^e) (Rhône), 3, rue de la Charité, ordonné les publications et affiches prescrites par l'ancien article 770 du code civil préalablement à l'envoi en possession de la succession de :

M. Aimoboot (Uriel), époux de Blanc-Gonnet (Lysiane Marcelle), né à Lyon (3^e) (Rhône) le 8 décembre 1953, fils de Aimoboot (Dominique) et De-Santis (Elise), domicilié à Jarrie (Isère), route de l'Homet, décédé le 26 mai 1998 à Grenoble (Isère). Ordonnance de nomination du 6 juillet 1999.

Informations diverses

Avis préalables à l'envoi en possession de successions déclarées vacantes

NOR : IDIX1711085X

REQUÊTE N° 17 07 SV CRÉTEIL

L'administratrice civile hors classe, sous-directrice en charge de la direction nationale d'interventions domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne) Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-de-Presles, curatrice à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil fait connaître qu'elle a décidé de procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Créteil une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

Mme Richard (Yvonne Marguerite), célibataire, retraitée, née à Paris (11^e) le 9 janvier 1914, fille de Richard (Maurice Georges) et de Ourceau (Jeanne Eugénie), domiciliée à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 5, rue de la Prospérité, décédée le 26 septembre 2001 à Créteil (Val-de-Marne). Jugement de nomination du 6 mai 2003.

REQUÊTE N° 17 09 SV VERSAILLES

L'administratrice civile hors classe, sous-directrice en charge de la direction nationale d'interventions domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne) Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-de-Presles, curatrice à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles fait connaître qu'elle a décidé de procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Versailles une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

Mme Simon (Marion Nora), veuve de Steinbuch (Wilhelm Georg), retraitée, née à Berlin (Allemagne) le 19 février 1915, fille de Simon (Albert) et de Kottmann (Mathilde), domiciliée à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), 10, square Ronsard, décédée le 15 avril 2002 à Plaisir (Yvelines). Jugement de nomination du 10 janvier 2012.

REQUÊTE N° 17 11 SV EVRY

L'administratrice civile hors classe, sous-directrice en charge de la direction nationale d'interventions domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne) Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-de-Presles, curatrice à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry fait connaître qu'elle a décidé de procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance d'Evry une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

Mme Tuysuzian (Berdjouhie), divorcée de Delrieu (Jean), retraitée, née à Constantinople (Turquie) le 26 juillet 1922, fille de Tuysuzian (Kévork) et de Mesrobian (Marie), domiciliée à Vigneux-sur-Seine (Essonne), 47, rue Gaston-Grinbaum, décédée le 2 septembre 2006 en son domicile. Jugement de nomination du 17 juillet 2015.

REQUÊTE N° 16 67 SV SAINT-GAUDENS

Le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont à Toulouse (Haute-Garonne), cité administrative, boulevard Armand-Duportal, curateur de la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

M. Saint-Blancat (Georges), veuf de Soulé (Henriette Marie), retraité, né à Salies-du-Salat (Haute-Garonne) le 7 janvier 1913, fils de Saint-Blancat (Antoine) et de Martres (Madeleine), domicilié à Salies-du-Salat (Haute-Garonne), 28, rue de la République, décédé le 23 juillet 2001 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Jugement de nomination du 16 novembre 2004.

REQUÊTE N° 16 69 SV CAHORS

Le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont à Toulouse (Haute-Garonne), cité administrative, boulevard Armand-Duportal, curateur des successions ci-après désignées suivant jugements rendus par le tribunal de grande instance de Cahors fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-

même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Cahors une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession des successions de :

1. M. Fiornovelli (Renato), célibataire, retraité, né à Sambuca-Pistoiese (Italie) le 16 novembre 1913, fils de Fiornovelli (Giuseppe) et de Biondi (Césira), domicilié à Leyme (Lot), décédé le 15 janvier 1995 à Saint-Céré (Lot). Jugement de nomination du 8 avril 2011.

2. M. Bassoul (Pierre), célibataire, né à Saint-Martin-Labouval (Lot) le 21 août 1939, fils de Bassoul (Agnès Ernestine), domicilié à Saint-Martin-Labouval (Lot), décédé le 17 février 1997 à Cahors (Lot). Jugement de nomination du 14 décembre 2012.

REQUÊTE N° 16 71 SV MONTAUBAN

Le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont à Toulouse (Haute-Garonne), cité administrative, boulevard Armand-Duportal, curateur de la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Montauban une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

M. Valter (Germain Gilbert), veuf de Toupin (Marie-Antoinette Louise), retraité, né à Riche (Moselle) le 16 août 1922, fils de Valter (Florentin) et de Salgaro (Marthe), domicilié à Finhan (Tarn-et-Garonne), 8, place Pierre-Ybres, décédé le 14 mars 1999 à Montauban (Tarn-et-Garonne). Jugement de nomination du 19 décembre 2000.

REQUÊTE N° 16 73 SV TARBES

Le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont à Toulouse (Haute-Garonne), cité administrative, boulevard Armand-Duportal, curateur de la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l'ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Tarbes une requête en vue d'obtenir l'envoi en possession de la succession de :

M. Firmigier (Pierre Rémy), veuf de Naudion (Lucette Madeleine), retraité, né à La-Celle (Corrèze) le 30 janvier 1930, fils de Firmigier (Edouard) et de Frouin (Madeleine Renée), domicilié à Lourdes (Hautes-Pyrénées), 11, chemin des Rochers, décédé le 11 février 2004 à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Jugement de nomination du 12 juin 2006.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône dont les bureaux sont à Lyon (2^e), 3, rue de la charité, agissant en vertu de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation et à la gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2007, fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues à l'ancien article 770 du code civil et de présenter au tribunal de grande instance d'Annecy la succession suivante, pour laquelle il a été nommé curateur par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy :

M. Dagand (Anthelme), célibataire, né à Alleves (Haute-Savoie) le 19 octobre 1908, demeurant de son vivant à Rumilly (Haute-Savoie), résidence de Baufort, décédé à Rumilly (Haute-Savoie) le 11 août 1994 (jugement prononçant la curatelle du 15 mai 2008).

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

Le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône dont les bureaux sont à Lyon (2^e), 3, rue de la charité, agissant en vertu de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation et à la gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2007, fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues à l'ancien article 770 du code civil et de présenter au tribunal de grande instance de Grenoble la succession suivante, pour laquelle il a été nommé curateur par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble :

M. Lis (Alexis), célibataire, né à Montluçon (Allier) le 30 juillet 1937, demeurant de son vivant à Saint-Quentin-sur-l'Isère (Isère), Fontbesset, décédé à Saint-Quentin-sur-l'Isère (Isère) le 26 mars 2004 (jugement prononçant la curatelle du 2 avril 2009).

DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône dont les bureaux sont à Lyon (2^e), 3, rue de la charité, agissant en vertu de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation et à la gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2007, fait connaître qu'il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues à l'ancien article 770 du code

civil et de présenter au tribunal de grande instance de Lyon la succession suivante, pour laquelle il a été nommé curateur par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon :

M. Gay (Jean-Jacques), célibataire, né à Lyon (6^e) (Rhône) le 18 décembre 1947, demeurant de son vivant à Lyon (2^e) (Rhône), 9, rue Clotilde-Bizolon, décédé à Lyon (4^e) (Rhône) le 5 septembre 2006 (jugement prononçant la curatelle du 19 septembre 2013).

Informations diverses

Cours indicatifs du 13 avril 2017 communiqués par la Banque de France

NOR : IDIX1700739X

(Euros contre devises)

1 euro	1,063	USD	1 euro	1,402 7	AUD
1 euro	116,01	JPY	1 euro	3,327 7	BRL
1 euro	1,955 8	BGN	1 euro	1,406 9	CAD
1 euro	26,704	CZK	1 euro	7,322 7	CNY
1 euro	7,437 6	DKK	1 euro	8,265 2	HKD
1 euro	0,847 63	GBP	1 euro	14 091,66	IDR
1 euro	312,55	HUF	1 euro	3,884 1	ILS
1 euro	4,245	PLN	1 euro	68,491 5	INR
1 euro	4,518 9	RON	1 euro	1 202,93	KRW
1 euro	9,582	SEK	1 euro	19,766 1	MXN
1 euro	1,068 6	CHF	1 euro	4,690 5	MYR
1 euro	0	ISK	1 euro	1,517 8	NZD
1 euro	9,103 3	NOK	1 euro	52,584	PHP
1 euro	7,425 5	HRK	1 euro	1,484 5	SGD
1 euro	59,935	RUB	1 euro	36,503	THB
1 euro	3,8991	TRY	1 euro	14,380 5	ZAR

ANNONCES

Les annonces sont reçues
à la direction de l'information légale et administrative

annonces.jorf@dila.gouv.fr

ou

DILA, DIRE JOURNAUX OFFICIELS, TSA N° 71641, 75901 PARIS CEDEX 15

(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

(textes 166 à 182)

En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en "Accès protégé"